shulienchang@yahoo.com bought from jyvalue, sent at 2026-11-09 22:37:24
JY價值筆記 JY價值筆記

信託業業務人員信託業務專業測驗

© JY 價值筆記(Jeremy Yeh)

- **測驗須知：**

測驗科目	測驗時間	題數	合格標準
第一科【信託法規】 四選一單選題	60 分鐘	50 題	2 科總分達 140 分 且每科不得低於 60 分
第二科【信託實務】 四選一單選題	90 分鐘	80 題	

- **筆記使用方法：**

1. 本份筆記根據歷屆試題統整而來，專為考試而生，適用筆試及電腦應試測驗。

筆記內標示灰底部分	為考試重點或某些題目的正解，若時間不夠也請務必讀熟灰底部分。
筆記內標示底線部分	屬於重點關鍵字，不一定要背，但建議讀熟，才能了解題目的前因後果。

2. 每個章節會在後方附上練習題，請盡量讀通弄懂！
   例如題目的每個選項不論對錯都要看，因為考試時可能會考其他非正解選項的觀念。

- **測驗準備方法：**

1. 看熟筆記資料內容，做熟內附試題。
2. 至少熟做近五期筆試歷屆試題共 250+400 題。(做越多屆越好，通過機會也會提高)
3. 每次做考古題時，把錯誤題目做記號，錯越多次記號越多，之後考前就可以只複習記號題目。

- **參考讀書計畫：**14 天，每日約 3 小時。

請短期密集準備，準備時間拉長會忘記很多瑣碎的考點！

點擊或掃描QRcode
至JY筆記賣場

- **資源及歷屆試題下載：**

【金融證照考古題】歷屆題庫下載區

【請尊重著作權】

本筆記著作權為 JY 價值筆記(Jeremy Yeh)所有，電子檔可供買家個人印出閱讀，但嚴禁將電子檔筆記或印出之紙本內容公開、展示、傳播、出租、出借、隨書附贈或其他任何形式之商業用途(包含未經同意、基於任何目的加以使用之行為)，如有侵權，會直接檢舉及提告，侵權者須負法律責任，請勿以身試法！歡迎私訊檢舉盜賣、散佈筆記內容的違法者，一經確認屬實，我們將提供首位檢舉者超值折價券。

【JY 價值筆記】

本筆記為 JY 準備考試時整理的重點精華，雖已盡力更新及增修，但內容難免有疏漏和謬誤之處，若您對筆記內容有任何疑問或建議，歡迎直接聯絡 JY，我的電子信箱為 jyvalue05@gmail.com

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

目錄

筆記架構與作答策略技巧 3

信託法規 4

第一章 信託概論與分類 4
第二章 委託人、受託人、受益人 12
第三章 信託本旨、信託財產 22
第四章 公益信託與信託監督 29
第五章 信託業的設立與業務 32
第六章 信託業的管理與監督 42
第七章 基金與不指定集合管理運用 53
第八章 各種稅務與法律責任 59

信託實務 71

第一章 特定金錢信託總論 71
第二章 特定金錢信託業務 81
第三章 企業員工持股信託 94
第四章 有價證券信託 101
第五章 不動產信託 107
第六章 金融資產證券化 117
第七章 保管業務規定 127
第八章 集合管理運用帳戶 142

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

筆記架構與作答策略技巧

- **測驗說明**

信託業務員測驗不難，只要理解各角色(如委託人、受託人、受益人)權利義務，就能拿下不少分數。若僅是死背法條或答案，很可能因為題目變化而失分，建議考生要盡可能理解法條背後的意義。

- **筆記架構**

JY 整理筆記時，已盡量將相關概念統整，但一些零散考點、實務觀念，會直接放在練習題中，希望考生直接以練習題目的方式學習。另外，為了協助考生專注重點觀念，一些可靠常識或技巧作答的題目也比較不會收錄於筆記中，如下方例題：

下列敘述何者錯誤？ (A)國內業者應有永續經營之基本概念 (B)應有優質之不動產管理機構，專業之經營管理 (C)不動產價格之評估要真實和正確 (D)要強調有高額之投資報酬率吸引投資人，最好有 10%的報酬率

- **題目架構**

本測驗有一定比率的考古題，但題目通常不會一樣，必須盡量理解觀念！

通常考古題的變化方式如下：

1. **題目描述類似及選項變化**

依信託法規定，宣言信託係委託人以下列何者為受託人設立之信託？ (A)法院 (B)信託監察人 (C)委託人自己 (D)目的事業主管機關
有關宣言信託設立之敘述，下列何者正確？ (A)委託人與受益人為同一人 (B)委託人與受託人為同一人 (C)受託人與受益人為同一人 (D)委託人與信託監察人為同一人

2. **題目描述不同但考相同觀念**

在我國，有關契約信託之一般成立要件，不包括下列何者？ (A)當事人（委託人、受託人） (B)意思表示（雙方合意） (C)標的（財產權移轉） (D)關係人（信託監察人）
私益信託之三大確定性，除信託目的與信託財產外，尚有下列何者亦須確定？ (A)委託人 (B)受託人 (C)受益人 (D)信託監察人

若練習上面題目時只死背答案為信託監察人，考試遇到下面那題可能就選不出答案了。

3. **相關概念**（某題目選項的觀念可能是另一題的答案，所以練習時要盡量理解每個選項）

銀行受理特定金錢信託投資國外有價證券業務，如投資於境外基金，則有關該基金之敘述，下列何者錯誤？ (A)境外基金已經基金註冊地主管機關核准向不特定人募集者 (B)應至少成立滿一年以上 (C)該境外基金得以人民幣計價 (D)投資衍生性商品未沖銷部位之風險暴露，不得超過該境外基金淨資產價值之百分之四十
依境外基金管理辦法相關規定，境外基金為增加投資效率，持有衍生性商品未沖銷部位之風險暴露，不得超過該境外基金淨資產價值之多少百分比？ (A)百分之十五 (B)百分之三十 (C)百分之四十 (D)百分之百

許多題目都是由其他題的某個選項延伸變化而來，因此不要只死記答案哦！

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

信託法規

第一章 信託概論與分類

- **信託架構**

以下舉簡單的例子，幫助讀者逐步建立信託觀念：

甲把 100 萬新台幣交給乙，請乙分五年將 100 萬交給丙，如此就算是簡單的信託：

甲	交給乙金錢	乙	丙
委託人	金錢信託	受託人	受益人

重點觀念：

1. 信託就是委託人將財產移轉，使受託人依信託本旨，為受益人之利益，管理或處分信託財產。
2. 受託人以自己名義來為受益人的利益進行信託財產的管理。

白話意思就是：委託人把資產交給受託人後，資產就是掛受託人的名義，但這筆資產的實際獲益者是受益人，所以信託關係中權利最大的就屬受益人，委託人反而在交出資產後就沒有太大的權利。

實際上，信託有各類情況，如委託人同是受益人、委託人同是受託人、受益人是不特定人等，法規都有相關規範，皆為信託的考點，常會出一些情境題請考生判斷。

情境範例：大明將房子交由 X 管理出租，並約定好將租金收入給予小明。

大明	交給X房子	X	小明
委託人	不動產信託	受託人	受益人

考點 1：X 給小明租金(金錢)，此為何種信託 → 答案是不動產信託，不是金錢信託，不要被騙。

考點 2：若 X 是銀行，優先適用信託業法(營業信託)，若 X 是大明的朋友，適用信託法(民事信託)。

- **信託成立法則**

確定才可能成立，且成立不等於生效！

1. 信託設立意圖確定性：
   委託人對於信託欲實現之內容，無具體而明確之表示者，信託無法成立。
   以清償債務為目的，將財產權移轉於債權人者，非為信託。
2. 信託標的確定性：
   信託之標的非為委託人有權處分之財產權，或委託人欲信託之財產權不明確者，信託不能成立。
3. 受益人確定性：得尚未存在但須可得確定(例如胎兒)，但公益信託可不確定受益人。

契約信託成立要件：

1. 當事人：委託人、受託人等。
2. 意思表示：雙方合意。
3. 標的：信託財產需移轉或處分予受託人(財產權移轉)。

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

- **信託分類**

以下分類方式不需要死背，大部分看字面意思都能理解意義，所以只要看熟定義即可

<table>
<tr><th>區分方式</th><th>說明</th></tr>
<tr><td rowspan="2">委託人與受益人是否為同一人</td><td>1. 自益信託
委託人為自己利益設立之信託，此時委託人與受益人是同一人。</td></tr>
<tr><td>2. 他益信託
委託人為他人利益設立之信託，此時委託人與受益人並非同一人。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">設立之目的</td><td>1. 私益信託
為自己或特定他人之利益為目的，所設立之信託，可能為自益或他益信託。</td></tr>
<tr><td>2. 公益信託
為公共利益、增進社會福祉所成立，必屬他益信託。
唯一可以用宣言方式設立的信託。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">財產管理運用情形</td><td>1. 集團信託
接受相同信託目的之不特定多數人委託，運用管理一個團體的財產，再將收益依照個別受託財產比例分配予受益人之信託。例如：投資共同信託基金。</td></tr>
<tr><td>2. 準集團信託
如果受益人或委託人為特定多數人之信託，就稱為準集團信託。
例如：某家企業員工組成之退休金或離職金信託。</td></tr>
<tr><td>3. 個別信託
接受個人委託，專替個別受益人之利益管理或處分信託財產。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">是否以營業為目的</td><td>1. 營業信託
受託人以營業為目的而接受之信託；泛指一般銀行之信託業者；另又稱為商事信託，應以契約訂定，書面為之。
要求以書面契約為之就是要式行為，無書面契約則無效，如信託業法中的信託。</td></tr>
<tr><td>2. 非營業信託
受託人非以營業為目的而接受特定人之信託；如一般自然人、律師、會計師擔任受託人皆屬之；又稱為「民事信託」一般民事信託可口頭或書面訂定。
民事信託，可以口頭為之，不是要式行為，例如：信託法中的信託。
<table>
<tr><th></th><th>受託人</th><th>法律遵循</th><th>監管機關</th></tr>
<tr><td>營業信託</td><td>信託業者</td><td>信託法
信託業法
信託業相關規範</td><td>金管會及相關目的事業主管機關</td></tr>
<tr><td>民事信託</td><td>個人</td><td>信託法</td><td>法院</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>發生之原因</td><td>1. 法定信託
非當事人之法律行為所設立，而是依法律擬制或推定而成立之信託，又分為：
(1) 構成信託：又名擬制信託，此信託關係的成立，與當事人全然無關。而是由法院對於刑事詐欺、脅迫或民事侵權行為取得他人財產所有權時，因法律規範或法院判決，擔任為被害人之受託人，而成立之信託。
(2) 推定信託：委託人意思不明時，法院依當事人之意思或某種事實推定而發生；例如：委託人未指定受益人，可推定財產所有權人是為自己或其繼承人利益所設立，此信託關係仍有效益。</td></tr>
</table>

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

<table>
<tr><td></td><td>2. 意定信託
又稱為設立信託，信託關係是依照委託人意思表示而成立的，又可分以下三種：
(1) 契約信託：委託人以契約行為將信託財產委託給受託人，使其依照信託之本意為受益人之利益而管理、使用、處分信託財產。
委任與委託不同，委任非信託，因為財產實質支配權還在委託人身上。
(信託：以受託人名義進行各項行為 ； 委任：仍以委託人的名義執行)
(2) 遺囑信託：立遺囑人於遺囑中載明將其財產之全部或一部，在其死亡之後，信託予受託人，使受託人依信託本旨，為遺囑中所定之受益人利益或特定目的，管理或處分該財產之信託。
成立時間與生效時間不同，成立於遺囑行為完成後，但在遺囑人死亡後(且受益人還存活時)才生效，當財產完成轉移後追朔至遺囑人死亡之時生效。
(3) 宣言信託：單獨行為、要式行為，委託人用書面或口頭方式對外宣言，以自己為受託人，自本身財產中提出之部分，為第三人之利益做管理與處分之信託；對外宣言為特定目的及財產時，信託即已生效。
不須移轉信託財產，且委託人必須為法人，且經目的事業主管機關許可。
須以增進公共利益為目的，因此不具有特定的受益人。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">委託人移轉交付時的財產性質</td><td>1. 金錢信託
用金錢做為信託財產之信託行為，為我國最大宗信託業務。</td></tr>
<tr><td>2. 有價證券信託
以有價證券做為信託財產之信託行為；例如：股票、公債、公司債等。
再分為管理型(如管理股票、處理股東相關事務等)、運用型(將有價證券借貸提高收益)、處分型(處分有價證券後再投資其他標的)。</td></tr>
<tr><td>3. 物權信託
動產或不動產做為信託財產之信託行為；例如：建築物、土地、車輛、設備等。
<table>
<tr><th>不動產資產信託</th><th>不動產投資信託</th></tr>
<tr><td>以不動產為移轉資產，屬於物權信託</td><td>拿錢投資不動產，屬於金錢信託</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4. 其他權利信託
非屬以上三種型態之信託，如債權、租賃權、地上權、專利權、著作權等。
例外：事業經營權、商譽不能為信託財產。
金融資產證券化：屬於金錢債權及擔保物權信託。</td></tr>
</table>

- **依管理方法分類**

以受託人有無運用決定權區分，只要有一點點決定權，都是有運用決定權。

1. 依據委託人是否指定營運範圍：可分為指定或不指定運用。
2. 依據委託人是否同意將性質相同的投資範圍與他人資金一起運用：可再區分單獨或集合管理。

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">題目會考情境，問是哪種信託！</td><td colspan="2">管理運用方法</td></tr>
<tr><td>單獨管理</td><td>集合管理</td></tr>
<tr><td rowspan="2">受託人對信託財產
有運用決定權</td><td>委託人指定營運範圍</td><td>指定單獨管理運用</td><td>指定集合管理運用</td></tr>
<tr><td>委託人不指定營運範圍</td><td>不指定單獨管理運用</td><td>不指定集合管理運用</td></tr>
<tr><td colspan="2">受託人對信託財產無運用決定權
委託人保留運用決定權或委任第三人</td><td>特定單獨管理運用</td><td>特定集合管理運用</td></tr>
</table>

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

● **練習題**

題號	題目	答案
	信託架構	
1.	銀行辦理信託業務必須優先適用下列何種法律？ (A)信託投資公司管理規則 (B)銀行法 (C)信託業法 (D)證券投資信託事業管理規則 信託業法為規範信託業務的優先適用法規。	C
	信託成立法則	
2.	黃小姐交付一筆金錢予其債權人楊先生，欲成立以清償該債務為目的之信託，而此舉不符信託成立之法則為何？ (A)受託人確定性 (B)信託設立意圖確定性 (C)信託標的確定性 (D)受益人確定性	B
3.	下列何者不得為信託標的之財產？ (A)建築改良物 (B)債權 (C)著作權 (D)純債務	D
4.	在我國，有關契約信託之一般成立要件，不包括下列何者？ (A)當事人（委託人、受託人） (B)意思表示（雙方合意） (C)標的（財產權移轉） (D)關係人（信託監察人）	D
5.	有關私益信託成立時不可或缺之要件，即為信託三大確定性，下列何者錯誤？ (A)信託目的之確定 (B)信託財產之確定 (C)受益人之確定 (D)信託監察人之確定	D
6.	有關私益信託須具備信託三大確定性，如信託財產之標的不明確時，其效果如何？ (A)為有效之信託 (B)信託不成立 (C)信託效力未定 (D)信託成立，但委託人可撤銷之	B
7.	受託人應依信託本旨，為受益人利益或為特定目的管理或處分信託財產，下列敘述何者正確？ (A)委託人應將財產權移轉給信託監察人 (B)委託人應將財產權移轉給法院 (C)委託人應將財產權移轉給受託人 (D)委託人應將財產權移轉給受益人	C
8.	財產所有人將其財產權登記為他人所有，惟並未賦予他人管理或處分該財產權限之情形，是否屬於信託法上之信託關係？ (A)屬於信託關係 (B)以信託關係論 (C)視為信託關係 (D)非為信託關係	D
9.	吳先生於一百一十五年七月一日至甲銀行辦理信託，雙方簽訂書面之信託契約，約明至一百一十五年七月三十日方由吳先生交付新臺幣一百萬元予甲銀行，下列敘述何者正確？ (A)該信託契約雙方得改以口頭為之 (B)該信託於一百一十五年七月一日即成立生效 (C)吳先生於一百一十五年七月三十日交付新臺幣一百萬元予甲銀行，該信託方成立生效 (D)該信託屆至於一百一十五年七月三十日即成立生效，不論吳先生是否交付新臺幣一百萬元	C
10.	吳先生於 114 年 7 月 1 日至甲銀行辦理信託，雙方簽訂書面之信託契約，約明至 114 年 7 月 30 日由吳先生交付土地一筆房屋一棟予甲銀行，交由甲銀行管理或處分，受益人為其妻程女士，下列敘述何者正確？ (A)吳先生只須移轉房地之占有予甲銀行，不須辦理所有權移轉登記 (B)吳先生須辦理所有權移轉登記予甲銀行，惟登記予甲銀行後，吳先生仍有處分權得以自己之名義與第三人簽訂地上權契約 (C)吳先生須辦理所有權移轉登記予甲銀行，移轉登記予甲銀行後，甲銀行對該信託財產，係唯一對外有權與第三人簽訂租賃契約收取租金者 (D)吳先生須辦理所有權移轉登記予甲銀行，惟移轉登記予甲銀行後，程女士得基於受益人身分，有處分權得以自己之名義與第三人簽訂租賃契約收取租金	C
	信託分類	
11.	以下列何者為目的設立之信託非為公益信託？ (A)以推動慈善為目的 (B)以提升文化為目的	C

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

	(C)以家族企業利益為目的 (D)以獎勵學術為目的	
12.	依信託業法規定，有關信託契約之敘述，下列何者錯誤？ (A)應記載受託人之責任 (B)應記載信託存續期間 (C)信託契約可以口頭為之 (D)應記載委託人、受託人及受益人之姓名、名稱及住所	C
13.	一般受理民事信託之人，除其他法令另有規定外，得受託經理下列何者之信託財產？ (A)特定人 (B)不特定多數人 (C)特定人及不特定多數人 (D)視信託財產之種類而定	A
14.	有關信託設立之敘述，下列何者錯誤？ (A)一般民事信託屬要式行為 (B)營業信託屬要式行為 (C)我國契約信託為雙方行為 (D)英美信託法理為單方行為	A
15.	李先生於 96 年 7 月 1 日至其摯友程律師處，雙方言明訂立信託契約，由李先生交付一上市公司之股票壹佰萬股予程律師管理，管理之收益歸屬於其子李明，下列敘述何者錯誤？ (A)該信託屬於民事信託 (B)該信託屬於本金自益孳息他益之信託 (C)該信託契約未以書面為之，故無效 (D)李先生於信託契約成立時，應考慮是否需繳納贈與稅	C
16.	依信託之分類，下列何者非屬「意定信託」？ (A)契約信託 (B)遺囑信託 (C)法定信託 (D)宣言信託	C
17.	有關不動產信託登記之敘述，下列何者錯誤？ (A)信託以契約為之者，信託登記應由委託人與受託人會同申請 (B)遺囑信託，信託登記原則上由受託人單獨申請即可 (C)信託關係消滅時，原則上由歸屬權利人會同受託人辦理相關登記 (D)信託登記完畢，應於書狀記明信託財產，信託內容詳信託專簿 遺囑信託屬於意定信託，信託登記必須由委託人與受託人申請。	B
18.	依信託法規定，宣言信託係委託人以下列何者為受託人設立之信託？ (A)法院 (B)信託監察人 (C)委託人自己 (D)目的事業主管機關	C
19.	某國內知名之公司如於報紙上刊登公告，表示為照顧植物人，該公司經決議出資新臺幣五億元成立信託，且擔任受託人，並歡迎社會大眾加入該信託，下列敘述何者正確？ (A)該種信託亦可由自然人對外公告自為委託人與受託人 (B)該種信託之信託財產不受信託財產公示原則之適用 (C)該種信託行為係私益信託 (D)其對外刊登公告前應經其信託目的之目的事業主管機關許可	D
20.	依信託法規定，法人為下列何種目的，經目的事業主管機關許可，得經決議對外宣言自為委託人及受託人成立宣言信託？ (A)為增資之目的 (B)為財產管理之目的 (C)為風險管理之目的 (D)為增進公共利益之目的	D
21.	法人為增進公共利益，經決議對外宣言自為委託人及受託人，係屬於下列何種信託？ (A)無效之信託 (B)遺囑信託 (C)自益信託 (D)宣言信託	D
22.	依信託法規定，有關宣言信託之敘述，下列何者錯誤？ (A)應由法人為之 (B)得以私益為目的 (C)應經目的事業主管機關許可 (D)應對外宣言自為委託人及受託人	B
23.	有關宣言信託之敘述，下列何者錯誤？ (A)宣言信託為要式行為 (B)宣言信託為單獨行為 (C)委託人以自己為受託人 (D)自然人與法人均可對外宣言成立	D
24.	下列何種情形為遺囑信託？	D

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

	(A)甲生前至銀行簽訂信託契約，並交付銀行新臺幣壹千萬元，約明以甲之死亡為條件，待甲死亡時，該信託契約方生效 (B)甲生前至銀行簽訂信託契約，並交付銀行新臺幣壹千萬元，約明以甲之死亡日為信託期間之起日 (C)甲於遺囑中指示其遺囑執行人，自其遺產中提撥五千萬由遺囑執行人信託予一慈善機構 (D)甲依法律規定之方式於遺囑中指定將其部份遺產，指定一受託人成立信託 A.B 並非由甲(委託人)交付，係由遺囑執行人(會計師/律師/親友等等)來交付。 A.B.C 皆屬於金錢信託。	
25.	甲係成年之我國自然人，其因罹患癌症，因此於 113 年 6 月 1 日在意識完全清楚之情況下與乙銀行簽約，約定其死亡時將其銀行存款五百萬元信託於乙銀行，受益人為其女丙，並約定該信託於甲死亡時方生效，甲於同年 12 月 1 日死亡，下列敘述何者正確？ (A)該信託為遺囑信託 (B)該信託為契約信託 (C)該信託之生效時點為 113 年 6 月 1 日 (D)該信託為自益信託 並未立下遺囑，而是與受託人「簽約」，所以是契約信託關係。	B
26.	遺囑人死亡後，其繼承人依遺囑之指示，與受託人簽訂契約，將財產權移轉予該受託人管理所設立之信託，屬下列何種信託關係？ (A)遺囑信託關係 (B)契約信託關係 (C)宣言信託關係 (D)擬制信託關係 遺囑指示繼承人與受託人「簽約」，所以是契約信託關係。	B
27.	下列何者非基於信託當事人之法律行為而成立？ (A)契約信託 (B)遺囑信託 (C)宣言信託 (D)法定信託	D
28.	信託關係消滅時，於受託人移轉信託財產於歸屬權利人前，信託關係視為存續，該信託關係屬下列何者？ (A)契約信託 (B)遺囑信託 (C)宣言信託 (D)法定信託 受託人移轉信託財產於歸屬權利人前，信託關係視為存續，此時的信託關係是來自法律的規定(信託法第 66 條)，非依照委託人意思表示而成立，所以為法定信託。	D
29.	信託關係消滅時，於受託人移轉信託財產於歸屬權利人前，信託關係視為存續，並以下列何者為該法定信託之受益人？ (A)委託人 (B)信託監察人 (C)主管機關 (D)歸屬權利人	D
30.	信託業務項目之分類，係依下列何者決定之？ (A)委託人與受託人之約定 (B)受託人接受信託時之財產狀態 (C)信託期間處分財產之方式 (D)返還信託財產予受益人時之財產狀態	B
31.	信託業收受以公司債為信託財產之信託，經償還後轉化為金錢，併為信託財產運用，係屬於下列何種信託？ (A)金錢之信託 (B)金錢債權之信託 (C)有價證券之信託 (D)動產之信託	C
32.	張三交付一筆錢予受託銀行成立信託，約定信託財產投資不動產並出租，信託終了時將不動產返還張三，係屬下列何種信託？ (A)金錢之信託 (B)不動產之信託 (C)租賃權之信託 (D)金錢債權及擔保物權之信託	A
33.	張五先生與甲銀行簽訂信託契約，移轉一上市公司之股票五十萬股與該銀行，並約定銀行之信託目的限於保管股票、收取股息與紅利、出席股東會行使投票權、表決權、公司增資發行新股之認購，同時約明股息紅利等所有孳息之收益人為其長子張華先生，則下列之敘述何者正確？ (A)該信託為有價證券運用信託 (B)其信託未經通知發行公司前其信託契約不生效力 (C)該信託為有價證券管理信託	C

JY價值筆記 JY價值筆記

shulienchang@yahoo.com bought from jyvalue, sent at 2026-11-09 22:37:24
JY價值筆記 JY價值筆記

	(D)張五先生雖未於信託契約另有保留，仍得隨時終止信託契約	
34.	依我國之「不動產證券化條例」開辦之「不動產投資信託」，係屬下列何種信託？ (A)金錢信託 (B)動產信託 (C)有價證券信託 (D)金錢債權信託	A
35.	甲銀行依金融資產證券化條例之相關規定，將其信用卡債權信託予乙銀行之信託部，發行受益證券向投資人銷售，有關信託契約之敘述，下列何者正確？ (A)為金錢之信託 (B)為動產之信託 (C)為有價證券之信託 (D)為金錢債權之信託 將信用卡債權信託：代表為金錢債權信託。	D
36.	依信託法規定，信託是以管理或處分信託財產為目的，下列何者不能為信託財產？ (A)有價證券 (B)金錢債權 (C)商譽 (D)地上權	C
37.	依信託業法分類，所稱「金融資產證券化」屬下列何種信託？ (A)金錢信託 (B)不動產信託 (C)有價證券信託 (D)金錢債權及其擔保物權信託	D
38.	我國已有金融機構甲成功的將其可產生現金流量之房屋貸款之債權及其擔保物權，依金融資產證券化條例規定，將其資產移轉與本身以外之信託業乙，以發行有價證券之方式銷售與投資人，下列敘述何者正確？ (A)甲為信託之受託人 (B)該案例屬有價證券信託 (C)該案例屬金錢債權及其擔保物權之信託 (D)依金融資產證券化條例規定，非信託業亦得擔任該類特殊目的信託之受託人	C
	依管理方法分類	
39.	甲以現金新臺幣一千萬元與乙銀行訂定信託契約，並約定信託財產的運用僅限於在臺灣證券交易所上市之股票，請問此種運用方法係屬下列何種信託？ (A)指定運用之金錢信託 (B)特定運用之金錢信託 (C)不指定運用之金錢信託 (D)指定運用之有價證券信託 甲給乙現金(屬於金錢信託)，約定投資上市股票而非特定標的(指定運用)。	A
40.	柯先生與甲銀行簽訂信託契約，並交付新臺幣一百萬元，指定受託人得將該筆資金與他人之信託資金集合管理運用投資於國內上市公司股票，該種信託係屬下列何種信託？ (A)指定營運範圍或方法之單獨管理運用金錢信託 (B)指定營運範圍或方法之集合管理運用金錢信託 (C)不指定營運範圍或方法之單獨管理運用金錢信託 (D)不指定營運範圍或方法之集合管理運用金錢信託	B
41.	錢先生交付一千萬元成立金錢信託，希望銀行幫他投資在股票型基金並代為操作，係屬下列何種信託？ (A)指定單獨金錢信託 (B)特定單獨金錢信託 (C)不指定單獨金錢信託 (D)不特定單獨金錢信託	A
42.	受託人於委託人概括指定之營運範圍或方法內，對信託財產具有運用決定權者，係屬下列何種信託？ (A)指定營運範圍或方法之金錢信託 (B)不指定營運範圍或方法之金錢信託 (C)特定營運範圍或方法之金錢信託 (D)特定營運範圍或方法之金錢債權信託	A
43.	依信託業法相關規定，有關信託資金之管理運用，下列敘述何者正確？ (A)僅單獨管理運用，受託人始可有運用決定權 (B)僅集合管理運用，受託人始可有運用決定權 (C)單獨或集合管理運用，均可再區分受託人有無運用決定權 (D)單獨或集合管理運用，受託人均無運用決定權	C
44.	委託人不指定信託資金之營運範圍或方法，由受託人於信託目的範圍內，對信託資金具有運用決定權者，係指下列何種信託？	A

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

	(A)不指定營運範圍或方法之金錢信託 (B)指定營運範圍或方法之金錢信託 (C)特定集合管理運用金錢信託 (D)特定單獨管理運用金錢信託	
45.	王蓮交付新臺幣五百萬元與乙銀行成立信託，王蓮並保留運用決定權，指定該信託資金五百萬限購買特定國內固定收益型基金，約定信託期間一年，並與他人之信託資金於營運範圍或方法相同之部分設置集合管理運用帳戶，明定受益人為本人，且其受益權不得轉讓於第三人，而下列敘述何者正確？ (A)該信託屬特定單獨管理運用信託 (B)該信託屬特定集合管理運用信託 (C)該信託屬指定集合管理運用信託 (D)王蓮之受益權因其約定不得轉讓，因此不得拋棄 保留運用決定權(特定)、集合管理運用帳戶。	B
46.	下列何種信託之委託人保留對信託資金之運用決定權？ (A)特定單獨管理運用金錢信託 (B)指定營運範圍或方法之集合管理運用金錢信託 (C)不指定營運範圍或方法之金錢信託 (D)指定營運範圍或方法之單獨管理運用金錢信託 委託人保留對信託資金之運用決定權 ＝ 受託人對信託財產不具運用決定權	A
47.	依信託業法施行細則所定金錢信託之分類，下列何者係受託人對信託財產不具運用決定權之信託？ (A)指定營運範圍或方法之單獨管理運用金錢信託 (B)不指定營運範圍或方法之集合管理運用金錢信託 (C)特定單獨管理運用金錢信託 (D)指定集合管理運用金錢信託 委託人保留對信託資金之運用決定權 ＝ 受託人對信託財產不具運用決定權	C
48.	甲委託人與乙受託人，訂立信託契約，由甲交付乙新台幣五百萬元成立信託，甲於信託契約中約明指示乙購買國內債券型基金，並同意乙擁有運用決定權，且得將甲之信託資金與其他不同信託行為之信託資金集合管理運用，此種信託係屬下列何種信託？ (A)特定單獨管理運用金錢信託 (B)特定集合管理運用金錢信託 (C)指定單獨管理運用金錢信託 (D)指定集合管理運用金錢信託 甲給乙現金(金錢信託)，約定投資債券基金而非特定標的(指定運用)，同意與其他不同信託行為之信託資金(集合管理運用)。	D

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

第二章 委託人、受託人、受益人

● 委託人

條件：

1. 應有處分財產之能力，也就是需為成年人(年滿 18 歲)。
2. 遺囑信託之委託人應具備遺囑能力(年滿 16 歲)。

義務：轉移或處分信託財產給受託人、給付信託報酬給受託人
其他：於不利於受託人之時期任意終止信託時，對受託人負損害賠償責任。
(付錢給受託人，受託人才會想幫委託人處理信託事務，但受託人不能拿處理資產產生的利益)

共同委託人：委託人二人(含)以上，以同一契約所為之信託行為。

● 受託人

條件：必須為成年人或法人，未成年、受監護宣告或輔助宣告、破產或依法不得受讓特定財產者，皆不能為受託人。(要把財產託付於此人，所以條件會較嚴格)

共同受託人：同一信託財產有兩個以上受託人公同共有，只要向一人表示，即對全體受託人發生效力。
當受託人意思不一致時，應得全體受益人同意，而信託行為產生的債務，全體受託人負連帶清償責任。
共同受託人中之一人任務終了時(如死亡)，信託財產歸屬於其他受託人。

受託人義務：不能在契約中約定免除各類義務，此類約定無效。

義務	說明
善良管理人	信託業應依信託本旨，以善良管理人之注意義務，並以專業及謹慎態度處理信託事務。
忠實	信託業應忠實執行信託業務，為信託事務之管理，應盡力為受益人謀求利益。
分別管理	信託財產應與自有資產分別管理。
直接管理	受託人應自己處理信託事務。 但信託行為另有訂定或有不得已之事由者，得使第三人代為處理。 受託人違反直接管理規定，使第三人代為處理信託事務者： 受託人 → 就該第三人之行為與就自己之行為負同一責任(完全責任)。 該第三人 → 應與受託人負連帶責任。 信託行為另有訂定或有不得已之事由，使第三人代為處理信託事務者： 受託人 → 僅就第三人之選任與監督其職務之執行負其責任。 該第三人 → 負與受託人處理信託事務同一之責任。
誠實	不得有虛偽、詐欺或其他足致委託人或受益人誤信之情形。
備製帳簿	應分別造具帳簿，載明各信託事務處理之狀況並保留完整之信託財產管理紀錄。

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

受託人專屬權利：

管理處分權	受託人為信託財產權利人及名義上所有權人，是對外唯一有管理及處分權之人。 管理處分信託財產應以受託人名義為之。
抵充權	信託財產支出稅捐、費用及負擔之債務，能對信託財產扣除。 因信託行為對受益人所負擔之債務，僅於信託財產限度內負履行責任。 優先於無擔保債權、若不夠清償可向受益人請求給付、2 年不行使而消滅。 (稅捐等政府的費用一定最優先)
留置權	受託人權利尚未獲得滿足前，可扣住信託財產。
報酬請求權	屬於一般債權，並未優先於無擔保債權。

受託人變更事由：因受託人死亡、受破產宣告、經解散或撤銷設立登記等。
信託財產於原受託人任務終了時視為移轉於新受託人。
原受託人應就信託事務作成結算書及報告書，連同信託財產會同受益人或信託監察人移交新受託人。

- **受益人**

條件：主要負責享受信託利益(無需任何意思表示)，不太需要什麼資格，僅需具有權利能力。
義務：給付信託報酬給受託人的義務。
權利：可繼承、讓與、拋棄受益權。
例外：已依法不得受讓特定財產權之人為該財產權之受益人，則該信託行為當然無效。

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

- **各類權利**

盡量以理解的方式，了解信託關係人為何有這些權利義務，別逐條死背

各類權利	說明
信託監察人指定、解任、辭任	私益信託情況下，此權益為委託人專屬。
保留信託行為、變更受益人、終止信託	1. **自益信託**：得由委託人或其繼承人隨時終止信託。 2. **他益信託**：委託人得於信託條款中保留權利。若未保留此權利，則信託成立後除非受益人同意，否則不得變更受益人、終止信託或處分受益人權利。也就是說必須由委託人與受益人共同終止信託。
請求閱覽文書	委託人、受益人權利。 受託人應每年定期製作一次收支計算表。
文書承認	受益人專屬，與閱覽文書不同。
變更信託財產管理方法	委託人、受託人、受益人共同行使。 委託人死亡，則由受託人與受益人合意為之(與委託人的繼承人無關)。
請求移轉信託財產	受益人專屬。
請求損害賠償、回復原狀或減免報酬	受託人因管理不當致信託財產發生損害或違反信託本旨處分信託財產時，委託人、受益人或其他受託人得請求以金錢賠償信託財產所受損害或回復原狀，並得請求減免報酬(不含精神損害賠償或撤銷處分)。
聲請撤銷受託人所為處分	受託人違反信託本旨處分信託財產時，受益人得聲請法院撤銷其處分。 受益人有數人者，得由其中一人為之。 信託財產必須辦理公示登記始得行使撤銷權，撤銷權自受益人知有撤銷原因時起，一年間不行使而消滅。自處分時起逾十年者，亦同。
利益歸入權	委託人、受益人權利(信託資產利益當然不會給受託人)。 受託人違反規定於信託財產取得利益時，委託人或受益人得請求將其所得利益歸於信託財產(如因而致信託財產受損害者，受託人雖無過失，亦應負損害賠償責任)，請求權自委託人或受益人知悉之日起二年間不行使或自事實發生時起逾五年者而消滅。
受託人選任、辭任、解任	委託人、受益人共同行使。 **受託人辭任方式**：經委託人與受益人同意或經法院許可。 **受託人解任方式**： 1. 私益信託：委託人或受益人向法院聲請。 2. 公益信託：委託人或信託監察人，向目的事業主管機關聲請解任。
指定新受託人	1. **私益信託**：委託人得指定新受託人，如不能或不為指定者，法院得因利害關係人或檢察官之聲請選任新受託人。 2. **公益信託**：委託人得指定新受託人，如不能或不為指定者，目的事業主管機關得依申請或職權選任新受託人。
信託財產被強制執行而提出異議	委託人、受託人、受益人權利。

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

● **練習題**

題號	題目	答案
	委託人	
1.	下列何者簽訂信託契約時，應另取得法定代理人之書面同意？ (A)受輔助宣告之人 (B)限制行為能力人 (C)破產人 (D)未滿七歲之未成年人 民法 第 76 條：無行為能力人由法定代理人代為意思表示，並代受意思表示。 民法 第 77 條：限制行為能力人為意思表示及受意思表示，應得法定代理人之允許。	B
2.	成立有效之遺囑信託，委託人至少需年滿幾歲？ (A)二十歲 (B)十八歲 (C)十六歲 (D)七歲 民法 第 1186 條：……未滿十六歲者，不得為遺囑。	C
3.	有關信託關係中之共同委託，係指誰基於相同信託目的下，以同一契約所為之信託行為？ (A)委託人二人（含）以上 (B)受託人二人（含）以上 (C)受益人二人（含）以上 (D)信託監察人二人（含）以上	A
4.	有關委託人在信託行為中所負之義務，下列敘述何者錯誤？ (A)給付報酬 (B)處理信託事務 (C)負終止信託之損害賠償責任 (D)移轉或處分信託財產給受託人 可用常理作答，如果委託人還要處理信託事務，那就不需要受託人了。	B
	受託人－條件	
5.	李四與王五訂立信託契約，以王五為受託人，王五甫年滿 16 歲，該法律行為之效力為何？ (A)無效 (B)效力未定 (C)有效 (D)得由法院撤銷之	A
6.	下列何者得為信託關係中之受託人？ A.成年人 B.未成年人 C.二十歲以上之受輔助宣告之人 D.二十歲以上之破產人 (A)僅 A (B)僅 AB (C)僅 ACD (D) ABCD	A
7.	委託人李先生與受託人吳先生成立信託，由李先生交付新台幣一千萬元予吳先生，約定由吳先生購買耕地，契約成立時李先生善意不知吳先生已受破產宣告，嗣後方得知，李先生得向吳先生為下列何種主張？ (A)主張信託關係自始無效 (B)主張因錯誤而為意思表示，撤銷信託契約 (C)請求雙方合意主張終止信託契約 (D)主張因法定事由發生而自動終止信託關係 受託人不符合(信託法第 21 條)規定，委託人可主張信託關係自始無效。	A
	受託人－共同受託人	
8.	甲、乙、丙三人為信託關係之共同受託人，如該三人為處分信託財產，而向委託人丁為要約之意思表示時，丁應向下列何者為承諾之意思表示，始能發生效力？ (A)向受益人為之 (B)向甲、乙、丙之其中一人為之 (C)同時向甲、乙、丙三人為之 (D)向甲、乙、丙三人中之半數以上為之	B
9.	有關共同受託人之敘述，下列何者錯誤？ (A)對其中一人所為之意思表示，對全體不生效力 (B)共同受託人對於處理信託事務所負擔之債務，負連帶清償責任 (C)共同受託人對受益人因信託行為所負擔之債務，負連帶清償責任 (D)共同受託人意思不一致時，應得受益人全體之同意	A
10.	他益信託之共同受託人處理信託事務原則上應由全體受託人共同為之，但當受託人意思不一致時，應得下列何者同意？ (A)全體委託人 (B)全體受益人 (C)信託監察人 (D)直接向法院聲請裁定	B

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

	應該不難理解，受益人權利最大，要是受託人意見不合，就以受益人意見為準。	
11.	甲、乙、丙三人為信託財產之共同受託人，甲死亡時，信託財產歸屬於何人？ (A)甲之繼承人與乙、丙共同所有 (B)成為乙、丙二人公同共有 (C)由委託人選定一人為公同共有人 (D)聲請法院選定一人為公同共有人	B
	受託人－義務	
12.	依信託法規定，有關受託人之義務，下列敘述何者錯誤？ (A)忠實義務 (B)備置帳簿義務 (C)善良管理人注意義務 (D)與委託人共同管理所有信託財產義務 受託人義務：善良管理人注意義務、忠實義務、分別管理義務、直接管理義務、誠實義務、備製帳簿義務。	D
13.	信託業之忠實義務，一般係指下列何者？ A.以受益人利益為處理信託事務之唯一目的 B.不得考量受託人自身利益 C.避免與受益人利害衝突 (A)僅 AB (B)僅 BC (C)僅 AC (D) ABC	D
14.	依信託法規定，受託人處理信託事務，應依信託本旨，並盡到何種注意義務或責任？ (A)善良管理人之注意義務 (B)與處理自己事務同一注意義務 (C)無過失責任 (D)重大過失責任	A
15.	信託業辦理有運用決定權之信託，未遵守謹慎投資人的規則，係違反下列何種義務？ (A)保密義務 (B)直接管理義務 (C)誠實義務 (D)善良管理人之注意義務	D
16.	依信託業應負之義務及相關行為規範規定，信託業處理信託業務，應考量下列何者之利益？ (A)除考量受益人的利益，亦應考量銀行之利益 (B)除考量受益人的利益，亦應考量信託業務人員之權益 (C)只應考量受益人之利益 (D)除應考量受益人的利益，亦應考量銀行業務之發展	C
17.	有關受託人之直接管理義務，下列敘述何者錯誤？ (A)信託行為得另訂第三人代為處理信託事務 (B)信託行為有不得已之事由者，得使第三人代為處理信託事務 (C)受託人違反信託直接管理義務時，應就第三人之行為負完全責任 (D)受託人違反信託直接管理義務，使第三人代為處理信託事務時，該第三人所為法律行為效力可及於信託財產	D
18.	信託成立後，信託財產之權利義務需移轉予受託人，此時受託人就該信託財產之一部或全部可否逕自再信託，下列敘述何者正確？ (A)不宜逕自再信託 (B)受託人可自行決定 (C)依受益人指示可再信託 (D)經主管機關許可可再信託	A
19.	受託人違反直接管理義務，使第三人代為處理信託事務時，下列敘述何者正確？ (A)由受託人自行負責 (B)由該第三人自行負責 (C)由受託人與該第三人負連帶責任 (D)受託人僅就第三人之選任與監督其職務之執行負其責任	C
20.	受託人因信託行為另有訂定或有不得已之事由，依法使第三人代為處理信託事務，其相關責任為何？ (A)受託人不須負任何責任 (B)第三人不須負任何責任	D

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

	(C)受託人就第三人之行為與就自己之行為負同一之責任 (D)受託人僅就第三人之選任與監督其職務之執行負其責任	
21.	受託人因信託行為對受益人所負擔之債務負履行責任之範圍，下列敘述何者正確？ (A)僅於信託財產限度內負履行責任 (B)僅於信託財產一半限度內負履行責任 (C)僅於信託財產三分之一限度內負履行責任 (D)應於自有財產及信託財產負履行責任	A
22.	依信託業應負之義務及相關行為規範，信託業應訂定並實行適當之紛爭處理程序，其應包含之事項，下列敘述何者錯誤？ (A)受理申訴之程序 (B)回應申訴之程序 (C)適當調查申訴之程序 (D)向主管機關請求調處之程序 信託業應負之義務及相關行為規範 第 47 條 紛爭受理方式與處理流程至少應包含下列事項： 一、受理申訴之程序。 二、回應申訴之程序。 三、適當調查申訴之程序。	D
	受託人－專屬權利	
23.	有關信託法中所定受託人之權利，下列何者錯誤？ (A)請求信託報酬之權利 (B)請求享有信託財產利益之權利 (C)留置信託財產之權利 (D)請求因處理信託事務所受損害補償之權利	B
24.	有關受託人報酬之敘述，下列何者錯誤？ (A)受託人係信託業或信託行為訂有給付報酬者，得請求報酬 (B)受託人因管理不當致信託財產發生損害時，委託人、受益人或其他受託人得請求減免報酬 (C)受託人處理信託事務之報酬，得以信託財產充之 (D)受託人之報酬有優先於信託財產無擔保債權人受償之權	D
25.	有關受託人之報酬，下列何者錯誤？ (A)信託報酬應載明於信託契約 (B)受託人得依信託行為之訂定，自信託財產收取 (C)受託人得依情事變更，請求法院增減約定之報酬 (D)受託人之報酬請求權為優先債權，即優先於無擔保債權人之受償	D
26.	依信託法規定，受託人就信託財產或處理信託事務所支出之稅捐、費用或負擔之債務，得以信託財產充之，該費用償還請求權是否有優先權？ (A)優先於無擔保之債權 (B)無優先於無擔保之債權 (C)與有擔保債權共同分配受償 (D)優先於有擔保之債權	A
27.	信託法第一條「稱信託者，謂委託人將財產權移轉或為其他處分，使受託人依信託本旨，為受益人之利益或為特定之目的，管理或處分信託財產之關係。」依此，下列何者為正確？ (A)受託人是以受益人名義管理處分信託財產 (B)信託財產雖移轉予受託人，委託人仍有自行管理及處分權 (C)受託人是以委託人名義管理處分信託財產 (D)在信託法上，稱「受託人管理權」，也包括其處分權在內	D
28.	有關受託人對信託財產的管理及處分，下列敘述何者正確？ (A)以信託財產代理人之名義為之 (B)是信託財產對外唯一有管理及處分權之人 (C)對信託財產無直接支配之權利 (D)因管理或處分信託財產所生之權利義務，直接及於委託人或受益人	B
29.	甲為契約信託之委託人，乙為受託人，丙為信託受益人，丁為信託監察人，下列何者對信託財產有管理處分權？ (A)丁 (B)丙 (C)乙 (D)甲	C
30.	受託人得逕自信託財產扣除其因處理信託事務所支出之稅捐及費用，為受託人之何種權利？ (A)請求報酬之權利 (B)行使抵充之權利 (C)請求補償或賠償之權利 (D)拒絕交付或留置信託財產之權利	B
31.	受託人係為他人管理或處分信託財產時，受託人就信託財產或處理信託事務，得行使抵充權，下列何者不是抵充權之範圍？	D

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

	(A)受託人處理信託事務所支出之稅捐 (B)受託人處理信託事務所支出之費用 (C)受託人處理信託事務所負擔之債務 (D)受託人收取信託報酬應繳納之稅費	
32.	信託財產如不足清償受託人就處理信託事務所支出之費用，受託人得向下列何者請求補償？ (A)信託監察人 (B)檢察官 (C)受益人 (D)委託人之法定代理人或監護人	C
33.	信託行為中受託人因處理信託事務之支出，有優先於無擔保債權人受償之部分，下列敘述何者錯誤？ (A)稅捐 (B)負擔之債務 (C)受託人之報酬 (D)處理信託事務支出之費用	C
	受託人－受託人變更事由	
34.	有關變更受託人事由，下列敘述何者錯誤？ (A)受託人死亡 (B)受託人受破產宣告 (C)受託人出國旅遊 (D)受託人經解散或撤銷設立登記	C
35.	信託之受託人變更時，除共同受託之情況外，信託財產於何時視為移轉於新受託人？ (A)原受託人任務終了時 (B)新受託人產生時 (C)信託財產實際移轉時 (D)信託財產為信託登記之變更時	A
36.	依信託法規定，受託人變更時，原受託人應就信託事務之處理作成下列何種書件移交於新受託人？ (A)結算書及報告書 (B)資產負債表 (C)損益表 (D)資金來源去路表	A
37.	受託人變更時，何人應就信託事務之處理作成結算書及報告書？ (A)原受託人 (B)新受託人 (C)信託監察人 (D)法院	A
	受益人	
38.	下列信託關係人中，何者僅需具有權利能力？ (A)委託人 (B)受益人 (C)受託人 (D)委託人與受託人	B
39.	有關受益人享有信託利益，下列何者正確？ (A)訂定他益信託契約時，受益人要簽署方能享受 (B)信託之受益人原則無需任何意思表示，當然享受 (C)受益人要對外宣示方得享受 (D)尚未出生之嬰兒，無權享受	B
40.	信託財產運用所生之收益及損失應由下列何者享受與承擔？ (A)受託人 (B)委託人 (C)受益人 (D)從信託契約之約定	C
41.	信託受益人可否拋棄其享有信託利益之權利？ (A)可以拋棄 (B)不可拋棄 (C)須經委託人同意才可拋棄 (D)須經受託人同意才可拋棄	A
42.	有關信託受益權轉讓之敘述，除法令另有規定外，下列何者錯誤？ (A)受益人總數不得超過三十五人 (B)受益權之受讓人不須為專業投資人 (C)受益人分割讓與後之每一受益人所持有受益權單位金額不得低於新臺幣一千萬元 (D)受益人應於轉讓受益權前，提供受讓人之身分資料等，經信託業同意轉讓後，受益人始得轉讓 信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法 第 19 條 ……一、受益權之受讓人需為專業投資人……	B
43.	信託行為中未訂定受益人所得享有信託利益之比例時，下列敘述何者正確？ (A)依受益人數平均分配 (B)由受益人自行議定 (C)由受託人決定 (D)由法院判定 法律字第 0999039141 號 若信託行為中有未訂定比例或期間者……按人數平均享受其信託利益。	A
	各類權利－信託監察人指定、解任、辭任	
44.	私益信託委託人所指定之信託監察人擬辭任，應取得下列何者之同意？ (A)委託人 (B)受益人 (C)受託人 (D)其他信託監察人	A
	各類權利－保留信託行為、變更受益人、終止信託	

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

45.	他益信託之委託人，得於信託條款中保留下列何種權利？ (A)隨時解任受託人之權利 (B)變更受益人之權利 (C)限制委託人之債權人聲請法院撤銷信託之權利 (D)限制信託前存在於該財產之抵押權人聲請強制執行信託財產之權利	B
46.	委託人甲與受託人乙訂定信託契約，指定丙為受益人，並約定信託存續期間內，得由甲單獨終止信託，下列敘述何者正確？ (A)基於他益信託關係，該契約仍須由甲、丙共同終止信託關係 (B)丙依法可終止信託關係 (C)須由甲與乙共同終止信託關係 (D)依信託契約所定，由甲終止信託關係即可	D
47.	下列何者非委託人之權利？ (A)得於信託之行為時為權利之保留 (B)對強制執行提起異議之訴之權利 (C)共同為變更信託財產管理之權利 (D)單獨終止他益信託之權利	D
48.	甲以其子丙為受益人成立信託，信託期間十年，且於信託契約中未有其他特別或保留約定，五年後因丙積欠債務，甲欲提前終止本信託關係，應如何辦理？ (A)須由甲與丙共同終止 (B)甲單獨提出終止即可 (C)須丙之債權人同意 (D)須向法院聲請終止	A
49.	信託利益全部由委託人享有者，有關信託終止之敘述，下列何者正確？ (A)委託人或其繼承人得隨時終止信託 (B)委託人須取得信託監察人之同意，始得終止信託 (C)委託人或其繼承人均不得終止信託 (D)委託人須取得受託人之同意，始得終止信託 委託人以自己為受益人，所以幾乎所有權利都在委託人身上。	A
50.	信託利益非由委託人全部享有者，除信託行為另有訂定外，應如何終止信託？ (A)委託人之一方得隨時終止 (B)受益人之一方得隨時終止 (C)委託人或其繼承人得隨時終止 (D)委託人及受益人得隨時共同終止 信託利益非由委託人全部享有者 → 他益信託。	D
	各類權利－變更信託財產管理方法	
51.	信託財產之管理方法因情事變更致不符合受益人之利益時，下列何者得聲請法院變更之？ (A)限於委託人 (B)限於受託人 (C)限於受益人 (D)委託人、受託人或受益人均得聲請法院變更	D
52.	除信託契約另有訂定外，他益信託財產之管理方法，得經下列何者之同意而變更？ (A)委託人及受益人即可 (B)受益人及受託人即可 (C)委託人及受託人即可 (D)委託人、受託人及受益人	D
53.	他益信託情形下，有關信託財產管理方法之變更，下列敘述何者錯誤？ (A)得經委託人、受託人及受益人之同意變更 (B)委託人死亡時，其繼承人得承繼行使該權利 (C)委託人死亡後，僅需受託人與受益人同意即可 (D)委託人、受益人或受託人得聲請法院變更之	B
54.	甲將現金 1,000 萬元信託予乙，成立一他益信託，信託期間五年，指定受益人為丙子及丁女，一年後甲不幸身故，今丙欲變更信託財產之管理方式，應另取得何人之同意？ (A)僅乙 (B)乙、丁 (C)僅丁 (D)不需他人同意	B
	各類權利－請求損害賠償、回復原狀或減免報酬	
55.	依信託法規定，受託人因管理不當致信託財產發生損害或違反信託本旨處分信託財產時，下列敘述何者正確？ (A)受益人得主張該信託行為無效 (B)受益人得請求損害賠償或回復原狀 (C)受益人不得主張任何權利 (D)受益人得聲請由檢察官監督之	B
56.	信託業執行信託業務時，如因違法行為導致委託人或受益人受有損害，信託業者應負賠償責任，下列敘述何者正確？ (A)受託人須對該損害負有舉證責任 (B)委託人及受益人須對該損害負有舉證責任 (C)信託業業務人員須對該損害負有舉證責任 (D)信託業督導及管理人員須對該損害負有舉證責任 由受害一方負責舉證受損害，而非由賠償一方舉證自己犯錯。	B

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

57.	依信託法規定，受託人違反信託本旨處分信託財產時，下列何者不屬於委託人之權利？ (A)請求減免報酬 (B)請求回復原狀 (C)聲請法院撤銷其處分 (D)請求以金錢賠償信託財產所受損害	C
58.	依信託法規定，受託人違反「不得於信託財產上設定或取得權利」之規定者，有關委託人、受益人或其他受託人得行使之權利，下列敘述何者錯誤？ (A)請求回復原狀 (B)聲請法院撤銷該行為 (C)請求金錢賠償信託財產所受損害 (D)請求將所得之利益歸於信託財產 受託人違反信託本旨「處分」信託財產才能聲請撤銷。	B
各類權利－聲請撤銷受託人所為處分		
59.	依信託法規定，受託人違反信託本旨處分信託財產時，下列何者得聲請法院撤銷其處分？ (A)委託人 (B)受益人 (C)信託業主管機關 (D)法院依職權行使撤銷	B
60.	受託人違反信託本旨處分信託財產，於聲請法院撤銷其處分時，係由下列何者為之？ (A)得由委託人為之 (B)須由全體受益人一同為之 (C)得由其他受託人為之 (D)得由受益人中之一人為之	D
61.	甲、乙、丙為同一信託關係之受益人，如受託人違反信託本旨處分信託財產時，有關受益人撤銷權之行使，下列敘述何者錯誤？ (A)得由甲、乙、丙其中一人為之 (B)必須向法院提出聲請 (C)必須由甲、乙、丙三人共同為之 (D)自受益人知有撤銷原因時起，一年間不行使而消滅	C
62.	受託人違反信託本旨處分信託財產時，受益人得聲請法院撤銷其處分，下列敘述何者錯誤？ (A)受益人有數人者，得由其中一人為之 (B)撤銷權自處分時起，逾十年不行使而消滅 (C)撤銷權自受益人知有撤銷原因時起，一年間不行使而消滅 (D)信託財產為應登記之財產時，如未為信託登記仍得聲請撤銷	D
63.	依信託法規定，受託人違反信託本旨處分信託財產時，受益人之撤銷權自其知有撤銷原因時起，或自處分時起分別經過多久不行使而消滅？ (A)二年；十年 (B)一年；十年 (C)二年；五年 (D)一年；五年	B
各類權利－利益歸入權		
64.	受託人違反規定將信託財產轉為自有財產時，委託人、受益人或其他受託人得對受託人主張請求之權利，下列敘述何者錯誤？ (A)如有損害信託財產，得請求以金錢賠償 (B)如有利益，得請求將其歸入信託財產 (C)受託人無過失者，即無須負損害賠償責任 (D)請求權自知悉之日起，二年間不行使而消滅	C
65.	受託人違反規定於信託財產上取得利益時，委託人或受益人得請求將其所得利益歸於信託財產，該請求權自事實發生時起，逾幾年不行使而消滅？ (A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年	D
66.	依信託法規定，私益信託之受託人如違反分別管理義務，未將信託財產與自有財產分別管理而獲得利益者，委託人或受益人得為下列何種請求或主張？ (A)請求將所獲利益歸於信託財產 (B)逕行解任受託人，不必向法院聲請 (C)請求將所獲利益歸於委託人 (D)請求將所獲利益歸於受益人	A
67.	依信託法規定，受託人違反分別管理之義務，致信託財產受有損害，除受託人證明縱為分別管理，而仍不免發生損害者，受託人可免責外，受託人於下列何種情況須負損害賠償責任？ (A)限於受託人故意時 (B)限於受託人有重大過失時 (C)受託人雖無過失亦應負損害賠償責任 (D)限於受託人同時違反善良管理人注意義務與分別管理義務時	C
各類權利－指定新受託人		

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

68.	他益信託之受託人辭任或被解任時，除信託行為另有訂定外，下列何者得指定新受託人？ (A)委託人 (B)原受託人 (C)受益人 (D)信託監察人	A
69.	在私益信託時，遺囑指定之受託人拒絕或不能接受信託，而遺囑就此又無特別訂定時，應如何選任受託人？ (A)由遺囑執行人選任受託人 (B)由繼承人選任受託人 (C)由遺產管理人選任受託人 (D)由檢察官聲請法院選任受託人	D
70.	信託關係原則上不因法人受託人被撤銷設立登記而消滅；於此情形，在公益信託時，除信託行為另有訂定外，應如何處理？ (A)原受託人應依法指定新受託人 (B)由利害關係人或檢察官聲請法院選任新受託人 (C)信託監察人得指定新受託人，如不能或不為指定者，法院得因利害關係人或檢察官之聲請選任新受託人 (D)委託人得指定新受託人，如不能或不為指定者，目的事業主管機關得依申請或職權選任新受託人	D
各類權利－信託財產被強制執行而提出異議		
71.	他益信託委託人權利之行使，下列敘述何者正確？ (A)得隨時終止信託 (B)得任意變更受益人 (C)得隨時處分受益人之權利 (D)債權人違反信託法規定對信託財產強制執行時，除信託行為另有保留外，得提起異議之訴	D
72.	胡小姐將價值 500 萬元之 A 公司股票信託予甲銀行，在股票交付信託並公示登記十年後，胡小姐向乙銀行貸款 400 萬元，向丙銀行貸款 300 萬元，逾期均未償還，就胡小姐在甲銀行之信託財產，下列敘述何者正確？ (A)乙銀行聲請強制執行，甲銀行不得異議 (B)丙銀行聲請強制執行，乙銀行可提起異議之訴 (C)乙銀行聲請強制執行，胡小姐可提起異議之訴 (D)乙銀行與丙銀行共同聲請強制執行，甲銀行不得異議 信託財產被強制執行而提出異議是委託人、受託人、受益人權利。	C

價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

第三章 信託本旨、信託財產

- **信託公示制度**

功能：釐清信託財產與受託人自有財產之關係。

公示登記與否並不影響信託關係成立與生效，影響是對外人的對抗效力。

信託財產	公示登記
以應登記或註冊之財產權為信託	非經信託登記，不得對抗第三人。
以有價證券為信託	非依目的事業主管機關規定於證券上或其他表彰權利之文件上載明為信託財產，不得對抗第三人。
以股票或公司債券為信託	非經通知發行公司，不得對抗該公司。
以金錢為信託	不需辦理信託登記。

- **無效信託行為**

1. 違反規定或善良風俗。
2. 以訴願或訴訟為主要目的。
3. 受託人享受全部信託利益。
4. 以不得受讓特定財產權之人為受益人。

- **撤銷權**

	得撤銷的信託行為	得撤銷的信託財產處分
情況	信託行為有害委託人之債權人 (信託成立 6 個月內，受破產宣告者推定有害)	受託人違反信託本旨處分信託財產
權利限制	不影響受益人已取得利益	已辦信託登記或重大違約才能撤銷
權利時效	自處分時起，超過 10 年不行使而消滅；自知有撤銷原因時起，1 年間不行使而消滅	

簡單定義：無效就是自始不存在(溯及既往)；撤銷則是撤銷當下消滅。

- **信託關係消滅**

信託關係消滅時，其法律關係自消滅之時起失其效力，不溯及既往。

消滅原因：

1. 委託人與受託人、受益人合意解約。
2. 信託關係因信託行為所定事由發生，或因信託目的已完成或不能完成而消滅。

信託關係不因委託人或受託人死亡、破產或喪失行為能力而消滅。但信託行為另有訂定者，不在此限。

易混淆觀念：受託人之任務，因受託人死亡、受破產、監護或輔助宣告而終了。其為法人者，經解散、破產宣告或撤銷設立登記時亦同。另外，當受託人經委託人及受益人同意或法院許可辭任，或被解任時，也是任務終了的原因。

消滅後作法：

1. **信託財產歸屬**順序：依信託行為之所定→享有全部信託利益的受益人→委託人→委託人之繼承人。
2. **信託關係消滅時，受託人應作成結算書與報告書**，並取得受益人、信託監察人或其他權利歸屬人承認。若為公益信託，還需於取得信託監察人承認後的 15 日內向目的事業主管申報。

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

● **信託財產特性**

一、 獨立性

雖然辦理信託時，委託人須將信託財產移轉至受託人名下，但信託財產並不是受託人的自有財產。為維持信託財產的獨立性，信託法有以下規定：

1. **受託人應將信託財產與自有財產分別管理**。信託財產為金錢者，得以分別記帳方式為之。
   受託人不得以任何名義，享有信託利益，但與他人為共同受益人時，不在此限。
   原則上不得將信託財產轉為自有財產，除非有下列情形才可將信託財產轉為自有財產：
   經受益人書面同意，並依市價取得者、由集中市場競價取得者、有不得已事由經法院許可者。
   (私益信託有不得已事由要找法院許可、公益信託有不得已事由要找目的事業主管機關許可)
2. **當個人受託人死亡時，信託財產不屬於受託人的遺產**。
3. **當法人受託人破產時，信託財產不屬於其破產財團**。
   白話意思：受託人債權人的求償範圍並不包括受託人的信託財產。
4. **信託財產原則上不得強制執行**，但若有債權人聲請時，必須由委託人、受益人或受託人提起異議。
   (1) 可強制執行的狀況：信託前就存在於該財產的權利(如抵押權)、因處理信託事務所生的權利(如房屋稅)、法律規定得對信託財產強制執行者。
   (2) 強制執行遇到受託人變更：債權人得依原執行名義，以新受託人為債務人，續行強制執行。
5. **屬於信託財產之債權與不屬於該信託財產之債務不得互相抵銷**。

二、 物上代位性(同一性)

受託人因信託財產之管理、處分、滅失、毀損或其他事由取得之財產權，仍屬信託財產。

白話意思：信託財產因某原因改變型態，仍為信託財產，如房子的租金、財產毀損而生的保險金。

三、 其他特性

1. 信託財產為所有權外之權利時，受託人雖取得該權利標的之財產權，其權利亦不因混同而消滅。
2. 受託人關於信託財產之占有，承繼委託人占有之瑕疵。
   白話意思：委託人持有信託財產時有的瑕疵，移轉給受託人後，此瑕疵仍然存在。

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

● **練習題**

題號	題目	答案
	信託公示制度	
1.	下列何者係為釐清信託財產與受託人自有財產之關係以確保交易之安全？ (A)信託申報 (B)信託公示 (C)信託憑證 (D)信託聲明	B
2.	以應登記或註冊之財產權為信託者，如未為信託登記，其法律效力為何？ (A)信託不生效力 (B)不得對抗第三人 (C)受託人不得管理信託財產 (D)委託人得終止其信託	B
3.	以有價證券為信託者，非依規定於證券上或其他表彰權利的文件上載明為信託財產，其法律效力為何？ (A)其信託行為無效 (B)不得對抗第三人 (C)其信託關係不成立 (D)受託人得撤銷其信託	B
4.	下列何種財產交付信託時，非經通知發行公司，不得對抗該公司？ (A)股票 (B)金錢 (C)動產 (D)不動產	A
5.	以公司債為信託者，下列敘述何者正確？ (A)非經通知公司債受託人者，不得對抗發行公司 (B)非經通知公司債保證銀行者，不得對抗發行公司 (C)非經通知發行公司者，不得對抗該發行公司 (D)非經通知經濟部者，不得對抗發行公司	C
6.	某甲將公司債交付信託，已依規定辦理信託公示，但未通知該公司債發行公司，則該信託行為之效力為何？ (A)無效 (B)有效，但不能對抗第三人 (C)無效，但能對抗第三人 (D)有效，但不能對抗該發行公司	D
7.	以應登記或註冊之財產權為信託者，有關信託財產登記之規定，下列敘述何者錯誤？ (A)非經信託登記，不得對抗第三人 (B)土地權利登記得以遺囑為之 (C)以股票為信託者，應向臺灣證券交易所辦理登記 (D)以有價證券為信託者，應於證券上或其他表彰權利之文件上載明為信託財產	C
8.	以股票交付信託時，如已依相關規定為信託之公示，惟未通知股票發行公司，其效力為何？ (A)得對抗第三人，亦得對抗發行公司 (B)得對抗第三人，但不得對抗發行公司 (C)不得對抗第三人，但得對抗發行公司 (D)不得對抗第三人，亦不得對抗發行公司	B
9.	有關公開發行公司實體股票辦理信託登記需檢附之文件，下列何者錯誤？ (A)過戶申請書 (B)股票 (C)信託契約或遺囑 (D)集保存摺 零散考點可以這樣記：集保存摺紀錄無實體股票，但題目是實體股票所以不需要集保存摺。	D
10.	下述何種信託財產在交付時無須辦理信託登記？ (A)股票 (B)房地產 (C)公債 (D)金錢	D
11.	銀行辦理特定金錢信託業務，所收受之金錢，其信託登記規定為何？ (A)無信託登記之必要 (B)僅投資國外有價證券時，金錢需為信託登記 (C)僅投資國內有價證券時，金錢需為信託登記 (D)投資國內、國外有價證券時，均應將金錢辦理信託登記	A
12.	土地權利因信託關係而移轉時，除應辦理權利移轉登記外，並應另為下列何種登記？ (A)信託登記 (B)代理權登記 (C)地上權登記 (D)抵押權登記	A
13.	以地上權為信託財產，應如何辦理信託公示？ (A)土地權利信託登記 (B)公告 (C)在土地上標示 (D)通知土地所有人	A
14.	依土地登記規則規定，信託以遺囑為之者，原則上應由下列何者辦理信託登記？ (A)委託人會同受託人 (B)委託人 (C)受託人 (D)繼承人會同受託人 土地登記規則 第 125 條 信託以契約為之者，信託登記應由委託人與受託人會同申請之。	D

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

	第 126 條 信託以遺囑為之者，信託登記應由繼承人辦理繼承登記後，會同受託人申請之。	
	無效信託行為	
15.	依信託法規定，下列何者非屬無效之信託行為？ (A)其目的違反禁止規定 (B)其目的違反善良風俗 (C)以進行訴願為主要目的 (D)信託行為有害於委託人之債權人權利	D
16.	依信託法規定，信託行為以進行訴訟為主要目的者，其效力為何？ (A)有效 (B)得撤銷 (C)得終止 (D)無效	D
17.	信託目的違反強制規定或公序良俗時，該信託行為之效力如何？ (A)得撤銷 (B)無效 (C)得終止 (D)效力未定	B
18.	安先生因鑒於海洛因之製造買賣藏有暴利，因此出資五千萬交付海先生與其簽訂信託契約，由海先生依契約訂定之方式經營海洛因之製造買賣，收益歸安先生，並約明高額之信託報酬與海先生，該信託契約之法律效力為何？ (A)有效 (B)效力未定 (C)得撤銷 (D)無效	D
19.	以依法不得受讓特定財產權之人為該財產權受益人之信託，其效力為何？ (A)得撤銷 (B)效力未定 (C)得撤回 (D)無效	D
20.	依信託法規定，下列何種情形為當然無效之信託行為？ (A)委託人積欠稅金而將其財產權信託者 (B)以設有質權之有價證券為信託者 (C)信託行為有害於委託人之債權人權利者 (D)以依法不得受讓特定財產權之人為該財產權之受益人者	D
21.	依信託法規定，下列何種信託行為無效？ (A)受託人處理信託事務時，因有必要而提出訴願或訴訟 (B)以耕地為信託財產，並以私法人為耕地所生孳息之受益人 (C)信託行為有害於委託人之債權人權利者 (D)以耕地為信託財產，並以私法人為耕地所有權之受益人 農業發展條例 第 33 條 私法人不得承受耕地。	D
	撤銷權	
22.	詐害債權之信託行為，其債權人得向法院聲請行使下列何種權利？ (A)撤回權 (B)撤銷權 (C)抵銷權 (D)形成權	B
23.	依信託法規定，委託人於信託成立後六個月內，有下列何種情形者，得推定其行為有害及債權？ (A)死亡 (B)失蹤 (C)受破產之宣告 (D)受禁治產之宣告	C
24.	信託行為因有害委託人之債權人權利而被撤銷時，對善意受益人利益之影響，下列何者正確？ (A)未屆清償期之取得利益不受影響 (B)已屆清償期之取得利益不受影響 (C)不論是否已屆清償期之取得利益均受影響 (D)不論是否已屆清償期之取得利益均不受影響	B
	信託關係消滅	
25.	信託關係消滅時，其法律關係自何時起失其效力？ (A)自消滅之時起失其效力 (B)溯自信託行為發生時失其效力 (C)溯自信託訂約時失其效力 (D)自始無效	A
26.	依信託法規定，下列何者非屬信託關係消滅之事由？ (A)信託行為所定信託關係消滅事由發生 (B)信託目的已完成 (C)信託目的不能完成 (D)受託人調降財測	D
27.	依信託法規定，信託關係消滅之原因，下列敘述何者正確？ (A)委託人死亡 (B)受益人喪失行為能力 (C)受託人撤銷設立登記 (D)委託人與受託人、受益人合意解約	D
28.	除信託行為另有訂定外，下列何者非信託關係消滅之事由？ (A)委託人死亡 (B)信託目的已完成 (C)信託目的不能完成 (D)公益信託因目的事業主管機關撤銷設立之許可	A
29.	張五先生與甲銀行簽訂信託契約，交付新臺幣五千萬元予該銀行，並約定由甲銀行投資於A基金，不得投資於其它標的，信託期間一年，並約定僅王美女士得享受信託利益，他人	B

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

	不得享有，則下列敘述何者錯誤？ (A)信託關係於信託期間一年屆滿，而信託關係消滅 (B)王美於信託契約成立後六個月死亡，信託契約繼續有效 (C)該基金經我國政府宣告不得投資，並限期所有持有人須立即贖回者，信託關係將隨之消滅 (D)A基金被合併而消滅時，信託關係消滅 王美死後則信託目的不能完成，信託關係消滅。	
30.	甲（委託人）與乙（受託人）簽訂信託契約，指定丙為受益人，甲於信託契約存續期間死亡時，除信託行為另有訂定外，該項信託關係之效力為何？ (A)不消滅 (B)不生效 (C)信託關係終止 (D)信託監察人得聲請法院撤銷之	A
31.	下列何項非受託人任務終了之情形？ (A)法人受託人被撤銷設立登記時 (B)委託人死亡時 (C)受託人辭任時 (D)受託人解任時	B
32.	依信託法規定，有關法人受託人任務終了之原因，下列敘述何者錯誤？ (A)受託人解散 (B)受託人逕行辭任 (C)受託人破產宣告 (D)受託人被撤銷設立登記	B
33.	依信託法規定，他益信託之信託關係消滅時，受託人應就信託事務之處理作成結算書，並取得相關人之承認，下列何者非前述所指之相關人？ (A)受益人 (B)信託監察人 (C)委託人 (D)其他歸屬權利人	C
34.	公益信託關係消滅時，受託人應作成結算書及報告書，並取得下列何者承認後，向目的事業主管機關申報？ (A)受益人 (B)委託人 (C)法院 (D)信託監察人	D
35.	依信託法規定，信託關係消滅時，受託人應就信託事務之處理作成下列何種書類，並取得受益人、信託監察人或其他歸屬權利人之承認？ (A)收支計算表 (B)現金流量表 (C)結算書及報告書 (D)資產負債表	C
36.	依信託法規定，信託關係消滅時，信託財產歸屬權利人之順序為何？ A.委託人或其繼承人 B.依信託行為之所定 C.享有全部信託利益之受益人 (A) ABC (B) CBA (C) ACB (D) BCA	D
37.	依信託法規定，信託關係消滅時，信託財產之歸屬順序，除信託行為另有訂定外，下列何者正確？ (A)享有全部信託利益之受益人→國庫 (B)享有全部信託利益之受益人→委託人或其繼承人 (C)享有全部信託利益之受益人→享有全部信託利益之受益人的繼承人 (D)享有全部信託利益之受益人→委託人→享有全部信託利益之受益人的繼承人	B
38.	依信託法規定，信託關係消滅時，若享有全部信託利益之受益人死亡，且信託行為未訂歸屬權利人，該信託財產應歸屬於下列何者？ (A)國庫 (B)受託人 (C)委託人或其繼承人 (D)地方政府或自治團體	C
39.	呂美與甲銀行簽訂信託契約，由呂美交付新臺幣壹千萬元，指示甲銀行投資於國內上市公司股票，約明信託期間全部信託利益由其姐呂麗享有，則信託關係消滅時，下列敘述何者正確？ (A)信託財產歸屬之順序，信託契約所定者優先於呂美，呂美優先於呂麗 (B)信託財產歸屬之順序，信託契約所定者優先於呂麗，呂麗優先於呂美或呂美之繼承人 (C)信託財產歸屬之順序，信託契約未約定時，呂美與呂麗之順序相同 (D)信託關係消滅時，受託人所製作之結算書及報告書不須取得呂麗之承認	B
信託財產特性		
40.	依信託法規定，下列信託財產何者得以分別記帳方式為之？ (A)信託財產為動產者 (B)信託財產為不動產者 (C)信託財產為金錢者 (D)信託財產為金錢債權者	C
41.	依信託法規定，有關受託人應將信託財產分別管理之敘述，下列何者錯誤？ (A)信託財產為金錢者，得以分別記帳方式為之 (B)信託財產為不動產者，不得以分別記帳為之 (C)受託人之自有財產與信託財產間，如信託行為訂定得不必分別管理者，從其約	C

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

	定 (D)受託人收受不同之信託財產間，除信託行為另有訂定外，應分別管理 信託法 第 24 條 受託人應將信託財產與其自有財產及其他信託財產分別管理。 信託財產為「金錢」者，得以分別記帳方式為之。 前項不同信託之「信託財產間」，信託行為訂定得不必分別管理者，從其所定。 B：金錢可以分別計帳是因為不同來源的金錢都是一樣的價值(如：某甲信託的 1 元其價值等於某乙信託的 1 元)，但不同不動產的價值(規格)不同所以必須分別管理。 C：信託財產間才能不必分別管理，這裡寫自有財產與信託財產間，所以錯誤。	
42.	依信託法規定，受託人關於信託財產之占有，應承繼下列何者占有之瑕疵？ (A)委託人 (B)受益人 (C)信託監察人 (D)委託人及受益人	A
43.	受託人僅於下列何種情形時，得享有信託利益？ (A)受託人為委託人中之一人時 (B)受託人與他人為共同受益人時 (C)受託人為法人時 (D)受託人與委託人為同一人時	B
44.	依信託法規定，有關信託財產轉為受託人自有財產，下列敘述何者錯誤？ (A)憑受託人意願自由取得 (B)受託人經受益人書面同意，並依市價取得 (C)受託人係經由集中市場競價取得 (D)受託人有不得已事由經法院許可取得	A
45.	依信託法規定，受託人經下列何者之書面同意，並依市價取得者，得將信託財產轉為自有財產？ (A)委託人 (B)其他受託人 (C)受益人 (D)信託監察人	C
46.	公益信託之受託人有不得已事由須將信託財產轉為自有財產，應取得下列何者許可始得為之？ (A)法院 (B)目的事業主管機關 (C)信託監察人 (D)受益人	B
47.	依信託法規定，受託人死亡時，除信託行為另有訂定外，下列敘述何者正確？ (A)信託關係消滅 (B)信託財產歸屬於國庫 (C)信託財產屬於委託人之遺產 (D)信託財產不屬於受託人之遺產	D
48.	受託人破產時，有關信託財產之歸屬，下列敘述何者正確？ (A)屬於受託人之破產財團 (B)不屬於受託人之破產財團 (C)屬於委託人之破產財團 (D)屬於受益人之破產財團	B
49.	依信託法規定，下列敘述何者錯誤？ (A)受託人死亡時，信託財產不屬於其遺產 (B)受託人破產時，信託財產不屬於其破產財團 (C)不管任何原因，信託財產絕對不得強制執行 (D)屬於信託財產之債權與不屬於該信託財產之債務不得相互抵銷	C
50.	信託關係存續中因信託財產所生之房屋稅，受託人拒不繳納時，稅捐稽徵機關得如何執行？ (A)得對信託財產強制執行 (B)僅得對委託人財產強制執行 (C)僅得對受益人財產強制執行 (D)僅得對受託人自有財產強制執行 得對信託財產強制執行，也得對受託人自有財產強制執行，D 錯在「僅」字。	A
51.	某甲參加該公司之員工持股信託，事後如某甲積欠乙銀行房屋貸款未償還，則乙銀行可否對某甲之員工持股信託財產強制執行？ (A)經法院同意得強制執行 (B)經受託人同意得強制執行 (C)經某甲同意得強制執行 (D)不得強制執行	D
52.	有關對信託財產可請求強制執行，下列敘述何者錯誤？ (A)信託成立前，該信託財產即已設定抵押權 (B)修繕信託財產之房屋所支出的修繕費 (C)受託人請求損害賠償或報酬 (D)完成信託登記之信託財產	D
53.	對於信託財產之強制執行，於受託人變更時，債權人仍得依原執行名義，以下列何者為債務人續行強制執行？ (A)原受託人 (B)委託人 (C)受益人 (D)新受託人	D

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

54.	有關信託財產之敘述，下列何者錯誤？ (A)受託人死亡時，信託財產不屬於其遺產 (B)受託人因信託行為取得之財產權為信託財產 (C)屬於信託財產之債權與不屬於該信託財產之債務得互相抵銷 (D)受託人因信託財產之管理、處分、滅失取得之財產權，仍屬信託財產	C
55.	受託人因信託財產之管理、處分、滅失、毀損或其他事由取得之財產權，仍屬信託財產。此即信託財產之何種特性？ (A)獨立性 (B)公示性 (C)連續性 (D)物上代位性	D
56.	信託財產之房屋失火焚燬而取得之保險金債權仍屬信託財產，此為信託財產之何種特性？ (A)安全性 (B)獲利性 (C)獨立性 (D)物上代位性	D
57.	依信託法規定，受託人將信託財產之房屋出租而取得之租金，仍屬於信託財產。此情形屬於信託財產之何種特性？ (A)獨立性 (B)占有性 (C)物上代位性 (D)排他性	C
58.	有關信託之敘述，下列何者正確？ (A)事業經營權得成為信託財產 (B)信託財產得為委託人不確定存在之財產權 (C)受託人關於信託財產之占有，並不承繼委託人占有之瑕疵 (D)如信託財產為土地與其上種植之果樹，果樹所生產之果實經變賣後成現金，該現金屬於信託財產	D
59.	除信託行為另有訂定外，有關受託人因信託財產毀損所取得之保險金或補償金，下列敘述何者正確？ (A)屬於信託財產 (B)屬於受託人自有財產 (C)屬於受益人自有財產 (D)回復為委託人自有財產	A
60.	王五為委託人，將土地一筆、房屋一棟信託予受託人李四，並辦妥信託登記，請李四將其出售，出售後之價金得另購不動產出租，如未及出售該信託之房屋即失火，李四取得火險理賠金新臺幣五佰萬元，下列敘述何者正確？ (A)火險理賠金新臺幣五佰萬元不屬於信託財產 (B)因信託財產已滅失，信託目的不能完成，信託關係消滅 (C)王五之無擔保債權人於信託關係存續中得查封此火險理賠金 (D)火險理賠金新臺幣五佰萬元仍屬於信託財產	D
61.	信託財產為所有權以外之權利時，受託人於取得該權利標的之財產權後，其原有權利是否因混同而消滅？ (A)原有權利因混同而消滅 (B)原有權利不因混同而消滅 (C)受託人不得取得該權利標的之財產權 (D)受託人所取得之權利標的財產權無效	B
62.	委託人甲將其設有抵押權之不動產信託予乙，其後抵押權人A死亡，由其繼承人乙繼承取得該信託財產上之抵押權。於此情形，該抵押權是否會因混同而消滅？ (A)由於信託財產之所有權與抵押權已歸屬於一人，故抵押權將因混同而消滅 (B)受託人因繼承而承受信託財產上之抵押權時，該抵押權不因混同而消滅 (C)抵押權是否會因混同而消滅須依信託契約之訂定 (D)受託人絕對不得取得信託財產上之權利，故於此情形信託關係將因之消滅	B

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

第四章 公益信託與信託監督

- **公益信託設立**

1. 設立方式：契約、遺囑、宣言。
2. 由受託人向目的事業主管機關提出申請設立，受託人非經目的事業主管機關許可，不得辭任。
   目的事業主管機關權限：許可受託人辭任、解任違背職務的受託人、檢查信託事務及財產。
3. 需強制設置信託監察人。
4. 受益人為不特定的多數人：限定特定受益人或家族也算不具有公益性。

- **信託監察人**

選任方式：

情況	選任方式
私益信託	由委託人指定。
受益人不特定、尚未存在(如胎兒) 或其他為保護受益人之利益認有必要時	由利害關係人或檢察官向法院聲請選任。

限制條件：未成年人、受監護或輔助宣告之人及破產人，不得為信託監察人。

職務行使：

1. 為了保護受益人，以自己名義為受益人進行有關信託之行為，適用民法委任規定。
   通常受益人可行使的行為，監察人也可以為受益人行使，但不包含享有及拋棄信託利益。
2. 信託監察人有數人時，其職務之執行除法院另有指定或信託行為另有訂定外，以過半數決之。但就信託財產之保存行為得單獨為之。
3. 法院因信託監察人之請求，得斟酌其職務之繁簡及信託財產之狀況，就信託財產酌給相當報酬。

辭任或解任：指定或選任之人得選任新信託監察人。

- **公益信託消滅**

公益信託被撤銷原因：

1. 公益信託違反設立許可條件、監督命令或為其他有害公益之行為者。
2. 無正當理由連續三年不為活動者。
3. 目的事業主管機關撤銷設立之許可。

消滅後作法：

1. 受託人應於 1 個月內申報並做成結算書及報告書，取得信託監察人承認後 15 日內申報。
2. 無信託行為所訂信託財產歸屬權利人時，目的事業主管機關得為類似之目的，使信託關係存續，或使信託財產移轉於有類似目的之公益法人或公益信託。

- **公益信託與財團法人**

公益信託	財團法人
皆以公共利益為目的	
不需向法院登記，受託人管理財產	需向法院登記，設獨立事務所 董事會管理財產，只能動利息

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

● **練習題**

題號	題目	答案
	公益信託設立	
1.	下列何者非為公益信託設立之方式？ (A)契約 (B)遺囑 (C)宣言 (D)法院之命令	D
2.	公益信託之受託人有為違背其職務之行為時，委託人得向下列何機關申請將其解任？ (A)法院 (B)檢察機關 (C)警察機關 (D)目的事業主管機關	D
3.	公益信託之受託人如有正當理由，應經下列何種程序始得辭任？ (A)經法院許可 (B)經委託人及受益人同意 (C)經信託監察人同意 (D)經目的事業主管機關許可	D
4.	下列何者不屬於公益信託目的事業主管機關之監督權限？ (A)受託人有正當理由時，得許可其辭任 (B)得隨時檢查信託事務及財產狀況 (C)受託人違背其職務時，得依職權解任之 (D)依受益人之申請，撤銷受託人違反信託本旨之處分	D
5.	有關公益信託之設立目的，下列何者錯誤？ (A)得以祭祀為目的 (B)得以增進特定受益人利益為目的 (C)得以闡揚宗教教義，興建宗教設施為目的 (D)得以從事有關人類文明事務及提昇國民精神生活為目的	B
6.	下列何者不得申請設立祭祀公益信託？ (A)以祭祀至聖先師孔子為目的 (B)以祭祀特定家族之祖先為目的 (C)以祭祀忠勇先烈為目的 (D)以祭祀明朝末年歷史人物鄭成功為目的	B
7.	下列何者不須經公益信託之目的事業主管機關許可？ (A)公益信託之設立 (B)辭任公益信託之受託人 (C)擔任公益信託之受託人 (D)擔任公益信託之委託人	D
	信託監察人	
8.	私益信託除信託行為另有訂定外，為保護受益人之利益認有必要時，下列何者得因檢察官之聲請選任信託監察人？ (A)法院 (B)金融監督管理委員會 (C)目的事業主管機關 (D)法務部	A
9.	有關信託監察人之敘述，下列何者錯誤？ (A)可選任數人為信託監察人 (B)信託監察人限為自然人 (C)委託人得於信託契約中指定信託監察人 (D)破產人不得擔任信託監察人	B
10.	有關聲請法院選任信託監察人之敘述，下列何者錯誤？ (A)受益人不特定或尚未存在 (B)為保護受益人之利益認有必要 (C)聲請人限檢察官 (D)受監護或輔助宣告之人，不得為信託監察人	C
11.	甲欲以其弱智子乙為受益人成立他益信託，則下列何者可擔任本信託契約之信託監察人？ (A)乙之已聲請破產之叔叔 (B)乙之未成年哥哥 (C)乙居住縣市所屬之社會局 (D)乙之患有精神病且已受監護宣告之姊姊	C
12.	信託監察人之設置目的，在於保護下列何者之利益？ (A)委託人 (B)受託人 (C)受益人 (D)債權人	C
13.	依信託法規定，信託監察人得以下列何者名義，為受益人為有關信託之訴訟上或訴訟外之行為？ (A)自己 (B)委託人 (C)受託人 (D)信託財產	A
14.	信託監察人得以自己名義，為下列何者行使有關信託之訴訟上或訴訟外之行為？ (A)委託人 (B)受託人 (C)受益人 (D)目的事業主管機關	C
15.	有關私益信託信託監察人之敘述，下列何者錯誤？ (A)信託監察人得為受益人行使請求法院增減受託人報酬之權利 (B)對違反規定之強制執行，信託監察人得代受益人提起異議之訴之權利 (C)信託監察人得為受益人行使聲請變更信託財產管理方法之權利 (D)信託監察人與受益人之關係，在解釋上不適用民法委任之規定	D
16.	下列何者為信託監察人不得行使之權利？	C

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

	(A)請求閱覽受託人所作成之信託財產目錄及收支計算表 (B)對違反規定所為強制執行提起異議之訴權利 (C)享有信託利益及拋棄信託利益 (D)對不當管理信託財產之受託人，請求損害賠償	
17.	有關信託監察人之職務，下列敘述何者正確？ (A)得代受益人拋棄其享有信託利益之權利 (B)保護委託人及信託財產，並監督受託人執行其職務 (C)應以受益人名義為有關信託之訴訟上或訴訟外之行為 (D)信託監察人有數人時，就信託財產之保存行為得單獨為之	D
18.	甲、乙、丙為同一信託關係之信託監察人，其對於信託財產之保存行為，下列何者正確？ (A)必須由甲、乙、丙三人共同為之 (B)必須事先徵求法院之許可，始得為之 (C)甲、乙、丙得分別單獨為之 (D)必須由甲、乙、丙以過半數決為之	C
19.	有關信託業擔任信託監察人時，其職務之敘述，下列何者正確？ (A)受託人變更時會同移交信託財產於新受託人 (B)信託關係消滅時接收信託財產 (C)為信託業有關信託之訴訟上或訴訟外的行為 (D)編制信託財產目錄表及收支計算表 B 由受益人或委託人接收。 C 信託法第 52 條：為受益人為有關信託之訴訟上或訴訟外之行為。 D 信託法第 31 條：受託人除應於接受信託時作成信託財產目錄外，每年至少定期一次作成信託財產目錄，並編製收支計算表，送交委託人及受益人。	A
20.	民事信託中之私益信託除信託行為另有訂定外，得因信託監察人之請求，斟酌其職務之繁簡及信託財產之狀況，就信託財產酌給相當報酬者，下列何者正確？ (A)法院 (B)受託人 (C)委託人 (D)受益人	A
	公益信託消滅	
21.	公益信託有下列何種情形者，其目的事業主管機關得撤銷其許可或為其他必要之處置？ (A)受託人變更者 (B)信託財產減少者 (C)信託監察人變更者 (D)無正當理由連續三年不為活動者	D
22.	下列何者非屬主管機關對公益信託得撤銷其許可或為其他必要處置之情況？ (A)違反設立許可條件 (B)違反目的事業主管機關監督命令 (C)無正當理由連續二年不為活動 (D)為其他有害公益之行為	C
23.	下列何者不屬於公益信託之消滅事由？ (A)信託目的已完成 (B)信託目的不能完成 (C)目的事業主管機關撤銷或廢止設立許可 (D)受託人辭任	D
24.	某一為保護黑面琵鷺而設立之公益信託，其信託關係消滅時，若無信託行為所指定之信託財產歸屬權利人者，有關農委會得採取之措施，下列敘述何者錯誤？ (A)得為類似之目的，使信託關係存續 (B)使信託財產移轉於有類似目的之公益法人 (C)使信託財產移轉於其他目的之公益信託 (D)使信託財產移轉於有類似目的之公益信託	C
25.	依信託法規定，公益信託關係因信託目的已完成而消滅時，受託人應於多久期間內，將消滅事由及年月日，向目的事業主管機關申報？ (A)一個月內 (B)二個月內 (C)三個月內 (D)四個月內	A
	公益信託與財團法人	
26.	有關公益信託與財團法人之敘述，下列何者錯誤？ (A)兩者同是以公共利益為目的 (B)公益信託須特別創設一權利義務主體 (C)公益信託不必向法院為法人登記 (D)財團法人須設獨立事務所	B

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

第五章 信託業的設立與業務

● 信託業設立

一、 資本規定

申請設立信託公司，發起人出資以現金為限，並需一次認足，至少繳交 20%股款。

一般信託公司	最低資本 20 億
僅辦理不動產投資信託及不動產資產信託業務	最低資本 10 億
僅辦理不動產投資信託	最低資本 10 億
僅辦理不動產資產信託	最低資本 3 億

二、 持股規定

應有符合下列資格條件之一之專業發起人及股東：

銀行	1. 成立滿三年，且最近三年未曾因資產管理業務受其本國主管機關處分。 2. 具有國際金融、證券或信託業務經驗。 3. 最近一年於全球銀行資產或淨值排名居前一千名內。
保險公司	1. 成立滿三年，且最近三年未曾因資產管理業務受其本國主管機關處分。 2. 具有保險資金管理經驗。 3. 持有證券及不動產資產總金額達新臺幣二百億元以上。
基金管理機構	1. 成立滿三年，且最近三年未曾因資產管理業務受其本國主管機關處分。 2. 具有管理或經營國際證券投資信託基金業務經驗。 3. 該機構及其控制或從屬機構所管理之資產中，以公開募集方式集資投資於證券或不動產之共同基金、單位信託或投資信託之基金資產總值達新臺幣 650 億元以上。

專業發起人及專業股東	**同一關係人**
合計持股不得低於 40%	持股不得高於 25%

三、 設立流程

1. 經主管機關核准設立信託公司。
2. 6 個月內向經濟部申請公司設立登記，有正當理由可展延 6 個月。
   信託業屬於金融業，以股份有限公司為限，應為公開發行公司，股票應為記名式。
3. 公司設立登記後，3 個月內向主管機關申請核發營業執照，有正當理由可展延 3 個月。
4. 取得營業執照，6 個月內開始營業，否則主管機關應廢止設立許可，有正當理由可展延 6 個月。
   開業前需加入商業同業公會，否則不得營業。
5. 信託公司開始營業滿 1 年後，每年得向財政部申請設立一家分公司。
   信託業增設分支機構時，應檢具分支機構營業計畫，向主管機關申請許可及營業執照。
   信託公司經許可增設或核准遷移分公司者，應自許可或核准之日起 1 年內，向主管機關申請核(換)發營業執照並開始營業，屆期未開始營業者，應廢止其許可或核准。

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

政黨或其他政治團體與信託：

1. 政黨或其他政治團體不得投資或經營信託業，但可將資產信託。
2. 信託業辦理政黨政治團體財產信託，信託業應於契約訂定後 10 日內，將下列各款事項於其所在地之報紙或依主管機關指定之方式公告：委託人之名稱及住所；信託目的；信託財產之種類、數量；信託收益計算、分配之對象、時期及方法；信託關係消滅時，信託財產之歸屬；簽訂契約之日期及存續期間；其他經主管機關規定事項。
3. 營業年度終了 4 個月內也需將規定事項公告。

其他設立規定：

1. 信託業本身需標明信託字樣，但兼營者不需標明(如銀行)。
   非信託業不得使用信託業或易使人誤認為信託業之名稱。
2. 章程或與之相當之組織規程之變更，應經主管機關許可。

四、 信託業種類

一般信託業、兼營信託業務之商業銀行、辦理不動產資產信託或不動產投資信託業務之信託公司。

● 業務項目

各信託業得經營之業務種類，應報請主管機關核定。

主要業務 (信託業法第 16 條)	主要業務：信託業專營需事先核准。 以委託人交付、移轉或為其他處分之財產種類，定其分類：金錢之信託、金錢債權及其擔保物權之信託、有價證券之信託、動產之信託、不動產之信託、租賃權之信託、地上權之信託、專利權之信託、著作權之信託、其他財產權之信託。
附屬業務 (信託業法第 17 條)	附屬業務：不一定是信託業專營。 1. 代理有價證券發行、轉讓、登記及股息、利息、紅利之發放事項。 2. 提供有價證券發行、募集之顧問服務。 3. 擔任有價證券發行簽證人。 4. 擔任遺囑執行人及遺產管理人。 5. 擔任破產管理人及公司重整監督人。 6. 擔任信託監察人。 7. 辦理保管業務。 8. 辦理出租保管箱業務。 9. 與信託業務有關不動產買賣及租賃之居間。 10. 提供投資、財務管理及不動產開發顧問服務。 11. 辦理與信託業務有關下列事項之代理事務： (1) 財產之取得、管理、處分及租賃。 (2) 財產之清理及清算。 (3) 債權之收取。 (4) 債務之履行。 12. 經主管機關核准辦理之其他有關業務。

兼任規定：對信託財產具有運用決定權者，僅能辦理信託業法第十六條規定之信託業務及第十七條規定之附屬業務，不得兼任其他業務之經營。

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

- **信託契約**

應記載事項

1. 委託人、受託人及受益人之姓名、名稱及住所。
2. 信託目的。
3. 信託財產之種類、名稱、數量及價額。
4. 信託存續期間。
5. 信託財產管理及運用方法。
6. 信託收益計算、分配之時期及方法。
   不得承諾擔保本金、利息或最低收益率。
7. 信託關係消滅時，信託財產之歸屬及交付方式。
8. 受託人之責任。(應記載事項不含受益人或委託人之責任)
   不得有排除受託人責任的事項。
9. 受託人之報酬標準、種類、計算方法、支付時期及方法。
10. 各項費用之負擔及其支付方法。
11. 信託契約之變更、解除及終止之事由。
12. 簽訂契約之日期。
13. 其他法律或主管機關規定之事項。

- **信託財產運用規範**

不得以信託財產為下列行為：(絕對禁止行為)

1. 購買本身或其利害關係人發行或承銷之有價證券或票券。
2. 購買本身或其利害關係人之財產。
3. 讓售與本身或其利害關係人。
4. 其他經主管機關規定之利害關係交易行為。
   信託契約約定信託業對信託財產不具運用決定權者，不受前 4 項規定之限制。
5. 以信託財產辦理銀行法第五條之二所定授信業務項目。(違反將可能被處有期徒刑之罰則)
6. 以信託財產借入款項。但以開發為目的之土地信託，依信託契約之約定、經全體受益人同意或受益人會議決議者，不在此限。

除依信託契約約定，或事先告知受益人並取得其書面同意外，不得為下列行為：(相對禁止行為)
也就是說只有在信託契約有約定或事先告知受益人並取得書面同意才能做下列行為，否則不能做：

1. 以信託財產購買其銀行業務部門經紀之有價證券或票券。
2. 以信託財產存放於其銀行業務部門或其利害關係人處作為存款。
3. 以信託財產與其銀行業務部門為外匯相關之交易。
   信託契約約定信託業對信託財產不具運用決定權者，不受前 3 項規定之限制。

- **信託業利害關係人**

5%持股大股東、負責人、對信託財產具有運用決定權者、大股東或負責人合計持有股 10%企業、有半數以上董事與信託業相同公司、信託業持股比率超過 5%企業。

對信託財產具有運用決定權者：係指對信託財產之運用具有最後核定權限之主管及人員。

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

● **練習題**

題號	題目	答案
	信託業設立－資本規定	
1.	依信託業法設立標準之規定，申請設立信託公司，發起人及股東之出資以下列何項為限？ (A)支票 (B)現金 (C)股票 (D)公債	B
2.	有關信託公司發起人及股東之敘述，下列何者錯誤？ (A)信託公司之發起人及股東，出資以現金為限 (B)信託公司之發起人應於發起時，按實收資本額一次認足發行股份之總額，並至少繳足百分之五十之股款 (C)依信託業法設立之信託公司，其專業發起人及股東，應有符合一定資格條件之銀行、保險機構、基金管理機構 (D)依不動產證券化條例僅辦理不動產投資信託或不動產資產信託業務之信託公司，其專業發起人及股東，得由符合一定資格條件之不動產管理機構擔任	B
3.	依信託業設立標準規定，申請設立一般信託公司（得辦理金錢之信託），其最低實收資本額為多少？ (A)新臺幣十五億元 (B)新臺幣二十億元 (C)新臺幣三十億元 (D)新臺幣五十億元	B
4.	申請設立信託公司辦理有價證券信託業務，其最低實收資本額為新臺幣多少元？ (A)五億元 (B)十億元 (C)二十億元 (D)三十億元	C
5.	依信託業設立標準規定，僅辦理不動產證券化條例所列不動產投資信託及不動產資產信託業務之信託公司，其最低實收資本額為多少？ (A)新台幣三億元 (B)新台幣五億元 (C)新台幣十億元 (D)新台幣二十億元	C
6.	依信託業設立標準規定，僅辦理不動產投資信託業務之信託公司，其最低實收資本額為新臺幣幾億元？ (A)三億 (B)五億 (C)十億 (D)二十億	C
7.	依信託業設立標準規定，依不動產證券化條例僅辦理不動產資產信託業務之信託公司，其最低實收資本額為多少？ (A)新臺幣三億元 (B)新臺幣五億元 (C)新臺幣十億元 (D)新臺幣二十億元	A
	信託業設立－持股規定	
8.	依我國信託業法暨信託業設立標準規定，有關信託公司其專業股東之敘述，下列何者錯誤？ (A)符合規定條件之銀行得擔任專業股東 (B)符合規定條件之投資顧問公司得擔任專業股東 (C)原則上專業股東所認股份合計不得小於實收資本額之百分之四十 (D)專業股東為發起人，其轉讓股份時應事先報主管機關備查	B
9.	銀行及保險公司擔任信託公司之專業發起人及股東，所須具備之資格條件相關敘述，下列何者正確？ (A)銀行須具有國際金融、證券或信託業務經驗，且最近一年資產或淨值之世界排名須居前二千名以內 (B)銀行須具有國際金融、證券或信託業務經驗，且最近二年資產或淨值之世界排名均須居前一千名以內 (C)保險公司須具有保險資金管理經驗，且持有之證券及不動產資產總金額須達二百億美元以上 (D)保險公司須具有保險資金管理經驗，且持有之證券及不動產資產總金額須達新臺幣二百億元以上	D
10.	信託公司之專業發起人及股東，具有管理或經營國際證券投資信託基金業務經驗，且該機構及其百分之五十以上控股之附屬機構所管理資產中，以公開募集方式集資投資於證券或不動產之共同基金、單位信託或投資信託之基金資產，總值須達新臺幣若干，始符合規定之資格條件？ (A)六百五十億元 (B)六百億元 (C)五百五十億元 (D)五百億元	A
11.	依信託業設立標準規定，信託公司之發起人及股東，除金融控股公司或符合特定資格條件之銀行或保險機構或基金管理機構及不動產管理機構外，同一人或同一關係人持有同一信	D

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

	託公司之股份，分別不得超過該公司已發行股份總數之多少比例？ (A)百分之五十 (B)百分之四十 (C)百分之三十 (D)百分之二十五	
	信託業設立－設立流程	
12.	有關信託業之設立與監督，信託業法多準用銀行法之相關規定，係因認定信託業為下列何種行業？ (A)金融業 (B)證券業 (C)票券業 (D)保險業	A
13.	除銀行經主管機關之許可兼營信託業務者外，信託業之組織，以下列何種為限？ (A)有限公司 (B)股份有限公司 (C)無限公司 (D)合夥	B
14.	依信託業設立標準規定，有關申請設立信託公司之型態，下列何者正確？ (A)得為公開發行公司 (B)應為公開發行公司 (C)應為上市公司 (D)應為上市或上櫃公司 應：代表一定要是公開發行公司；得：代表可以是也可以不是公開發行公司。	B
15.	有關信託業之設立，下列何者錯誤？ (A)信託公司之股票得為無記名式 (B)發起人及股東中須有特定之專業股東 (C)主管機關許可時，得於必要範圍附加附款 (D)申請文件須記載一定事項，且須備有業務章則或營業計畫書 信託公司之股票「應」為記名式。	A
16.	信託公司經核發營業執照後，滿多久期間尚未開始營業者，除有正當理由經主管機關核准者外，主管機關應廢止其設立之許可？ (A)二個月 (B)三個月 (C)六個月 (D)十二個月	C
17.	有關信託公司之設立，下列敘述何者錯誤？ (A)發起人之出資以現金為限 (B)信託公司經核發營業執照後，滿三個月尚未開始營業者，主管機關應廢止其設立之許可 (C)發起人持有信託公司已發行股份總數百分之五十以上者，以投資一家信託公司為限 (D)應於核准設立後六個月內向經濟部申請公司設立登記	B
18.	有關信託公司之設立，下列敘述何者正確？ (A)信託公司應為公開發行公司 (B)信託公司之股票得為無記名式 (C)發起人及股東之出資以現金及不動產為限 (D)原則上發起人應於發起時一次認足發行股份總額，並至少繳足百分之十之股款	A
19.	信託公司開始營業至少滿多久期限後，得向財政部申請設立分公司？ (A)半年 (B)一年 (C)三年 (D)五年	B
20.	信託業為下列何項行為時，須逐案經主管機關許可？ (A)招募理財專員 (B)增設分支機構 (C)增設理財區域中心 (D)將部分業務委託他人經營	B
21.	信託公司經許可增設或核准遷移分公司者，最遲應自許可或核准之日起多少期間內，向主管機關申請核（換）發營業執照並開始營業，屆期未開始營業者，應廢止其許可或核准？ (A)半年 (B)一年 (C)二年 (D)三年	B
22.	有關信託業之設立及營業應依下列何種方式為之？ (A)信託業總機構，非經完成設立程序，並發給營業執照，不得開始營業。分支機構之設立則只須於營業後十天內向主管機關核備即可 (B)信託業總機構之設立營業，不須先向主管機關申請核准。惟分支機構之增設，則應事先申請主管機關核准 (C)信託業總機構，非經完成設立程序，並發給營業執照，不得開始營業。增設分支機構時，應向主管機關申請許可及營業執照 (D)信託業不論係總機構或分支機構，不須於營業前申請主管機關核准，惟均應於開始營業後十天內向主管機關申請核備	C
23.	有關銀行分支機構申請兼營信託業務，下列敘述何者正確？ (A)應檢具分支機構營運計畫，報請主管機關備查，並於分支機構之營業執照上載明之 (B)應檢具分支機構兼營信託業務計畫，申請主管機關許可，並於分支機構之營業執照上載明之 (C)應檢具經股東大會決議通過之會議紀錄，申請主管機關許可，並於分支機構之營業執照上載明之 (D)應檢具	B

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

	分支機構兼營信託業務計畫，報請中華民國信託業商業同業公會核定，並於分支機構之營業執照上載明之	
24.	依信託業法規定，信託業之名稱，除經主管機關許可兼營信託業務之銀行外，應標明何種字樣？ (A)投資 (B)信託 (C)投資信託 (D)信託投資	B
25.	下列敘述何者正確？ (A)非信託業得辦理不特定多數人委託經理信託業法第十六條之信託業務 (B)信託業得辦理承諾擔保本金或最低收益率之信託業務 (C)非信託業不得使用信託業或易使人誤認為信託業之名稱 (D)證券投資信託事業優先適用信託業法之規定	C
26.	信託業為下列何者行為，應經主管機關許可？ (A)與委託人訂定信託契約 (B)編製財務報告 (C)變更章程 (D)以自有財產投資金融債券	C
27.	信託業應報經主管機關核准之事項，下列何者錯誤？ (A)變更章程 (B)增設分支機構 (C)發行共同信託基金 (D)設立信託財產評審委員會	D
28.	信託業從事下列何種行為，不須事先申請主管機關許可？ (A)增設分支機構 (B)募集發行共同信託基金 (C)設置信託資金集合管理運用帳戶 (D)與政黨或政治團體簽訂信託契約	D
29.	下列何者不得投資或經營信託業？ (A)銀行 (B)信託公司 (C)政黨或其他政治團體 (D)主管機關核准兼營信託業務之機構	C
30.	政黨交付信託之財產及其信託利益之取得及分配，應由下列何者定期公告？ (A)政黨 (B)內政部 (C)信託業 (D)信託公會	C
31.	信託業辦理政黨政治團體財產信託，信託業應於契約訂定後幾日內公告？ (A)三日 (B)五日 (C)七日 (D)十日	D
32.	有關信託業辦理政黨政治團體財產信託，信託業於契約訂定後十日內應公告事項，下列敘述何者錯誤？ (A)政黨背景介紹 (B)信託財產之種類及數量 (C)委託人之名稱及住址 (D)信託收益計算、分配之對象、時期及方法	A
33.	信託業辦理政黨政治團體財產信託期間，應於每屆營業年度終了後幾個月內辦理委託人名稱及信託財產之種類等公告？ (A)四個月 (B)六個月 (C)七個月 (D)八個月	A
信託業設立－信託業種類		
34.	依信託業法及信託業設立標準規定，下列何者非屬信託業？ (A)兼營信託業務之商業銀行 (B)都市更新投資信託公司 (C)辦理不動產資產信託業務之信託公司 (D)辦理不動產投資信託業務之信託公司	B
35.	有關信託業相關法規之適用，下列敘述何者錯誤？ (A)信託業之設立係依據信託業法 (B)信託業經營全權委託投資業務，仍須受證券相關法規之規範 (C)銀行法有關營業及會計獨立之規定，信託業法亦有相關規定，故應先適用信託業法 (D)除其他法律另有規定外，銀行經營信託業務，準用銀行法信託投資公司章之規定辦理	C
36.	下列敘述何者正確？ (A)保險業得募集共同信託基金 (B)都市更新投資信託事業屬信託業 (C)信託投資公司即是信託業 (D)銀行兼營信託業務屬信託業	D
業務項目		
37.	依信託業法規定，有關信託業得經營之業務，下列敘述何者錯誤？ (A)限於信託業法第 16、17 條之規定 (B)申請營業項目時得報請主管機關概括核定 (C)業務項目變更須經主管機關分別核定 (D)其業務涉及外匯之經營者，應經中央銀行同意不得概括核定。	B
38.	信託業辦理信託業法第十六條各款所定信託業經營之業務項目時，應依下列何項規定辦理？ (A)應送請中華民國信託業商業同業公會核定 (B)不須檢附營業計畫書 (C)不須檢附信託契約範本 (D)應依信託業法第十八條，報請主管機關核定	D

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

39.	信託業法第十六條各款所定信託業經營之業務項目，如何定其分類？ (A)以委託人交付、移轉或為其他處分之財產種類，定其分類 (B)以信託目的，定其分類 (C)以交付予受益人之財產權定其分類 (D)以信託關係消滅時，歸還予受益人之財產權定其分類	A
40.	有關信託業得辦理之業務項目，下列何者錯誤？ (A)金錢信託 (B)有價證券信託 (C)農育權信託 (D)著作權信託	C
41.	下列何項業務非為信託業法中所列舉之信託業得經營之信託業務項目？ (A)金錢債權及其擔保物權之信託 (B)有價證券之信託 (C)經營權之信託 (D)地上權之信託	C
42.	信託業依信託業法第十六條規定辦理動產之信託時，其與客戶間之法律關係為何？ (A)信託關係 (B)非信託關係 (C)委任關係 (D)信託關係或委任關係皆可	A
43.	依信託業法規定，信託業得經營之業務項目，下列何者錯誤？ (A)動產之信託 (B)租賃權之信託 (C)專利權之信託 (D)商標權之信託	D
44.	租賃權信託之委託人通常為何人？ (A)土地所有權人 (B)於他人土地上有租賃權之人 (C)抵押權人 (D)建設局 委託人必須是「享有該租賃權的人」。	B
45.	下列何者不屬於信託業得經營之業務或附屬業務？ (A)著作權之信託 (B)擔任信託監察人 (C)擔任遺囑執行人及遺產管理人 (D)辦理有價證券買賣融資融券業務	D
46.	依信託業法規定，除經主管機關核准者外，下列何者為信託業得經營之附屬業務項目？ (A)信用卡業務 (B)證券經紀業務 (C)股票承銷業務 (D)擔任股票發行簽證人業務	D
47.	依信託業法規定，下列何者非信託業得經營之附屬業務項目？ (A)辦理中長期放款 (B)擔任股票及債券發行簽證人 (C)擔任遺囑執行人及遺產管理人 (D)辦理出租保管箱業務	A
48.	有關信託業得經營之附屬業務，下列何者錯誤？ (A)擔任破產管理人及公司重整監督人 (B)辦理保管業務 (C)辦理出租保管箱業務 (D)以信託財產辦理銀行法第五條之二所訂授信業務項目	D
49.	信託業得經營之附屬業務項目中，不包括下列何者？ (A)辦理保證業務 (B)代理有價證券紅利之發放事項 (C)擔任公司重整監督人 (D)辦理與信託業務有關不動產買賣及租賃之居間	A
50.	依信託業法規定，下列何者為信託業得經營之附屬業務項目？ (A)動產之信託 (B)金錢債權及其擔保物權之信託 (C)其他財產權之信託 (D)提供投資、財務管理及不動產開發顧問服務	D
51.	下列何者非信託業法所定信託業得經營之附屬業務項目？ (A)設置信託資金集合管理運用帳戶 (B)擔任有價證券發行簽證人 (C)擔任破產管理人及公司重整監督人 (D)提供投資財務管理及不動產開發顧問服務	A
52.	依我國信託業法規定，下列何者非屬信託業得經營之業務？ (A)金錢債權之信託業務 (B)專利權之信託業務 (C)不動產開發顧問業務 (D)保證業務	D
53.	對信託財產具有運用決定權之信託業，有關其經營業務應遵守之規定，下列何者正確？ (A)僅能辦理信託業法第十六條規定之信託業務及第十七條規定之附屬業務 (B)以信託財產辦理放款時，應盡善良管理人之注意義務 (C)為提高銀行整體利益之考量，得將管理或處分信託財產之消息提供給銀行其他部門 (D)為提供信託財產之運用績效，必要時得以信託財產借入款項	A
54.	依信託業法規定，有關對信託財產具有運用決定權者兼任其他業務之規定為何？ (A)不得兼任其他業務之經營 (B)經委託人同意得兼任投資業務	A

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

	(C)可以兼任證券及票券等業務 (D)經受益人同意得兼任銀行業務之經營	
55.	有關信託業處理信託事務之規定，下列敘述何者正確？ A.應以善良管理人之注意為之，並負忠實義務 B.不得對委託人或受益人有詐欺之行為 C.對信託財產具有運用決定權者，得兼任其他業務之經營 D.應依信託契約之約定提供定期會計報告 (A) A.B.C (B) A.B.D (C) A.C.D (D) B.C.D	B
56.	信託業如符合主管機關規定，除涉及特定業務者外，得對其營業執照已登載之信託業務項下所設計之新種信託商品逕行開辦，並至遲於開辦後幾日內檢具營業計劃書、信託契約範本報請主管機關備查？ (A)十日內 (B)十五日內 (C)三十日內 (D)六十日內 信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法 第 6 條 兼營信託業務之銀行符合前條各款條件者，其經主管機關核定之信託業務，除屬第七條之情形外，得逕行開辦各種信託商品或混合兩種以上信託業務項目之新種信託商品，並於開辦後十五日內，檢具營業計畫書及信託契約範本，報主管機關備查。	B
	信託契約	
57.	有關信託契約應記載之事項，下列敘述何者錯誤？ (A)信託目的 (B)委託人之責任 (C)信託財產管理及運用方法 (D)信託存續期間	B
58.	依信託業法規定，信託契約訂定時，有關應記載事項，下列何者錯誤？ (A)信託目的 (B)信託財產之種類 (C)受益人之責任 (D)簽訂契約之日期	C
59.	依信託業法規定，除其他法律或主管機關另有規定者外，下列何者不是信託契約應記載事項？ (A)信託存續期間 (B)信託財產管理及運用方法 (C)受託人之報酬標準 (D)信託財產之預期報酬率	D
60.	有關信託業營業範圍之許可，下列何者錯誤？ (A)信託業經營之業務種類，須經主管機關核定，其有變更者，亦同 (B)信託業就信託契約之訂定，仍須經主管機關個別核定 (C)信託業就共同信託基金之發行，須經主管機關核准 (D)信託業就集合管理運用帳戶之設置，須經主管機關核准	B
	信託財產運用規範	
61.	信託業對信託財產有運用決定權時，有關信託財產之管理及運用方法，下列敘述何者錯誤？ (A)不得購買本身或其利害關係人發行之有價證券或票券 (B)不得購買本身或其利害關係人之不動產 (C)除政府發行之債券外，不得讓售信託財產予本身或其利害關係人 (D)得以信託財產辦理銀行法第五條之二所定授信業務	D
62.	信託業對信託財產，須盡善良管理人及忠實義務，下列行為何者錯誤？ (A)購買本身發行之有價證券 (B)不得購買本身之財產 (C)不得購買本身利害關係人之財產 (D)不得購買本身發行之票券	A
63.	依信託業法規定，兼營信託業務之公營銀行得為下列何種行為？ (A)以信託財產購買本身或利害關係人之財產 (B)以信託財產購買公債 (C)以信託財產辦理放款 (D)以受託之有價證券借入款項	B
64.	下列何者非屬信託業應遵守之行為規範？ (A)不得承諾擔保本金或最低收益率 (B)不得對委託人有虛偽、詐欺之行為 (C)以信託財產辦理授信，應事先取得受益人書面同意 (D)對信託財產有運用決定權者，不能兼任其他業務之經營	C
65.	信託業有關信託財產之敘述，下列何者正確？ (A)經受益人同意，得將信託財產讓售與本身 (B)銀行辦理特定金錢信託不得投資於利害關係人所募集發行之證券投資信託基金 (C)雖經受益人同意，仍不得以信託財產購買本身銀行業務部門經紀之有價證券或票券 (D)具運用決定權者，不得以信託財產購買本身之不動產	D

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

66.	有關信託業具運用決定權信託財產之規定，下列何者正確？ (A)得以信託財產購買本身或其利害關係人發行之股票 (B)得以信託財產購買本身或其利害關係人之不動產 (C)得以股票信託財產讓售與本身或其利害關係人 (D)不得以信託財產購買本身銀行業務部門承銷之股票	D
67.	下列敘述何者屬於信託業須經受益人之書面同意而為之行為？ (A)以信託財產購買本身銀行業務部門承銷之有價證券或票券 (B)以信託財產購買本身或其利害關係人之財產 (C)以信託財產購買政府債券 (D)以信託財產購買本身銀行業務部門經紀之有價證券或票券	D
68.	甲銀行持有乙信託業發行股份總數百分之六，則乙信託業得否以信託資金存放於甲銀行作為存款？ (A)乙信託業絕對不得以信託資金存放於甲銀行作為存款 (B)信託業法對此並無限制，乙信託業得以信託財產存放於甲銀行作為存款 (C)事先取得主管機關許可者，乙信託業得以信託資金存放於甲銀行作為存款 (D)事先告知受益人並取得其書面同意者，乙信託業得以信託資金存放於甲銀行作為存款	D
69.	信託業不得以信託財產設定擔保借入款項，下列敘述何者正確？ (A)一律禁止 (B)以開發土地之土地信託依信託契約約定，得借入款項，惟須經法院同意 (C)以開發土地之土地信託依信託契約約定，得借入款項，惟須經全體委託人同意 (D)以開發土地之土地信託依信託契約約定，得借入款項，惟須經全體受益人（或受益人會議）同意	D
70.	信託業須事先取得受益人之同意所為之事項，下列敘述何者正確？ (A)購買利害關係人之財產 (B)購買本身承銷之有價證券 (C)對非利害關係人辦理放款 (D)以開發為目的之土地信託而借入款項	D
71.	有關信託財產之運用，下列敘述何者正確？ (A)信託業得以信託財產辦理銀行法第五條之二所定授信業務項目 (B)信託業得經信託監察人同意後，將信託財產存放其銀行業務部門 (C)信託業得依信託契約約定，將信託財產運用於具保本保息性質之標的 (D)以開發為目的之土地信託經二分之一以上受益人之同意，得以信託財產借入款項	C
72.	甲、乙將土地信託予丙信託業，辦理以開發為目的之自益信託，嗣甲死，受益權由丁繼承，下列敘述何者錯誤？ (A)地價稅之納稅義務人為丙信託業 (B)丙信託業得自行視開發之需要以信託財產借入款項 (C)不適用集合管理運用金錢信託流動性資產範圍及比率準則 (D)丁應就甲得享有信託利益之權利未領受部分，申報遺產稅	B
73.	信託業得以信託財產為下列何種行為？ (A)購買本身之不動產 (B)辦理放款 (C)對於以開發為目的之土地信託經全體受益人同意而借入款項 (D)購買其利害關係人發行之股票	C
74.	信託業得否以信託財產辦理銀行法第五條之二所定授信業務？ (A)不得以信託財產辦理授信業務 (B)得依信託契約之訂定辦理授信業務 (C)得經全體受益人同意辦理授信業務 (D)得經主管機關許可辦理授信業務	A
75.	依信託業法規定，信託業有下列何種情形時，將可能被處有期徒刑之罰則？ (A)承諾擔保本金或最低收益率 (B)以信託財產辦理放款 (C)非經受益人同意以信託財產購買其銀行業務部門經紀之有價證券 (D)信託業未定期編製營業報告書向主管機關申報	B
76.	下列敘述何者正確？ (A)共同信託基金受益證券可為記名式及無記名式 (B)非信託業不得辦理不特定多數人委託經理信託業法第十六條之信託業務，但其他法律另有規定者，不在此限 (C)信託業如事先取得委託人之書面同意，得以信託財產購買信託業本身之財產 (D)信託業如經委託人之書面同意，得以信託財產借入款項	B
77.	信託業對信託財產具有運用決定權者，於取得受益人書面同意後，得以信託財產為下列何種行為？ (A)存放於其銀行業務部門處作為存款 (B)辦理銀行法第五條之二所定授信業務 (C)以投資股票為目的借入款項 (D)得購買其銀行業務部門承銷之國內上市股票	A

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

78.	依信託業法規定，信託業除依信託契約約定外，擬以信託財產購買其銀行業務部門經紀之有價證券，有何限制？ (A)應先經受託人之同意 (B)應取得主管機關之同意 (C)應取得信託監察人之同意 (D)應事先取得受益人之書面同意	D
79.	信託業得否以信託財產購買其銀行業務部門經紀之票券？ (A)信託業事先取得受益人書面同意者，得以信託財產購買其銀行業務部門經紀之票券 (B)信託業經主管機關許可者，得以信託財產購買其銀行業務部門經紀之票券 (C)信託業於有不得已之事由時，得以信託財產購買其銀行業務部門經紀之票券 (D)信託業絕對不得以信託財產購買其銀行業務部門經紀之票券	A
	信託業利害關係人	
80.	依信託業法規定，信託業之利害關係人，指持有信託業或兼營信託業務之銀行已發行股份總數或資本總額多少比例以上者？ (A)百分之三 (B)百分之四 (C)百分之五 (D)百分之七	C
81.	下列何者不屬於信託業之利害關係人？ (A)信託業總公司之經理 (B)對信託財產具有運用決定權者 (C)持有信託業已發行股份總數百分之三之企業 (D)信託業持股比率超過百分之五之企業	C
82.	依信託業法規定，下列何者為兼營信託業務銀行之利害關係人？ (A)銀行之董事長 (B)持有銀行股份百分之三者 (C)銀行經理之四親等血親 (D)銀行轉投資且持有股份百分之三之企業	A
83.	有關信託業之利害關係人之敘述，下列何者錯誤？ (A)擔任信託業負責人或兼營信託業務之銀行負責人 (B)信託業或兼營信託業務之銀行持股比例超過百分之五之企業 (C)持有信託業或兼營信託業務之銀行已發行股份總數或資本總額百分之三以上者 (D)對於信託財產之運用具有最後核定權限之主管及人員	C
84.	與信託業有下列何種關係之企業為信託業之利害關係人？ (A)兼營信託業之銀行分行襄理與他人合夥之事業 (B)兼營信託業之銀行轉投資之企業，持股超過該企業已發行股份總數百分之三者 (C)持有兼營信託業之銀行已發行股份總數百分之三之股東 (D)兼營信託業銀行之總行經理因個人投資關係擔任董事之企業	D
85.	下列何者為信託業之利害關係人？ (A)擔任兼營信託業務之銀行之信託部襄理 (B)擔任兼營信託業務之銀行之分行襄理 (C)兼營信託業務之銀行持股比率達百分之三之企業 (D)持有兼營信託業務之銀行已發行股份總數達百分之二之自然人或法人 信託部襄理 → 對信託財產具有運用決定權者。	A
86.	對信託財產具有運用決定權者，係指下列何種人員？ (A)係指信託專責部門之督導人員 (B)係指信託專責部門之管理人員 (C)係指決定信託財產投資之部門最高主管 (D)係指對信託財產之運用具有最後核定權限之主管及人員	D

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

第六章 信託業的管理與監督

● 主管機關

金管會：

1. 許可權(許可業務)、檢查權、緊急處分權(能解除負責人但不能解除其他人)。
2. 訂立管理規則、信託業負責人應具備之資格條件。
3. 主管機關指定機構或派員執行輔導、監管任務所生之費用及債務，應由受輔導、監管之單位負擔。

● 信託業商業同業公會

信託業商業同業公會屬於非營利性社團法人。

權責：訂立自律公約、紛爭調解處理辦法、作業手冊範本、會計處理原則(由公會擬定、金管會核定)、信託業經營與管理人員專門學識或經驗之審定標準等。

自律公約：

1. 應包括會員專業注意義務、忠實義務、廣告促銷以及客戶權益保障等共同事項之規範。
2. 會員違規審議程序：自律規範案件審議會議→業務發展委員會→法規紀律委員會→理事會。
3. 會員舉發市場違規事項，公會得於已收取之違約金中，酌撥金額20%獎勵金。
4. 受處置會員如認為理事會之決議有特定情形者，得於處置書送達後15日內申復。

● 信託業財務規定

營運資金	5,000萬，可充當賠償準備金。
賠償準備金	為擔保其因違反受託人義務而對委託人或受益人所負之損害賠償、利益返還或其他責任，應提存賠償準備金。需於取得執照一個月內繳存於中央銀行，最低5,000萬，可以現金、政府債券方式繳存中央銀行。
公積金	繳納稅款後，應先提30%法定盈餘公積，未達資本額前現金股利不得>資本15%。

信託業自有財產運用範圍：

1. 購買自用不動產、設備及充作營業支出。
   自用不動產之購買總額，不得超過該信託業淨值。
2. 投資公債、短期票券、公司債、金融債券、上市及上櫃股票、受益憑證。
   (1) 公司債、上市及上櫃股票、受益憑證之投資總額不得超過該信託業淨值30%。
   (2) 投資每一公司之公司債及股票總額、或每一基金受益憑證總額，不得超過該信託業淨值5%及該公司債與股票發行公司實收資本額5%，或該受益憑證發行總額5%。
3. 銀行存款。
4. 其他經主管機關核准之事項。

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

- **信託業會計處理原則(節錄)**

條目	內容
1	本原則係中華民國信託業商業同業公會(以下稱信託公會)依信託業法第三十七條規定訂定之。
3	本原則用詞定義如下： 一、自有帳：指信託業記錄其財務狀況、經營結果及財務狀況變動之帳務。 二、信託帳：指信託業記錄其受託管理、運用與處分信託財產之帳務。
6	信託帳會計科目分為信託資產與信託負債兩類；信託資產總額應等於信託負債總額。
8	信託資產與信託負債之認列、評價，除主管機關另有規定外，應依一般公認會計原則處理，其信託資產之續後評價，應採公允價值評價。但信託業對於信託財產不具有運用決定權者，其信託資產之續後評價得以入帳成本為之。

- **信託監督**

信託類型	監督單位
民事信託	法院 受託人不遵守法院之命令或妨礙其檢查者， 處新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰。
營業信託	金管會
公益信託	目的事業主管機關 例子：社會慈善主管機關為內政部、 學術與教育主管機關為教育部、 法律服務主管機關為法務部。

- **信託業業務監督**

信託業法 第 41 條，重大事項：應於事實發生之翌日起 2 個營業日內，向主管機關申報，如：

1. 存款不足之退票、拒絕往來或其他喪失債信情事者。
2. 因訴訟、非訟、行政處分或行政爭訟事件，對公司財務或業務有重大影響者。
3. 有公司法第一百八十五條第一項規定各款情事之一者。
4. 董事長(理事主席)、總經理(局長)或三分之一以上董(理)事發生變動者。
5. 簽訂重要契約或改變業務計畫之重要內容。
6. 信託財產對信託事務處理之費用，有支付不能之情事者。
7. 其他足以影響信託業營運或股東或受益人權益之重大情事者。

財務報告、營業報告：

每半年編製、年度終了四個月內申報、需將資產負債表每半年依指定方式公告。

廣告：

廣告內容於對外使用前僅須經法令遵循單位審核確定內容無不當之情事。

業務或財務顯著惡化：

信託業因業務或財務顯著惡化，不能支付其債務或有損及委託人或受益人利益之虞時，主管機關得命其將信託契約及其信託財產移轉於經主管機關指定之其他信託業。

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

● **銀行兼營信託業規定**

1. 營運範圍及風險管理規定，得由主管機關定之。
2. 商業銀行及專業銀行經營信託或證券業務，其營業及會計必須獨立，應指撥營運資金專款經營。
3. 營運範圍依信託業法第十六條所定業務項目，報經主管機關核准並於營業執照上載明者為限。
4. 本國銀行總行應設置信託業務專責部門，得收受信託財產，並負責信託財產之管理、運用及處分。
5. 各分支機構辦理信託業務，除經主管機關核准者外，限於信託財產之收受，其管理、運用及處分均應統籌由該專責部門為之。
6. 應向客戶充分告知下列事項：
   (1) 銀行辦理信託業務，應盡善良管理人之注意義務及忠實義務。
   (2) 銀行不擔保信託業務之管理或運用績效，委託人或受益人應自負盈虧。
   (3) 信託財產經運用於存款以外之標的者，不受存款保險之保障。

銀行之設立、變更、停業、解散

1. 信託業違反信託業法，主管機關得予以糾正、命其限期改善，並得依其情節為下列之處分：命令信託業解除或停止負責人之職務、停止一部或全部之業務、廢止營業許可、其他必要之處置。
2. 銀行經主管機關派員接管或勒令停業清理時，其股東會、董事會、董事、監察人或審計委員會之職權當然停止；主管機關對銀行及其負責人或有違法嫌疑之職員，得通知有關機關或機構禁止其財產為移轉、交付或設定他項權利，並得函請入出國管理機關限制其出國。
3. 銀行經主管機關派員接管者，銀行之經營權及財產之管理處分權均由接管人行使之。
4. 清理人就任後，應即於銀行總行所在地之日報為 3 日以上之公告，催告債權人於三十日內申報其債權，並應聲明逾期不申報者，不列入清理。
5. 銀行清算時，關於信託資金及信託財產之處理，依信託契約之約定。

● **信託業內部控制與稽核**

1. 信託業應設立信託財產評審委員會，將信託財產每 3 個月評審一次，報告董事會。
   運用信託財產從事交易，至少每季編製對帳單一次。
2. 信託業應建立內部控制及稽核制度，並設置稽核單位在董事會之下。
   稽核單位對營業、資訊、財務保管單位每年一次一般查核、一次專案查核。
   稽核報告至少保留 5 年。
3. 信託公司訂定各種作業及管理規範應有稽核及資訊單位之參與。
4. 年度終了，董事長、總經理、總稽核與法遵主管四者應出具內部控制聲明書。

● **人員管理**

督導人員	總經理、副總、總稽核，為信託財產評審委員會委員。
管理人員	信託部門經理、副理、襄理、科長、副科長。
業務人員	以上兩者以外辦理信託業務人員。
上一層人員可兼任下一層，但不能下兩層。	

其他規定

1. 董事和監察人在 5 人以下者，應有董事及監察各 1 人符合督導人員學識與經驗。
2. 不動產投資信託基金，至少指定 1 名具有運用決定權人員。
3. 人員異動應於次日起 5 個營業日內向公會申報。

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

● **練習題**

題號	題目	答案
	主管機關	
1.	依信託業法規定，信託業負責人應具備之資格條件，由下列何者定之？ (A)信託業商業同業公會 (B)金融監督管理委員會 (C)經濟部 (D)中央銀行	B
2.	信託業經主管機關指定外部機構或派員執行輔導所生之費用，應由下列何者負擔？ (A)主管機關 (B)輔導機構 (C)受輔導之信託業 (D)金融重建基金	C
	信託商業同業公會	
3.	信託業商業同業公會之性質為何？ (A)政府機構 (B)營利之社團法人 (C)非營利之社團法人 (D)與一般商號相同	C
4.	信託公會訂定會員機構辦理信託業務之自律公約，其內容不包括下列何者？ (A)忠實義務 (B)廣告促銷 (C)客戶權益保障 (D)內部控制及稽核	D
5.	下列何者不屬於信託業商業同業公會之權責？ (A)訂定紛爭調解處理辦法 (B)訂定信託業會計處理原則 (C)訂定本身業務管理規則 (D)訂定信託業經營與管理人員專門學識或經驗之審定標準	C
6.	信託業的會計處理原則，應由下列何單位訂定報請主管機關核定？ (A)證券商業同業公會 (B)信託業同業公會 (C)銀行商業同業公會 (D)期貨商業同業公會	B
7.	依信託業商業同業公會會員自律公約規定，會員涉及違反相關法令、本會章則及公約時，其審議程序依序為下列何者？ A.自律規範案件審議會議 B.法規紀律委員會 C.業務發展委員會 D.理事會 (A) ADBC (B) ACBD (C) DACB (D) DABC	B
8.	依信託業商業同業公會會員自律公約規定，會員舉發市場違規事項，而使本會有違約金收入者，得於該已收取之違約金中，酌撥已收取金額之多少比例做為獎金鼓勵？ (A) 10% (B) 15% (C) 20% (D) 25%	C
9.	依信託業商業同業公會會員自律公約規定，受處置會員如認為決議程序存有重大瑕疵者，得於處置書送達後幾日內向公會申復？ (A)七日 (B)十五日 (C)三十日 (D)六十日	B
10.	依中華民國信託業商業同業公會會員自律公約規定，會員違反本公約，有關審議委員會得建議之處置，下列敘述何者錯誤？ (A)糾正 (B)停止其應享有之部分或全部權益 (C)至少處以新臺幣 20 萬元以上之違約金 (D)呈報主管機關為適當之處分 中華民國信託業商業同業公會會員自律公約 第 16 條 ……處以新臺幣二萬元以上、一百萬元以下之違約金。	C
	信託業財務規定	
11.	銀行經營信託業務，應指撥營運資金專款經營，其指撥營運資金數額之規定為何？ (A)不得低於新臺幣五千萬元 (B)不得低於新臺幣一億元 (C)不得低於新臺幣二億元 (D)不得低於新臺幣四億元	A
12.	銀行經營信託業務所指撥之營運資金，並得充當下列何者？ (A)信託資金準備 (B)流動準備 (C)賠償準備金 (D)存款準備金	C
13.	信託業為擔保因違反受託人義務對受益人等所負之損害賠償，至少應提存多少賠償準備金？ (A)信託財產百分之十五 (B)信託財產百分之五十 (C)新臺幣五千萬元 (D)新臺幣一億元	C
14.	依信託業法規定，下列何者為信託業提存賠償準備金之目的？ (A)補充信託業營運資本之目的 (B)強化信託業實收資本額之目的 (C)保證信託財產收益之目的 (D)擔保信託業因違反受託人義務之損害賠償責任	D

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

15.	信託業為擔保其因違反受託人義務，應提存賠償準備金，下列何者對該賠償準備金具有優先受償之權？ (A)委託人或受益人 (B)受託人 (C)信託監察人 (D)受託人之債權人	A
16.	信託業提存賠償準備金應繳存於何處？ (A)中央銀行 (B)財政部國庫署 (C)財政部之指定銀行 (D)保管機構	A
17.	信託業應提存之賠償準備金，得以下列何者繳存於中央銀行？ A.現金 B.金融債券 C.政府債券 D.公司債 (A)僅 A、B (B)僅 A、C (C)僅 A、D (D)僅 B、C	B
18.	有關信託業之賠償準備金，下列敘述何者錯誤？ (A)應以現金或政府債券繳存中央銀行 (B)委託人或受益人有優先受償之權 (C)係依據信託業之營業額按比例計收 (D)應於該信託業取得營業執照後一個月內繳存之	C
19.	銀行兼營信託業務時，應指撥營運資金，另信託業依信託業法第三十四條之規定應提存賠償準備金，下列敘述何者錯誤？ (A)營運資金不得低於新臺幣五千萬元 (B)賠償準備金與營運資金合計最少不得低於新臺幣一億元 (C)賠償準備金不得低於新臺幣五千萬元 (D)營運資金得充當賠償準備金	B
20.	某兼營信託業務之銀行實收資本額為 100 億元，其受託之金錢信託共 50 億元，不動產信託 10 億元，有價證券信託 5 億元，有關該信託業應提存之賠償準備金，下列敘述何者正確？ (A)資本額之 1% (B)其所受託之信託財產合計之 15.125% (C)新臺幣五千萬元 (D)新臺幣一億五千萬元	C
21.	信託業違反法令致委託人或受益人受有損害時，下列何者應與信託業負連帶賠償責任？ (A)全體董事 (B)全體董事及監察人 (C)中央存款保險公司 (D)應負責之董事及主管人員	D
22.	銀行於完納一切稅捐後分派盈餘時，應先提多少為法定盈餘公積？ (A)百分之十 (B)百分之二十 (C)百分之三十 (D)百分之四十	C
23.	有關信託業之盈餘分配，下列敘述何者錯誤？ (A)信託業於完納一切稅捐後，應先提存百分之三十為法定盈餘公積 (B)法定盈餘公積未達資本總額前，其最高現金盈餘分配，不得超過資本總額之百分之十五 (C)法定盈餘公積已達其資本總額時，其最高現金盈餘分配，不得超過資本總額之百分之三十 (D)除法定盈餘公積外，信託業得依章程規定或經股東會決議，提列特別盈餘公積	C
24.	除兼營信託業務之銀行外，信託業自有財產之運用範圍，除經主管機關核准之事項外，不包括下列何者？ (A)投資期貨 (B)銀行存款 (C)充作營業支出 (D)購買自用不動產、設備	A
25.	除兼營信託業務之銀行外，信託業自有財產之運用範圍不包括下列何者？ (A)購買自用不動產 (B)投資認股權證 (C)充作營業支出 (D)購買設備	B
26.	除兼營信託業務之銀行外，信託業自有財產之運用範圍，下列何者錯誤？ (A)購買自用不動產 (B)投資公司債 (C)銀行存款 (D)投資未上市或未上櫃股票	D
27.	信託業除兼營信託業務之銀行外，其自有財產運用於購買自用不動產之購買總額，不得超過多少？ (A)該信託業之資本總額 (B)該信託業之流動負債 (C)該信託業之法定盈餘 (D)該信託業之淨值	D
28.	除兼營信託業務之銀行外，信託業購買自用不動產，不得超過該信託業淨值之多少百分比？ (A)百分之百 (B)百分之五十 (C)百分之三十 (D)百分之五	A
29.	依信託業法規定，除兼營信託業務之銀行外，信託業之淨值如為新臺幣五十億元，則其投資公司債、上市及上櫃股票、受益憑證之總額，最高不得超過下列何金額？ (A)五十億元 (B)三十億元 (C)二十五億元 (D)十五億元	D

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

30.	除兼營信託業務之銀行外，信託業以自有財產投資於每一基金受益憑證總額，最高不得超過該受益憑證發行總額之多少比例？ (A)百分之一 (B)百分之二 (C)百分之三 (D)百分之五	D
	信託業會計處理原則	
31.	下列何者係信託業記錄其受託管理、運用與處分信託財產之帳務？ (A)自有帳 (B)銀行帳 (C)信託帳 (D)損益帳	C
32.	依據主管機關所核定之信託業會計處理原則，信託帳會計科目分為那兩類？ (A)信託本金與信託孳息 (B)自有帳與信託帳 (C)收入與費用 (D)信託資產與信託負債	D
33.	依信託業會計處理原則規定，原則上信託資產與信託負債之認列及評價方式為何？ (A)依委託人指示列帳 (B)依一般公認會計原則 (C)依受益人指示列帳 (D)視案件不同呈報主管機關核定	B
34.	依信託業會計處理原則規定，信託業對於信託財產不具有運用決定權者，其信託資產之續後評價得以何者入帳？ (A)最高價格 (B)平均成本 (C)最低價格 (D)入帳成本	D
	信託監督	
35.	有關信託之監督，下列敘述何者錯誤？ (A)營業信託由信託業主管機關監督 (B)公益信託由目的事業主管機關監督 (C)一般民事信託之私益信託由法院監督 (D)私益信託由中華民國信託業商業同業公會監督	D
36.	私益信託除營業信託外由下列何者監督？ (A)金管會 (B)法務部 (C)法院 (D)目的事業主管機關	C
37.	依信託法規定，受託人妨礙法院檢查者，應處新臺幣多少之罰鍰？ (A)一萬元以上，五萬元以下 (B)二萬元以上，五萬元以下 (C)一萬元以上，十萬元以下 (D)二萬元以上，十萬元以下	C
38.	有關信託之監督機關，下列敘述何者錯誤？ (A)營業信託之監督機關為經濟部 (B)公益信託之監督機關為公益目的事業之主管機關 (C)一般民事信託中的私益信託之監督機關為法院 (D)信託業之主管機關為金管會	A
39.	營業信託之監督機關為下列何者？ (A)法院 (B)法務部 (C)內政部 (D)金融監督管理委員會	D
40.	依信託法規定，公益信託由下列何者監督？ (A)目的事業主管機關 (B)法院 (C)信託法主管機關 (D)信託業法主管機關	A
41.	以學術研究為目的設立之公益信託，其設立及受託人之許可應向下列何機關提出申請？ (A)法務部 (B)教育部 (C)內政部 (D)財政部	B
42.	某甲成立以從事法制研究、法律服務或其他與法務相關事項為目的之公益信託，其設立及受託人應經下列何者許可？ (A)財政部 (B)法務部 (C)地方法院 (D)律師公會	B
43.	有關信託監督機關之敘述，下列何者錯誤？ (A)營業信託由信託業主管機關監督 (B)宣言信託由法院監督 (C)公益信託由目的事業主管機關監督 (D)民事信託中之私益信託由法院監督 宣言信託(公益信託)由目的事業主管機關監督。	B
	信託業業務監督	
44.	信託業有因訴訟、非訟、行政處分，對公司財務或業務有重大影響者，應於事實發生之翌日起幾個營業日內向主管機關申報？ (A)二個營業日內 (B)三個營業日內 (C)四個營業日內 (D)五個營業日內	A
45.	依信託業法規定，信託業之董事長或總經理如發生變動，至遲應於事實發生之翌日起幾個	B

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

	營業日內，向主管機關申報？ (A)一個 (B)二個 (C)三個 (D)五個	
46.	信託業三分之一以上董（理）事發生變動時，應於事實發生之翌日起多久時間內，向主管機關申報，並應於本公司所在地之日報或依主管機關指定之方式公告？ (A)二個營業日 (B)三個營業日 (C)五個營業日 (D)無須申報及公告	A
47.	下列何者情事發生時，信託業須於事實發生之翌日起二個營業日內向主管機關申報？ (A)因印鑑錯誤而被退票 (B)更換分支機構經理 (C)編製營業報告書及財務報告 (D)簽訂重要契約	D
48.	下列何種情事發生時，信託業不必於事實發生日之翌日起二個營業日內，立即向主管機關申報？ (A)因訴訟事件對公司財務或業務有重大影響時 (B)董事長發生變動時 (C)總稽核發生變動時 (D)改變業務計畫之重要內容時	C
49.	信託業發生信託財產對信託事務處理之費用，有支付不能之情事時，至遲應於事實發生之翌日幾個營業日內，向主管機關申報？ (A)二個營業日 (B)三個營業日 (C)五個營業日 (D)十個營業日	A
50.	下列何者非信託業法規定信託業應公告之事項？ (A)損益表 (B)總經理變動 (C)存款不足退票 (D)簽訂重要契約	A
51.	下列何者不是信託業依法令應公告之項目？ (A)簽訂重要契約 (B)每半年營業年度之資產負債表 (C)信託財產評審委員會之評審結果 (D)董事長、總經理或三分之一以上董事發生變動者	C
52.	有關信託業公告事項及方式之敘述，下列何者錯誤？ (A)應每半年營業年度編製營業報告 (B)應每半年營業年度編製財務報告 (C)將資產負債表於其所在地之日報或依主管機關指定之方式公告 (D)如有信託業法第四十一條之情事發生時，至遲應於事實發生之翌日起三個營業日內辦理公告	D
53.	依信託業應負之義務及相關行為規範，有關信託業之資訊揭露及定期報告，下列敘述何者錯誤？ (A)應依規定通知委託人及受益人各項信託相關事宜 (B)應每一年營業年度將其資產負債表以規定方式公告 (C)資產負債表公告方式，得為於所在地日報公告或備置於每一營業處所及金管會指定網站 (D)應依規定分別向委託人及受益人定期為信託財產管理運用之報告	B
54.	有關信託業之管理與監督，下列敘述何者正確？ A.信託業應提存賠償準備金 B.信託業應至少每年編製一次營業報告書並向主管機關申報 C.信託業違反信託業法主管機關得糾正並限期改善 D.信託業法之罰則均得易科罰金 (A) A.B (B) B.C (C) A.C (D) B.D	C
55.	有關信託業就所從事之信託業務為廣告等活動時，下列敘述何者錯誤？ (A)除主管機關另有規定外，不得提供贈品 (B)以獲利為廣告者，必須同時報導其風險，以作為平衡報導 (C)不得以經主管機關核准信託業務之開辦，作為受益權價值保證 (D)廣告內容於對外使用前僅須經風控主管審核確定內容無不當之情事	D
56.	信託業因業務或財務狀況顯著惡化，不能支付其債務或有損及委託人或受益人利益之虞時，主管機關得為之處置，下列敘述何者正確？ (A)主管機關得命其將信託契約提前終止並將其信託財產移轉於受益人 (B)主管機關得命其將信託契約及其信託財產移轉於經該信託業指定之其他信託業	D

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

	(C)主管機關得命其將信託契約及其信託財產移轉於經信託公會指定之其他信託業 (D)主管機關得命其將信託契約及其信託財產移轉於經主管機關指定之其他信託業	
57.	依信託業應負之義務及相關行為規範，為避免利益衝突，信託業辦理以自己擔任受託人之信託受益權為擔保之質權設定，應於契約載明之事項，下列何者正確？ A.信託業之管理處分權限 B.信託業不得自信託財產收取本息 C.委託人債務不履行時不得逕自提前終止信託契約 D.信託業不得實行質權 (A)僅 AD (B)僅 ABC (C)僅 ACD (D) ABCD 信託業應負之義務及相關行為規範 第 36 條之 1 (信託受益權設質時，利益衝突之規範) 為避免利益衝突，信託業辦理以自己擔任受託人之信託受益權為擔保之質權設定時，應於契約載明下列與質權設定相關之權利義務事項： 一、信託業之管理處分權限。 二、信託業不得自信託財產收取本息。 三、委託人發生借款契約約定之加速到期事由時……不得提前終止信託契約。 四、信託業得實行質權之條件。	B
58.	有關信託業辦理以信託受益權為擔保之質權設定時，下列敘述何者錯誤？ (A)信託契約應載明管理處分權限 (B)信託業不得自信託財產收取本息 (C)信託存續期間內信託業不得因行使質權而提前終止信託契約 (D)得辦理商品（服務）禮券所收取金額交付信託之受益權質權設定 信託業應負之義務及相關行為規範 第 36 條之 1 (信託受益權設質時，利益衝突之規範) ……信託業不得辦理依法令供發行人或其指定之人履行交付或提供服務義務使用之商品(服務)禮券所收取之金額交付信託或其他作為對消費者履約保障交付信託之受益權質權設定。	D
59.	依信託業應負之義務及相關行為規範，信託業與委託人間以電子方式辦理信託業務，有關信託業應遵守之規定，下列敘述何者錯誤？ (A)電子系統應驗證委託人之身分，以確認為本人交易 (B)應建立電子系統交易安全控管機制，以保護委託人權益 (C)所提供申購及轉換之基金，僅為主管機關核准之國內基金 (D)應以書面與委託人約定電子交易相關事宜 信託業應負之義務及相關行為規範 第 39-1 條 (辦理電子交易作業規範) 並未規定換轉基金僅得為國內基金。	C
60.	有關主管機關得派員檢查信託業，下列敘述何者錯誤？ (A)主管機關得隨時派員檢查 (B)檢查內容限於信託業本身之業務、財務及其他有關事項 (C)主管機關得委託適當機構檢查 (D)主管機關得令信託業於限期內據實提報財務報告 得檢查信託業本身或其他關係人。	B
	銀行兼營信託業規定	
61.	有關銀行辦理特定金錢信託業務之規定，下列敘述何者錯誤？ (A)信託部門的營業及會計必須獨立 (B)應指撥營運資金專款經營 (C)經營信託業務人員需對客戶之往來交易資料應保守秘密 (D)營運範圍及風險管理規定由信託業商業同業公會自行訂定	D
62.	下列何者適用信託業法全部法條？ (A)兼營信託業務之銀行 (B)證券業 (C)都市更新投資信託公司 (D)保險公司	A
63.	依銀行法規定，商業銀行及專業銀行經營信託業務，下列何者必須獨立？ (A)營業及會計 (B)會計及資本 (C)營業及資本 (D)營業、會計及資本	A

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

64.	銀行經營下列何種業務，其營業及會計必須獨立？ (A)代理收付業務 (B)信託業務 (C)買賣黃金業務 (D)收受支票存款業務	B
65.	銀行經營下列何種業務，應指撥營運資金專款經營？ (A)辦理放款業務 (B)辦理保證業務 (C)辦理存款業務 (D)辦理信託業務	D
66.	有關銀行經營信託業務之經營與管理，下列敘述何者錯誤？ (A)應指撥營運資金專款經營 (B)營運範圍及風險管理規定，由業者逕自定之 (C)經營信託業務之人員應對客戶交易資料保守秘密 (D)除其他法律另有規定者外，準用銀行法第六章之規定	B
67.	銀行兼營信託業者，其負責信託財產之管理、運用及處分之部門為下列何者？ (A)各分支機構 (B)信託專責部門 (C)會計部門 (D)稽核部門	B
68.	銀行各分支機構辦理信託業務，除經主管機關核准者外，限於對信託財產為下列何種行為？ (A)管理 (B)運用 (C)處分 (D)收受	D
69.	有關「銀行經營信託或證券業務之營運範圍及風險管理準則」之規範，下列敘述何者錯誤？ (A)信託業務與銀行其他業務間之共同行銷，不得有利害衝突而損及客戶權益之行為 (B)銀行各分支機構辦理信託業務，限於信託財產之收受及運用，其管理及處分均應統籌由該專責部門為之 (C)銀行辦理信託業務，應盡善良管理人之注意義務及忠實義務 (D)銀行不擔保信託業務之管理及運用績效，委託人及受益人應自負盈虧	B
70.	有關銀行兼營信託業務，辦理信託業法所規定之附屬業務，下列敘述何者正確？ (A)得由信託專責部門人員辦理 (B)均適用信託關係 (C)開辦前毋須事先經主管機關核定 (D)屬於無運用決定權之信託	A
71.	銀行經營信託業務，依其風險管理準則規定，信託業務專責部門辦理信託業務，應以顯著方式於營業櫃檯標示之事項，下列何者錯誤？ (A)銀行不擔保信託業務之管理或運用績效 (B)信託財產一律受存款保險之保障 (C)委託人或受益人應自負盈虧 (D)銀行應盡善良管理人之注意義務及忠實義務	B
72.	依「銀行經營信託或證券業務之營運範圍及風險管理準則」，信託業務專責部門或分支機構辦理信託業務，應以顯著方式標示於營業櫃檯之事項，不包括下列何者？ (A)信託業務之作業流程 (B)銀行辦理信託業務，應盡善良管理人之注意義務及忠實義務 (C)信託財產經運用於存款以外之標的者，不受存款保險之保障 (D)銀行不擔保信託業務之管理或運用績效，委託人或受益人應自負盈虧	A
73.	銀行辦理信託業務，依法應向客戶充分告知之事項，不包括下列何者？ (A)銀行應善盡善良管理人之注意義務及忠實義務 (B)銀行不擔保信託業務之管理或運用績效 (C)信託財產經運用於存款以外之標的者，不受存款保險之保障 (D)銀行之經營績效及淨值報酬率	D
銀行兼營信託業規定－銀行之設立、變更、停業、解散		
74.	銀行違反法令、章程或有礙健全經營之虞時，下列何者非主管機關得為之處分？ (A)命其與其他銀行合併 (B)命其限期改善 (C)停止銀行部分業務 (D)糾正	A
75.	信託業違反法令時，主管機關得為之處置，下列何者正確？ A.糾正、命其限期改善 B.停止負責人職務 C.停止一部或全部業務 D.廢止營業許可 (A)僅 A (B)僅 ABC (C)僅 ACD (D) ABCD	D

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

76.	信託業經主管機關派員監管、接管或勒令停業進行清理時，下列敘述何者錯誤？ (A)主管機關得通知有關機關或機構禁止信託業負責人財產之移轉 (B)主管機關得通知有關機關或機構禁止有違法嫌疑之職員財產之移轉 (C)主管機關得通知有關機關或機構禁止有信託業負責人三親等以內血親財產之移轉 (D)主管機關得函請入出境許可之機關限制有違法嫌疑之職員出境	C
77.	兼營信託業之銀行，經主管機關派員接管時，其銀行之經營權及財產之管理處分權由下列何者行使之？ (A)股東會 (B)董事會 (C)總經理 (D)接管人	D
78.	依銀行法規定，銀行清理時，清理人就任後，應即為催告債權人申報債權之公告，其公告期間下列何者正確？ (A)一日以上 (B)二日以上 (C)三日以上 (D)不限期間	C
79.	銀行因解散而進行清算時，有關信託資金及信託財產之處理，應依下列何者為之？ (A)依清算人之決定 (B)依主管機關之命令 (C)依信託契約之約定 (D)依股東會之決議	C
80.	兼營信託業之銀行虧損逾資本三分之一者，主管機關首先得採取下列何種措施？ (A)勒令停業 (B)撤銷許可 (C)命其補足資本 (D)清理 銀行法 第 64 條 銀行虧損逾資本三分之一者，……中央主管機關……應於三個月內，限期命其補足資本。	C
信託業內部控制與稽核		
81.	信託財產評審委員會應至少多久將信託財產評審一次報告董事會？ (A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)六個月	C
82.	依信託業法規定，信託業應設立信託財產評審委員會，將信託財產每三個月評審一次，並向下列何者報告？ (A)股東會 (B)董事會 (C)監察人 (D)總經理	B
83.	有關信託業辦理信託業務，於運用信託財產從事交易後，除法令另有規定或信託契約另有約定外，應至少多久編製對帳單一次？ (A)每月 (B)每季 (C)每年 (D)無須編製	B
84.	依信託法及信託業法規定，有關信託業辦理定期會計報告之敘述，下列何者錯誤？ (A)應依信託契約及主管機關規定為之 (B)信託財產評審報告每三個月應報告委託人及受益人 (C)信託契約約定設有信託監察人者，亦應向信託監察人報告 (D)受託人每年至少定期一次作成信託財產目錄，並編製收支計算表，送交委託人及受益人	B
85.	依信託業法規定，下列何者為信託業應設置之單位？ (A)檢查人 (B)稽核單位及信託財產評審委員會 (C)信託監察人 (D)清算人	B
86.	信託業應設置隸屬於下列何者之內部稽核單位，並建立總稽核制度？ (A)人事室 (B)秘書室 (C)董（理）事會 (D)監事會	C
87.	信託公司之稽核單位對營業單位每年應至少辦理一般查核幾次？ (A)一次 (B)二次 (C)三次 (D)四次	A
88.	信託公司訂定各種作業及管理規範，應有下列何單位之參與？ (A)僅需稽核單位 (B)會計及資訊 (C)稽核及資訊 (D)稽核及會計	C
89.	信託業之內部控制應依信託業內部控制及稽核制度實施辦法辦理，有關內部控制及稽核制度之敘述，下列何者錯誤？ (A)信託業應設置隸屬董事會之稽核單位 (B)信託業作業手冊之範本由主管機關訂定供各信託業參考 (C)自行查核報告及其工作底稿至少應留存五年備查 (D)訂定各種作業及管理規範時應有稽核及資訊單位之參與	B
人員管理		

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

90.	依「信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則」規定，下列何者非屬信託業經營與管理人員之分類？ (A)督導人員 (B)管理人員 (C)分析人員 (D)業務人員	C
91.	依「信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則」規定，下列何者屬信託業經營與管理人員之督導人員？ (A)財政部部長 (B)銀行信託部之副理 (C)總稽核 (D)銀行分支機構之經理	C
92.	信託財產評審委員會之委員，屬信託業之何類人員？ (A)管理人員 (B)督導人員 (C)業務人員 (D)監察人員	B
93.	辦理信託業務之副科長，屬信託業之何類人員？ (A)管理人員 (B)業務人員 (C)督導人員 (D)業務兼管理人員	A
94.	有關信託財產運用具有運用決定權之人，下列何者正確？ (A)可兼任其他業務之經營 (B)督導信託部之副總經理非屬之 (C)不得辦理信託業法第十七條之附屬業務 (D)信託部之人員皆屬之 副總屬於督導人員，非對信託財產之運用具有最後核定權限之主管及人員。	B
95.	依信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則規定，不動產投資信託基金應至少指定一名下列何種人員，專責處理基金資產運用及管理之事務？ (A)管理人員 (B)業務人員 (C)分析人員 (D)具有運用決定權人員 信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則 第 18 條 不動產投資信託基金應至少指定一名具有運用決定權人員，專責處理基金資產運用及管理之事務。	D

價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

第七章 基金與不指定集合管理運用

● 共同信託基金業務規定

1. 信託業就特定標的，以受益證券或記帳方式向不特定多數人募集並運用之信託資金。
   僅有信託業(兼營信託業務之銀行、依信託業法成立之信託公司)可募集共同信託基金。
   信託業應具備主管機關認可之信用評等機構評等達一定等級以上始得申請募集。
   公開募集資金的方式：依不動產證券化條例、金融資產證券化條例、共同信託基金管理辦法募集。
2. 共同信託基金契約應以書面為之，共同信託基金受益證券應為記名式，受益證券由受益人背書轉讓之。但非將受讓人之姓名或名稱通知信託業，不得對抗該信託業。
3. 共同信託基金經主管機關核准(即成立日)後 6 個月內開始募集，展延一次 6 個月為限。
4. 共同信託基金強制設置信託監察人。
5. 共同信託基金終止時，信託業應於主管機關核准或備查後，3 個月內完成清算。

● 共同信託基金運用規定

禁止事項	1. 不得運用於保證或提供擔保。 2. 不得從事證券信用交易。 3. 本身管理之各共同信託基金間不得互為交易。 4. 信託業與證券化商品之創始機構、委託人、受託機構或特殊目的公司之任一機構具有利害關係人之關係者，信託業不得運用共同信託基金投資於該證券化商品。
限制事項	1. 銀行存款金額不得超過本共同信託基金資產百分之二十。但貨幣市場共同信託基金不在此限。 2. 運用於任一上市、上櫃公司發行之股票、存託憑證、公司債、金融債券及短期票券之總金額，不得超過投資當日該共同信託基金淨資產價值 10%。 3. 運用每一共同信託基金投資於任一上市、上櫃公司發行之股票、公司債、金融債券及短期票券之總金額，合計不得超過投資當日該公司實收資本額百分之十。 4. 存放於同一金融機構之存款、投資其發行之金融債券與其保證之公司債及短期票券金額，合計不得超過投資當日該共同信託基金淨資產價值百分之二十及該金融機構淨值百分之十。 5. 信託業除經主管機關核准兼營期貨信託業務外，運用於期貨交易法第三條之期貨交易，其未沖銷部位期貨交易契約總市值不得超過交易當日共同信託基金淨資產價值 40%。 6. 運用於同一證券化發行計畫之證券化商品總金額不得超過投資當日該共同信託基金淨資產價值 10%。 7. 運用於任一證券化商品金額，加計該商品創始機構發行之股票、公司債、金融債券及短期票券總金額，不得超過投資當日該共同信託基金淨資產價值之 20%。 8. 投資有價證券達發行額度 50%或 10 億元，應向證券主管機關核准。

共同信託基金與共同基金：

	共同信託基金	證券投資信託基金(共同基金)
發行者	信託業	證券投資信託事業
投資標的	有價證券、期貨、衍生性金融商品、黃金、金融資產證券化受益證券等	有價證券及證券相關商品

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

- **證券投資信託事業證券投資顧問事業證券商兼營信託業務管理辦法**

條目	內容
3	……一定條件：指投信投顧事業以信託方式經營全權委託投資業務，其受託投資之原始信託財產須達新臺幣1,000萬元以上者；該原始信託財產，包括最初委託及增加委託投資之金額。 證券商得申請主管機關許可兼營金錢之信託及有價證券之信託，辦理下列特定項目： 一、全權委託投資業務。 二、財富管理業務。 三、客戶委託保管及運用其款項業務。……
6	證券投資信託事業、證券投資顧問事業或證券商申請兼營信託業務之特定項目，應自主管機關許可之日起六個月內，依證券投資信託及顧問法或證券交易法相關規定申請換發營業執照或許可證照，並於主管機關網際網路申報系統或主管機關指定之網站完成新增營業項目之登錄，登錄前應經總經理及法令遵循主管二人確認所登錄業務項目符合法令規定，且備妥中華民國信託業商業同業公會同意入會及已依本法第三十四條規定提存賠償準備金之證明文件，向主管機關申報後始得開辦。 證券投資信託事業、證券投資顧問事業或證券商未於前項期限內辦理登錄，主管機關得廢止其兼營之許可。但有正當理由，於期限屆滿前，得向主管機關申請展延六個月，並以一次為限。
9	……信託財產為金錢者，應以專戶存放於符合證券商辦理財富管理業務應注意事項或證券商辦理客戶委託保管及運用其款項管理辦法規定之銀行，並應以信託財產名義表彰。
12	證券投資信託事業、證券投資顧問事業或證券商兼營信託業務之特定項目，因業務或財務顯著惡化，不能支付其債務或有損及委託人或受益人利益之虞時，主管機關得廢止其兼營信託業務之許可。……

信託業法 第3條：證券投資信託事業及證券投資顧問事業依證券投資信託及顧問法之規定兼營信託業務之特定項目，其符合一定條件者，或證券商兼營信託業務之特定項目，應申請主管機關許可。

信託業法 第18條：業務之經營涉及信託業得全權決定運用標的，且將信託財產運用於證券交易法第六條規定之有價證券或期貨交易法第三條規定之期貨時，其符合一定條件者，並應向主管機關申請兼營證券投資顧問業務。

- **不指定營運範圍金錢信託**

營運範圍：以信託業法所定者為限。

現金及銀行存款；投資公債、公司債、金融債券；投資短期票券；其他經主管機關核准之業務。

不可投資上市櫃股票、受益憑證、不動產。

營運範圍限額：

信託業受託管理不指定金錢信託，存放於同一金融機構之存款、投資其發行之金融債券或其保證或承兌之公司債或短期票券金額，合計不得超過投資當日其所受託管理不指定金錢信託淨資產總價值百分之十，及該金融機構淨值百分之十。

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

● **信託資金集合管理運用管理辦法**

信託資金集合管理運用：信託業受託金錢信託，委託人同意其信託資金與其他委託人之信託資金集合管理運用者，由信託業就相同營運範圍或方法之信託資金設置集合管理運用帳戶，集合管理運用。

白話意義：把錢交給信託業(金錢信託)，不指定營運範圍或方法，由信託業集合管理運用。

運用範圍規定

1. 除已獲准上市、上櫃而正辦理承銷中之股票外，不得投資未上市、未上櫃公司股票。

不指定營運範圍之金錢信託	不指定營運範圍之「集合管理運用」金錢信託
不可投資上市櫃股票	可投資上市櫃股票

2. 不得辦理放款或提供擔保。
3. 不得從事證券信用交易。
4. 本身管理之各集合管理運用帳戶間不得互為交易。
5. 投資於任一上市、上櫃公司發行之股票、存託憑證、公司債、金融債券及短期票券之金額，分別不得超過個別集合管理運用帳戶投資當日淨資產價值 10%。
6. 同一信託業所設置之全體集合管理運用帳戶，投資於任一上市、上櫃公司發行之股票、存託憑證、公司債、金融債券及短期票券之金額，合計不得超過投資當日該公司實收資本額百分之十。
7. 存放於同一金融機構之存款、投資其發行之金融債券與其保證之公司債及短期票券金額，合計不得超過投資當日全體集合管理運用帳戶淨資產總價值 30%及該金融機構淨值百分之十。
8. 信託業辦理集合管理運用之金錢信託，應保持適當之流動性。

● **練習題**

題號	題目	答案
	共同信託基金業務規定	
1.	依信託業法及共同信託基金管理辦法規定，下列何者得募集共同信託基金？ A.證券投資信託事業 B.證券投資顧問事業 C.兼營信託業務之銀行 D.依信託業法成立之信託公司 (A) A 與 B 均可 (B) A 與 D 均可 (C) B 與 C 均可 (D) C 與 D 均可	D
2.	下列何者專屬信託業得辦理之業務？ (A)保管業務 (B)募集共同信託基金 (C)擔任股票及債券發行簽證人 (D)擔任信託監察人	B
3.	信託業法所稱共同信託基金，係屬下列何種信託？ (A)金錢之信託 (B)金錢債權之信託 (C)有價證券之信託 (D)動產之信託	A
4.	有關信託業募集共同信託基金應遵守之相關規定，下列敘述何者正確？ (A)得從事證券信用交易 (B)須指定保管銀行保管信託財產 (C)本身管理之各共同信託基金間得互為交易 (D)信託業應具備主管機關認可之信用評等機構評等達一定等級以上始得申請募集	D
5.	共同信託基金契約應以何種方式為之？ (A)書面 (B)口頭約定 (C)無特定方式 (D)依客戶指定	A
6.	有關共同信託基金受益證券之說明，下列何者正確？ (A)法律未規定其形式 (B)法律規定應為不記名式 (C)法律規定應為記名式 (D)原則為記名式，經委託人要求可改為不記名式	C
7.	有關信託業以發行受益證券方式募集共同信託基金，下列敘述何者正確？ (A)共同信託基金受益證券應為無記名式 (B)共同信託基金受益證券不得背書轉讓 (C)信託業得募集保本保息之共同信託基金 (D)受益證券得由受益人背書轉讓後，並將受讓人之姓名或名稱通知信託業，始得對抗該信託業	D

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

8.	信託業申請募集發行共同信託基金經核准後，除法令另有規定外，應於核准函送達之日起多久期間內開始募集？ (A)二個月 (B)三個月 (C)四個月 (D)六個月	D
9.	共同信託基金終止時，信託業應於主管機關核准或備查後多久期限內完成清算？ (A)二個月 (B)三個月 (C)六個月 (D)九個月	B
10.	依信託業法規定，有關信託業募集共同信託基金之敘述，下列何者正確？ (A)得以發行受益證券或記帳方式向不特定多數人募集 (B)共同信託基金受益證券，得為記名或不記名式 (C)共同信託基金受益證券，不得由受益人背書轉讓 (D)信託業得於發行計畫內載明承諾擔保本金或最低收益率	A
11.	有關共同信託基金之敘述，下列何者錯誤？ (A)共同信託基金受益證券得為記名式或無記名式 (B)信託業管理之各共同信託基金間不得互為交易 (C)信託業非經主管機關核准，不得募集共同信託基金 (D)共同信託基金之募集，得以發行受益證券或記帳方式向不特定多數人為之	A
12.	有關信託業辦理信託業務，依據相關法令經主管機關核准者後，得向不特定人或多數人公開募集資金之情形，下列何者錯誤？ (A)設置集合管理運用帳戶 (B)依不動產證券化條例募集發行受益證券 (C)依金融資產證券化條例募集發行受益證券 (D)依共同信託基金管理辦法募集發行受益證券	A
	共同信託基金運用規定	
13.	信託業募集共同信託基金時，運用於其他信託業發行之任一金融資產證券化受益證券不得超過投資當日該共同信託基金淨資產價值百分之多少？ (A)三 (B)五 (C)十五 (D)二十	D
14.	有關信託業辦理共同信託基金業務之規定，下列敘述何者正確？ (A)得發行貨幣市場共同信託基金 (B)得運用共同信託基金資產從事證券信用交易 (C)同一信託業管理之共同信託基金間得互為交易 (D)共同信託基金之受益證券不得由受益人背書轉讓	A
15.	依我國信託業法及其施行細則，信託業設立共同信託基金以投資證券交易法第六條之有價證券為目的者，包括下列何者？ (A)投資於證券交易法第六條之有價證券金額為新臺幣三億元者 (B)投資於證券交易法第六條之有價證券金額為新臺幣五億元者 (C)投資於證券交易法第六條之有價證券占該信託基金募集發行額度百分之三十者 (D)投資於證券交易法第六條之有價證券占該信託基金募集發行額度百分之五十者	D
	證券投資信託事業證券投資顧問事業證券商兼營信託業務管理辦法	
16.	依證券投資信託事業證券投資顧問事業證券商兼營信託業務管理辦法規定，證券投資信託事業以信託方式經營全權委託投資業務，其接受委託人原始信託財產達新臺幣多少元以上者，符合應申請主管機關許可之一定條件？ (A)五百萬元 (B)一千萬元 (C)一千五百萬元 (D)二千萬元	B
17.	依證券投資信託事業證券投資顧問事業證券商兼營信託業務管理辦法規定，證券投資信託事業以信託方式經營全權委託投資業務，其接受委託人之「原始信託財產」，係指下列何者？ (A)僅限委託人最初委託投資金額 (B)僅限委託人最初委託投資金額扣除應納稅捐後之淨額 (C)僅限委託人最初委託投資金額扣除稅捐及費用後之淨額 (D)包括委託人最初委託及增加委託投資之金額	D
18.	依證券投資信託事業證券投資顧問事業證券商兼營信託業務管理辦法規定，證券商得申請主管機關許可以信託方式辦理之特定項目，下列何者錯誤？ (A)經營全權委託投資業務 (B)辦理財富管理業務 (C)擔任信託監察人 (D)辦理客戶委託保管及運用其款項業務	C
19.	依證券投資信託事業證券投資顧問事業證券商兼營信託業務管理辦法規定，證券商為開辦兼營信託業務之特定項目，其應於開辦前完成之事項，下列敘述何者錯誤？	D

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

	(A)換發營業執照或許可證照 (B)提存賠償準備金 (C)於主管機關指定網站完成新增營業項目之登錄 (D)經中華民國銀行公會同意入會	
20.	依證券投資信託事業證券投資顧問事業證券商兼營信託業務管理辦法規定，證券投資顧問事業申請兼營信託業務之特定項目時，應自主管機關許可之日起幾個月內申請換發營業執照或許可證照？ (A)一個月 (B)三個月 (C)六個月 (D)一年	C
21.	依證券投資信託事業證券投資顧問事業證券商兼營信託業務管理辦法規定，證券商未於指定期限內辦理新增營業項目之登錄者，若有正當理由，於期限屆滿前得向主管機關申請展延幾個月，並以幾次為限？ (A)三個月；一次 (B)六個月；一次 (C)三個月；二次 (D)六個月；二次	B
22.	依證券投資信託事業證券投資顧問事業證券商兼營信託業務管理辦法規定，有關證券商兼營信託業務之信託財產保管，下列敘述何者錯誤？ (A)應委由符合主管機關認可之信用評等機構評等達一定等級以上之信託公司或銀行保管 (B)信託財產為金錢者，應以專戶存放符合規定之銀行並以受託人名義表彰 (C)應每半年營業年度編製信託帳之財務報表及信託財產目錄彙送主管機關 (D)信託帳之財務報表及信託財產目錄應公告於同業公會網站	B
23.	依證券投資信託事業證券投資顧問事業證券商兼營信託業務管理辦法規定，有關主管機關得廢止證券商兼營信託業務許可之事由，下列敘述何者正確？ (A)以信託財產借入款項 (B)對信託財產具有運用決定權者兼任其他業務之經營 (C)業務或財務顯著惡化不能支付其債務 (D)以信託財產購買本身或其利害關係人之財產	C
24.	信託業接受金錢之信託，投資於國內上市公司股票，其信託財產帳戶應以下列何種名義表彰之？ (A)委託人之名義 (B)信託業之信託財產名義 (C)信託業自有財產之名義 (D)他益信託時以受益人之名義	B
25.	信託業辦理全權決定運用之金錢信託，如涉及證券交易法之有價證券且達一定金額時，應申請兼營下列何種業務？ (A)證券投資信託業務 (B)期貨交易輔助人業務 (C)資產管理業務 (D)證券投資顧問業務	D
	不指定營運範圍金錢信託	
26.	兼營信託業務之銀行辦理委託人不指定營運範圍或方法之金錢信託，其營運範圍有無限制？ (A)信託業法中就此無任何限制之規定 (B)其營運範圍以信託業法所定者為限 (C)信託業法中就其營運範圍雖未為具體之限制規定，但主管機關於必要時得隨時限制其投資標的 (D)其營運範圍以投資不動產及上市、上櫃股票為限	B
27.	除經主管機關核准者外，信託業辦理委託人不指定營運範圍或方法之金錢信託所得投資之標的，下列何者錯誤？ (A)銀行存款 (B)公司債券 (C)金融債券 (D)貨幣型基金	D
28.	甲以現金一千萬元與乙銀行訂定不指定營運範圍及方法之信託契約，則除經主管機關核准外，乙銀行對於甲信託財產之營運範圍不包括下列何者？ (A)投資短期票券 (B)投資金融債券 (C)投資二年期金融資產證券化之證券 (D)投資公司債	C
29.	除經主管機關核准外，信託業辦理委託人不指定營運範圍或方法之金錢信託，有關其運用範圍之規定，下列敘述何者正確？ (A)得投資上市（櫃）股票 (B)得存放於金融機構之存款 (C)得投資於本身發行之短期票券 (D)得投資證券投資信託事業發行之受益憑證	B
30.	有關信託業辦理不指定營運範圍或方法之金錢信託，除經主管機關核准外，就營運範圍之敘述，下列何者錯誤？ (A)不包括國外上市股票 (B)包括受益憑證 (C)包括短期票券 (D)不包括國內上市股票	B
31.	信託業辦理不指定營運範圍或方法之金錢信託時，其營運範圍不包括下列何者？ (A)現金 (B)公債	C

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

	(C)上市股票 (D)發行人經主管機關認可之信用評等機構評等達一定等級以上之公司債	
32.	信託業辦理不指定營運範圍或方法之金錢信託時，下列敘述何者正確？ (A)得訂定最低收益率 (B)得將全部信託財產存放於同一金融機構 (C)得依信託契約集合管理運用 (D)未申請主管機關專案核准得運用於購買土地	C
信託資金集合管理運用管理辦法		
33.	下列何者應依照信託資金集合管理運用管理辦法辦理？ (A)指定營運範圍或方法之單獨管理運用金錢信託 (B)不指定營運範圍或方法之集合管理運用金錢信託 (C)特定集合管理運用金錢信託 (D)共同信託基金	B
34.	信託業辦理信託資金集合管理運用業務，有關其運用範圍之規定，下列敘述何者正確？ (A)投資於同一公司股票，短期票券或公司債之金額，分別不得超過個別集合管理運用帳戶投資當日淨資產總價值百分之二十 (B)得辦理放款或提供擔保 (C)得投資於已獲准上市而辦理承銷中股票 (D)得從事證券信用交易	C
35.	有關信託業之行為，下列敘述何者正確？ (A)信託業不得以信託財產辦理放款 (B)信託業得以信託財產辦理放款，但不得保本保息 (C)信託業得對利害關係人以外之人以信託財產辦理放款 (D)信託業非經全體受益人同意，不得以信託財產辦理放款	A
36.	信託業辦理信託資金集合管理運用業務時，存放於同一金融機構之存款、投資其發行之金融債券與其保證之公司債及短期票券金額，合計不得超過投資當日全體集合管理運用帳戶淨資產總價值之多少比例？ (A)百分之十 (B)百分之十五 (C)百分之二十 (D)百分之三十	D
37.	依信託業法規定，信託業受託管理下列何種信託財產，應保持適當之流動性？ (A)有價證券信託 (B)不動產信託 (C)指定營運範圍或方法之集合管理運用金錢信託 (D)不指定營運範圍或方法之單獨管理運用金錢信託	C
38.	依信託業法規定，信託業辦理集合管理運用之金錢信託，下列何者正確？ (A)須經受益人同意 (B)應保持適當之流動性 (C)信託業得任意自行設置集合管理運用帳戶 (D)受託人對信託財產之管理運用不能有運用決定權	B
39.	信託業辦理信託資金集合管理運用時，信託業持有之流動性資產占所設置個別集合管理運用帳戶淨資產價值之最低比率為百分之多少？ (A)三 (B)五 (C)十 (D)十五 集合管理運用金錢信託流動性資產範圍及比率準則 第 3 條 信託業辦理本法第二十八條之信託資金集合管理及運用業務，依第二條持有之流動性資產占所設置個別集合管理運用帳戶淨資產價值之最低比率為百分之五。	B
40.	有關信託業辦理信託業務，得交付受益權書面證明文件予受益人之情形，下列何者錯誤？ (A)募集共同信託基金 (B)設置集合管理運用帳戶 (C)依不動產證券化條例募集發行受益證券 (D)依金融資產證券化條例募集發行受益證券 信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法 第 18 條 白話意思：只有 ACD 情形時，才能製作交付受益權證書給受益人。	B

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

第八章 各種稅務與法律責任

- **信託課稅原則**

一、 導管理論

認為信託是提供信託財產所得流入與流出的導管，並由受託人保管此導管，但最終會將信託利益移轉給受益人。受託人雖取得名義上的財產所有權，卻不享有運用信託財產實際獲得的利益，故不應向受託人課稅，而應在利益發生當期直接向信託利益或財產之實質權利人(委託人或受益人)課稅。

二、 實質課稅原則

在信託上，所有權人與享有利益之人是為不同權利主體，為了避免重複課稅，對委託人將財產移轉於受託人之行為(形式上的移轉)不課稅，但對實質享受利益之人(實質所得人)課稅。

例子：委託人為營利事業之信託契約，信託成立時，明定信託利益之全部或一部之受益人為非委託人者，該受益人應將享有信託利益之權利價值，併入成立年度之所得額，依本法規定課徵所得稅。
特例：若受益人不特定，則納稅義務人為受託人，以 20%扣繳率申報。

三、 發生時課稅原則

原則上於所得發生年度併入受益人當年度所得額課稅(所得發生原則)。
但對於公益信託、共同信託基金、證券投資信託基金等信託，例外採分配時課稅原則。

四、 稽徵便利原則

為避免假信託避稅，對信託而衍生的稅賦，原則上以信託利益實質所得之人或者是信託財產實質歸屬之人，為納稅義務人。但為簡便手續，即直接向受託人課稅，再由受託人依信託法向實質課稅原則所定之人來求償。

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

● 遺產及贈與稅

一、 遺產稅

1. **遺囑人死亡時**：信託財產應併入遺產總額課徵遺產稅。
2. **信託關係存續中受益人死亡時**：信託利益尚未領取部分成為受益人的遺產，需課徵遺產稅。

信託關係存續中受益人死亡時，課徵遺產稅價值計算基準

1. 受益人享有全部信託利益之權利者，該信託利益為金錢時，以信託金額為準，信託利益為金錢以外之財產時，以受益人死亡時信託財產之時價為準。
   例子：信託股票，本金及利息皆歸受益人，若受益人死亡，當天股票價值 100 萬，則不論信託期間剩餘幾年，皆以 100 萬做為遺產稅的計算基準。

2. 受益人享有孳息以外信託利益之權利者，該信託利益為金錢時，以信託金額按受益人死亡時起至受益時止之期間，依受益人死亡時郵政儲金匯業局一年期定期儲金固定利率複利折算現值計算之；信託利益為金錢以外之財產時，以受益人死亡時信託財產之時價，按受益人死亡時起至受益時止之期間，依受益人死亡時郵政儲金匯業局一年期定期儲金固定利率複利折算現值計算之。
   例子：信託股票，期滿僅本金歸受益人，若受益人死亡，當天股票價值 100 萬且信託期間剩餘 5 年，則假設 5 年後受益人的繼承人可拿到 100 萬，將此 100 萬按定儲利率複利折算回現值，作為遺產稅的計算基準。

3. 受益人享有孳息部分信託利益之權利者，以信託金額或受益人死亡時信託財產之時價，減除依前款規定所計算之價值後之餘額為準。但該孳息係給付公債、公司債、金融債券或其他約載之固定利息者，其價值之計算，以每年享有之利息，依受益人死亡時郵政儲金匯業局一年期定期儲金固定利率，按年複利折算現值之總和計算之。
   例子：信託股票，僅利息歸受益人，若受益人死亡，當天股票價值 100 萬且信託期間剩餘 5 年，則假設 5 年後受益人的繼承人可拿到 100 萬，將此 100 萬按定儲利率複利折算回現值，再用當天股票價值 100 萬減「折算回的現值」，作為遺產稅的計算基準。

4. 受益人享有信託利益之權利為按期定額給付者，其價值之計算，以每年享有信託利益之數額，依受益人死亡時郵政儲金匯業局一年期定期儲金固定利率，按年複利折算現值之總和計算之；享有信託利益之權利為全部信託利益扣除按期定額給付後之餘額者，其價值之計算，以受益人死亡時信託財產之時價減除依前段規定計算之價值後之餘額計算之。

上述例子簡化版：若甲以 10 萬設立為期五年信託，有幾種情況：

1. 信託資產及收益全給乙：信託資產以贈與當下的時價為準課稅。
2. 本金他益、利息自益：把 5 年後 10 萬以定儲利率複利折算回現值，並計算稅額。
3. 本金自益、利息他益：將 10 萬減掉上述現值，以此差額計算稅額。

時價計算方式

(時價的「時」指的通常是贈與當下或受益人死亡當下)

1. 上市櫃有價證券：依繼承開始日或贈與日有價證券之收盤價估定之。
2. 未上市櫃公司：公司資產淨值。
3. 土地：土地以公告土地現值或評定標準價格為準。
4. 房屋：以評定標準價格為準。

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

二、 贈與稅

納稅義務人是贈與人，但若贈與主體是公司，就不適用贈與稅。

當委託人行蹤不明，或無財產可供執行時，以受託人為納稅義務人。

自益信託	公益信託	他益信託
免稅	豁免贈與稅	委託人為納稅義務人課徵贈與稅

課稅時點：訂定或變更信託契約之日為贈與行為發生日。

申報贈與稅：應於贈與行為發生後 30 日內，向主管稽徵機關申報。

● **地價稅、房屋稅、土增稅、契稅**

一、 地價稅

以受託人為納稅義務人，受託人得逕由信託財產中抵充之。

受託人不繳納者，稅捐稽徵機關得對欠稅之信託財產或受託人自有財產強制執行。

1. 自益信託：土地應與委託人在同縣市所有土地合併課稅。
2. 他益信託：土地應與受益人在同縣市土地合併課稅。
   必須符合條件：受益人已確定並享有全部信託利益、委託人未保留變更受益人之權利。

二、 房屋稅

以受託人為納稅義務人。

受託人未繳納者，得對信託財產強制執行，也得對受託人自有財產強制執行。

三、 土地增值稅

土地增值稅是依土地漲價總額課徵，只有移轉才可能課徵土地增值稅。

計算基準：未課徵土地增值稅前規定地價、最近核定之移轉現值或遺囑人死亡日當期土地現值計算。

1. **需課徵情形**：
   (1) 受託人將信託土地轉為自有時，以受託人為納稅義務人。
   (2) 受託人依信託本旨移轉信託土地給委託人以外之歸屬權利人，則歸屬權利人為納稅義務人。

2. **不須課徵情形(土地稅法第 28-3 條)**：其實就是實質課稅原則，形式上移轉不課稅的規範
   (1) 因信託行為成立，委託人與受託人間。
   (2) 信託關係存續中受託人變更時，原受託人與新受託人間。
   (3) 信託契約明定信託財產之受益人為委託人者，信託關係消滅時，受託人與受益人間。
   (4) 因遺囑成立之信託，於信託關係消滅時，受託人與受益人間。
   (5) 因信託行為不成立、無效、解除或撤銷，委託人與受託人間。

四、 契稅

以不動產為信託財產，受託人依信託本旨移轉信託財產與委託人以外之歸屬權利人時，應由歸屬權利人估價立契，依規定之期限申報繳納贈與契稅。

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

- **公益信託**

公益信託租稅優惠：包含所得稅、遺贈稅、房屋稅、營業稅，不含地價稅。

一、 所得稅

提供財產成立、捐贈或加入符合規定之公益信託者，受益人享有該信託利益免納所得稅。

二、 遺贈稅

遺贈人、受遺贈人或繼承人提供財產，捐贈或加入於被繼承人死亡時已成立之公益信託並符合下列各款規定者，該財產不計入遺產總額：

1. 受託人為信託業法所稱之信託業。
2. 各該公益信託除為其設立目的舉辦事業而必須支付之費用外，不以任何方式對特定或可得特定之人給予特殊利益。
3. 信託行為明定信託關係解除、終止或消滅時，信託財產移轉於各級政府、有類似目的之公益法人或公益信託。

三、 房屋稅

經目的事業主管機關許可設立之公益信託，其受託人因該信託關係而取得之房屋，直接供辦理公益活動使用者，免徵房屋稅。

四、 **營業稅**

受託人因公益信託而標售或義賣之貨物與舉辦之義演，其收入除支付標售、義賣及義演之必要費用外，全部供作該公益事業之用者，免徵營業稅。

- **法律責任**

一、 違反民事責任

1. 信託業、應負責董事及主管負連帶損害賠償之責，監察人及業務經辦不負連帶責任。
2. 受損害一方(委託人或受益人)必須舉證，若董事及主管卸職後 2 年不行使而消滅。

二、 違反刑事責任

1. 以信託財產放款、違反絕對禁止行為：3 年以下有期徒刑，罰 1,000 萬以下。
2. 未經主管募集基金、虛偽、將信託財產轉為自有財產：1～7 年有期徒刑，罰 1,000 萬以下。
3. 非信託業辦理不特定多數人委託經理第十六條之信託業務：3～10 年有期徒刑，罰 1,000 萬～2 億。法人犯罪者，處罰其行為負責人。

三、 **行政責任**：

1. 具有運用決定權卻兼任其他業務、違反相對禁止行為、承諾保本：180～900 萬罰款。
2. 以信託財產借入款項(以開發為目的之土地信託在特定條件下除外)：120～600 萬罰款。
3. 未依規定信託登記、違反禁止規定：60～300 萬罰款。
4. 未經許可使用公益信託名稱：1～10 萬罰款。

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

● **練習題**

題號	題目	答案
	信託課稅原則	
1.	有關我國信託相關稅法採用之課稅原則，下列何者錯誤？ (A)稽徵經濟之原則 (B)所得發生時課稅之原則 (C)實質課稅之原則 (D)信託財產實體課稅之原則	D
2.	有關信託稅制之財產所有權人，下列何者正確？ (A)為得享有信託利益之人 (B)為信託之委託人 (C)為信託財產之受益人 (D)為信託之受託人	D
3.	依信託課稅之理論及原則，所有權人與享有利益之人之關係為何？ (A)同一權利主體 (B)不同權利主體 (C)無法明顯區分之混合體 (D)容易明顯區分之混合體	B
4.	信託導管理論係以下列何者為課稅主體？ (A)信託財產 (B)信託財產之所有權人 (C)信託原始委託人 (D)信託利益或財產之實質權利人	D
5.	信託課稅所稱之「實質課稅原則」，係指對下列何者課稅之原則？ (A)實質所得人 (B)實質支出人 (C)實質管理人 (D)所得發生時之所有權人	A
6.	因信託行為成立，委託人與受託人間，基於信託關係財產之移轉，下列敘述何者錯誤？ (A)不課徵土地增值稅 (B)不課徵所得稅 (C)不課徵贈與稅 (D)視為銷售貨物依規定課徵營業稅	D
7.	委託人為營利事業之信託契約，信託成立時，明定信託利益之全部之受益人為非委託人者，該信託利益之權利價值應由下列何者併入成立年度之所得額申報，課徵所得稅？ (A)委託人 (B)受託人 (C)受益人 (D)該營利事業負責人	C
8.	營利事業成立時受益人不特定或尚未存在之非公益信託之信託財產運用，原則上其所得如何課稅？ (A)於受益人確定時再併入確定年度所得申報 (B)不予課徵所得稅 (C)於發生年度，以委託人為納稅義務人，併入其所得申報 (D)於發生年度，以受託人為納稅義務人，按規定之扣繳率申報納稅	D
9.	受益人不特定或尚未存在之信託財產運用所得應以受託人為納稅義務人，依下列何種扣繳率申報納稅？ (A)百分之十 (B)百分之二十 (C)百分之三十 (D)百分之四十	B
10.	依據信託導管理論，受託人因運用信託財產所產生之利益，其利益因係於發生時直接歸屬受益人所有，故立法採下列何種課稅原則？ (A)發生時課稅原則 (B)給付時課稅原則 (C)分配時課稅原則 (D)分離課稅原則	A
11.	依所得稅法規定，受益人為個人時，信託財產發生收入之年度，由受託人計算出所得額後，應併入下列何者之當年度所得額，依法課徵所得稅？ (A)委託人 (B)受託人 (C)受益人 (D)信託監察人	C
12.	除法令另有規定外，原則上信託財產所得應併入受益人下列何年度之所得課稅？ (A)發生年度 (B)分配年度 (C)發放年度 (D)提撥年度	A
13.	信託財產發生之利益應於所得發生時課稅，其例外之情形為下列何者？ (A)共同信託基金 (B)受益人尚未存在 (C)受益人行蹤不明 (D)私益信託受益人不特定	A
14.	信託財產發生之收入，下列何者非於實際分配時併入受益人之所得額？ (A)公益信託 (B)共同信託基金 (C)證券投資信託基金 (D)指定單獨管理運用之金錢信託	D
15.	有關所得稅之課徵，下列何者不是採信託利益實際分配時課稅原則？ (A)共同信託基金 (B)證券投資信託基金 (C)其他經主管機關核准之信託基金 (D)集合管理運用帳戶	D
16.	有關信託所得課稅，下列敘述何者錯誤？ (A)依信託導管理論，以發生時課稅為原則 (B)均於分配時課稅 (C)共同信託基金係於分配時課稅 (D)實質上謹守稅捐立法中立性	B

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

17.	信託行為之受託人應於每年幾月底前，填具上一年度各信託之財產目錄、收支計算表及分配予受益人之所得額、扣繳稅額資料等相關文件，向該管稽徵機關列單申報？ (A)一月 (B)二月 (C)三月 (D)四月	A
18.	個人成立、捐贈或加入符合所得稅法規定之公益信託之財產，得列綜合所得稅列舉扣除額申報捐贈之扣除比例上限為何？ (A)全數列入 (B)所得總額百分之四十 (C)所得總額百分之三十 (D)所得總額百分之二十 所得稅法 第 17 條 捐贈：納稅義務人、配偶及受扶養親屬對於教育、文化、公益、慈善機構或團體之捐贈總額最高不超過綜合所得總額百分之二十為限。	D
19.	受託人以信託財產投資於依所得稅法規定應設置股東可扣抵稅額帳戶之營利事業者，該營利事業應以下列何者為納稅義務人填發股利憑單？ (A)受託人 (B)委託人 (C)受益人 (D)信託監察人 所得稅法施行細則 第 83-1 條 信託行為之受託人以信託財產投資於營利事業者，該營利事業應以受託人為納稅義務人。	A
	遺產及贈與稅	
20.	因遺囑成立之信託，其遺產稅之課稅時點為何？ (A)撰寫遺囑信託內容時 (B)遺囑人死亡時 (C)交付信託財產予受益人時 (D)移轉財產予受託人時	B
21.	依遺贈相關稅法有關財產之估價規定，下列敘述何者正確？ (A)房屋以評定標準價格為準 (B)未上櫃股票以收盤價為準 (C)上市股票以淨值為準 (D)土地以市價為準	A
22.	信託關係存續中，受益人死亡時，下列敘述何者正確？ (A)不需課徵遺產稅 (B)應就其享有信託利益已領受部分課徵遺產稅 (C)應就其享有信託利益未領受部分課徵遺產稅 (D)應就其享有信託利益未領受及已領受部分課徵遺產稅	C
23.	委託人甲將名下時價（房屋評定價值）伍佰萬元之房屋，成立他益信託照顧受益人乙，信託期間五年，五年間房屋租金歸乙，五年期滿後房屋亦移轉給乙，而乙不幸於第四年年底死亡，當時房屋時價為參佰萬元，則下列敘述何者正確？ (A)甲應以參佰萬元申報繳納遺產稅 (B)乙之繼承人應以參佰萬元申報繳納遺產稅 (C)乙之繼承人無需申報繳納遺產稅 (D)乙之繼承人應以參佰萬元按郵政儲金匯業局一年期定期儲金固定利率折現一年之價值申報繳納遺產稅 第 4 年年底死亡代表租金收益全部領到，而信託資產因為在存續期間受益人死亡，會變成受益人的遺產，需課徵遺產稅。	B
24.	受益人於信託存續期間內死亡，其所享有信託利益之權利未領受部分應課徵遺產稅，關於其價值之計算，下列敘述何者錯誤？ (A)受益人享有全部信託利益之權利者，信託利益為金錢以外之財產時，以受益人死亡時信託財產之時價計算 (B)受益人享有孳息以外信託利益之權利者，以受益人死亡時信託財產之時價，按未領受期間，依當時郵政儲金匯業局一年期定期儲金固定利率複利，折算現值計算之 (C)受益人享有信託利益之權利為按期定額給付者，以每年享有信託利益之數額，依當時郵政儲金匯業局一年期定期儲金固定利率，按年複利折算現值之總和計算之 (D)受益人享有孳息部分信託利益之權利者，以歷年平均每年享有之孳息，依當時郵政儲金匯業局一年期定期儲金固定利率複利，折算現值之總和計算之	D
25.	贈與屬按期定額給付者，其享有不同信託利益之權利價值，原則上依下列何種利率複利折算現值之總和計算之？	D

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

	(A)臺灣銀行一年期放款指數利率 (B)臺灣銀行一年期外匯存款利率 (C)郵政儲金匯業局新臺幣活期存款利率 (D)郵政儲金匯業局一年期定期儲金固定利率	
26.	甲以 20 萬股股票成立一信託，信託期間五年，期間配息、配股及期滿股票皆歸乙，假設贈與時郵政儲金匯業局一年期定期儲金固定利率為 1%，契約日當天收盤價每股新台幣 50 元，則甲贈與乙之權利價值為何？〔1/(1+1%)^5 =0.9515〕 (A)新台幣 1000 萬元 (B)新台幣 951.5 萬元 (C)新台幣 48.5 萬元 (D)零 200,000 股*50 元 ＝10,000,000 元 享有全部信託利益之權利者，信託利益為金錢以外之財產時，以受益人死亡時之時價為準。	A
27.	甲以 20 萬股股票成立一信託，信託期間五年，期間配息、配股歸甲，期滿股票歸乙，假設贈與時郵政儲金匯業局一年期定期儲金固定利率為 1%，契約日當天收盤價每股新台幣 50 元，則甲贈與乙之權利價值為何？〔$1/(1+1\%)^5$ =0.9515〕 (A)新台幣 1,000 萬元 (B)新台幣 951.5 萬元 (C)新台幣 48.5 萬元 (D)零 本金他益、利息自益的贈與權利價值： 把 5 年後 1000 萬以定儲利率複利折算回現值 ＝20 萬股*每股 50 元*0.9515＝951.5 萬。	B
28.	甲以 20 萬股上市公司股票成立一信託，信託期間五年，期間孳息歸乙，期滿股票歸甲，假設贈與時中華郵政儲金一年期定期儲金固定利率為 1%，契約日當天收盤價每股新臺幣 50 元，則甲贈與乙之權利價值為何？〔$1/(1+1\%)^5$=0.9515〕 (A)新臺幣 1,000 萬元 (B)新臺幣 951.5 萬元 (C)新臺幣 48.5 萬元 (D)零 本金自益、利息他益的贈與權利價值： 本金減去(5 年後 100 萬以定儲利率複利折算回現值)＝1,000 萬 －951.5 萬 ＝48.5 萬。	C
29.	委託人甲以其所有價值 300 萬元（土地公告現值加上房屋評定標準價格）之房屋成立信託，約定信託期間五年，五年間房屋出租收取之租金歸乙享有，五年信託期滿房屋仍登記為甲所有，已知房屋租金於信託期間應會機動調整，該房屋信託財產五年複利折算現值為 285.45 萬元，該房屋租金他益信託，其信託利益之權利價值若干？ (A)300 萬元 (B)285.45 萬元 (C)180 萬元 (D)14.55 萬元 本金自益、利息他益的贈與權利價值： 將 300 萬減掉現值 285.45 萬 ＝14.55 萬	D
30.	甲以 300 萬元成立一信託(假設成立時郵政儲金匯業局一年期定期儲金固定利率為 1%)，信託期間 5 年，期間孳息歸甲，期滿甲與乙各得一半，則甲贈與乙之權利價值為何？〔$1/(1+1\%)^5$=0.9515〕(A)新台幣 1427250 元 (B)新台幣 1572750 元 (C)運用後之信託利益於實際分配時，應由受益人併入發生年度之所得額課稅 (D)新台幣 72750 元 本金他益、利息自益的贈與權利價值： (1) 將 5 年後 300 萬以定儲利率折算回現值 ＝300*0.9515＝285.45 萬 (2) 因僅贈與一半，因此為 285.45 / 2＝142.725 萬	A
31.	甲以 1,000 萬元成立一信託，信託期間 5 年，投資 5 年期票面約載利率為 8%之公債 1,000 萬元，期間孳息歸乙，期滿財產歸甲，假設贈與時郵政儲金匯業局一年期定期儲金固定利率為 1%，則甲贈與乙之權利價值為何？〔$1/(1+1\%)$ =0.9901，$1/(1+1\%)^2$ =0.9803，$1/(1+1\%)^3$ =0.9706，$1/(1+1\%)^4$ =0.9610，$1/(1+1\%)^5$ =0.9515〕 (A)約新台幣 3,883 千元 (B)約新台幣 6,117 千元 (C)約新台幣 9,515 千元 (D)約新台幣 485 千元 本金自益、利息他益且孳息係給付公債、公司債、金融債券或其他約載之固定利息者，其價值之計算，以每年享有之利息，依受益人死亡時郵政儲金匯業局一年期定期儲金固定利	A

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

	率，按年複利折算現值之總和計算之。 白話意思：本金自益、利息他益且是購買債券時，則是將每年會取得的利息以定期利率折算為現值並加總算為贈與的權利價值。 票面約載利率為 8%之公債 1,000 萬元，每年利息為：80 萬 每年會取得的利息按定儲利率折現並加總： 80 萬/(1+1%) + 80 萬/$(1+1\%)^2$ + 80 萬/$(1+1\%)^3$ + 80 萬/$(1+1\%)^4$ + 80 萬/$(1+1\%)^5$ = 80 萬*[1/(1+1%) + 1/$(1+1\%)^2$ + 1/$(1+1\%)^3$ + 1/$(1+1\%)^4$ + 1/$(1+1\%)^5$] = 80 萬*(0.9901 + 0.9803 + 0.9706 + 0.9610 + 0.9515) = 80 萬* 4.8535 = 3,883 千元	
32.	陳老先生設立一未保留權利之全部他益之信託契約，信託財產包括土地及上市股票，並約定土地部分之受益人為其子陳俊，上市股票之受益人為其女陳美，請問下述有關此信託行為之課稅方式何者正確？ (A)土地部分應依信託契約訂立當期之公告現值作為計算信託利益權利價值之基準，由陳俊繳納贈與稅 (B)上市股票部分應依信託契約訂立當日之收盤價格作為計算信託利益權利價值之基準，由陳美繳納贈與稅 (C)應對陳老先生課徵贈與稅，贈與總額之計算標準土地係以當期之公告土地現值，上市股票則以訂立信託契約日當日之收盤價格為計算標準 (D)於信託關係消滅時，土地部分返還於陳俊時應課徵土地增值稅，計算標準之原地價為陳老先生移轉土地於受託人當期之公告現值	C
33.	於信託期間委託人（自然人）增加信託財產致增加非委託人（自然人）享有信託利益者，此時應對委託人課徵下列何種稅捐？ (A)所得稅 (B)贈與稅 (C)遺產稅 (D)契稅	B
34.	委託人（自然人）以新臺幣一千萬元成立他益信託，逾期未申報繳納贈與稅，且在中華民國境內亦無財產可供執行者，應以下列何者為納稅義務人課徵贈與稅？ (A)委託人 (B)受益人 (C)信託監察人 (D)受託人	D
35.	個人以中華民國境內之財產成立他益信託時，應以下列何者為贈與行為發生日？ (A)訂定或變更信託契約之日 (B)信託利益實際分配之日 (C)信託財產移轉給受託人之日 (D)信託財產辦理信託登記之日	A
36.	依遺產及贈與稅法規定，他益信託契約如應課徵贈與稅時，其課稅時點，下列何者正確？ (A)移轉信託財產予受託人之日 (B)實際享有信託利益之日 (C)訂定、變更信託契約之日 (D)移轉信託財產予受益人之日	C
37.	張三與甲信託業訂定他益信託契約，如需申報贈與稅，則張三至遲應於贈與行為發生後幾日內申報？ (A)十五日內 (B)三十日內 (C)六十日內 (D)九十日內	B
38.	王先生成立金錢信託時，下列何種情況無須申報贈與稅？ (A)成立他益信託照顧子女 (B)自益信託變更受益人為父母時 (C)追加信託貳佰伍拾萬元款項照顧子女時 (D)成立信託照顧自己的退休安養生活 自益信託不需申報贈與。	D
39.	遺囑信託不得侵害特留分，依民法相關規定，當遺產繼承人為父母時，其特留分為其應繼分之比例，下列何者正確？ (A)二分之一 (B)三分之一 (C)四分之一 (D)五分之一 民法 第 1223 條 繼承人之特留分，規定： 一、直系血親卑親屬之特留分，為其應繼分二分之一。 二、父母之特留分，為其應繼分二分之一。	A
地價稅、房屋稅、土增稅、契稅		

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

40.	以土地為信託財產者，於信託期間依土地稅法之規定，以下列何者為地價稅之納稅義務人？ (A)委託人 (B)受託人 (C)受益人 (D)依信託契約內所訂之人為納稅義務人	B
41.	土地為信託財產時，信託契約中有下列何種約定者，土地應與受益人在同一直轄市或縣（市）轄區內所有之土地，合併計算地價總額？ (A)受益人享有全部信託利益，但委託人保留變更受益人之權利者 (B)受益人為信託財產原本受益人，但委託人保留變更受益人之權利者 (C)委託人未保留變更受益人權利，且受益人為信託財產孳息受益人者 (D)委託人未保留變更受益人權利，且受益人已確定並享有全部信託利益	D
42.	以土地或房屋為信託財產者，在信託關係存續中，係以下列何者為地價稅或房屋稅之納稅義務人？ (A)委託人 (B)受益人 (C)受託人 (D)信託監察人	C
43.	委託人甲與受託人乙簽訂他益信託之信託契約，並已移轉一筆土地與一棟房屋為信託財產，約定一年後將土地與房屋售出，並將售出款項用於扶養甲之弱智女兒丙，且約定甲死亡時以其兄丁為信託監察人，則信託當年度，房屋稅納稅義務人為下列何者？ (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁	B
44.	因信託關係存續中信託財產所生之地價稅，下列敘述何者錯誤？ (A)以受託人為納稅義務人 (B)稅捐機關得逕對欠稅之信託財產強制執行 (C)受託人不繳納時，稅捐機關不得執行受託人之自有財產 (D)受託人得逕由信託財產中抵充之 信託關係存續中信託財產所生之地價稅、房屋稅，以及受託人為納稅義務人，受託人未繳納者，稅捐稽徵機關得就受託人（除信託財產外）之自有財產移送強制執行。	C
45.	土地為信託財產者，應課徵土地增值稅之情形，下列何者正確？ (A)信託關係成立，委託人移轉信託財產於受託人時 (B)因信託行為被撤銷，受託人移轉信託財產於委託人時 (C)信託關係存續中，受託人將信託財產移轉為其自有財產時 (D)信託關係存續中，受託人變更，原受託人移轉信託財產於新受託人時 土地增值稅就是依土地漲價的總額課徵增值稅，當不屬於於信託形式移轉時，就需課徵土地增值稅。	C
46.	因遺囑成立之信託，其受益人取得土地信託財產再移轉時，計算土地漲價總數額，依下列何者認定前次移轉地價？ (A)依遺囑人死亡日當期之公告土地現值 (B)依遺囑成立時之首期公告土地現值 (C)依繼承人取得土地時之首期公告土地現值 (D)依被繼承人取得土地時之首期公告土地現值	A
47.	有關信託稅負之敘述，下列何者錯誤？ (A)遺囑信託之受託人同為遺囑執行人者，依遺產及贈與稅法規定，得由遺囑執行人代為辦理遺產稅申報 (B)因遺囑成立之信託，於遺囑人死亡時，原則上其信託財產應併入遺囑人之遺產總額課徵遺產稅 (C)因遺囑成立之信託，於成立時以土地為信託財產者，該土地有應課徵土地增值稅之情形時，其原地價指遺囑人死亡日當期之公告地價 (D)於計課土地增值稅時，委託人或受託人於信託前或信託關係存續中，有依土地稅法規定支付改良土地費用或增繳之地價稅者，得減除或抵繳 公告地價≠公告土地現值	C
48.	土地為信託財產者，受託人將信託財產移轉於受益人時，下列敘述何者錯誤？	D

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

	(A)不課徵受益人所得稅 (B)不課徵受託人贈與稅 (C)受益人為委託人時，不課徵土地增值稅 (D)遺囑信託受託人將信託財產交付予受益人時應課徵土地增值稅	
49.	以土地為信託財產者，受託人依信託本旨移轉信託土地於委託人以外之歸屬權利人時，以下列何者為納稅義務人，課徵土地增值稅？ (A)委託人 (B)受託人 (C)歸屬權利人 (D)信託監察人	C
50.	下列何者非信託相關稅法所稱形式上之移轉？ (A)受託人與委託人間 (B)受託人與受益人間 (C)原受託人與新受託人間 (D)受託人與信託監察人間	D
51.	信託財產為房屋者，該房屋稅之納稅義務人為下列何者？ (A)受益人 (B)受託人 (C)委託人 (D)歸屬權利人	B
52.	陳先生有房屋一棟，將房屋以自益信託方式，信託登記給 A 銀行，A 銀行將之出租他人做營業使用，下列應納之稅捐何者錯誤？ (A)房屋稅改以 A 銀行為納稅義務人 (B)信託登記時由陳先生申報繳納房屋契稅 (C)地價稅改以 A 銀行為納稅義務人 (D)年度租金收入應由陳先生併入當年度所得額，依規定申報課稅 契稅係為取得不動產所有權時，所課徵之租稅。	B
53.	契約信託以房屋為信託財產，受託人依信託本旨移轉房屋於委託人以外之歸屬權利人時，下列何者為契稅之納稅義務人？ (A)委託人 (B)受託人 (C)歸屬權利人 (D)信託監察人	C
54.	委託人甲將其名下之房屋交付信託，約定信託期間十年，十年間房屋租金歸乙，十年後房屋亦移轉登記為乙所有，關於此案之契稅課徵，下列敘述何者正確？ (A)委託人甲應於信託成立時繳納 (B)由受託人於信託期間繳納 (C)信託期滿，受託人移轉房屋給受益人乙時，由委託人甲繳納 (D)信託期滿，受託人移轉房屋給受益人乙時，由受益人乙繳納	D
	公益信託	
55.	下列何者不屬於公益信託之租稅優惠？ (A)遺產及贈與稅 (B)營業稅 (C)房屋稅 (D)地價稅	D
56.	個人或營利事業成立稅法規定之公益信託，其財產得列為何種支出自所得額中扣除？ (A)其他支出 (B)捐贈支出 (C)營業支出 (D)公益支出	B
57.	遺贈人、受遺贈人或繼承人提供財產，捐贈或加入於被繼承人死亡時已成立之公益信託並符合一定規定者，該財產不計入遺產總額課遺產稅，下列何者非屬該一定規定者？ (A)受託人為信託業法所稱之信託業 (B)各公益信託除為其設立目的舉辦事業而必須支付之費用外，不以任何方式對特定或可得特定之人給予特殊利益 (C)應以受託人為納稅義務人，按規定之扣繳稅率申報繳納所得稅 (D)信託行為明定信託關係解除、終止或消滅時，信託財產移轉於各級政府、有類似目的之公益法人或公益信託	C
58.	遺贈人提供財產，捐贈或加入被繼承人死亡時已成立之公益信託，此財產不計入遺產總額，該公益信託應符合之規定下列何者錯誤？ (A)受託人為信託業法所稱之信託業	B

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記 JY價值筆記

	(B)由該目的事業主管機關擔任信託監察人 (C)該公益信託除為其設立目的舉辦事業而必須支付之費用外，不以任何方式對特定或可得特定之人給予特殊利益 (D)信託行為明定信託關係解除、終止或消滅時，信託財產移轉於各級政府、有類似目的之公益法人或公益信託	
59.	經目的事業主管機關許可設立之公益信託，其受託人因該信託關係而取得之房屋，下列哪一項符合免徵房屋稅之規定？ (A)以受託人名義取得之房屋 (B)以公益信託名義登記之房屋 (C)直接供辦理公益活動使用之房屋 (D)以受託人名義取得之房屋未供營業使用者	C
60.	受託人因公益信託而為下列何種行為之收入，得免徵營業稅？ (A)舉辦受託人個人之新書發表會 (B)舉辦演唱會，並給予歌星報酬 (C)以公益為名義，為廠商舉辦商品展售會 (D)舉辦義賣或義演，並全部供作公益事業之用	D
法律責任		
61.	信託業之董事違反法令，致受益人受有損害者，應由下列何人負損害賠償之責？ (A)由信託業單獨負損害賠償之責，與該董事無關 (B)該董事與信託業不須負損害賠償責任 (C)由該董事與信託業負連帶賠償責任 (D)由董事單獨負損害賠償之責，與信託業無關	C
62.	信託業違反法令致委託人或受益人受有損害者，其應負責之董事及主管人員應與信託業連帶負損害賠償之責，該連帶責任自各應負責之董事及主管人員卸職之日起幾年內，不行使該項請求權而消滅？ (A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年	B
63.	信託業為下列何種行為，將負刑事責任？ (A)未經主管機關核准，募集共同信託基金 (B)未經全體受益人同意，以該信託財產借入款項 (C)辦理集合管理運用之金錢信託，未保持適當之流動性 (D)未經受益人書面同意，而將信託財產存放於其銀行業務部門作為存款	A
64.	兼營信託業務之銀行經營信託業務，對委託人有虛偽或詐欺之行為者，其行為負責人應受下列何種處罰？ (A)僅受警告處分 (B)僅受停止職務處分 (C)應受刑事處罰 (D)應受行政罰之處罰	C
65.	信託業對委託人或受益人有虛偽、詐欺或其他足致他人誤信之行為時，依信託業法規定，其行為負責人應受之罰則，下列何者正確？ (A)處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金 (B)處一年以上七年以下有期徒刑或科或併科新臺幣一千萬元以下罰金 (C)處二年以上五年以下有期徒刑或科或併科新臺幣二千萬元以下罰金 (D)處三年以上十年以下有期徒刑或科或併科新臺幣三千萬元以下罰金	B
66.	信託業不得辦理擔保本金或最低收益率之信託，違反該規定者，應負何種責任？ (A)負刑事責任 (B)負民事賠償責任 (C)負民事及刑事責任 (D)負行政處分責任	D
67.	違反信託業法有關強制或禁止規定，除該法另有處罰規定外，可處多少罰鍰？ (A)銀元六十萬元以上三百萬元以下罰鍰 (B)新臺幣一百萬元以上三百萬元以下罰鍰 (C)新臺幣六十萬元以上五百萬元以下罰鍰 (D)新臺幣六十萬元以上三百萬元以下罰鍰	D
68.	信託業違反信託業法規定，經主管機關糾正，並限期改善而不改善其情節重大者，主管機關得對同一事實或行為再為之處分，不包括下列何者？ (A)停止部分業務 (B)停止全部之業務 (C)廢止營業許可 (D)沒收信託業提存之賠償準備金	D
69.	依信託業法規定，除其他法律另有規定者外，非信託業之法人辦理不特定多數人委託經理信託業法第十六條之信託業務者，如何處罰？	B

JY價值筆記 JY價值筆記

JY價值筆記
JY價值筆記

	(A)對法人處以罰鍰 (B)處其行為負責人刑罰 (C)對法人處以罰金 (D)處其行為負責人罰鍰	
70.	依信託業法所定罰鍰，倘受罰人未依訴願及行政訴訟程序，請求救濟，罰鍰經限期繳納而逾期不繳者，自逾期之日起，每日加收滯納金為若干？ (A)罰鍰之百分之一 (B)罰鍰之百分之三 (C)罰鍰之千分之一 (D)罰鍰之千分之五 信託業法 第 58 條 罰鍰經限期繳納而屆期不繳納者，自逾期之日起，每日加收滯納金百分之一；屆三十日仍不繳納者，移送強制執行，並得由主管機關勒令該信託業或分支機構停業。	A

JY價值筆記
JY價值筆記

信託實務

第一章 特定金錢信託總論

- **特定金錢信託定義**

特定金錢信託

屬於金錢之信託，目前為信託業辦理之最主要業務，其中又以投資國外有價證券業務量最大。

「特定」意義

表示屬於委託人保留運用決定權(受託人不具有決定運用權)，約定由委託人本人或第三人對投資做出具體指示的信託。

- **類型**

投資國內外有價證券、投資國內外基金、員工持股信託及福利儲蓄信託等。

- **辦理特定金錢信託業務之信託契約規定**

1. 信託存續期間無期限之限制。
2. 應以書面為之。
3. 應載明簽訂日期、受託人之責任。
4. 受託人之報酬標準、計算方式為必要記載事項。
5. 不得約定保證收益率或擔保本金、利息，委託人或受益人應自負盈虧。
6. 不得以其他約定排除信託契約應記載事項之效力。
7. 信託財產運用於存款以外之標的者，不受存款保險之保障。

- **受益權轉讓與商品審查**

受益權轉讓

1. 信託契約得約定不得轉讓。
2. 受益權之受讓人需為專業投資人。
3. 受益人分割讓與後之每一受益人所持有之受益權，其表彰之單位金額不得低於新臺幣 1,000 萬元，且受益人總數合計不得逾 35 人。

商品審查

信託業應設立商品審查小組，對得受託投資之金融商品進行上架前審查，並至少包含下列事項：

1. 商品之合法性。
2. 商品之成本、費用及合理性。
3. 商品之投資策略、風險報酬及合理性。
4. 產品說明書內容之正確性及資訊之充分揭露。
5. 信託業受託投資之適法性及利益衝突之評估。
6. 商品發行機構或保證機構之過去績效、信譽及財務業務健全性。

債值筆記

● **銷售規範**

1. 信託業銷售前規範：製作投資人須知及公開說明書中譯本(範本由投信投顧公會)訂定。
2. 總代理人及銷售機構應充分評估客戶投資知識、經驗、財務狀況及承受投資風險程度。
3. 信託財產運用於存款以外之標的者，不受存款保險之保障。
4. **廣告促銷規範**：製作廣告或促銷，應於事實發生後 10 日內向投信投顧公會(非信託公會)申報，廣告違反相關行為規範時也應向投信投顧公會申報。
   (1) 不得使人誤信保本或保證獲利、不得提供贈品、不得提供績效或匯率預測。
   (2) 以基金績效作為廣告者，以同一基金績效達 6 個月以上者，始能刊登；成立滿 3 年者，應以最近三年全部績效為圖表或曲線表示。
   (3) 廣告、業務招攬及營業促銷活動所提供之廣告、行銷文件應保存 2 年。
5. 投資外國有價證券為目的者，所提供之商品說明書等資料，僅得於特定營業櫃檯放置。

● **商品與客戶評估**

界定商品風險等級應確認：合法性、投資假設、風險報酬合理性、適當性、有無利益衝突，並實際評估商品特性、商品期限等。若客戶拒絕提供相關資訊或要求購買超過風險承受等級的商品，應予婉拒。

● **信託財產評審委員會**

成立目的	健全信託業內部管理，妥善維護信託財產與保障委託人及受益人之利益
委員會職責	審查信託財產之運用是否遵循法令規範，並符合信託約定，採事後審查機制。
評審規範	由中華民國信託業商業同業公會，訂定信託財產評審委員會之組織及評審規範： 1. 評審委員會委員由 5～9 人組成。 2. 不得由具信託財產運用決定權主管擔任，且信託業務部門主管擔任委員比例要低於總人數 1/2。 3. 每 3 個月評審一次並報告董事會，決議應有 1/2 以上委員出席、過半數同意。 4. 委員會就信託財產評審事宜，認有聘請會計師、律師等外部專業人員審查之必要時，經委員會決議後由信託業聘任之。
評審內容	1. 對不具有運用決定權之信託： 由信託業務專責部門就信託財產運用之彙總運用概況提出報告。 2. 對於具有運用決定權之信託，評審時應採隨機方式進行抽查： (1) 信託財產交付金額達新臺幣 5,000 萬元以上：每次抽查比率不得低於 5%。 (2) 低於新臺幣五千萬元部分：應至少抽查 5 筆。

● **書報規定**

交易財產與書報種類	**交易報告書** 從事財產交易後提供	**對帳單** 信託財產定期明細報告	**信託財產目錄** 每年至少 1 次
交易結構型商品	3 個營業日	每月	
國內外有價證券	2 個月內	每 3 個月	**收支計算表**
其他	3 個月內	每年	送交委託人及受益人

● **兼營規定**

1. 兼營信託業務之銀行：優先適用信託業法。
2. 證券商得申請主管機關許可兼營金錢之信託及有價證券之信託，辦理下列特定項目：
   (1) 全權委託投資業務。
   (2) 財富管理業務。
   (3) 客戶委託保管及運用其款項業務。

● **國際金融分行 OBU**

設立我國境內但客戶為境外個人或境外法人，可從事外幣信託(新臺幣信託不可)，且原則上僅收受信託資產，運用管理權仍屬於信託業務部門。

業務應帳列國際金融業務分行，附註揭露於總行信託業務專責部門財報。

● **信託資金稅負**

信託業稅務：

1. 手續費收入應課徵營業稅、營利事業所得稅。
2. 未於信託契約載明收到銀錢文字者，免納印花稅。
3. 以信託申請書代替信託手續費收入憑證，應繳納印花稅。
4. 委託人為營利事業，利用信託投資之收入須申報營利事業所得稅。

● **練習題**

題號	題目	答案
	特定金錢信託定義	
1.	王五至 A 銀行以新臺幣十萬元辦理特定金錢信託投資境外基金，該基金係由 B 證券投資顧問公司提供顧問服務，則下列何者為信託關係之委託人及受託人？ (A)王五與 A 銀行 (B)A 銀行與基金經理公司 (C)王五與基金經理公司 (D)王五與 B 證券投資顧問公司	A
2.	委託人甲與銀行簽訂信託契約，交付新臺幣一千萬元並約定如下：信託資金僅能投資 A 股票，甲概括指定銀行購買價位限於二十五元至三十元之間，此信託屬於下列何種信託業務？ (A)受託人具運用決定權之有價證券信託業務 (B)受託人不具運用決定權之金錢信託業務 (C)受託人具運用決定權之金錢信託業務 (D)受託人不具運用決定權之有價證券信託業務	C
3.	銀行辦理特定金錢信託業務，係屬信託業法規定信託業得經營之何種信託業務？ (A)金錢之信託 (B)有價證券之信託 (C)動產之信託 (D)金錢債權之信託	A
4.	目前國內銀行最常辦理之信託業務為下列何者？ (A)特定金錢信託業務 (B)不動產信託業務 (C)金錢債權信託業務 (D)有價證券信託業務	A
5.	依信託業商業同業公會統計資料，截至 113 年第 2 季止，目前金錢信託業務量最大的業務為下列何者？ (A)保險金信託 (B)特定金錢信託投資國外有價證券 (C)集合管理運用帳戶 (D)特定金錢信託投資國內投信基金	B
6.	下列何者不屬於特定金錢信託之業務項目？ (A)企業員工持股信託 (B)信託資金投資國外有價證券 (C)信託資金投資國內外基金 (D)金錢債權及其擔保物權之信託 金錢債權與金融資產證券化有關。	D
7.	目前屬於金錢信託者，下列何者錯誤？ (A)預收款信託 (B)退休安養信託 (C)有價證券之信託 (D)信託資金投資國外有價證券	C

8.	有關特定金錢信託業務，下列敘述何者錯誤？ (A)委託人應交付金錢做為信託財產 (B)目前為信託業最主要之信託業務 (C)受託人對信託財產具運用決定權 (D)信託業毋須申請兼營證券投資顧問業務	C
9.	有關特定金錢信託之運用決定權，歸屬於下列何者？ (A)委託人 (B)受託人 (C)信託監察人 (D)信託公會	A
10.	銀行辦理特定金錢信託投資國外有價證券業務時，有關投資之指示，下列敘述何者正確？ (A)限由委託人或其委任之第三人指定 (B)由委託人概括授權受託人代為操作 (C)由受託人概括授權委託人代為操作 (D)由信託監察人概括授權受託人代為操作	A
11.	張三至銀行辦理特定金錢信託投資境外基金業務，則該特定之投資標的係由下列何者指示？ (A)證券投資信託公司 (B)受託銀行 (C)國外基金經理公司 (D)張三或其委任之第三人	D
12.	有關特定金錢信託業務，下列敘述何者錯誤？ (A)委託人及其指定的第三人具運用決定權 (B)業務內容較為單純及較易推動 (C)目前為信託業辦理之最主要業務 (D)是指制式化信託契約，無法量身訂製服務	D
13.	特定金錢信託投資國內證券投資信託基金業務之投資指定，應由下列何者為之？ (A)受託人 (B)委託人 (C)受託人或委託人皆可 (D)得概括授權受託人代為操作	B
14.	李四將新臺幣三千萬元交付乙銀行成立信託，並授權王五得指示乙銀行以信託財產存放於定期存款或購買境外基金，王五依約指示乙銀行將三千萬元存放於一年期固定利率定期存款，下列敘述何者正確？ (A)該信託屬特定金錢信託 (B)乙銀行得承諾擔保本金 (C)該信託屬指定金錢信託 (D)該信託屬不指定金錢信託	A
15.	張三將現金一千萬元交付甲銀行成立信託，並約定五百萬元購買不動產，三百萬元購買股票，二百萬元存放於定期存款，該信託屬信託業法中之下列何種信託？ (A)不動產信託 (B)有價證券信託 (C)金錢信託 (D)其他財產權信託	C
16.	ABC 壽險公司與 XYZ 銀行簽訂信託契約並交付新臺幣五十億元獨立設帳投資於國外有價證券，信託資金之運用由 ABC 壽險公司選定國外經理公司並給予概括指示由其負責運用，此於信託分類上係屬於下列何者？ (A)指定單獨管理金錢信託 (B)特定單獨管理金錢信託 (C)指定單獨管理有價證券信託 (D)特定單獨管理有價證券信託 交付新臺幣→金錢信託　獨立設帳→單獨管理　XYZ 銀行不具有決定運用權→特定	B
17.	有關信託業務性質及規定，下列敘述何者錯誤？ (A)特定金錢信託投資國外有價證券係屬集團信託 (B)證券投資信託基金之淨資產價值應於每一營業日計算 (C)金融資產證券化之特殊目的公司為股份有限公司 (D)綜合證券商得為金融資產證券化條例規定之創始機構 由個別委託人交付資金給受託人，屬於個別信託。	A
18.	依信託法及信託業法規定，有關金錢信託之信託登記，下列敘述何者正確？ (A)交付與運用時所取得財產均應信託登記 (B)交付與運用時所取得財產均無信託登記之必要 (C)交付時應信託登記；運用時所取得之財產，無須信託登記 (D)交付時無須信託登記；運用時所取得之財產為應登記財產者，應注意其信託登記事宜 交付時無須信託登記，但運用信託財產時若應登記而未登記，則不得對抗第三人(不得對第三人主張該財產為信託財產)，所以運用時應注意是否已辦理信託登記。	D
19.	江董事長有一筆款項欲信託與信託業管理，雙方簽訂特定金錢信託契約，將信託財產分散運用於股票及債券，有關信託登記事宜，下列敘述何者正確？ (A)僅股票需辦理信託登記 (B)僅債券需辦理信託登記 (C)股票及債券均需辦理信託登記 (D)特定金錢信託於信託期間無須適用信託登記規定	C
類型		

20.	下列何者非目前特定金錢信託之主要業務？ (A)信託資金投資國外有價證券 (B)信託資金投資國內外基金 (C)企業員工持股信託 (D)由信託公司確定用途之信託資金	D
21.	下列何者非屬特定金錢信託業務？ (A)員工儲蓄福利信託 (B)預收款信託 (C)有價證券信託 (D)預售屋價金信託 有價證券信託是指委託人交付有價證券給受託人，所以非屬特定金錢信託。	C
22.	下列何者非屬於特定金錢信託業務？ (A)福利儲蓄信託 (B)員工持股信託 (C)共同信託基金 (D)信託資金投資國外有價證券	C
23.	有關銀行辦理特定金錢信託業務，下列敘述何者錯誤？ (A)應依委託人逐筆指示運用範圍 (B)不得於信託契約約定，將信託資金集合管理運用 (C)得依委託人指定投資國內共同基金 (D)得依委託人指定投資於主管機關規定之境外基金	B
24.	有關信託業辦理「指定」與「不指定」營運範圍或方法之金錢信託，下列敘述何者正確？ (A)「指定」營運範圍可辦理中長期授信 (B)「不指定」營運範圍可辦理中長期授信 (C)「指定」與「不指定」營運範圍皆可辦理中長期授信 (D)「指定」與「不指定」營運範圍皆不可辦理中長期授信	D
辦理特定金錢信託業務之信託契約規定		
25.	有關銀行辦理特定金錢信託投資境外基金業務與客戶簽訂之信託契約，下列敘述何者正確？ (A)期限至少須一個月 (B)應載明委託人之責任 (C)應載明受託人之責任 (D)應載明投資標的之報酬	C
26.	依現行法令規定，特定金錢信託之信託期限最長為何？ (A)一年 (B)三年 (C)五年 (D)無規定	D
27.	信託業辦理特定金錢信託業務，有關其與委託人簽訂之信託契約，下列敘述何者錯誤？ (A)應以書面為之 (B)應載明簽訂日期 (C)存續期間至少須為一個月 (D)不得以其他約定排除信託契約應記載事項之效力	C
28.	有關銀行辦理特定金錢信託業務，下列敘述何者正確？ (A)信託資金之存續期間並無限制 (B)受託銀行於委託人交付信託資金後須立即發給受益憑證以資為憑 (C)受託銀行對委託人所交付之資金具有運用決定權 (D)目前銀行開辦之特定金錢信託業務，只接受委託人以新臺幣交付信託資金	A
29.	銀行辦理特定金錢信託業務，應與委託人訂定契約，有關契約之敘述下列何者錯誤？ (A)應以書面方式訂約 (B)受託人之報酬標準為必要記載事項 (C)受託人之計算方式為必要記載事項 (D)受託人之權利為必要記載事項	D
30.	有關信託業辦理特定金錢信託之經理事宜，下列何者正確？ (A)得於信託契約上約定保證收益率 (B)得於信託契約上約定擔保本金 (C)應提存賠償準備金 (D)因無運用決定權故免提信託財產評審委員會評審	C
31.	甲銀行兼營信託業務，辦理金錢信託、有價證券信託及保管銀行業務，其金錢信託中並無保本保息之代為確定用途信託資金，今該銀行有指撥營運資金新台幣五千萬元，請問甲銀行至少應再提存信託賠償準備金為多少元？ (A)二千萬元 (B)三千萬元 (C)四千萬元 (D)得以指撥營運資金充當賠償準備金 台財融（四）字第 90743323 號令 銀行經營信託或證券業務應指撥營運資金之數額 關於銀行法第二十八條第二項規定銀行經營信託業務應指撥營運資金之數額，不得低於新臺幣五千萬元，該營運資金並得充當信託業法第三十四條規定之賠償準備金。	D
32.	有關銀行辦理特定金錢信託投資國外有價證券業務，下列敘述何者錯誤？	A

	(A)受託銀行限外匯指定銀行始可辦理 (B)受託銀行辦理該業務不得保證獲利 (C)信託存續期間無最短期限之限制 (D)依委託人指示由國外經理機構於限制範圍內運用	
33.	特定金錢信託投資國外有價證券業務係屬於下列何者？ (A)保本且保息 (B)非保本且非保息 (C)保本，但不保息 (D)不保本，但保息	B
34.	有關特定金錢信託投資國外基金業務之敘述，下列何者正確？ (A)基金投資屬於存款保險範圍，如有損失可請求賠償 (B)受託銀行對於基金之投資保本但不保息 (C)投資人須自負盈虧 (D)基金以往績效可作為未來績效之保障	C
35.	銀行辦理特定金錢信託投資境外基金業務時，下列敘述何者錯誤？ (A)不得於媒體上做境外基金之廣告 (B)信託財產運用於存款以外之標的者，不受存款保險之保障 (C)銀行辦理信託業務，應盡善良管理人之注意義務與忠實義務 (D)銀行不擔保信託業之管理或運用績效，委託人或受益人應自負盈虧	A
36.	銀行辦理特定金錢信託投資境外基金業務時，下列何者應於該銀行分支機構櫃檯標示？ (A)景氣良窳之預測 (B)基金績效之宣傳 (C)保證收益率 (D)基金投資非屬存款保險承保範圍	D
37.	有關銀行辦理特定金錢信託投資境外結構型商品時，自交易對手收取之服務費，下列敘述何者正確？ (A)不屬於信託報酬，無須於信託契約載明 (B)屬於信託報酬，須於信託契約載明 (C)屬於營業外收入，無須於信託契約載明 (D)屬於營業外收入，須於信託契約載明 信託業辦理金錢信託業務應遵守事項 信託業辦理特定金錢信託業務，自交易對手取得之服務費，在性質上屬信託報酬，應依信託業法第十九條第一項第九款規定，於信託契約中明定。	B
38.	有關銀行推展特定金錢信託業務之規定，下列何者正確？ (A)信託資金本金屬存款保險承保範圍 (B)不得寄發某特定商品內容介紹予一般存款客戶 (C)應以公開募集方式推展 (D)自交易對手取得之服務費，得不予揭露 信託業應負之義務及相關行為規範 第 24 條 不得主動提供或寄發該特定商品說明書予客戶或一般大眾，但已屬信託客戶者不在此限。	B
受益權轉讓與商品審查		
39.	除法令另有規定外，有關特定金錢信託受益權之轉讓，下列敘述何者錯誤？ (A)信託契約得約定不得轉讓 (B)受益權之受讓人需為專業投資人 (C)受益人總數合計不得逾三十五人 (D)受益人於轉讓其受益權前，需經信託監察人及受託人同意，始得轉讓	D
40.	有關信託受益權之轉讓規範，除因繼承、受益人無償讓與外，分割讓與每一受益人之受益權最低單位金額，下列何者正確？ (A)新臺幣壹佰萬元 (B)新臺幣伍佰萬元 (C)新臺幣壹仟萬元 (D)新臺幣參仟萬元	C
41.	依信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法第 23-1 條規定，信託業應設立下列何者，對得受託投資金融商品之合法性進行上架前審查？ (A)營運管理部門 (B)風險管理部門 (C)商品審查小組 (D)信託財產評審委員會	C
42.	依據信託業「行銷訂約管理辦法」，信託業之商品審查小組對得受託投資之金融商品進行上架前審查事項，不包括下列何者？ (A)商品之成本、費用及合理性 (B)商品之銷售量預估及可預期產生手續費收入及發行商的本商品獲利收益分析 (C)產品說明書內容之正確性及資訊之充分揭露 (D)信託業受託投資之適法性及利益衝突之評估	B
43.	有關信託業推介外國有價證券之行為，須經委託人書面同意，下列敘述何者正確？ (A)每次交易時，須另行徵收 (B)每次推介時，須再次徵取 (C)推介特定投資標的，須逐一同意推介 (D)委託人得隨時終止該推介行為，並於書面指示送達信託業後生效	D

	信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法 第 21 條 委託人得隨時終止該推介行為，並於書面指示送達信託業後生效。	
44.	信託業受託投資標的為境外結構型商品時，其商品審查小組至少之組成人員，不包括下列何者？ (A)董事 (B)監察人 (C)財務主管 (D)法律遵循主管 境外結構型商品管理規則 第 20 條 受託或銷售機構審查境外結構型商品時，應組成商品審查小組，組成人員至少應包括：獨立董事或董事一名、財務主管、法律遵循主管、風險控管主管。	B
45.	依據信託公會之自律規範，信託業辦理特定金錢信託時，其自對手取得之信託報酬費率若以區間揭露方式記載於信託契約，則於實際費率低於區間下限時，信託業應如何處理？ (A)無須特別通知委託人 (B)應函報主管機關備查 (C)應取得委託人之同意 (D)應留存紀錄並通知委託人 信託業商業同業公會會員辦理特定金錢信託業務之信託報酬及風險揭露一致性規範 第 2 條 ……費率採取區間揭露方式者，若實際相關服務費費率高於區間上限，則應通知委託人，並留存記錄備查；而費率若低於區間上限，則無須通知委託人……	A
46.	有關銀行辦理新臺幣特定金錢信託投資外幣有價證券業務之敘述，下列何者錯誤？ (A)符合專業投資人資格之委託人，不得以自益特定金錢信託受益權為擔保辦理借款 (B)委託人得為經我國政府認許之外國法人 (C)信託資金之收受及屆期本益之攤還均應以新臺幣為之 (D)經許可來臺並依規定在國內銀行開設新臺幣存款帳戶之大陸地區人民得為委託人 辦理以自己擔任受託人之特定金錢信託受益權為擔保之質借業務自律規範 第 4 條 ……開辦初期限專業投資人……	A
	銷售規範	
47.	依境外基金管理辦法規定，銷售機構代理境外基金之募集及銷售時，應充分知悉並評估客戶之事項，下列何者錯誤？ (A)財務狀況 (B)投資知識與經驗 (C)家庭成員及消費習慣 (D)承受投資風險之程度	C
48.	有關銀行辦理特定金錢信託業務，推介外國有價證券服務之規定，下列何者正確？ A.應事先徵取客戶同意書 B.應收取推介費用 C.應盡量引用未公開之資訊以提高績效 D.同意書不得併入其他約據 (A)僅 AB (B)僅 BC (C)僅 AD (D)僅 CD	C
49.	銷售境外基金機構之廣告違反相關行為規範時，總代理人應向下列何機構申報？ (A)金管會 (B)信託公會 (C)投信投顧公會 (D)銀行公會	C
50.	信託業辦理特定金錢信託投資境外基金業務時，得為下列何項行為？ (A)提供價值千元的贈品 (B)預測績效 (C)承諾保本保息 (D)廣告促銷經金管會核准之境外基金	D
51.	依「信託業從事廣告、業務招攬及營業促銷活動應遵循事項」規定，信託業辦理共同信託基金業務，以基金績效作為廣告者，同一基金績效達多久以上者始能刊登，成立滿幾年者，應以最近三年全部績效為圖表或曲線表示？ (A)六個月；三年 (B)六個月；五年 (C)一年；三年 (D)一年；五年	A
52.	依「信託業從事廣告、業務招攬及營業促銷活動應遵循事項」規定，信託業辦理廣告、業務招攬及營業促銷活動所提供的廣告、行銷文件應保存幾年？ (A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年	B
53.	信託業辦理特定金錢信託業務，以受託投資外國有價證券為目的者，除境外基金管理辦法及境外結構型商品管理規則另有規定外，有關其業務推展活動，下列何者正確？	D

	(A)寄發商品說明書予一般大眾 (B)舉辦說明會並發布新聞稿 (C)主動洽詢媒體公開宣導特定投資標的 (D)將商品說明書放置特定營業櫃檯	
54.	銀行擔任境外基金銷售機構時，其內部控制制度應包括充分瞭解客戶、銷售行為等作業原則，並由總代理人送交下列何者審查？ (A)信託公會 (B)投信投顧公會 (C)銀行公會 (D)證券公會 境外基金管理辦法 第 42 條 總代理人及銷售機構之內部控制制度應包括充分瞭解客戶、銷售行為、短線交易防制、洗錢防制及法令所訂應遵循之作業原則，並由總代理人送交中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會審查。	B
	商品與客戶評估	
55.	依「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」規定，信託業界定商品風險等級前應確認之事項，下列何者非屬之？ (A)商品銷售地區 (B)商品之投資假設 (C)商品風險報酬之合理性 (D)受託投資之適當性及有無利益衝突之情事	A
56.	依「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」規定，信託業辦理客戶風險承受等級分類與商品風險等級適合度之適配評估作業時，如有下列何種情形應予以婉拒？ A.客戶婉拒提供相關資訊 B.客戶年齡超過 60 歲 C.客戶風險承受等級評估結果超過半年 D.客戶要求購買超過其風險承受等級之商品 (A)僅 AB (B)僅 BC (C)僅 CD (D)僅 AD	D
57.	有關充分瞭解客戶(KYC)所應留存之基本資料，下列何者正確？ A.財務背景 B.資金來源 C.健康狀態 (A)僅 AB (B)僅 BC (C)僅 AC (D) ABC	A
58.	有關銀行辦理特定金錢信託投資國外有價證券業務，下列敘述何者錯誤？ (A)受託銀行就委託人及受益人資料應予保密 (B)受託銀行不可作基金績效預測之廣告 (C)受託銀行於辦理以信託受益權為擔保之質權設定時，應避免違反忠實義務或發生利益衝突之情事 (D)委託人為專業投資人時，應確認委託人足以承擔所投資標的之風險 委託人為「非」專業投資人時，應確認委託人足以承擔所投資標的之風險。	D
	信託財產評審委員會	
59.	有關信託財產評審委員會之組成與運作，下列何者錯誤？ (A)應設置召集人 (B)採事前審查機制 (C)委員人數為五至九人 (D)每三個月評審一次信託財產，報告董事會	B
60.	信託業辦理特定金錢信託業務，應設置信託財產評審委員會，至少每三個月對信託財產運用狀況予以評審，並向下列何者報告？ (A)公平交易委員會 (B)信託業商業同業公會 (C)董事會 (D)金管會	C
61.	有關信託業信託財產評審委員會之規定，下列敘述何者錯誤？ (A)採事後審查機制 (B)委員會之委員至少應有五人 (C)職責為審查信託財產之運用績效是否良好 (D)對信託財產具有運用決定權之主管不得擔任委員	C
62.	有關「信託財產評審委員會之組織及評審規範」，下列敘述何者正確？ (A)由信託業自行訂定，並經金管會洽悉 (B)委員會職責在於審查信託財產之運用是否遵循法令規範及信託契約約定，採事前審查機制(C)委員會由五至九人組成，而信託業務部門主管擔任委員人數應低於委員總人數之二分之一 (D)委員會由召集人召開，委員會之決議應有三分之二委員出席，出席委員過半數之同意	C
63.	有關信託財產評審委員會之規定，下列何者錯誤？ (A)委員會由三至七人組成 (B)信託財產全數為受託人不具運用決定權，且各委員對信託部門報告均無意見時，得以簽署方式為	A

	之 (C)委員簽署紀錄應報告董事會 (D)如委員對信託部門報告有意見時，仍應召開會議	
64.	有關「信託財產評審委員會之組織及評審規範」規定，委員會應審議信託財產運用是否遵循法令、符合信託約定等，評審時應進行抽查，每次抽查件數就交付信託財產達新臺幣五千萬元以上者，抽查比率至少不得低於百分之多少？ (A)百分之一 (B)百分之三 (C)百分之五 (D)百分之十	C
65.	有關信託財產評審委員會對特定金錢信託業務之審查方式，下列敘述何者正確？ (A)應逐案加以審查 (B)信託財產交付金額為新臺幣 4,000 萬元，抽查比率不得低於百分之五 (C)因信託業不具運用決定權故無須審查與報告 (D)由專責部門就信託財產彙總運用概況提出報告	D
66.	有關信託財產評審委員會之組織及評審規範，下列何者正確？ (A)信託財產每半年評審一次，報告董事會 (B)委員會採事前審查機制 (C)信託業由外國銀行在台分行兼營者，董事會應盡之義務得由總行授權人員負責 (D)就信託財產評審事宜，認有聘請會計師、律師等外部等專業人員審查之必要時，須經金管會同意後，由信託部聘任之	C
書報規定		
67.	張三向甲銀行辦理特定金錢信託投資境外基金，下列何者非甲銀行可能出具之文件？ (A)對帳單 (B)交易報告書 (C)受益憑證 (D)信託契約	C
68.	王太太與甲銀行簽訂特定金錢信託投資境外基金之信託契約後，下列何者為王太太可能收到之文件？ (A)甲銀行製發之對帳單 (B)國外基金公司製發之受益憑證 (C)甲銀行發行之受益證券 (D)國外基金公司製發之信託憑證	A
69.	依信託法規定，受託人除應於接受信託時作成信託財產目錄外，每年至少定期一次作成信託財產目錄，並編製下列何種報表送交委託人及受益人？ (A)收支計算表 (B)信託財產損益表 (C)信託財產分析表 (D)信託財產資產負債表	A
70.	信託業應定期作成信託財產目錄並編製收支計算表，送交下列何者？ A.銀行董事會 B.委託人 C.受益人 (A)僅 AB (B)僅 BC (C)僅 AC (D) ABC	B
71.	有關信託交易報告書、對帳單及信託財產之報告，下列敘述何者錯誤？ (A)受託人應於接受信託財產時作成財產目錄 (B)信託事務之對帳單不得以電子檔案方式交付委託人及受益人 (C)受託人每年至少定期一次作成信託財產報告送交委託人及受益人 (D)交易報告書得以成交通知書等方式為之 信託業辦理信託業務之交易報告書及對帳單應遵循事項 第 3 條 ……信託業運用信託財產從事交易，除法令另有規定外，應製作交易報告書，以書面、電子檔案或其他約定之方式交付委託人及受益人……	B
兼營規定		
72.	兼營信託業務之銀行辦理金錢之信託業務，應優先適用下列何者之規定？ (A)信託業法 (B)證券交易法 (C)銀行法 (D)證券投資信託基金管理辦法	A
73.	證券商申請主管機關許可兼營金錢之信託及有價證券之信託，得辦理之特定項目，下列敘述何者錯誤？ (A)以信託方式辦理財富管理業務 (B)以信託方式辦理公益之信託 (C)以信託方式辦理全權委託投資業務 (D)以信託方式辦理客戶委託保管及運用其款項業務	B
國際金融業務分行		
74.	有關兼營信託業務銀行於其國際金融業務分行(OBU)對境外客戶辦理外幣信託，下列敘述何者錯誤？ (A)應依國際金融業務條例之規定，於申請核准後，始得辦理 (B)OBU 原則上限於信託財產之收受 (C)信託財產之管理運用應統籌由信託業務專責部門為之 (D)本項	D

	業務之帳務應設於信託業務專責部門，另以附註方式揭露於 OBU 之財務報表中	
75.	有關國際金融業務分行辦理信託業務之敘述，下列何者錯誤？ (A)得對境外客戶辦理新臺幣信託 (B)原則上限收受信託財產 (C)帳務設於國際金融業務分行 (D)信託財產之管理運用及處分，應統籌由信託業務專責部門為之	A
76.	A 銀行國際金融業務分行經核准辦理「外幣特定金錢信託投資國外有價證券業務」時，該項業務應於下列何者列帳登載？ (A)國際金融業務分行 (B)國外業務部 (C)國內業務部 (D)信託業務專責部門	A
信託資金稅負		
77.	甲銀行接受某乙辦理特定金錢信託投資境外基金，收取申請書上載明之信託手續費，並以信託申請書代替手續費收入憑證，則下列敘述何者正確？ (A)甲需繳交營業稅與印花稅 (B)甲乙皆需繳交營業稅與印花稅 (C)甲需繳交營業稅，乙需繳交印花稅 (D)甲乙皆不需繳交營業稅與印花稅	A
78.	有關信託業辦理信託業務之相關稅負，下列敘述何者錯誤？ (A)收取之手續費應課徵營業稅 (B)未於信託契約載明收到銀錢文字者，免納印花稅 (C)以信託申請書代替信託手續費收入憑證者，免納印花稅 (D)以信託申請書代替信託手續費收入憑證者，應報繳印花稅	C
79.	銀行辦理特定金錢信託投資國外有價證券業務，下列敘述何者錯誤？ (A)銀行需課徵營業稅 (B)銀行需課徵營利事業所得稅 (C)銀行與委託人簽訂之信託契約，如未於契約載明收到銀錢文字者，依法免納印花稅 (D)銀行以信託申請書代替信託手續費收入憑證，依法得免報繳印花稅	D
80.	依所得稅法規定，信託財產發生之收入，扣繳義務人應於何時，應以何者為納稅義務人，依規定辦理扣繳？ (A)利益給付時、委託人 (B)利益給付時、受託人 (C)利益發生時、受益人 (D)利益發生時、委託人 所得稅法 第 3-4 條 信託財產發生之收入，受託人應於所得發生年度，按所得類別依本法規定，減除成本、必要費用及損耗後，分別計算受益人之各類所得額，由受益人併入當年度所得額，依本法規定課稅。受益人不特定或尚未存在者，其於所得發生年度依前二項規定計算之所得，應以受託人為納稅義務人 所得稅法 第 89-1 條 第 3-4 條信託財產發生之收入，扣繳義務人應於給付時，以信託行為之受託人為納稅義務人，依前二條規定辦理。	B
81.	依所得稅法規定，信託財產發生之收入，原則上應以下列何者為納稅義務人辦理扣繳？ (A)委託人 (B)受託人 (C)無須辦理扣繳 (D)他益信託之受益人	B
82.	甲公司係總機構在我國境內之營利事業，以特定金錢信託投資國外有價證券，有關其投資國外債券利息收入之稅負，下列敘述何者正確？ (A)利息收入全部免稅 (B)委託人須申報營利事業所得稅 (C)利息收入在新臺幣二百萬元內免稅 (D)利息收入適用百分之二十分離課稅	B

第二章 特定金錢信託業務

- **運用於境外商品**

一、 主管機關

需要金管會核准與中央銀行許可。(看到國外或外幣通常與中央銀行有關)

二、 委託人資格

1. 本國自然人、領有臺灣地區居留證、外僑居留證或外交部核發相關身分證件之外國自然人。
2. 本國法人或經我國政府認許之外國法人。
3. 經許可來臺，並依金管會規定在國內銀行開設新臺幣存款帳戶之大陸地區人民。
4. 其他經金管會或本行核准者。

三、 資金收受

可一次或分次交付、台外幣皆可，但收受與返還的幣別要相同。

四、 結匯規定

以受託人名義結匯，因為是主管機關核准，所以結匯申報不佔用任何人的結匯額度。

五、 匯率避險

受託人以自己名義進行避險交易，避險方式有匯率選擇權、換匯、換匯換利、遠期外匯交易四種。

價值筆記

六、 運用於國外有價證券：不得向不特定人推介，信託資金委託期限沒有限制。

(一) 金融機構辦理「特定金錢信託投資國外有價證券」業務可投資標的

1. 境外基金。
2. 於外國證券集中交易市場及店頭市場交易之股票、指數股票型基金或存託憑證。
3. 外國債券，但須經慕迪投資服務公司(Moody's Investors Ser-vices)、史丹普公司(Standard & Poor's Corporation)或惠譽國際評等公司(Fitch)評等為 A 級以上由國家或機構所保證或發行之債券。

(二) 投資人標的限制

1. 專業投資人：專業機構投資人、法人、基金、高資產戶。
2. 非專業投資人不可投資標的：衍生性商品、境外私募基金、再次證券化商品及合成型證券化商品、涉及大陸或港澳地區有價證券、本國企業赴國外發行之有價證券。

(三) 交易規範

1. 受託人收取信託資金後可發行信託憑證，亦得以對帳單或基金存摺或交易確認書代替，但不得製作受益憑證。
2. 受託人可接受投資人以單筆投資或定期定額方式投資，再以受託人自己名義向國外相關機構辦理投資手續。
3. 因故中止或暫停在國內募集銷售：單筆投資者得按原契約繼續持有，定期定額者得按原契約金額繼續投資，不得增加扣款日期或金額。
4. 因相關法令修正致投資標的不符規定時：以定期定額投資者，得按原契約金額繼續投資至全數贖回為止；以定期不定額投資者，得按原契約金額繼續投資至全數贖回為止，但投資人不得增加基準扣款金額。

(四) 個人稅務

國外有價證券所孳生之利息收入及證券交易所得，均應依所得基本稅額條例課稅。

價值筆記

七、 運用於境外基金

(一) 主要角色：境外基金管理機構、總代理人、銷售機構、投資人。

境外基金管理機構	**資格**：成立滿 2 年、最近 2 年未受當地主管處分、基金總資產 20 億美元。
總代理人	負責境外基金在台募集與銷售或與台灣投信投顧簽總代理契約。 **資格**：實收資本額、指撥營運資金或專撥營業所用資金達新臺幣 7,000 萬以上。
銷售機構	總代理人得書面委任經核准營業之證券投資信託事業、證券投資顧問事業、證券經紀商、銀行、信託業及其他經核定之機構。 1. 銷售機構得與境外基金機構及總代理人共同簽訂銷售契約(非信託契約)。 投資人與受託機構簽訂信託契約，受託機構與基金公司簽訂銷售契約。 2. 銷售機構(受託人)應以受託人名義向國外相關機構辦理投資手續。 3. 銷售機構以自己名義為投資人投資時，應經證券集中保管事業指定專戶辦理。 信託業依特定金錢信託契約為客戶投資境外基金時，得免受限制。
投資人(委託人)	與信託業(銷售機構)簽訂信託契約，應負擔基金申購、信託管理、手續費等費用。 投資可採用之交易方式：臨櫃、電話、語音、網路。

(二) 境外基金規定

1. 成立滿 1 年。
2. 不得以新台幣或人民幣計價。
3. 不得投資黃金、商品現貨與不動產。
4. 不得以中華民國證券市場為主要的投資地區，投資台灣比率<50%；投資大陸<20%。
5. 可投資衍生性商品，但投資衍生性商品比率必須小於 40%。
   未沖銷空頭部位價值之總金額，不得超過該境外基金所持有之相對應有價證券總市值(100%)。
6. 國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率不得超過 50%。
   國內投資人投資金額占個別私募境外基金比率，不得超過基金淨資產價值之 90%。
7. 手續費：信託業可收取申購手續費、轉換手續費、信託管理費。
   信託業得自行訂定信託手續費收費標準。

八、 運用於境外結構型商品

(一) 境外結構型商品定義

境外結構型商品係指於中華民國境外發行，以固定收益商品結合連結股權、利率、匯率、指數、商品、信用事件或其他利益等衍生性金融商品之複合式商品，且以債券方式發行者。

(二) 受託非專業投資人投資之標的

計價幣別：歐、美、紐、澳、新、港、加、英、人民、日圓為限，沒有韓元。

不得連結標的：新臺幣利率及匯率指標、國內有價證券、本國企業於國外發行之有價證券等。

(三) 揭露風險

受託或銷售機構於受託投資、受託買賣境外結構型商品或以之為投資型保單之投資標的前，應盡告知義務，並應提供非專業投資人不低於 7 日之審閱期間。

基本風險	必定有的風險	流動性風險、事件風險、交割風險。
	跟境外有關	匯兌風險、國家風險。
	跟債券相關	最低收益風險、委託人提前贖回風險、利率風險與(發行機構的)信用風險(如無法履約)。
不同商品風險	本金轉換、通貨膨脹、再投資、閉鎖期風險。	
信用連結型商品風險	應加強揭露說明無法履行債務、破產、重整風險。	

價值筆記

● **預收款信託**

類型：禮券、電子點數、電子票證、生前契約等(不含折價券)。

通常為自益信託(商家為委託人與受益人)，若無法履約則信託財產受益權歸屬未被履約之消費者。

信託業與廠商簽訂之預收款信託契約規定：

1. 廠商如發行商品服務憑證，其存續期間至少 1 年以上。
   商品服務憑證控管：由廠商或會員自行或委託印刷廠印製商品服務憑證控管。
2. 廠商如未發行預收款商品服務憑證，廠商應自行影印或縮影照相方式留存消費者之各項證件。
3. 廠商應於預收款信託契約存續期間到期前 1 個月與信託業完成續約。
4. 信託關係消滅時，依據相關法令規定及預收款信託契約約定，辦理信託財產之歸屬。
5. 受益權人會議召開時機：廠商發生宣告破產、撤銷登記或歇業等事由時。

常考預收款信託	考點
生前契約信託	1. 應將 75%款項交付信託。 2. 經核准設置的殯儀館、火化場需用的土地、營建及相關設施費用，投資總額不得逾投資時信託財產當時價的 25%。 3. 殯葬禮儀服務業就其一次或分次收取之生前殯葬服務契約費用，應按月逐筆結算造冊，於次月底前將該信託清冊及費用交付予信託業。
禮券	依面額全額交付信託。

● **練習題**

題號	題目	答案
	運用於境外商品－主管機關	
1.	銀行要辦理新台幣或外幣特定金錢信託投資外幣有價證券者，應經何者核准，並向何者申請許可？ A.信託公會 B.投信投顧公會 C.金管會 D.中央銀行 (A)僅 A、C (B)僅 B、C (C)僅 C、D (D) A、B、C	C
2.	信託業辦理非專業機構投資人特定金錢信託投資境外基金，所投資之基金應經下列何單位核准或申報生效？ (A)銀行公會 (B)中央銀行 (C)金管會 (D)信託業商業同業公會	C
	運用於境外商品－委託人資格	
3.	銀行接受客戶以新臺幣辦理特定金錢信託投資外幣有價證券業務時，依中央銀行規定，有關委託人之資格，下列何者錯誤？ (A)本國法人 (B)本國自然人 (C)境外外國自然人 (D)我國政府認許之外國法人	C
4.	辦理新臺幣特定金錢信託投資外幣有價證券之委託人資格，下列何者錯誤？ (A)受輔助宣告之人本人 (B)本國法人或經我國政府認許之外國法人 (C)經許可來臺，並依金管會規定在國內銀行開設新臺幣存款帳戶之大陸地區人民 (D)本國自然人、領有臺灣地區居留證、外僑居留證或外交部核發相關身分證件之外國自然人	A
5.	有關特定金錢信託投資國外有價證券業務之委託人，下列何者正確？ (A)限於自然人 (B)限於營利法人 (C)限於非營利法人 (D)得為自然人或法人	D
6.	有關特定金錢信託投資國內外基金之敘述，下列何者錯誤？ (A)大陸地區人民不得為委託人 (B)境外自然人得透過國際金融業務分行(OBU)辦理 (C)境外法人得透過國際金融業務分行(OBU)辦理 (D)國內基金申報成立時，得以委託人數計算該基金之受益人數	A

7.	有關特定金錢信託，在投資國外有價證券時，依目前中央銀行之規定，下列敘述何者錯誤？ (A)在銀行國內分行辦理時，委託人限為本國之自然人 (B)銀行欲擔任受託機構者，應為經金管會核准辦理金錢信託業務之銀行 (C)委託人如以新臺幣交付信託資金運用於國外，則由受託銀行辦理結購外匯事宜 (D)外幣信託資金之收受及返還均應以同一外幣為之	A
運用於境外商品－資金收受		
8.	有關銀行辦理特定金錢信託投資國外有價證券業務，下列敘述何者正確？ (A)限定為他益信託 (B)銀行得推薦特定基金並收取推薦手續費 (C)信託資金之交付得以新臺幣或外幣為之 (D)受託銀行收受資金後一律應發給信託憑證不得以其他方式代替	C
9.	特定金錢信託中之收受及屆期本益之返還，下列何者係以外幣辦理？ (A)新臺幣特定金錢信託投資國內基金業務 (B)外幣特定金錢信託投資外幣有價證券業務 (C)企業員工福利及儲蓄信託業務 (D)新臺幣特定金錢信託投資國外有價證券業務	B
10.	銀行辦理特定金錢信託投資國外有價證券業務，下列敘述何者錯誤？ (A)信託期限並無限制 (B)銀行不得使用未公開之資訊從事推介行為 (C)信託資金僅得以新臺幣交付 (D)銀行得傳達基金經理公司所提供之相關資訊予委託人參考	C
11.	某董事長至銀行辦理特定金錢信託投資美元計價之國外有價證券時，有關其交付之信託資金，下列何者正確？ (A)僅得以等值之新臺幣資金交付 (B)僅得以美元資金交付 (C)經金管會同意後得以美元資金交付 (D)依銀行規定得交付等值新臺幣或美元資金 以新台幣或美元皆可(依銀行規定)，但交付和返還的幣別需相同。	D
12.	信託業辦理「新臺幣」特定金錢信託投資「外幣」有價證券業務，其信託資金之收受及屆時本益之返還，均應以下列何種幣別為之？ (A)美元 (B)新臺幣 (C)歐元 (D)任何幣別	B
13.	有關銀行辦理外幣特定金錢信託投資國外有價證券業務，下列敘述何者錯誤？ (A)委託人得以外幣交付信託資金 (B)受託銀行須先向外匯局申請始得開辦本業務 (C)委託人辦理基金贖回時受託銀行應直接以外幣支付 (D)委託人辦理基金贖回時受託銀行應直接以新臺幣支付	D
運用於境外商品－結匯規定		
14.	銀行辦理特定金錢信託業務，於運用該信託資金向證券市場買賣下單，係以下列何者名義為之？ (A)委託人 (B)受託人 (C)受益人 (D)信託監察人 下單、結購都是以受託人名義。	B
15.	委託人交付新臺幣信託資金予信託業辦理特定金錢信託業務，信託業辦理外匯結購時，係以下列何者之名義辦理？ (A)委託人 (B)受託人 (C)委託人或受託人均可 (D)受益人	B
16.	信託業辦理特定金錢信託投資國外有價證券業務，係以下列何者名義辦理結購外匯？ (A)受託人 (B)委託人 (C)受益人 (D)依委託人指示	A
17.	委託人交付新臺幣資金以特定金錢信託方式投資境外基金時，係以下列何者名義辦理結購外匯事宜？ (A)委託人 (B)受託銀行 (C)受益人 (D)基金公司	B
18.	張三持新臺幣資金至銀行辦理特定金錢信託投資境外基金時，受託銀行係以下列何者名義辦理結購外匯事宜？ (A)張三 (B)受託銀行 (C)基金經理公司 (D)證券投資顧問公司	B
19.	丁先生與財富信託銀行簽訂特定金錢信託契約，交付新臺幣信託資金，投資五十萬美元於境外基金，則有關結匯額度之敘述，下列何者正確？ (A)應專案申請中央銀行核准 (B)應專案申請金管會核准 (C)應占用委託人每年之結匯額度 (D)原則上並不占用委託人每年之結匯額度	D
20.	信託資金結匯時，除法律另有規定外，原則上係占用下列何者之每年結匯額度？	D

	(A)委託人 (B)受託人 (C)受益人 (D)不占用任何人額度	
運用於境外商品－匯率避險		
21.	依現行法令規定，特定金錢信託投資國外有價證券之本金，所得從事之新臺幣與外幣間避險工具不包括下列何者？ (A)遠期外匯交易 (B)換匯交易 (C)換匯換利交易 (D)外匯期貨交易	D
22.	依中央銀行規定，特定金錢信託投資國外有價證券之本金，可運用之新臺幣與外幣間匯率避險工具，下列何者錯誤？ (A)換匯交易 (B)換匯換利交易 (C)期貨交易 (D)遠期外匯交易	C
23.	信託業運用信託財產於國外或涉及外匯之投資，為避險目的得依受託人名義以客戶身分與銀行從事之交易，下列敘述何者正確？A.新臺幣與外幣間換匯交易 B.新臺幣與外幣間換匯換利交易 C.新臺幣與外幣間匯率期貨交易 (A)僅 AB (B)僅 BC (C)僅 AC (D)ABC	A
24.	依境外基金管理辦法及相關規定，境外基金除股票指數型基金外，有關其從事衍生性商品交易，下列敘述何者錯誤？ (A)為避險需要，可持有衍生性商品 (B)衍生性商品僅限持有期貨一種 (C)為增加投資效率，可持有衍生性商品 (D)持有衍生性商品未沖銷空頭部位價值之總金額，不得超過該境外基金所持有之相對應有價證券總市值	B
運用於境外商品－運用於國外有價證券－運用範圍		
25.	有關信託業辦理特定金錢信託投資國外有價證券業務應遵守之事項，下列敘述何者錯誤？ (A)投資標的涉及連動債券時，應揭露個別商品條件與所涉風險 (B)為提供客戶充足投資資訊，應主動寄送特定商品說明書予一般大眾 (C)其自交易對手取得之信託報酬事項，應將相關內容納入信託契約中 (D)境外基金投資人須知須按季更新，其範本由投信投顧公會擬訂，報金管會核定	B
26.	信託業辦理特定金錢信託投資國外有價證券業務，依現行法令規定，原則上其信託資金之委託期限為何？ (A)至少一個月 (B)至少半年 (C)最長五年 (D)沒有期限限制	D
27.	銀行辦理特定金錢信託投資國外有價證券業務，其運用範圍及種類得為下列何者？ (A)僅得為境外基金 (B)僅得為國外股票及境外基金 (C)得為國外股票、債券或境外基金 (D)僅得為國外股票及債券	C
28.	除專業機構投資人外，客戶經由銀行以特定金錢信託投資境外基金時，下列何者不屬於該等基金得投資之標的？ (A)政府公債 (B)公司債 (C)商品現貨 (D)股票	C
29.	有關銀行辦理特定金錢信託投資境外基金業務，下列何者為該境外基金可投資之標的？ (A)不動產 (B)黃金 (C)商品現貨 (D)美國證券集中交易市場交易之股票	D
30.	銀行受理特定金錢信託投資國外有價證券業務，如投資於境外基金，則有關該基金之敘述，下列何者錯誤？ (A)境外基金已經基金註冊地主管機關核准向不特定人募集者 (B)應至少成立滿一年以上 (C)該境外基金得以人民幣計價 (D)投資衍生性商品未沖銷部位之風險暴露，不得超過該境外基金淨資產價值之百分之四十	C
31.	銀行得將特定金錢信託之信託資金投資於下列何種有價證券？ (A)經 Standard & Poor's Corp.評定為 BB 級之債券 (B)香港地區證券交易市場由大陸地區政府、公司有直接或間接持有股權達百分之四十之公司所發行之有價證券 (C)美國微軟公司(MicroSoft Corp.)的股票 (D)深圳證券交易市場上市的股票	C
32.	銀行辦理特定金錢信託投資國外有價證券業務，如客戶為非專業投資人，其所得投資之外國中央政府債券，如係經 Fitch Ratings Ltd.評等者，應至少為下列何種信用評等等級以上？ (A) A 級 (B) A-級 (C) B 級 (D) BBB 級	A
33.	銀行受理特定金錢信託投資國外有價證券業務客戶屬非專業投資人，如投資於經 Moody's	A

	Investors Service 評定等級之公司債券，其債務發行信評應至少達下列何種等級以上？ (A) A3 (B) Baa1 (C) Baa2 (D) Baa3	
34.	有關非專業投資人特定金錢信託投資國外有價證券業務項下所能投資之標的，下列何者錯誤？ (A)經金管會核准之境外基金 (B)向金管會申報生效之境外基金 (C)大陸企業赴海外發行之公司債 (D)符合一定信用評等以上之美國公司債券	C
35.	信託業運用信託財產於國外或涉及外匯之投資，委託人屬非專業投資人者，其信託財產運用規範，下列何者錯誤？ (A)外國再次證券化商品或合成型證券化商品 (B)依期貨信託基金管理辦法募集外幣計價之期貨信託基金 (C)依證券投資信託基金管理辦法募集外幣計價之證券投資信託基金 (D)依外國發行人募集與發行有價證券處理準則發行且已於次級市場交易之外幣計價債券	A
36.	某壽險公司為分散資金運用風險，欲以壽險資金投資國外有價證券，下列敘述何者正確？ (A)為穩健經營僅限投資債券 (B)可投資之金額不受任何限制 (C)可以與銀行簽訂信託契約辦理 (D)不可辦理新臺幣與外幣間之避險交易	C
運用於境外商品－運用於國外有價證券－交易規範		
37.	銀行辦理特定金錢信託投資國內外共同基金業務時，受託銀行之義務不包括下列何者？ (A)發行受益憑證 (B)返還信託財產 (C)定期報告之提供 (D)向基金公司買賣下單	A
38.	甲以特定金錢信託投資境外基金，下列敘述何者錯誤？ (A)受託銀行可接受甲一次單筆投資或定期定額投資方式 (B)受託銀行依法須製發信託憑證，不得以基金存摺替代 (C)甲交付之信託資金為新臺幣時，係以受託銀行之名義辦理結購外幣 (D)受託銀行將投資指示通知基金相關事務處理機構，款項則匯交基金保管銀行帳戶或指定之銀行帳戶	B
39.	銀行辦理特定金錢信託投資國內外共同基金業務，下列敘述何者錯誤？ (A)委託人應負擔基金之申購、轉換、回贖等各項費用 (B)委託人得委託受託銀行以定期定額方式投資 (C)受託銀行應以委託人名義向國外相關機構辦理投資手續 (D)受託銀行於委託人交付信託資金後，應發給信託憑證或對帳單或基金存摺以資為憑	C
40.	銀行辦理特定金錢信託投資於國內外共同基金業務時，下列敘述何者錯誤？ (A)委託人須負擔基金申購費用 (B)委託人可委託受託銀行以定期定額方式辦理投資事宜 (C)僅得以新臺幣信託資金型態辦理 (D)受託銀行應將信託資金投資購得之單位數分別記錄於每一委託人帳戶 台外幣皆可。	C
41.	境外基金管理辦法發布前，信託業依委託人指示，以定期定額方式投資於未經主管機關核准或申報生效在國內募集銷售之境外基金者，其處理方式，下列敘述何者正確？ (A)定期定額方式投資者，須立即全部贖回 (B)定期定額方式投資者，不可部分贖回 (C)定期不定額方式投資者，須定額贖回 (D)定期定額方式投資者，得按原訂契約繼續投資，至委託人全數贖回為止	D
42.	銀行辦理特定金錢信託投資國外有價證券業務，對原經申請核准或申報生效之境外基金，因故終止或暫停國內募集或銷售者應如何處理？ (A)單筆方式投資者，應辦理贖回 (B)定期定額投資者，可繼續持有但不可繼續扣款 (C)單筆方式投資者，得繼續持有且可增加投資金額 (D)定期定額投資者，得按原信託契約繼續投資但不可增加扣款日期或提高扣款金額	D
43.	陳先生去年定期定額申購甲新興市場基金，目前仍持續扣款中，若今年三月起，甲新興市場基金因故終止或暫停在國內募集及銷售，陳先生可採取的措施為何？ (A)得按原訂契約金額繼續投資 (B)可增加該筆定期定額扣款金額 (C)可先停扣該筆定期定額投資，三個月	A

	後更改日期繼續投資 (D)可停扣該筆定期定額投資，但須強制贖回該基金所有投資金額	
44.	委託人以特定金錢信託方式投資國外有價證券，因相關法令修正致投資標的不符規定時，下列敘述何者錯誤？ (A)一律強制贖回 (B)於契約期滿前得按原訂契約金額繼續持有 (C)以定期定額投資者，得按原契約金額繼續投資至全數贖回為止 (D)以定期不定額投資者，得按原契約金額繼續投資至全數贖回為止，但投資人不得增加基準扣款金額	A
運用於境外商品－運用於國外有價證券－個人稅務		
45.	我國境內居住之個人透過特定金錢信託投資國外有價證券所孳生之利息收入及證券交易所得之稅務，應如何處理？ (A)利息收入須併入個人利息所得一併課稅 (B)利息收入及證券交易所得均應依所得基本稅額條例課稅 (C)證券交易所得須併入個人所得課稅 (D)利息收入及證券交易所得均須併入所得課稅	B
運用於境外商品－運用於境外基金－主要角色		
46.	境外基金管理機構（得含其控制或從屬機構）所管理以公開募集投資於證券之基金總資產淨值須超過多少美元或等值之外幣（總資產之計算不包括退休基金或全權委託帳戶）？ (A)三億美元 (B)十億美元 (C)十五億美元 (D)二十億美元	D
47.	銀行辦理特定金錢信託投資主管機關核准或申報生效之境外基金，其境外基金管理機構應符合之條件，下列何者錯誤？ (A)應成立滿二年以上者 (B)最近二年未受當地主管機關處分並有紀錄在案者 (C)個別基金經慕迪投資服務公司(Moody's Investors Service)評等為 A 級以上者 (D)基金管理機構（得含其控制或從屬機構）所管理以公開募集方式集資投資於證券之基金總資產淨值超過二十億美元或等值之外幣者，所稱總資產淨值之計算不包括退休基金或全權委託帳戶	C
48.	有關銀行辦理特定金錢信託投資境外基金業務，下列敘述何者錯誤？ (A)境外基金應經主管機關核准或申報生效 (B)基金管理機構應成立滿二年以上 (C)基金管理機構應為最近二年未受當地主管機關處分並有紀錄在案者 (D)基金管理機構所管理基金總資產淨值（包括退休基金或全權委託帳戶），至少應超過三十億美元或等值之外幣	D
49.	依據境外基金管理辦法，有關總代理人實收資本額，下列何者正確？ (A)達新台幣一千萬元以上 (B)達新台幣三千萬元以上 (C)達新台幣五千萬元以上 (D)達新台幣七千萬元以上	D
50.	為保障投資人權益，「境外基金管理辦法」規範投資人須知倘有更新或修正，下列何者應就相關事項經由主管機關指定之資訊傳輸系統進行傳輸公告？ (A)銷售機構 (B)總代理人 (C)台灣證券交易所 (D)台灣證券集保公司 境外基金管理辦法 第 7 條 總代理人……應經由本會指定之資訊傳輸系統進行傳輸完成公告。	B
51.	依境外基金管理辦法規定，原則上得擔任境外基金之銷售機構，不包括下列何者？ (A)證券經紀商 (B)信託業 (C)人身保險業 (D)證券投資顧問事業	C
52.	信託業銷售證券投資信託基金時，必須與投信公司簽訂下列何種契約？ (A)信託契約 (B)銷售契約 (C)基金投資契約 (D)承銷契約	B
53.	有關特定金錢信託投資國內外基金之前置作業，受託銀行應先與基金相關機構簽訂何種契約？ (A)委託契約 (B)信託契約 (C)銷售契約 (D)保管契約	C
54.	依境外基金管理辦法規定，信託業辦理特定金錢信託投資境外基金時，得與境外基金機構及總代理人共同簽訂何種契約？ (A)代理契約 (B)銷售契約 (C)投資契約 (D)信託契約	B
55.	依境外基金管理辦法規定，下列何者不是境外基金銷售契約之簽約對象？ (A)委託人 (B)銷售機構 (C)總代理人 (D)境外基金機構	A
56.	有關信託業擔任證券投資基金銷售機構之敘述，下列何者正確？ (A)應與投資人簽訂銷售	B

	契約 (B)得與投資人簽訂特定金錢信託契約 (C)各項憑證之保存方式及期限得由銷售機構自行訂定 (D)無論如何均不得以自己名義為投資人申購證券投資信託基金	
57.	許先生與乙銀行簽訂信託契約辦理金錢信託，指定將新臺幣一百萬元投資於 ABC 境外基金，下列敘述何者錯誤？ (A)就乙銀行而言，新臺幣一百萬元為信託資金 (B)就該基金公司而言，乙銀行為信託委託人 (C)就許先生而言，乙銀行為受託人 (D)就乙銀行而言，其持有之 ABC 境外基金受益權單位為信託財產 銀行和投資人之間為信託關係，銀行和基金公司之間為銷售契約。	B
58.	林先生與 A 銀行簽訂特定金錢信託投資國外有價證券契約，並指定投資 B 基金公司之國外基金，則下列敘述何者錯誤？ (A)林先生與 A 銀行為信託關係 (B) A 銀行與 B 基金公司非為信託關係 (C)林先生與 A 銀行、B 基金公司皆為信託關係 (D)林先生為 B 基金公司發行受益憑證之受益人 林先生與 A 銀行簽訂信託契約、A 銀行與 B 基金公司簽訂銷售契約(非信託關係)。 B 發行的受益憑證為信託財產，其受益人為林先生，但林先生與 B 非信託關係。	C
59.	在特定金錢信託之運作架構下，下列何事項毋須委託人處理？ (A)有價證券交割 (B)簽訂信託契約 (C)交付信託資金 (D)指定運用方式	A
60.	詹先生經由銀行以特定金錢信託投資境外基金，下列敘述何者錯誤？ (A)詹先生應交付信託資金 (B)詹先生應指定運用標的 (C)詹先生毋須支付任何費用 (D)詹先生不得要求銀行保證最低收益	C
61.	委託人與銀行簽訂特定金錢信託契約，並指定將信託資金委由國外經理機構運用時，下列敘述何者錯誤？ (A)由受託人與國外經理公司簽約 (B)國外經理公司應於設定之投資規範內操作 (C)委託人應與國外保管機構直接簽約 (D)委託人應負擔銀行信託手續費	C
62.	除特定金錢信託業務外，依規定銷售機構以自己名義為投資人投資時，應經由下列何者指定之銀行專戶辦理？ (A)金管會 (B)中央銀行 (C)證券集中保管事業 (D)總代理人	C
63.	依境外基金管理辦法規定，銷售機構以自己名義為投資人投資時，應經由證券集中保管事業指定之銀行專戶辦理，信託業依特定金錢信託契約為客戶投資境外基金時，下列敘述何者正確？ (A)應比照辦理 (B)得免受限制 (C)經申請得免適用 (D)由信託客戶決定	B
64.	下列何者不屬於銀行辦理特定金錢信託投資國內外基金業務之前置作業事項？ (A)取得金管會辦理金錢信託之許可 (B)取得中央銀行核准開辦函 (C)與有權之基金相關機構簽訂契約 (D)加入證券投資信託暨顧問商業同業公會	D
65.	擔任境外基金之銷售機構，其內部控制制度包括下列何者？ A.充分瞭解客戶 B.銷售行為 C.短線交易防制 (A)僅 AB (B)僅 BC (C)僅 AC (D) ABC	D
66.	委託人辦理特定金錢信託投資國內外基金時，依受託機構之受理規定，可採下列何種交易方式？ A.臨櫃 B.電話 C.語音 D.網路 (A)僅 AB (B)僅 ACD (C)僅 ABC (D) ABCD 可用電話語音、臨櫃、網際網路。	D
運用於境外商品－運用於境外基金－境外基金規定		
67.	銀行辦理特定金錢信託投資國外有價證券業務，如投資境外基金，則該境外基金之管理機構及基金本身原則上應至少分別成立滿幾年以上？ (A)均為一年 (B)均為二年 (C)分別為一年及二年 (D)分別為二年及一年	D
68.	依境外基金管理辦法規定，境外基金除境外指數股票型基金外，其應符合之條件，不包括下列何者？ (A)不得投資於黃金 (B)不得投資於衍生性商品 (C)不得投資於商品現貨 (D)	B

	境外基金必須成立滿一年	
69.	依據境外基金管理辦法，可以在國內募集及銷售之境外基金，應符合的條件，下列何者錯誤？ (A)原則上境外基金必須成立滿一年 (B)境外基金不得以新臺幣或人民幣計價 (C)境外基金不得投資於黃金、商品現貨及不動產 (D)境外基金持有未沖銷空頭部位價值之總金額不得超過境外基金所持有之相對應有價證券總價值的百分之十五	D
70.	有關信託資金得投資之境外基金，該境外基金投資範圍之規定，下列敘述何者正確？ (A)不得投資衍生性商品 (B)得投資商品現貨 (C)得投資不動產 (D)得投資境外指數股票型基金(ETF)	D
71.	依境外基金管理辦法及相關規定，境外基金投資國內證券市場，至多不得超過其淨資產價值之多少比率？ (A) 40% (B) 50% (C) 60% (D)不得投資	B
72.	依據「境外基金管理辦法」，經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之境外基金必須符合之條件，下列何者正確？ (A)得以新台幣計價 (B)得以一定比率投資於大陸地區證券市場 (C)得以中華民國證券市場為主要的投資地區 (D)得以一定比率投資於黃金、商品現貨及不動產	B
73.	依境外基金管理辦法規定，於國內募集或銷售之境外基金從事衍生性商品交易，持有未沖銷部位價值之總金額，至多不得超過該基金淨資產價值之多少比率？ (A) 5% (B) 15% (C) 30% (D) 40%	D
74.	依境外基金管理辦法規定，境外基金從事衍生性商品交易，持有未沖銷空頭部位價值之總金額，不得超過該基金持有之相對應有價證券總市值多少比率？ (A) 50% (B) 75% (C) 85% (D) 100%	D
75.	信託業依據境外基金管理辦法，對於投資私募之境外基金規定，下列何者正確？ (A)信託業得複委託其他機構辦理 (B)信託業得與相關機構簽訂合作銷售契約 (C)投資標的限境外已發行成立二年以上，基金規模達等值美金二億以上之基金 (D)國內投資人投資金額占個別私募境外基金比率，不得超過基金淨資產價值之 90%	D
76.	信託業依據境外基金管理辦法，對於投資境外基金規定，下列何者正確？ (A)信託業得複委託其他機構辦理 (B)信託業得與相關機構簽訂合作銷售契約 (C)投資標的限境外已發行成立二年以上，基金規模達等值美金二億以上之基金 (D)國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率不得超過 50%	D
77.	銀行辦理特定金錢信託投資境外基金時，可向客戶收取下列何種費用？ (A)基金推介費 (B)基金資產經理費 (C)信託管理費 (D)基金保管手續費	C
78.	有關銀行辦理特定金錢信託業務時，下列何項費用不得向客戶收取？ (A)申購手續費 (B)轉換手續費 (C)信託管理費 (D)保證諮詢費	D
79.	有關銀行辦理特定金錢信託投資國外有價證券業務之行為，下列何者正確？ (A)無須提存賠償準備金 (B)得與委託人作保本保息之約定 (C)委託人為非專業投資人者亦得直接投資大陸地區政府發行之有價證券 (D)受託銀行得自行訂定信託手續費收費標準	D
80.	信託業依特定金錢信託契約受託投資境外基金時，應遵守下列何種法令規定？ A.信託法 B.信託業法 C.境外基金管理辦法 D.洗錢防制法 (A)僅 AB (B)僅 ABC (C)僅 ABD (D) ABCD	D
運用於境外商品－運用於境外結構型商品		
81.	有關以特定金錢信託方式投資連動債券，下列敘述何者正確？ (A)保本型外幣債券信託業可保本保息 (B)可連結本國企業赴海外發行之公司債 (C)可連結利率、匯率及股價指數 (D)可連結國內證券投資信託事業於海外發行之受益憑證	C

82.	依境外結構型商品管理規則規定，境外結構型商品計價幣別，不包括下列何者？ (A)美元 (B)歐元 (C)日圓 (D)韓元	D
83.	依境外結構型商品管理規則規定，受託非專業投資人投資之標的，下列敘述何者正確？ A.計價幣別得為新加坡幣 B.不得連結國內有價證券 C.不得連結本國企業於國外發行之有價證券 D.連結新台幣利率及匯率指標 (A)僅 ABC (B)僅 BCD (C)僅 ACD (D) ABCD	A
84.	依境外結構型商品管理規則規定，得受託為投資人投資之結構型商品，下列何者為得連結之標的？ (A)臺灣證券交易所上市股票 (B)新臺幣利率及匯率指標 (C)本國企業於國外發行之有價證券 (D)財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心與國外機構合作編製非以台股為主要成份股之指數	D
85.	下列何者得為特定金錢信託資金投資於國外有價證券之標的？ (A)未經主管機關核備之境外私募基金 (B)投資於不動產之境外基金 (C)連結台積電 ADR 之連動債券 (D)連結經金管會申報生效之境外基金之連動債券	D
86.	目前信託業銷售境外之保本保息型結構性商品，係由下列何者承擔保本保息之責任？ (A)總代理機構 (B)銷售機構 (C)發行機構 (D)保管機構	C
87.	信託業辦理特定金錢信託業務，收受非專業投資人之信託資金運用於境外結構型商品時，就其相關契約應提供至少幾日之審閱期間？ (A)一日 (B)三日 (C)五日 (D)七日	D
88.	有關信託業辦理特定金錢信託投資境外結構型商品應揭露之基本風險，下列何者錯誤？ (A)作業風險 (B)利率風險 (C)流動性風險 (D)提前贖回風險	A
89.	有關特定金錢信託投資連動債券應揭露之「基本風險」，下列何者錯誤？ (A)信用風險 (B)本金轉換風險 (C)最低收益風險 (D)委託人兼受益人提前贖回風險	B
90.	依信託業商業同業公會會員辦理信託業務之信託報酬及風險揭露應遵循事項規定，信託業辦理特定有價證券信託業務運用信託財產投資於境外結構型商品，應對委託人揭露之基本風險，下列何者非屬之？ (A)交割風險 (B)保管風險 (C)事件風險 (D)最低收益風險	B
91.	陳先生欲投資信用連結型之連動債商品，則辦理特定金錢信託之銀行應向其加強揭露說明定義內容之風險，不包括下列何者？ (A)破產風險 (B)重整風險 (C)無法履行債務風險 (D)通膨風險	D
92.	有關委託人經由受託銀行辦理新臺幣特定金錢信託投資以美元計價之境外結構型商品，如該商品發行條件列有到期百分之百美元保本者，下列敘述何者錯誤？ (A)該商品係由受託銀行保證到期百分之百還本 (B)委託人有匯兌風險 (C)該商品有信用風險 (D)該商品有流動性風險	A
預收款信託		
93.	下列何者非屬「預收款信託」 (A)禮券 (B)抵用券 (C)電子票證 (D)生前契約	B
94.	依目前「預收款信託」之運作架構，下列敘述何者錯誤？ (A)為自益信託架構 (B)受託人係為委託人管理處分信託財產 (C)受託人須承擔委託人之違約風險 (D)委託人無法履約時，信託財產之受益權依約定歸屬於未被履約之消費者	C
95.	依信託業商業同業公會會員辦理預收款信託業務應行注意事項規定，受益權人會議召開的時機，下列何者正確？A.廠商連續三年虧損 B.廠商歇業 C.廠商宣告破產 D.廠商撤銷登記 (A)僅 A.B (B)僅 B.C (C)僅 B.C.D (D)A.B.C.D	C
96.	依信託業商業同業公會會員辦理預收款信託業務應行注意事項規定，廠商如有發行商品服務憑證時，其商品服務憑證存續期間至少多久？	B

	(A)六個月以上 (B)一年以上 (C)一年半以上 (D)二年以上	
97.	依信託業商業同業公會會員辦理預收款信託業務應行注意事項規定，信託業對廠商發行預收款商品服務憑證應有之防制措施，下列敘述何者錯誤？ (A)由廠商或會員自行印製，不得委託印刷廠印製 (B)由廠商印製後交由會員於商品服務憑證逐筆認證 (C)由廠商印製後自行以電腦登錄控管，由會員派員定期或不定期查核 (D)要求商品服務憑證需印製條碼並提供相關登錄及銷號資訊	A
98.	依信託業商業同業公會會員辦理預收款信託業務應行注意事項規定，廠商如未發行預收款商品服務憑證，信託業應要求廠商對於預收款商品或服務契約應有適當之防制措施，有關其控管方式，下列敘述何者錯誤？ (A)契約應有編號由廠商自行登錄控管，信託業得派員或委託他人查核 (B)信託業應要求廠商提供契約編號簿冊及載明消費者資料 (C)信託業應自行影印或縮影照相方式留存消費者之各項證件 (D)廠商定期提供信託業經會計師簽認已向消費者預收且尚未提供商品服務之餘額報表	C
99.	依信託業商業同業公會訂定之「會員辦理預收款信託業務應行注意事項」規定，下列敘述何者錯誤？ (A)預收款信託為先付款後消費性質之款項信託 (B)信託業應要求廠商須於網站提供消費者查詢預收款信託 (C)預收款信託契約存續期間到期日前二個月信託業應與廠商完成續約 (D)信託財產管理者不得從事不動產等具有投資風險之運用	C
100.	依信託業商業同業公會會員辦理預收款信託業務應行注意事項規定，信託業辦理本業務，對於信託財產管理之應注意事項，下列敘述何者錯誤？ (A)除法令另有規定外，不得以信託財產投資基金 (B)應依法令規定及契約約定辦理信託財產之結算及提補 (C)應依據廠商所提供商品或服務之履行、解除或終止相關證明文件或書面說明，返還信託財產 (D)信託關係消滅時，應依規定將信託財產提存信託公會	D
101.	依信託業商業同業公會會員辦理預收款信託業務應行注意事項規定，廠商發生宣告破產時，信託業應辦理事項，下列敘述何者錯誤？ (A)召開受益權人會議 (B)將信託財產提存法院 (C)確認消費者或商品憑證持有人身分 (D)辦理通知及公告申報權利 參考中華民國信託業商業同業公會會員辦理預收款信託業務應行注意事項 第 15 條	B
102.	有關生前契約信託之敘述，下列何者錯誤？ (A)生前契約有預先收取費用者，該費用全部均需交付信託 (B)生前契約信託之信託財產可運用於債券型基金 (C)殯葬禮儀服務業應將應交付信託業管理之費用，按月逐筆結算造冊 (D)信託財產運用於經核准設置火化場需用土地等，其投資總額不得逾投資時信託財產當時價值 25%	A
103.	殯葬禮儀服務業與消費者簽訂生前殯葬服務契約，其有預先收取費用者，應將該費用百分之多少交付信託業管理？ (A)百分之七十 (B)百分之七十五 (C)百分之八十 (D)百分之百	B
104.	「生前契約信託」之信託財產，若運用於經核准設置之殯儀館，其投資總額不得逾投資時信託財產當時價值之多少百分比？ (A) 20% (B) 25% (C) 30% (D) 35%	B
105.	有關「生前契約信託」之敘述，下列何者錯誤？ (A)為金錢信託，其法律依據除信託法規外尚有殯葬管理條例 (B)信託財產的運用範圍得為核准設置之火化場需用土地 (C)殯葬業者應將消費者支付之一切對價的百分之七十五交付信託 (D)信託業應將信託財產按月逐筆結算造冊於次月底前交付殯葬業者	D

第三章 企業員工持股信託

- **運作方式**

企業內正式編制員工(委託人兼受益人)將每月薪資提撥固定款項，共同交由受託人投資該企業股票。參考美國員工持股制度及日本從業員持株信託制度設計。

類型：屬於(特定)金錢信託、自益信託、團體信託、準集團信託。
特點：穩定公司股權、促進員工向心力、降低員工流動力、促進勞資關係。
其他常採用的員工持股方式：庫藏股、分紅入股、員工承購認股。

- **員工持股會**

若員工需要各自與信託業簽訂契約很麻煩，所以會創立員工持股會(屬於非法人的任意團體)，員工持股會由全體委託員工組成，因不具法人特性，所以無法成為契約當事人，持股會的員工與受託銀行才是真正信託關係當事人，而持股會選出的代表人只是關係人。

持股會代表人(關係人)	1. 代表員工持股委員會與公司簽訂協議書。 代表員工持股委員會與受託人簽訂信託契約。 協議書中得約定公司獎勵金之提撥獎助方式。 2. 處理信託事務指示，如公司提撥獎助金方式。
持股會會員(當事人)	1. 為委託人兼受益人，承擔投資風險。 2. 公司編制內的正式員工(可自由加入)，加入與退出都需代表人審核。
受託人(當事人)	1. 須為經主管機關核准之信託業、兼營信託業務之銀行。 2. 信託財產以受託人之名義登記持有。 3. 不得保證收益。

- **信託資金**

1. **來源**：

員工方	公司方
薪資提存金(可隨時額外增加提存) 年終獎金、現金增資認股提存金	公司獎助金、特別提存金 一樣是員工受益(鼓勵員工加入持股信託)

2. **運用方式**：集合運用、分別管理。

- **投資規定**

1. **標的**：僅上市櫃公司，及其未上市櫃的企業集團公司(關係企業有上市櫃)可辦理此類信託。
2. **投資方法**：採滾入平均成本法，可分散投資風險、適合長期投資。
   平均成本法又名定期定額投資法，指在特定間隔期間(例如每月買入一次)買入固定金額某資產的投資策略。當資產價格低時，就會購入較多單位；當資產價格高時，就會購入較少單位。
3. **分配**：每月底結算，依收益實績(投資績效)，並按會員提撥資金之比例分配。
4. **股東決議權**：依持股會代表人書面指示，由受託人代表出席股東會、行使股東表決權，決議權不能分割行使，且受託人不能成為董監被選舉人，遇董監改選可支持 2 人以上候選人。
5. **現金增資**：以員工持股信託專戶名義認購。

● **相關稅負**

1. 根據導管理論，信託收益應納入受益人當年度所得(所得發生原則)，為實質課稅原則。
   信託財產孳生的股利，屬於營利所得。
2. 當年度企業提撥獎助金時，視為員工當年度薪資所得，須計入員工當年度所得。
3. 信託關係終了，財產回復原狀的移轉行為，不予課稅。
   若將信託財產處分折算金錢，則需負擔證券交易稅。

● **退出處理**

1. 當員工離職、退休、死亡、被解雇(不含留職停薪)時，依退出當時所得享有之權益進行結算。
2. 信託期間員工死亡，財產歸屬委託人的繼承人(信託關係消滅)，但不影響全體信託契約存續。
3. 信託財產可以財產運用現狀或現金返還，部份股票部分現金也可，並得直接轉入員工集保帳戶。
4. 終止原因：不符運用績效、公司解散合併或下市、員工持股會解散。

● **企業員工福利儲蓄信託**

機關團體皆可實施，投資標的可擴大至其他上市櫃股票、國內外基金(不含債券)。

● **練習題**

題號	題目	答案
	運作方式	
1.	下列哪一種業務是提升企業營運績效，創造勞資雙贏之信託業務？ (A)遺孤信託 (B)員工持股信託 (C)安養信託 (D)保險金信託	B
2.	我國之企業員工持股信託是參考下列何種制度所設計的？ (A)香港之強基金制度 (B)日本之員工退休金制度 (C)美國之 401K 退休金制度 (D)美國之員工持股制度及日本之從業員持株信託制度	D
3.	有關企業員工持股信託業務之發展概況，下列敘述何者錯誤？ (A)係源自美國員工持股信託及日本從業員持株信託制度 (B)開辦初期僅限國內第一類股票上市公司辦理 (C)現已放寬至股票上市上櫃公司（含全額交割股）皆可辦理 (D)未上市上櫃公司之員工得投資購買其關係企業之上市櫃股票	C
4.	企業員工持股信託之受託人將信託財產以公司股票返還委託人時，該項業務係屬信託業法中所規定之何種信託？ (A)有價證券之信託 (B)金錢之信託 (C)金錢債權及其擔保物權之信託 (D)其他財產權之信託 觀察何種信託是看當初委託人給的財產而定，企業員工持股信託，員工是給金錢買股票，因此為金錢之信託。	B
5.	企業員工持股信託係屬下列何種信託？ (A)集團信託 (B)個別信託 (C)準集團信託 (D)共同信託	C
6.	有關企業員工持股信託，下列何者正確？ A.自益信託 B.特定金錢信託 C.金錢信託 D.團體信託 E.有價證券信託 (A)僅 BCDE (B)僅 ACDE (C)僅 ABCD (D) ABCDE	C
7.	有關企業員工持股信託，下列敘述何者正確？	D

	(A)信託本金屬自益信託，信託收益屬他益信託 (B)信託本金屬他益信託，信託收益屬自益信託 (C)信託本金屬他益信託，信託收益屬他益信託 (D)信託本金屬自益信託，信託收益屬自益信託	
8.	有關企業員工持股信託受託人之敘述，下列何者正確？ (A)受託人對信託財產得享信託利益 (B)受託人對信託財產不具有運用決定權 (C)受託人承擔投資運用風險 (D)受託人得將信託財產購買受託人發行之股票	B
9.	有關企業員工持股信託之優點，下列何者錯誤？ (A)促進員工向心力 (B)降低員工流動率 (C)落實工者有其股 (D)增加員工與資方抗衡之力量	D
10.	下列何種信託業務可提高公司員工福利並增進勞資和諧？ (A)保險金信託業務 (B)保管銀行業務 (C)企業員工持股信託業務 (D)特定金錢信託投資境外基金業務	C
11.	一般實務上較常採用的員工持股方式，不包括下列何者？ (A)庫藏股制度 (B)員工分紅入股 (C)員工年終抽獎入股 (D)員工承購現金增資入股	C
12.	依「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」規定，信託業受託擔任員工福儲信託及員工福利信託之受託人，如受託投資商品風險等級均為依規評估確認後屬最低風險等級之商品時，得免辦理下列何者？ A.客戶風險承受等級分類 B.商品風險等級分類 C.客戶風險承受等級與商品風險等級之適配方式 D.員工教育訓練機制 (A)僅 A (B)僅 AB (C)僅 AC (D)僅 CD	C
13.	有關企業員工持股信託之信託財產獨立性與安全性之敘述，下列何者正確？ A. 信託財產不屬於受託人之自有財產 B. 委託人之債權人原則上不得對信託財產聲請強制執行 C. 受託人之債權人不得對信託財產聲請強制執行 D. 受益人之債權人不得對信託受益權聲請強制執行 (A)ABCD (B)僅 ABC (C)僅 ABD (D)僅 ACD 受益人之債權人可對「信託受益權」聲請強制執行。	B
員工持股會		
14.	有關員工持股信託業務之敘述，下列何者錯誤？ (A)為「金錢之信託」之一種 (B)員工持股會須為登記之法人團體 (C)採滾入平均成本法進行投資 (D)員工持股會代表人全權代表全體會員與受託人簽訂信託契約	B
15.	有關企業員工持股信託中之員工持股會組織，下列何者正確？ A.非法人團體、B.法人團體、C.公益組織、D.工會組織 (A)僅 A (B)僅 B (C)僅 AC (D)僅 AD	A
16.	有關員工持股會之敘述，下列何者錯誤？ (A)非為受益人 (B)非為委託人 (C)非為信託當事人 (D)為任意團體之法人組織	D
17.	有關員工持股會之敘述，下列何者錯誤？ (A)代表會員與受託機構簽訂協議書 (B)原則上會員成員須為公司編制內之正式員工 (C)為企業員工持股信託之信託關係人 (D)非為實際享有信託權益及負擔義務者	A
18.	有關企業員工持股信託協議書，下列敘述何者正確？ A.由全體會員授權該會代表人代表全體會員與公司簽訂 B.協議書中得約定公司獎勵金之提撥獎助方式 (A) AB 皆正確 (B) AB 皆錯誤 (C)僅 A 正確 (D)僅 B 正確	A

19.	辦理企業員工持股信託業務時，有關公司獎助金提撥獎助方式之協議書，係由下列何者共同簽訂？ (A)委託人與受託人 (B)公司與受託人 (C)受益人與受託人 (D)員工持股會代表人代表全體會員與公司	D
20.	企業員工持股信託契約存續期間中，係由下列何者負責與受託人就信託相關事務為協議、指示、確認、同意？ (A)公司代表人 (B)工會代表人 (C)員工持股會代表人 (D)每一加入之員工	C
21.	有關企業員工持股信託業務，倘委託人於信託期間，因其個人不得已事由而中途退出時，應經下列何者審核通過？ (A)受託人 (B)受益人 (C)員工持股會代表人 (D)該公司董事會	C
22.	信託業辦理「企業員工福利及儲蓄信託」業務所簽訂之信託契約，其委託人為下列何者？ (A)員工福利及儲蓄信託委員會 (B)員工福利及儲蓄信託委員會之代表人 (C)參加委員會之員工本人 (D)企業之代表人	C
23.	企業員工持股信託業務之受益人為下列何者？ (A)受託人 (B)員工眷屬 (C)加入員工持股會之員工 (D)成立員工持股會之公司	C
24.	有關企業員工持股信託業務之投資運用風險，係由下列何者承擔？ (A)委託人 (B)受託人 (C)員工持股會代表人 (D)公司代表人	A
25.	有關企業員工持股信託其投資風險之承擔者，下列何者正確？ A.委託人 B.受益人 C.員工持股會 D.員工持股會代表人 E.員工持股會會員 F.受託人 (A)僅 ABF (B)僅 ADE (C)僅 ABE (D)僅 CEF	C
26.	有關企業員工持股信託之當事人，下列何者正確？ (A)參加員工及受託銀行 (B)公司及參加員工 (C)員工持股會及受託銀行 (D)公司、員工持股會及受託銀行	A
27.	有關可擔任企業員工持股信託業務之受託人，下列敘述何者正確？ (A)經主管機關核准之信託業 (B)證券投資信託公司 (C)資產管理顧問公司 (D)都市更新投資信託公司	A
28.	下列何者得為企業員工持股信託業務之受託人？ (A)證券投資信託公司 (B)證券投資顧問公司 (C)兼營信託業務之銀行 (D)都市更新投資信託公司	C
29.	企業員工持股信託之信託財產係以下列何者之名義登記持有？ (A)個別員工 (B)員工持股會 (C)受託人 (D)委託人	C
30.	有關企業員工持股信託契約所規範之內容，下列何者錯誤？ (A)信託目的 (B)信託存續期間 (C)會計報告 (D)信託財產之保證收益	D
31.	下列何者不是員工持股信託受託人之義務？ (A)分別管理義務 (B)忠實義務 (C)保障最低收益義務 (D)善良管理人之注意	C
32.	有關企業員工持股信託受託人之敘述，下列何者正確？ (A)保障信託本金，並擔保信託收益 (B)保障信託本金，但不擔保信託收益 (C)不保障信託本金，但擔保信託收益 (D)不保障信託本金，亦不擔保信託收益	D
33.	有關企業員工持股信託業務，下列敘述何者正確？ (A)信託財產有毀損或滅失之虞時，受託人應立即採取必要且適法之防範措施 (B)信託財產係以員工持股會之名義登記管理 (C)信託財產可由員工隨時自由退出領回 (D)員工不得向受託人請求閱覽信託帳簿	A
34.	有關信託業辦理企業員工持股信託業務之敘述，下列何者錯誤？ (A)受託人之報酬得以信託財產充之 (B)不得違反信託契約之約定 (C)應由具有專門學識或經驗之人員為之 (D)得享有信託利益	D

信託資金		
35.	企業員工持股信託之信託資金不包含下列何者？ (A)薪資提存金 (B)特別提存金 (C)公司週轉金 (D)現金增資認股提存金	C
36.	有關企業員工持股信託之信託資金，下列敘述何者錯誤？ (A)每個月自委託人薪資中提撥一定金額作為信託資金 (B)企業亦可相對提撥資金作為委託人之信託資金 (C)委託人之年終獎金及紅利不宜作為信託資金 (D)委託人因個人投資理財需要，得要求追加提存	C
37.	企業員工持股信託信託財產之運用方式為何？ (A)集合運用集合管理 (B)集合運用分別管理 (C)分別運用分別管理 (D)分別運用集合管理	B
38.	有關企業員工持股信託業務信託資金之敘述，下列何者錯誤？ (A)原則上由員工每月固定提撥信託資金予受託人 (B)員工得依個人投資理財需要，隨時額外追加提存 (C)公司辦理現金增資時，員工不得另行追加提存金參與認購 (D)公司發放年終獎金時，員工得依其每月薪資提存金之數倍追加提存	C
投資規定－標的		
39.	下列何者為企業員工持股信託之投資標的？ (A)證券投資信託基金 (B)公司債 (C)興櫃股票 (D)員工所屬企業已上市之股票	D
40.	依我國現行規定，得開辦企業員工持股信託之機構，下列何者錯誤？ (A)上市公司 (B)上櫃公司 (C)財團法人 (D)未上市（櫃）公司其關係企業有上市（櫃）者	C
41.	一般而言，企業員工持股信託財產運用範圍為何？ (A)公開發行股票 (B)未上市上櫃股票 (C)興櫃股票 (D)上市上櫃股票	D
投資規定－投資方法		
42.	有關企業員工持股信託資金之運用，下列敘述何者正確？ (A)得投資境外基金 (B)採定期定額投資法 (C)以短期投資獲利為主要目的 (D)當股價高時應鼓勵員工多提撥提存金	B
43.	有關「滾入平均成本法」之敘述，下列何者錯誤？ (A)是一種定期定額投資理財方式 (B)對同一種股票做機械式之定期定額連續投資 (C)股價上揚時購入之成本提高，總持有股票之價值減少 (D)長期而言，平均投資成本通常會比一般單筆投資之成本低	C
44.	有關企業員工持股信託採行之「滾入平均成本法」，下列敘述何者錯誤？ (A)是一種定期定額投資理財方式 (B)主要係漠視股價形成因素 (C)以分批投資、分散風險且追求穩定投資報酬為目標 (D)當股價低時，可購入較少股數；當股價高時，可購入較多股數	D
45.	有關企業員工持股信託業務所採「滾入平均成本法」(Rolling Cost)之優點，下列敘述何者錯誤？ (A)分散投資時點 (B)分散投資風險 (C)適合短期投資 (D)當股價處於低檔時，則購入股數較多，其每股投資成本較低	C
46.	假定員工持股信託每月投資金額為 3,600 元，其三個月之買入股價分別為 18 元、20 元、22.5 元，投資方法採滾入平均成本法，則平均成本為多少？（不考慮手續費及稅捐，取最接近數） (A)20 元 (B)20.17 元 (C)19.83 元 (D)20.33 元 第一個月：3600/18 = 200 股、第二個月：3600/20 = 180 股、第三個月：3600/22.5 = 160 股 花費 3600 * 3 = 10,800 買入 200 + 180 + 160 = 540 股，每股平均成本為 10,800 / 540 = Ans	A
47.	下列何者不是企業員工持股信託之特色？ (A)信託財產採集合運用與分別管理 (B)買低賣高賺取價差 (C)提昇員工福利 (D)促進員工向心力	B
48.	下列何者非屬企業員工持股信託之特點？ (A)採滾入平均成本法 (B)提撥金以每年之年終獎金為原則 (C)信託財產採集合運用與分別管理 (D)以投資取得自己所服務公司之股票為原則	B

投資規定－分配		
49.	企業員工持股信託之信託資金運用結果如何計算暨分配？ (A)依先進先出法分配 (B)依後進先出法分配 (C)任意分配 (D)按會員提撥資金之比例分配	D
投資規定－股東決議權		
50.	按企業員工持股信託業務之運作架構，對公司行使股東表決權者為下列何者？ (A)委託人 (B)受託人 (C)受益人 (D)員工持股會代表人	B
51.	當企業員工持股信託投資標的公司召開股東會時，下列敘述何者正確？ (A)受託人應依員工持股會代表人之書面指示，代表出席行使議決權 (B)員工持股會得要求將股東會議決權分割或統一行使 (C)投資標的公司之股東名簿係以員工持股會之名義登記 (D)投資標的公司之股東名簿係以員工持股會代表人之名義登記	A
52.	有關企業員工持股信託股東會議決權之行使，下列何者錯誤？ (A)依法由員工持股會代表人出席並行使議決權 (B)員工持股會代表人不得要求受託人分割行使議決權 (C)公司股東名簿係以受託人之名義登記 (D)受託人不得成為董監事選舉時之候選人人選	A
53.	有關企業員工持股信託對於投資標的之公司召開股東會時議決權的行使，下列敘述何者錯誤？ (A)應由受託人代表出席行使 (B)可分割行使議決權 (C)董監事改選時，受託人不具備被選舉權 (D)董監事改選時，可支持二人以上之候選人	B
54.	企業員工持股信託投資標的之公司召開股東會時，有關其議決權之行使，下列敘述何者正確？ (A)受託人可成為公司董監事選舉之候選人 (B)持有之股東表決權可由持股會代表人行使 (C)持有之股東表決權可由委託人行使 (D)遇董監事改選時，具有之表決權可分別支持數人	D
投資規定－現金增資		
55.	企業員工持股信託參加現金增資認股係以下列何者名義認購？ (A)委託人 (B)員工持股會代表人 (C)員工持股會 (D)員工持股信託專戶	D
56.	採行企業員工持股信託之公司辦理現金增資發行新股時，下列敘述何者錯誤？ (A)享有認購權利之名義人為受託人（信託專戶）本身 (B)信託專戶應依參與認購新股者之認購權益比例計算暨分配 (C)委託人得以股東身分直接參與認購 (D)受託人接獲現金增資通知時，應轉通知委託人	C
相關稅負		
57.	有關企業員工持股信託專戶受配領取之股利或利息等所得之課稅原則，下列敘述何者錯誤？ (A)所得發生原則 (B)導管理論 (C)實質課稅原則 (D)實際分配原則	D
58.	依我國稅法規定，企業員工持股信託購入公司股票所孳生之現金、股票股利等收益分配金，由信託財產專戶受配領取後，應納入下列何者之當年度所得予以課稅？ (A)受益人 (B)受託人 (C)員工持股會代表人 (D)公司負責人	A
59.	企業員工持股信託投資股票所孳生之股利，最終應納入下列何者之綜合所得課稅？ (A)企業員工持股信託專戶 (B)受託人 (C)委託人 (D)員工持股會 企業員工持股信託委託人 ＝ 員工 ＝ 受益人。	C
60.	有關企業員工持股信託之相關稅負，下列敘述何者正確？ (A)員工自提金額，可節省所得稅 (B)到期一次提領，可節省所得稅 (C)公司獎助金應納入員工當年度個人綜合所得 (D)如員工於契約期間死亡，其信託財產可免課徵遺產稅	C
61.	企業員工持股信託信託財產所孳生之股利，可能會發生何種所得？ (A)營利所得 (B)薪資所得 (C)機會中獎所得 (D)佣金所得	A
62.	企業員工持股信託之公司獎助金應於下列何時計入受獎助員工之所得？ (A)員工參加持股會時 (B)員工離職時 (C)公司提撥獎助金時 (D)受託人返還信託財產時	C

63.	企業員工持股信託中由企業提撥之公司獎助金，其稅負由下列何者負擔？ (A)員工持股會 (B)委託人 (C)員工持股會代表人 (D)公司	B
64.	企業員工持股信託之公司獎助金應列入員工之何種所得？ (A)退職所得 (B)其他所得 (C)薪資所得 (D)機會中獎所得	C
65.	企業員工持股信託由公司所提撥之獎助金應列入下列何者之所得？ (A)公司 (B)員工持股會 (C)企業員工持股信託專戶 (D)員工	D
66.	員工持股信託之委託人中途退會或信託終了，受託人返還信託財產，依目前相關稅制，委託人需繳納何種稅捐？ (A)證券交易所得稅 (B)贈與稅 (C)遺產稅 (D)不予課稅	D
67.	企業員工持股信託之委託人選擇以信託財產處分折算金錢方式返還時會發生何種稅負？ (A)證券交易稅 (B)證券交易所得稅 (C)贈與稅 (D)遺產稅	A
68.	有關企業員工持股信託業務之稅負，下列敘述何者錯誤？ (A)公司獎助金應納入員工當年度綜合所得 (B)信託財產購入公司股票所孳生之股票股利應納入各受益人當年度綜合所得 (C)信託財產購入公司股票所孳生之現金股利應納入各受益人當年度綜合所得 (D)信託終了，受託人以信託財產現狀返還，因屬財產實質移轉行為，應納入受益人當年度綜合所得	D
退出處理		
69.	下列何者不是企業員工持股信託會員應退出持股會之原因？ (A)死亡 (B)退休 (C)離職 (D)留職停薪	D
70.	企業員工持股信託之委託人死亡時,該委託人之信託關係消滅,其信託財產應歸屬下列何者？ (A)受託人 (B)員工持股會代表人 (C)委託人之繼承人 (D)員工持股會之其他會員	C
71.	企業員工持股信託之委託人死亡時，原則上其信託財產歸屬下列何者？ (A)該員工之繼承人 (B)員工持股會 (C)公司 (D)員工持股會指定之第三人	A
72.	有關企業員工持股會會員之退會，下列敘述何者錯誤？ (A)會員被解雇亦可申請退出 (B)依會員退出當時所得享有之權益進行結算 (C)僅得以信託財產現狀（即公司股票）返還予會員 (D)會員可選擇折換現金的方式返還	C
73.	企業員工持股信託契約終止時，有關信託財產之返還，下列敘述何者錯誤？ (A)得以信託財產現狀返還之 (B)得以折算金錢方式返還 (C)得選擇部分股票部分現金方式返還 (D)信託財產返還時應課贈與稅	D
74.	員工持股信託契約終止時，有關信託財產之返還，下列何者正確？ (A)得以折算金錢方式返還員工持股會 (B)得以信託財產運用現狀返還公司 (C)僅得以折算金錢方式返還員工本人 (D)得選擇部分股票及部分金錢方式返還員工本人	D
75.	有關企業員工持股信託，下列敘述何者正確？ A.員工中途退出領回信託財產時，應予課所得稅 B.於契約終止時，信託財產僅得折算為金錢方式返還 (A)僅 A (B)僅 B (C) AB 皆對 (D) AB 皆錯	D
76.	下列何者發生時員工持股信託當事人之任一方或雙方得終止信託契約？ A.投資標的下市或下櫃時 B.信託財產不符運用績效時 C.持股會代表人異動時 (A)僅 AB (B)僅 AC (C)僅 BC (D) ABC	A
77.	有關企業員工持股信託契約之期前終止事由，下列敘述何者錯誤？ (A)信託目的不能或無法達成時 (B)企業員工持股信託投資標的公司解散或破產時 (C)信託資金太少致不符運用效益 (D)信託當事人任一方皆得不通知他方，隨時期前終止契約	D
78.	下列何者非構成員工持股信託提前終止信託之主要條件？ (A)員工離職 (B)員工持股會解散 (C)員工死亡 (D)股價短期大幅下跌	D

第四章 有價證券信託

- **有價證券信託標的**

標的：公債、股票、公司債、受益憑證、認股權證、認購權證、新股認購權利證書、新股權利證書。不論記名與否都可以成為信託標的，但無記名不能做信託公示且無法對抗第三人。

- **有價證券信託類型**

依據信託目的及管理運用方式之不同，分為三個類型：

管理型	管理為主，不特別注重收益。 受託人為有價證券名義所有權人。 與保管業務不同，保管業務不須移轉有價證券所有權給受任人。
運用型	將有價證券作為借貸運用管理，可提高有價證券之運用收益。
處分型	藉由受託機構將有價證券處分後，投資其他標的，公債或公司債皆可成立此類。

- **有價證券借貸規定**

1. **出借人**：保險公司、銀行、信託投資公司、期貨商、政府基金、信託業等(不含票券商)。
   借券人：銀行、證券商、期貨商、投信基金、證券金融事業、特定境外外國機構投資人等。
2. **出借及借券數量**：至少為標的有價證券的 1 個交易單位以上。
3. **申請借貸擔保品**：借券人申請借券應提供之擔保品，擔保品之擔保比率原則上須達 140%。
   擔保品可為：現金、公債、銀行保證等。
4. **借貸期間**：最長不得超過 6 個月，可延長 2 次，每次不得超過 6 個月，限定證交所認可上市櫃有價證券，並得約定隨時還券。(其他參考書籍若寫「可延長 1 次」是舊規定，根據證交所有價證券借貸辦法第 25 條，新規定是延長以 2 次為限，請以新規定為主！)

- **有價證券借貸交易型態**

定價交易(固定價格)	依證交所公告費率出借，採逐筆撮合成交。 證交所向借貸雙方收取之借貸服務費為借券費用 1.6%。
競價交易(自行報價)	借貸利率以 0.1%為升降單位，須為 16%以下，買賣雙方各自出價。
議借交易(議定價格)	借貸利率以 0.1‰為升降單位，須為 16%以下，借貸交易人自覓相對人。

(其他參考書籍若寫「須為 20%以下」是舊規定，根據證交所有價證券借貸辦法第 5 條，新規定是最高年利率 16%以下，請以新規定為主！)

● **內部人股權申報**

內部人定義：董事、監察人、經理人、持股 10%以上大股東及上述人員配偶、子女。

內部人為委託人或受託人：

內部人為委託人	**委託人保留運用決定權**： 1. 委託人申報持股減少時，同時申報為保留運用決定權之交付信託股份。 2. 當計算董監持有記名股票時，信託之股數得計入最低持股數。
	委託人未保留運用決定權： 1. 委託人得僅申報自有持股減少。 2. 委託人不得計入持股，若信託業取得公開發行公司股份 10%，應辦理股權申報。
內部人為受託人	**受託之內部人為信託業者**： 信託業者原因自有持股而成為公開發行公司之董事或監察人者，嗣後所取得之信託持股股數，不得計入證券交易法第二十六條規定全體董事或監察人法定最低持股數之計算。
	受託之內部人為非信託業者： 若對外未表彰為信託財產，則需將自有財產與信託財產合併申報。

申報規定：

1. 取得已發行股份 10%需在 10 日內申報。
2. 內部人轉讓持股需在次月 5 日前通知所屬公司、公司在次月 15 日前通知金管會。

● **有價證券信託架構相關規定**

1. 通知發行公司方得對抗發行公司。
   於證券、其他表彰權利文件上載明為信託財產，否則不得對抗第三人。
2. 名義上應由受託人行使股東權利。
3. 收益分配請求權 5 年不行使而消滅。

● **相關稅負**（細節可看信託法規稅務章節）

1. **形式讓渡不課證交稅**：基於信託關係的移轉或處分不課徵稅。
   實質讓渡課證交稅：若受託人將信託財產轉為自有財產，則必須課稅。
2. **所得稅**：受益人為特定個人以受益人為納稅義務人，為不特定個人則以受託人為納稅義務人。
3. **贈與稅**：若委託人將信託收益給予受益人，則可能需繳納贈與稅。

● **練習題**

題號	題目	答案
	有價證券信託標的	
1.	下列何者非屬有價證券信託之信託財產標的？ (A)受益憑證 (B)認購權證 (C)存款餘額證明書 (D)新股認購權利證書	C
2.	有關信託業辦理有價證券信託業務得收受之信託財產種類，下列何者正確？ A.土地所有權狀 B.新股認購權利證書 C.認購權證 D.債權讓與契約 (A)僅 AB (B)僅 BC (C)僅 CD (D)僅 AD	B
3.	委託人交付新股認購權利證書為信託財產時，屬於下列何種信託業務？	C

	(A)金錢之信託 (B)動產之信託 (C)有價證券之信託 (D)金錢債權及其擔保物權之信託	
4.	張小姐將持有股票交付受託機構成立信託，當受託機構將該信託財產之股票全部處分完畢，股款完全存入存款中，一個月後再用該筆存款購入一棟房子，依信託業法規定，該信託之類別為下列何者？ (A)金錢信託 (B)有價證券信託 (C)不動產信託 (D)股款信託	B
5.	依現行相關法規，以無記名證券為有價證券信託之財產標的時，下列敘述何者錯誤？ (A)無記名證券不得為信託之標的 (B)無法信託公示 (C)無法對抗第三人 (D)信託關係有效	A
6.	有關有價證券信託之公示登記，下列敘述何者錯誤？ (A)有價證券信託未辦理信託登記，其信託關係無效 (B)信託財產之登載，應依目的事業主管機關之規定，否則不得對抗第三人 (C)依公開發行股票公司股務處理準則之規定，已辦理信託過戶作業者，視為符合通知發行公司之規定 (D)參加人將有價證券信託登載之相關資料，轉由證券集中保管事業通知股票發行公司，視為符合通知發行公司之規定 公示登記與否並不影響信託關係成立與生效，影響是對外人的對抗效力。	A
有價證券信託類型		
7.	「管理型」、「運用型」及「處分型」之有價證券信託，其類型間之差異係主要肇因於下列何者？ (A)信託標的之不同 (B)受託人資格之不同 (C)信託目的及管理運用方式之不同 (D)信託觀念之不同	C
8.	有價證券信託依其信託目的及管理運用方式，主要可分為三個類型，下列何者錯誤？ (A)管理型有價證券信託 (B)運用型有價證券信託 (C)保管型有價證券信託 (D)處分型有價證券信託	C
9.	有關管理型有價證券信託與一般非證券投資信託基金保管之有價證券保管業務，下列敘述何者錯誤？ (A)保管機構之服務內容視保管契約而定 (B)管理型有價證券信託之受託人為有價證券名義所有權人 (C)保管業務為單純移轉有價證券之占有權 (D)管理型有價證券信託對於股東議決權之行使應以委託人之名義為之	D
10.	管理型有價證券信託與保管業務相比較，下列何者錯誤？ (A)兩者均須移轉有價證券之占有 (B)採信託方式時，名義上應由受託人行使股東權利 (C)兩者均須移轉有價證券之所有權 (D)採保管方式時，得約定由受任人領取股息	C
11.	有關管理型有價證券信託與銀行辦理有價證券保管業務之主要差異點，下列敘述何者錯誤？ (A)有價證券保管業務僅係移轉有價證券之占有權予保管人而非所有權 (B)有價證券信託業務必須移轉有價證券之所有權予受託人 (C)有價證券保管契約係一種借貸契約 (D)有價證券受託人係以有價證券名義所有權人行使權利	C
12.	楊先生投資累積了不少的股票和債券，但旅居國外且平日的工作十分忙碌，以致每到配息、開股東會的時候，沒有時間去處理相關事宜。楊先生想把手中的有價證券交付信託，下列何者最適合楊先生的需求？ (A)管理型有價證券信託 (B)處分型有價證券信託 (C)運用型有價證券信託 (D)金錢信託	A
13.	下列何項有價證券信託業務係指將有價證券標的為借貸之運用管理為目的？ (A)管理型有價證券信託 (B)運用型有價證券信託 (C)融資型有價證券信託 (D)處分型有價證券信託	B
14.	甲銀行開辦有價證券信託業務，其中運用型有價證券信託係以下列何者之運用收益為目的？ (A)領取股息 (B)領取股利 (C)行使議決權 (D)有價證券借貸	D
15.	委託人與受託人簽訂有價證券信託契約，以處分有價證券並投資於其他投資標的為目的，一般稱之為下列何種有價證券信託？ (A)管理型 (B)租賃型 (C)運用型 (D)處分型	D
有價證券借貸規定		
16.	運用型有價證券信託如得辦理有價證券借貸時，依有價證券借貸辦法規定，下列敘述何者	B

	錯誤？ (A)出借人得向借券人收取借券費用 (B)借券產生之證券交易稅由出借人繳交 (C)所謂借券需求，係指特定法人機構為交易及履約之借券以及證券商或證券金融事業交割之借券 (D)所謂有價證券借貸，係指出借人同意將有價證券出借，並由借券人以相同種類數量有價證券返還之行為	
17.	依臺灣證券交易所股份有限公司有價證券借貸辦法規定，除經主管機關核准者外，有關有價證券借貸交易之出借人，下列何者錯誤？ (A)期貨自營商 (B)期貨商 (C)保險公司 (D)信託投資公司	A
18.	依臺灣證券交易所股份有限公司有價證券借貸辦法規定，除經主管機關核准者外，下列何者得擔任有價證券借貸交易需求之借券人？ (A)保險公司 (B)期貨商 (C)信託業（特定信託契約） (D)政府基金 題目問出借人還是借券人要看清楚。	B
19.	依現行有價證券借貸辦法規定，除經主管機關核准者外，有關有價證券借貸之借券人，不包含下列何者？ (A)保險公司 (B)銀行、證券商 (C)期貨商 (D)證券金融事業 題目問包含或不包含也要看清楚。	A
20.	有價證券借貸交易之申請數量，其出借數量至少須幾個交易單位以上？ (A)一個 (B)五個 (C)七個 (D)十個	A
21.	依證交所規定，借券人申請有價證券借貸時，提供擔保品之擔保比率原則上須達百分之多少？ (A) 80 (B) 100 (C) 120 (D) 140	D
22.	依有價證券借貸辦法相關規定，定價交易及競價交易之借券人申請借券時應提供之擔保品，下列何者錯誤？ (A)現金 (B)短期票券 (C)銀行保證 (D)中央登錄公債	B
23.	依有價證券借貸辦法之規定，下列何者非屬於定價交易之借款人返還有價證券之方式？ (A)到期日還券 (B)到期前還券 (C)提前還券要求 (D)以現金核算返還	D
24.	依臺灣證券交易所股份有限公司有價證券借貸辦法規定，有關有價證券借券之敘述，下列何者正確？ (A)借券人不需付費用 (B)不得延長借貸期間 (C)借券人得於約定期限內隨時返還借券 (D)借貸期間自借貸交易成交日起算，最長不得超過三個月	C
25.	依證交所規定，有價證券借貸期間之敘述，下列何者正確？ (A)自借貸交易成交日起算，最長不得超過 4 個月，且於約定期限內得隨時返還 (B)自借貸交易成交日起算，最長不得超過 6 個月，且於約定期限內得隨時返還 (C)自借貸交易成交日起算，最長不得超過 4 個月，且於約定期限內不得隨時返還 (D)自借貸交易成交日起算，最長不得超過 6 個月，且於約定期限內不得隨時返還	B
有價證券借貸交易型態		
26.	依有價證券借貸辦法規定，有價證券借貸交易型態包括下列何者？ (A)競拍交易 (B)零股交易 (C)盤後交易 (D)議借交易	D
27.	依臺灣證券交易所股份有限公司有價證券借貸辦法規定，有價證券借貸之交易型態可為下列何者？ A.撮合交易 B.定價交易 C.競價交易 D.議借交易 (A)ABCD (B)僅 ABC (C)僅 BCD (D)僅 ACD	C
28.	有價證券借貸交易採定價交易者，借券人及出借人係依下列何單位所公告費率申請？ (A)臺灣銀行 (B)證券交易所 (C)中華郵政公司 (D)證券集保事業	B
29.	依證交所規定，有價證券借貸之定價交易相關費率，下列何者正確？ A.依證交所公告之固定借券費率，採逐筆撮合成交 B.證券商向借貸雙方收取之手續費為借券費用 0.2% C.證交所向借貸雙方收取之借貸服務費為借券費用 1.6%	D

	(A)僅 A (B)僅 B (C)僅 C (D)僅 AC	
30.	依證交所規定，有價證券借貸之競價交易是由借券人及出借人依最高年利率 16%以下，以百分之多少為升降單位，自行申報出借及借券費率？ (A) 0.1 (B) 0.5 (C) 1 (D) 2	A
31.	有價證券借貸之議借交易，由借券人及出借人依最高年利率百分之十六以下，以多少為升降單位，雙方自行議定成交費率？ (A)百分之一 (B)百分之零點二 (C)千分之一 (D)千分之零點一	D
	內部人股權申報	
32.	委託人為公開發行公司之內部人，欲將其所持有股份保留運用決定權交付信託，該等交付信託股份之嗣後變動，應由下列何者辦理股權異動申報？ (A)受託人 (B)委託人 (C)發行公司 (D)受益人	B
33.	下列何者以其持有之公開發行公司股票為信託時，無須事先辦理股權申報？ (A)該公司董事 (B)該公司監察人 (C)該公司經理人 (D)持有該公司股份百分之五之股東	D
34.	下列何者以甲公開發行公司之股票為信託時，無須辦理股權移轉申報？ (A)甲公司之經理人 (B)甲公司之監察人 (C)甲公司之法律顧問 (D)持有甲公司股份總額百分之十五之股東	C
35.	內部人為有價證券信託之委託人時，依證券交易法第二十五條規定應向所屬公開發行公司申報持股異動，而下列敘述何者錯誤？ (A)應於異動之次月五日前申報 (B)經提示信託契約證明受託人對信託財產具有運用決定權，得僅申報自有持股減少 (C)經提示信託契約證明委託人對信託財產保留運用決定權，得僅申報自有持股減少 (D)委託人對信託財產保留運用決定權之信託，應申報所移轉股份為「保留運用決定權之交付信託股份」	C
36.	甲公開發行公司董事將其持有該公司之股票向信託業辦理保留運用決定權之信託，依證券交易法規定計算全體董事所持有記名股票之最低持股數，下列敘述何者正確？ (A)信託之股數得計入最低持股數 (B)僅信託之股票為上市公司股票時，得計入最低持股數 (C)信託之股數不得計入最低持股數 (D)僅信託之股票為上櫃公司股票時，得計入最低持股數	A
37.	甲銀行為乙公司之董事，持有股數三千萬股，今又因業務推展取得委託人無保留運用決定權之乙公司信託股數二百萬股，甲銀行本身得計入乙公司全體董監事持有記名股票之最低持股數為下列何者？ (A)二百萬股 (B)二千八百萬股 (C)三千萬股 (D)三千二百萬股	C
38.	非信託業者受託有價證券信託之信託財產，其對外未以信託財產名義表彰者，如該受託人為內部人時，其自有財產與信託財產應以下列何種原則申報？ (A)各自申報原則 (B)合併申報原則 (C)信託財產申報原則 (D)自有財產申報原則	B
39.	信託業具運用決定權之信託，信託財產如取得任一公開發行公司股份超過其已發行股份總額多少比例時，應辦理股權申報？ (A)百分之一 (B)百分之三 (C)百分之五 (D)百分之十	D
	有價證券信託架構相關規定	
40.	信託業辦理有價證券信託，有關信託公示之辦理，下列何者錯誤？ (A)通知發行公司 (B)於證券上載明信託財產 (C)於營業場所公告證券編號 (D)於表彰權利之文件上載明為信託財產	C
41.	信託業辦理有價證券信託，接受公司債或股票為信託財產時，應通知下列何者，方得對抗發行公司？ (A)委託人 (B)受益人 (C)發行公司 (D)主管機關	C
42.	有價證券信託之信託公示相關規定，下列何者錯誤？ (A)應於證券上載明為信託財產 (B)應向主管機關核備登載 (C)應於其他表彰權利文件上載明為信託財產 (D)信託財產登載，應依目的事業主管機關之規定，否則不得對抗第三人	B

43.	信託業接受以公開發行公司股票為信託者，應完成下列何種手續方得對抗第三人？ (A)刊登報紙信託公示三天 (B)張貼網路信託公示五天 (C)辦妥法院信託公示公證 (D)將其與自有財產分別管理，並以信託財產名義表彰	D
44.	委託人以實體股票交付受託人成立信託，如僅為所有權移轉登記而未於股票上載明為信託財產，則其信託關係之效力為何？ (A)尚未成立 (B)已成立但未生效 (C)效力未定 (D)已生效但不得對抗第三人	D
45.	甲股票上市公司陳董事長將股票交付信託業辦理有價證券信託後，股東權利應以下列何者之名義行使？ (A)陳董事長 (B)受託之信託業 (C)甲公司總經理 (D)集保公司	B
46.	證券投資信託基金受益人之收益分配請求權，自收益發放日起之消滅時效期間為何？ (A)一年 (B)三年 (C)五年 (D)十五年	C
相關稅負		
47.	委託人羅小姐與甲銀行簽訂信託契約，約定受益人為李小明，後因故受託銀行變更為乙銀行，則信託財產由甲銀行移轉至乙銀行時，必須課徵何種稅捐？ (A)贈與稅 (B)營業稅 (C)契稅 (D)毋須課徵稅捐	D
48.	依證券交易相關稅法規定，下列何者不須課徵證券交易稅？ (A)受託人將信託財產中之有價證券轉為自有財產 (B)受託人將信託財產中之有價證券出售予第三人 (C)受託人於信託終了將有價證券移轉返還委託人 (D)受託人將信託財產中之有價證券轉為受託人其他信託財產中之有價證券	C
49.	有關信託業務經營規定之敘述，下列何者錯誤？ (A)特定金錢信託之受託人對信託財產不具有運用決定權 (B)保管銀行業務係屬信託業附屬業務 (C)依現行規定，信託業應提存至少新臺幣五千萬元之賠償準備金 (D)有價證券信託係採形式讓渡課稅原則	D
50.	有價證券信託之委託人為營利事業、受益人為不特定之個人者，其於所得發生年度依所得稅法規定計算之所得，應以下列何者為納稅義務人？ (A)委託人 (B)信託監察人 (C)受託人 (D)就應繳稅額先行列帳，俟受益人確定時，再以其為納稅義務人	C
51.	甲公司洽信託業辦理有價證券信託，並指定受益人為乙公司時，則乙公司於信託成立時須繳納下列何種稅負？ (A)所得稅 (B)贈與稅 (C)契稅 (D)遺產稅	A
52.	60 歲之丁蟹先生為照顧 21 歲小丁未來生活所需，以名下台塑石化公司上市股票面額 3,000 萬元與大同銀行簽約成立一個十年期有價證券信託，約定每年股息歸小丁，到期股票仍屬丁蟹先生，則依目前稅法規定下列何者為丁蟹先生應繳納之稅負？ (A)營業稅 (B)股利所得稅 (C)證券交易所得稅 (D)贈與稅	D
53.	甲投資公司為乙公司之控股公司，今假設甲公司欲將其持有之乙公司股票運用信託贈與給乙公司之優秀員工張先生。依國內相關稅法規定，有關稅務之申報，下列敘述何者正確？ (A)甲公司於信託成立時，應先申報並繳納贈與稅 (B)乙公司於信託成立時，應先申報並繳納贈與稅 (C)張先生應將其享有之信託利益之權利價值，併入信託成立年度所得額並依法課徵所得稅 (D)張先生應將其享有之信託利益之權利價值，依法申報並繳納贈與稅 根據遺產及贈與稅法第 3 條，僅有自然人間贈與須繳納贈與稅，因此公司贈與員工不會課徵贈與稅，但根據所得稅法第 4 條規定，取自營利事業贈與之財產，必須繳納所得稅。	C

第五章 不動產信託

● 不動產相關定義

不動產類型：土地及其定著物、建築改良物、道路、橋梁、隧道、軌道、碼頭、停車場等。

三大類物權：所有權、用益物權(地上權、農育權、地役權、典權)、擔保物權(抵押權)。

不動產管理機構：指受受託機構委任管理或處分信託財產之不動產投資業、營造業、建築經理業、不動產買賣租賃業或其他經主管機關核定之機構。

● 不動產證券化

此部分內容與資產證券化測驗有關，欲報名可參考 **JY 資產證券化筆記**

不動產證券化是將不動產的權益分割成一個個的證券，具有以下特性：

1. 使流通容易、投資金額較低、投資單位較多。
2. 不需花高額資本就能投資專業經營管理的不動產。
3. 直接由資本市場募集資金(募集或私募皆可)，建立不動產資本市場。

目前主要商品為商業不動產，由受託機構負責發行受益證券，分兩大類：

不動產投資信託 (REIT)	向他人募集資金，並交付受益證券，之後才投資不動產、不動產相關權利的信託。屬於資金運用型(金錢信託)。
不動產資產信託 (REAT)	委託人移轉不動產或相關權利於受託機構，並由受託人向他人募集資金，並交付受益證券。屬於資產流動型(不動產信託)。

● 不動產證券化條例

架構：採用信託架構。

主管機關：金管會。

受益證券：

1. 應為記名式、需背書轉讓、得不印製實體有價證券。
2. 收益分配請求權 5 年不行使而消滅。
   除收益分配請求權外之其他給付請求權，其消滅時效為 15 年。
3. 受益權分散
   (1) 所有受益證券之持有人，於每一年度中至少有 335 日，合計應達 50 人以上。
   (2) 對於不符合受益權分散目的之受益證券持有人，應於 1 個月內轉讓受益證券以符合規定。

● 受託機構規定

採核准制度，主管機關核准後受託機構才可辦理。

信託公司類型	最低實收資本額
僅辦理不動產投資信託及不動產資產信託業務	新臺幣 10 億元
僅辦理不動產投資信託	最低資本 10 億
僅辦理不動產資產信託	最低資本 3 億

- **不動產投資信託**

基金類型：以封閉型基金為限，但經主管機關核准者，亦得募集有限制條件之開放型基金。

公開募集與私募：

	公開	私募
對象	不特定大眾	銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業、其他經主管機關核准之法人或機構、符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金。
文件	公開說明書	投資說明書
備查	募集完成5營業日內報請主管機關備查	價款繳納完畢15日內報請主管機關備查
規定	規定較嚴謹 核准3個月內募集，可展延1次最多3個月	規定較簡化 應募人總數不得超過35人

募集及私募之不動產投資信託基金投資於開發型不動產或不動產相關權利，不得超過該基金信託財產價值之「一定比率」。惟採募集方式者，該比率不得超過30%。

目前主管機關對於「一定比率」規定：公開募集為15%；私募則為40%。

運用規定：

資金運用標的：開發型或已有穩定收入不動產、不動產相關權利、不動產相關有價證券。

1. **不動產**：
   (1) 1億元以上投資，應請專業估價者估價；同宗交易達3億元，需有2位專業估價者估價。
   (2) 應於契約生效日起2日內，應依主管機關規定之方式辦理公告。
   (3) 若專業估價者間在同一期日價格之估計達20%以上之差異，受託機構應依不動產估價師法第41條規定辦理。
2. **有價證券**：不得超過募集發行額度之40%及新臺幣6億元。
3. **閒置資金運用**：銀行存款、公債、金融債券、國庫券、可轉讓定存單等。

財產出租：

1. 依信託契約約定出租信託財產可不受土地法租金上限之限制。
2. 租賃期限最長不得超過信託契約之存續期間。

借入款項：

1. 受託機構得依不動產投資信託契約之約定，以信託財產借入款項。
2. 借入款項僅能運用不動產相關取得、開發、營運、配發利益等。
3. 發起人擬讓與之不動產有設定抵押權者，發起人應予塗銷。

會計規定：

1. 投資所得依契約約定應分配之收益，應於會計年度結束後6個月內分配之。
2. 受託機構運用不動產投資信託基金，應依據投資分析報告作成投資決定，交付執行，作成投資決定紀錄及執行紀錄，並應定期向董事會提出檢討報告。

不動產投資信託	共同信託基金
不得投資證券信用交易、放款、擔保。	不得投資證券信用交易、放款、擔保。
投資有價證券不得超過募集發行額度 40%及新台幣 6 億元。	投資有價證券達發行額度 50%或 10 億元，應向證券主管機關核准。
投資短期票券總金額不得超過當日基金淨資產價 10%。	投資短期票券不得超過投資當日該公司實收資本額 10%或基金淨資產 10%。
可借入款項(可把信託財產進行抵押權設定)，但必須記載信託契約中。款項僅能運用不動產相關取得、開發、營運、配發利益等。	信託業通常不得以信託財產借入款項。 以開發為目的之土地信託，得借入款項。 金融資產證券化，得借入款項。

- **不動產資產信託 REAT**

委託人：不動產或不動產相關權利之所有人。

	公開募集	私募
財產	已有穩定收入之不動產或相關權利為限 (不含開發型不動產)	開發型和已有穩定收入不動產皆可

依不動產資產信託契約約定，信託土地於信託終止後毋須返還委託人者，於信託行為成立移轉土地所有權時，以委託人為納稅義務人，課徵土地增值稅，不適用土地稅法第 28-3 條規定。

- **不動產開發信託**

地主或建設公司將土地與資金信託給信託業，由信託業進行管理，撥給興建資金。
信託業原則上不能以信託財產借入款項，但以開發為目的的土地信託，依信託契約、全體受益人同意或受益人會議決議者，可用信託財產辦理抵押借款。

- **不動產證券化稅務相關規定**

1. 受益證券買賣：免徵證券交易稅。
2. 受益證券利息：採分離課稅，稅率 10%。

價值筆記

● **練習題**

題號	題目	答案
	不動產相關定義	
1.	我國民法規定之不動產，係指下列何者？ (A)僅土地 (B)僅土地定著物 (C)土地及與土地有關有形無形財產 (D)土地及其定著物	D
2.	下列何者非為民法中所規定之不動產用益物權？ (A)地上權 (B)不動產役權 (C)農育權 (D)租賃權	D
3.	不動產物權中除所有權及用益物權外，尚包括下列何項擔保物權？ (A)典權 (B)不動產役權 (C)抵押權 (D)農育權	C
4.	下列何者非屬民法規定之不動產物權，且不得為交付不動產信託之標的？ (A)農育權 (B)不動產役權 (C)典權 (D)貨幣之債	D
5.	下列何者非我國民法所規定之不動產物權？ (A)抵押權 (B)質權 (C)典權 (D)地役權	B
6.	有關不動產證券化條例之定義，下列敘述何者錯誤？ (A)不動產管理機構：指受委託人委任管理或處分信託財產之信託業 (B)安排機構：指對受益證券之募集或私募安排規劃整體事務者 (C)開發型之不動產或不動產相關權利：指正進行或規劃進行開發、建築、重建、整建之不動產或不動產相關權利 (D)發起人：指受託機構申請或申報募集或私募不動產投資信託基金時，已確定投資之不動產之所有人、不動產相關權利之權利人或現金出資人	A
7.	依不動產證券化條例規定，除經主管機關核定外，下列何者不屬於不動產管理機構？ (A)不動產投資業 (B)營造業 (C)不動產買賣租賃業 (D)建築師事務所	D
	不動產證券化－特性	
8.	有關不動產證券化之經濟面效益，下列何者錯誤？ (A)增加投資管道 (B)建立不動產資本市場 (C)擴大發行市場 (D)提高國人儲蓄率	D
9.	下列何者非屬不動產證券化之特性？ (A)投資金額較低 (B)投資單位較多 (C)權益不可分割性 (D)直接由資本市場募集資金	C
10.	有關不動產證券化之特性，下列敘述何者正確？ (A)投資金額較高 (B)投資單位較少 (C)權益不可分割性 (D)經營專業化	D
11.	有關不動產證券化特性之敘述，下列何者錯誤？ (A)投資金額較低 (B)權益具不可分割性 (C)營運透明化 (D)經營專業化	B
12.	有關不動產證券化之特性，下列何者錯誤？ (A)投資金額較低，投資單位較多 (B)投資權益加以規劃分割，有助於投資權益之買賣、轉讓、分配及流通 (C)經營專業化 (D)透過次級市場，故募集資金較快 直接由資本市場(初級市場)募集資金。	D
13.	下列何者非屬不動產證券化商品之特性？ (A)權益可分割 (B)資本大眾化 (C)經營專業化 (D)營運私有化	D
14.	下列何者非屬「不動產證券化條例」之立法目的？ (A)資本大眾化 (B)產權證券化 (C)經營專業化 (D)報酬極大化	D
15.	不動產投資信託受益證券之持有人，每一年度中至少有 335 日，合計應達 50 人以上，每一自然人、法人、基金及信託契約視為同一人，其目的主要為下列何者？ (A)確保租稅優惠由少數特定人享有 (B)使不動產證券化商品成為多數人之投資工具 (C)鼓勵投資人進行短線操作 (D)沒有特殊意義或目的	B

不動產證券化－類型		
16.	目前不動產證券化商品，主要是針對下列何種不動產市場？ (A)住宅不動產 (B)商業不動產 (C)工業不動產 (D)農業不動產	B
17.	不動產證券化條例受益證券之發行主體為下列何者？ (A)受託機構 (B)承銷商 (C)發起人 (D)安排機構	A
18.	有關我國不動產證券化之制度，下列敘述何者錯誤？ (A)不動產投資信託屬於金錢信託 (B)可向特定人私募或向不特定人公開募集 (C)不動產資產信託係先發行證券募集資金再投資不動產 (D)包括「不動產投資信託」與「不動產資產信託」兩種制度	C
19.	目前我國不動產證券化制度，所稱之資金運用型係指下列何者？ (A)不動產投資信託 (B)不動產資產信託 (C)金融資產信託 (D)抵押貸款信託	A
20.	不動產投資信託，其性質上應屬於下列何種信託？ (A)金錢信託 (B)債權信託 (C)擔保信託 (D)有價證券信託	A
21.	不動產投資信託係向不特定人募集資金投資於不動產，屬下列何種信託？ (A)有價證券信託 (B)金錢信託 (C)金錢債權信託 (D)動產信託	B
22.	有關不動產投資信託之敘述，下列何者正確？ (A)不動產投資信託契約之當事人為投資人與受託機構 (B)性質上為不動產信託 (C)不動產投資信託基金僅得向特定人私募 (D)「不動產投資信託」屬「資產流動型」之不動產證券化制度	A
不動產證券化條例		
23.	有關我國不動產證券化條例採行之架構，下列何者正確？ (A)「信託」架構 (B)「公司」架構 (C)「合夥」架構 (D)「信託」與「公司」架構並列	A
24.	有關不動產證券化條例對不動產證券化之限制，下列何者錯誤？ (A)以信託為架構 (B)限制借出款上限 (C)政府參與監督 (D)制訂利害關係人迴避原則	B
25.	依不動產證券化條例所稱之主管機關為下列何者？ (A)證券交易所 (B)金融監督管理委員會 (C)財政部 (D)經濟部	B
26.	不動產資產信託受益權之行使及轉讓，應以下列何者為之？ (A)受益證券 (B)受益憑證 (C)信託契約 (D)口頭承諾	A
27.	有關不動產證券化業務中受益證券之規範，下列何者錯誤？ (A)受益證券不得轉讓 (B)受益證券應為記名式 (C)受益證券喪失時，受益人得為公示催告之聲請 (D)屬證券交易法第六條規定之經主管機關核定之其他有價證券	A
28.	有關我國不動產證券化條例之受益證券持有人之收益分配請求權，自發放日起若干年間不行使而消滅？ (A)一年 (B)三年 (C)五年 (D)十五年	C
29.	依不動產證券化條例規定，不動產證券化之受益證券持有人，除收益分配請求權外之其他給付請求權，其消滅時效為何？ (A)五年 (B)十年 (C)十五年 (D)二十年	C
30.	為能達到不動產證券化受益權分散之目的，原則上信託契約應載明～所有受益證券持有人，於每一年度中至少有三百三十五日，合計應達多少人以上？ (A) 35 人 (B) 50 人 (C) 75 人 (D) 100 人	B
31.	受託機構對於不符合受益權分散目的之不動產投資信託受益證券持有人，應通知該持有人於何時轉讓受益證券以符合規定？ (A)一個月內 (B)二個月內 (C)三個月內 (D)六個月內	A
受託機構規定		
32.	依不動產證券化條例成立之不動產投資信託，須由下列何者檢具計畫與相關文件向主管機關申請核准或申報生效？ (A)委託人 (B)受託機構 (C)信託監察人 (D)信用評等機構	B

33.	有關不動產證券化，下列敘述何者錯誤？ (A)不動產資產信託，如屬於募集受益證券者應洽經證券主管機關核准 (B)除經主管機關核准外，受託機構不得對投顧業者私募不動產投資信託基金 (C)僅辦理不動產投資信託之信託業，最低實收資本額為新臺幣三億元 (D)運用不動產投資信託基金原則上不得為保證	C
34.	依信託業設立標準規定，僅辦理不動產投資信託業務之信託業，其最低實收資本額為新臺幣多少元？ (A)一億元 (B)三億元 (C)十億元 (D)二十億元	C
	不動產投資信託－基金類型	
35.	不動產投資信託基金除經主管機關核准者外，其基金類型以下列何者為限？ (A)開放型基金 (B)封閉型基金 (C)並無限制 (D)連結型基金	B
36.	有關受託機構募集不動產投資信託基金之規定，下列何者正確？ (A)僅得募集開放型基金 (B)僅得募集封閉型基金 (C)得自行決定募集封閉型或開放型基金 (D)以封閉型基金為限，但經主管機關核准者，亦得募集有限制條件之開放型基金	D
	不動產投資信託－公開募集與私募	
37.	受託機構私募不動產投資信託受益證券時，除經主管機關核准之法人或機構外，下列何者不得為私募之對象？ (A)銀行業 (B)票券業 (C)保險業 (D)期貨業	D
38.	除經主管機關核准者外，有關不動產投資信託受益證券之私募對象，下列何者錯誤？ (A)信託業 (B)保險業 (C)投顧業 (D)證券業	C
39.	受託機構向特定人私募受益證券時，應依主管機關規定之方式，提供應募人或購買人下列何種文件？ (A)投資說明書 (B)委託書 (C)公開說明書 (D)申報書	A
40.	有關不動產投資信託之敘述，下列何者錯誤？ (A)性質上為金錢信託 (B)應於主管機關核准函送達之日起三個月內開始募集 (C)如有經信用評等機構評定其等級者，應於公開說明書中說明 (D)對不特定人公開招募時，應向購買人或應募人提供投資說明書	D
41.	受託機構應於不動產投資信託基金募集完成後至遲多久期間之內，報請主管機關備查？ (A)五個營業日 (B)十個營業日 (C)二十個營業日 (D)三十個營業日	A
42.	以下列何種方式成立之不動產投資信託基金，於法令規範上有較簡化之管理？ (A)私募 (B)上市 (C)公開募集 (D)上櫃	A
43.	依不動產證券化條例規定，受託機構如係對於符合主管機關所訂條件之自然人、法人或基金進行不動產投資信託受益證券之私募時，其應募人總數，下列何者正確？ (A)不得低於五十人 (B)不得低於三十五人 (C)不得超過五十人 (D)不得超過三十五人	D
44.	依不動產證券化條例規定，有關募集不動產投資信託基金之敘述，下列何者錯誤？ (A)應於核准函送達之日或申報生效之日起三個月內開始募集 (B)得向主管機關申請展延 (C)展延期限最長不得超過六個月 (D)展延以一次為限	C
45.	不動產投資信託經核准或申報生效後，若向主管機關申請展延募集，則自主管機關之募集核准函送達之日或申報生效之日起，最長不得超過多久，必須開始募集？ (A)二個月 (B)四個月 (C)六個月 (D)八個月 3 個月+展延 3 個月 ＝6 個月	C
46.	依不動產證券化條例及主管機關相關規定，受託機構於向金融業以外之境內法人私募受益證券時，該法人最近一期經會計師查核或核閱之財務報告總資產至少應超過新臺幣多少元？ (A)三千萬元 (B)四千萬元 (C)五千萬元 (D)六千萬元 台財融（四）字第 0924000777 號 令 不動產投資信託及資產信託受益證券私募對象之標準 不動產證券化條例第十三條第一項第二款所稱「符合主管機關所定條件之自然人、法人或	C

	基金」，指符合下列條件之自然人、法人或基金：……最近期經會計師查核簽證之財務報表總資產超過新臺幣五千萬元之法人或基金……	
47.	有關不動產投資信託基金投資於開發型之不動產或不動產相關權利時，下列敘述何者正確？ (A)於領得使用執照後，始得動用該基金款項 (B)投資標的為都市更新條例核定之土地、建築 (C)投資標的為促進民間參與都市更新法所稱公共建設 (D)投資標的物為其他經不動產管理機構核准投資或運用的標的 不動產證券化條例 第 17 條 募集之不動產投資信託基金投資於開發型不動產或不動產相關權利，以下列各款標的為限：一、都市更新條例核定之都市更新事業計畫範圍內之土地、建築物及不動產相關權利。	B
48.	採募集方式之不動產投資信託基金投資於開發型不動產或不動產相關權利，不得超過該基金信託財產價值之百分之多少？ (A)十 (B)二十 (C)三十 (D)四十 不動產證券化條例 第 17 條 募集及私募之不動產投資信託基金投資於開發型不動產或不動產相關權利，不得超過該基金信託財產價值之一定比率；其一定比率，由主管機關會同相關中央目的事業主管機關分別定之。惟採募集方式者，該比率不得超過百分之三十。	C
49.	採募集方式之不動產投資信託基金投資於開發型不動產或不動產相關權利，不得超過該基金信託財產價值之百分之多少？ (A)十 (B)十五 (C)二十 (D)四十 參考上題解析，「不動產證券化條例 第 17 條」白話來說，就是主管機關可以決定所謂的「一定比率」，但如果是採「募集方式」的話，這個比率不得超過百分之三十。目前主管機關訂的「一定比率」，募集為百分之十五、私募則為百分之四十，所以這題答案選十五。 為什麼兩題答案不同？因為題目沒講清楚是「根據法規」還是「根據目前主管機關函令」！考試會不會百分之三十、百分之十五同時出現？基本上不會，因為在題幹不變的情況下，同時出現則兩個都可以選，若選了其中一個但被判定答錯，請務必提起爭議。	B
	不動產投資信託－運用規定	
50.	受託機構運用不動產投資信託基金進行達新臺幣多少金額以上之不動產或其相關權利交易前，須先洽專業估價者依不動產估價師法規定出具估價報告書？ (A)一億元 (B)二億元 (C)三億元 (D)五億元	A
51.	受託機構運用不動產投資信託基金投資不動產，同一宗交易金額最低達新臺幣多少元以上時，須委請專業估價者出具估價報告書，並應由二位以上專業估價者估價？ (A)一億元 (B)二億元 (C)三億元 (D)五億元	C
52.	受託機構以不動產投資信託基金進行新臺幣一億元以上之交易，而取得之估價報告書，若係於交易契約成立日前估價者，其價格日期與契約成立日期相差不得逾多久？ (A)六個月 (B)九個月 (C)一年 (D)三年 不動產證券化條例 第 22 條 交易契約成立日前估價者，其價格日期與契約成立日期不得逾六個月。	A
53.	受託機構運用不動產投資信託基金購置不動產時，應委請專業估價者出具估價報告書，應符合相關規定，而下列規定何者錯誤？ (A)同一宗交易金額達三億元以上者，應由二位專業估價者進行估價 (B)交易契約成立日前估價者，其價格日期與契約成立日期不得逾六個月 (C)專業估價者與交易當事人無財務會計準則公報所定之關係人或實質關係人之情事 (D)專業估價者間在同一期日價格之估價達百分之二十以上差異，受託機構得採平均值為交易價格	D

54.	受託機構運用不動產投資信託基金進行達新臺幣一億元以上之不動產交易前，除先洽請專業估價者依規定出具估價報告書外，並應於下列何日起二日內依主管機關規定之方式辦理公告？ (A)契約生效日 (B)專業估價者進行估價日 (C)受託機構撥款日 (D)受託機構進行不動產過戶日	A
55.	不動產投資信託基金投資於證券交易法第六條之有價證券，除投資於受益證券或資產基礎證券外，不得超過其募集發行額度之比率及金額各為若干？ (A)百分之六十及新臺幣六億元 (B)百分之五十及新臺幣五億元 (C)百分之四十及新臺幣六億元 (D)百分之三十及新臺幣五億元	C
56.	有關不動產投資信託基金閒置資金得投資之標的，下列何者錯誤？ (A)銀行存款 (B)政府債券 (C)國庫券 (D)公司債	D
57.	有關不動產投資信託基金之閒置資金，其運用範圍不包括下列何者？ (A)銀行存款 (B)金融債券 (C)銀行可轉讓定期存單 (D)信用評等在一定等級以上之上市公司股票	D
58.	受託機構依規定對不動產投資信託基金之淨資產價值計算，下列敘述何者錯誤？ (A)應依主管機關核定標準計算淨資產價值 (B)應每日公告每受益權單位之淨資產價值 (C)無論不動產價值變動與否均須每日重估 (D)得依約定以附註揭露方式替代重新估價	C
59.	有關受託機構運用不動產投資信託基金之禁止事項，下列敘述何者錯誤？ (A)不得從事證券信用交易 (B)除不動產證券化條例另有規定外，不得放款 (C)不得投資於其他不動產資產信託受益證券 (D)除不動產證券化條例另有規定外，不得提供擔保	C
60.	受託機構如擬於國外募集不動產投資信託基金投資國內不動產者，於申請核准或申報生效募集前，應先報請下列何者同意？ (A)經濟部 (B)內政部 (C)中央銀行 (D)財政部 與國外資金進出有關，通常都要央行同意。	C
	不動產投資信託－財產出租	
61.	有關不動產資產信託財產管理，下列敘述何者正確？ (A)公開募集之受益證券包括開發型不動產 (B)委託不動產管理機構委外管理契約由安排機構與不動產管理機構簽訂 (C)委任不動產管理機構進行信託財產管理時應設置信託監察人 (D)依信託契約約定出租信託財產可不受土地法租金上限之限制	D
62.	受託機構將不動產投資信託之信託財產，其全部或一部依信託契約之約定出租時，其租賃期限最長為幾年？ (A)十年 (B)二十年 (C)三十年 (D)最長不得超過信託契約之存續期間	D
	不動產投資信託－借入款項	
63.	有關不動產投資信託基金借入款項之限制，下列敘述何者正確？ (A)借款人為管理機構 (B)借入款項之用途限為不動產營運、或配發利益、孳息或其他收益需要 (C)應於借款契約生效日起 5 日內辦理公告 (D)基於投資效益，主管機關不得訂定借入款項之比率上限	B
64.	有關不動產投資信託契約就信託財產借入款項之規定，下列敘述何者錯誤？ (A)運用於配發信託利益 (B)運用於配發受益證券孳息 (C)運用於信託不動產之營運 (D)運用於償還信託不動產前順位抵押貸款	D
65.	有關受託機構得依不動產投資信託契約之約定，以信託財產借入款項，下列敘述何者錯誤？ (A)擔保物權之權利人於不動產抵押權或其他擔保物權之設定範圍內，不得對信託財產聲請法院裁定後強制執行 (B)應於借款契約生效日起二日內，於受託機構本機構所在地之日報或依主管機關規定之方式辦理公告 (C)借入款項之目的，以不動產或不動產相關權利之取得、開發、營運，或以配發利益、孳息或其他收益所必需者為限 (D)得於借入款項之範圍，就信託財產為不動產抵押權或其他擔保物權之設定 不動產證券化條例 第 19 條	A

	.....該擔保物權之權利人於不動產抵押權或其他擔保物權之設定範圍內，僅得對信託財產聲請法院裁定後強制執行。	
66.	有關不動產投資信託基金有發起人者，下列敘述何者錯誤？ (A)發起人對於其所提供辦理受益證券之募集、發行之資料，不得有虛偽或其他足致他人誤信之行為 (B)發起人因發行之資料有虛偽不實者，對於該受益證券之善意取得人或出賣人，應負賠償責任 (C)發起人擬讓與之不動產有設定抵押權者，發起人應予塗銷 (D)發起人擬讓與之不動產有設定抵押權者，發起人應依不動產證券化條例辦理受益權轉讓	D
67.	依不動產證券化條例規定，不動產資產信託契約移轉之財產權若設有抵押權者，其處理方式之敘述，下列何者正確？ (A)受託機構洽詢受益人同意即可 (B)財產權隨同抵押權一併移轉予受託機構即可 (C)委託人僅提供抵押權人出具於信託期間內不實行抵押權之聲明書即可 (D)委託人原則上應於移轉受託機構前予以塗銷，並應檢具相關證明文件予受託機構	D
	不動產投資信託－會計規定	
68.	不動產投資信託基金之投資所得，依契約約定應分配之收益，至遲應於會計年度結束後幾個月內分配？ (A)二個月 (B)三個月 (C)四個月 (D)六個月	D
69.	有關受託機構運用其所募集之不動產投資信託基金時，對其投資決策規範之敘述，下列何者錯誤？ (A)應依據投資分析報告作成投資決定 (B)於執行投資決定後應作成投資決定紀錄及執行紀錄 (C)應定期向總稽核提出檢討報告 (D)投資分析報告應記載分析基礎、根據及建議	C
70.	受託機構將不動產投資信託基金投資於任一公司短期票券之總金額，不得超過投資當日該不動產投資基金淨資產價值之多少比例？ (A)百分之十 (B)百分之十五 (C)百分之二十 (D)百分之二十五	A
71.	有關不動產投資信託基金之投資所得，下列敘述何者正確？ (A)投資收益不一定要每年分配 (B)投資收益分配時應於會計年度結束後三個月內為之 (C)基金分配之信託利益為受益人之不動產交易所得，併入受益人每年度綜合所得課稅 (D)受託機構為辦理不動產投資信託業務，因運用、管理所產生之費用及稅捐，得自信託財產扣除繳納之	D
	不動產資產信託	
72.	有關不動產投資信託及不動產資產信託計劃，下列敘述何者正確？ (A)不動產投資信託及不動產資產信託計劃均採核准制度 (B)不動產投資信託採核准制度及不動產資產信託計劃採核備制度 (C)不動產投資信託採核備制度及不動產資產信託計劃採核准制度 (D)不動產投資信託及不動產資產信託計劃均採核備制度	A
73.	下列何者非屬不動產證券化條例所規定之不動產資產信託契約得移轉之財產權？ (A)已有穩定收入之不動產 (B)已有穩定收入之不動產相關權利 (C)已有穩定收入之地上權權利 (D)依不動產證券化條例發行之受益證券	D
74.	不動產資產信託之委託人係指下列何者？ (A)受益證券之投資人 (B)不動產或不動產相關權利之所有人 (C)不動產或不動產相關權利之債權人 (D)不動產或不動產相關權利之承租人	B
75.	依不動產資產信託契約之約定，信託土地於信託終止後毋須返還委託人者，於信託行為成立移轉土地所有權時，即應以何者為納稅義務人，課徵土地增值稅？ (A)委託人 (B)受託人 (C)受益人 (D)監察人	A
76.	不動產投資信託基金投資或運用於現金、政府債券、已有穩定收入之不動產、已有穩定收入之不動產相關權利或其他受益證券或資產基礎證券之最低比率，合計不得低於該基金淨	D

	資產價值之多少百分比？ (A)百分之二十五 (B)百分之五十 (C)百分之七十 (D)百分之七十五 台財融（四）字第 0924000790 號 ……投資標的金額，合計不得低於該基金淨資產價值之百分之七十五……	
77.	依不動產證券化條例規定，不動產資產信託契約移轉之財產權若設有抵押權者，其處理方式之敘述，下列何者正確？ (A)受託機構洽詢受益人同意即可 (B)財產權隨同抵押權一併移轉予受託機構即可 (C)委託人僅提供抵押權人出具於信託期間內不實行抵押權之聲明書即可 (D)委託人原則上應於移轉受託機構前予以塗銷，並應檢具相關證明文件予受託機構 不動產證券化條例 第 30 條 ……財產權有設定抵押權者，委託人應予塗銷，並檢具相關證明文件予受託機構……	D
78.	辦理不動產資產信託，委託人應提供債務明細之書面文件予受託機構並定於至少多久期限以上，公告債權人於期限內聲明異議？ (A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)六個月 不動產證券化條例 第 30 條 ……委託人應提供債務明細之書面文件予受託機構，並定一個月以上之期限，公告債權人於期限內聲明異議，並將聲明異議之文件予受託機構。	A
79.	不動產資產信託之委託人為受託機構之利害關係人時，如委託人有數人，且有利害關係之委託人就信託財產所占持分及持有擔保物權持分之合計比率未達多少時，例外允許其發行受益證券？ (A)百分之二十 (B)百分之三十 (C)百分之四十 (D)百分之五十 不動產證券化條例 第 35 條 不動產資產信託之委託人為受託機構之利害關係人時，受託機構不得就該不動產資產信託依本條例規定發行受益證券。但委託人有數人，且有利害關係之委託人就信託財產所占持分及持有擔保物權持分之合計比率未達百分之二十時，不在此限。	A
	不動產證券化稅務規定	
80.	有關不動產投資信託之稅務處理，下列何者錯誤？ (A)分配予受益人之利息所得採分離課稅 (B)受益人買賣受益證券，比照股票交易課徵證券交易稅 (C)分配之所得以受託機構為扣繳義務人，依規定之扣繳率扣繳稅款 (D)應分配之信託利益為受益人之所得，不計入受託機構之營利事業所得額	B
81.	有關不動產投資信託基金及不動產資產信託稅務處理，下列敘述何者錯誤？ (A)受益證券之利息所得採分離課稅 (B)以土地為信託財產，其地價稅以受託機構為納稅義務人 (C)受益證券之買賣免徵證券交易稅 (D)受益證券之利息所得應併入受益人之綜合所得稅課稅	D
82.	不動產投資信託基金因受託機構之管理而獲致收入，其應分配信託利益予受益人時，採下列何種課稅方式？ (A)併入受益人綜合所得稅總額或營利事業所得 (B)採分離課稅，稅率 6% (C)得由受益人自行決定採合併申報或分離課稅 (D)採分離課稅，稅率 10%	D
83.	有關不動產投資信託基金分配信託利益予受益人時課稅之敘述，下列何者正確？ (A)該信託利益應按利息所得課稅 (B)該信託利益應按其他所得課稅 (C)該信託利益應按租金收入課稅 (D)該信託利益應按財產交易所得課稅	A

第六章 金融資產證券化

● 金融資產證券化

此部分內容與資產證券化測驗有關，欲報名可參考 **JY 資產證券化筆記**

定義：將金融資產重新包裝成小單位、標準化的受益證券，屬於金融債權及擔保物權之信託。

效益：對金融機構而言，可將債權立即轉換成現金，提高金融資產之流動性、降低資金調度成本。

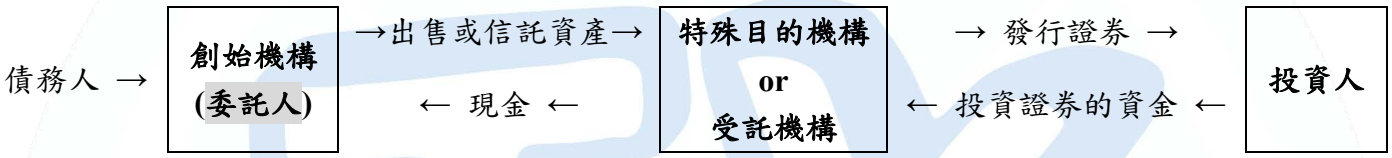
● 可供證券化金融資產

債權：不動產抵押債權(產生不動產抵押債權證券 Mortgage-Backed Securities, MBS)、汽車貸款債權、租賃債權、信用卡債權、應收帳款債權、擔保債權等。

其他：國內外公司債、公債、國內特別股等，不含國外特別股。

● 金融資產證券化架構

採「特殊目的公司」及「特殊目的信託」之雙軌制：



簡單舉例：小明等多人向甲銀行申辦房貸，甲銀行(創始機構)將這些債權(特定金融資產)賣給特殊目的機構(或信託給受託機構)，接著特殊目的機構(或受託機構)將這些債權分割發行證券(證券化)賣給投資人，使投資人能夠獲得小明等多個債務人每個月繳的貸款利息。

甲銀行為什麼不能自己做證券化？因為甲銀行破產會導致發行的證券受影響，所以必須真實出售給特殊目的公司或信託給受託機構，達到破產隔離之目的。

不同角色任務

1. **創始機構**：將適合證券化的資產出售給特殊目的機構或信託給受託機構。
   銀行、票券金融公司、保險業可擔任創始機構。
   創始機構轉讓債權時，這項轉讓對債務人是否有效，要看有無「通知」或「寄發公告證明書」，若未通知或公告，轉讓就對債務人沒有效力(未取得對抗債務人之效力)，但有兩個例外：
   (1) 創始機構仍擔任服務機構，負責向債務人收款，並且已經依規定對外公告。
   (2) 在創始機構與債務人的債務契約裡，債務人有同意可用別的方式代替通知或公告證明書。
2. **特殊目的機構**：特殊目的就是只從事證券化之業務，又稱導管體機構，發行資產基礎證券。
3. **受託機構**：為信託業，與創始機構簽訂特殊目的信託契約，發行受益證券。
4. **信評機構**：評估商品風險，受益證券應由經主管機關認可之信用評等機構辦理信用評等。
   特定金融資產為信用評等之基礎。
5. **服務機構**：特殊目的機構不一定直接販售證券給投資人，而可能委託服務機構管理販售。
   主要功能：資產管理與收益分配，特殊目的機構可委託創始機構擔任服務機構。
6. **投資人**：收益來自特定金融資產之現金流量(簡單說就是來自債務人負擔的部分利息)。

● **特殊目的公司**

設立規定：

1. 設立採許可制，股東以 1 人為限，董事最多 3 人，應於名稱標明特殊目的公司字樣。
2. 需為信託業法上之信託業，並經主管機關認可之信用評等機構評等達一定等級以上。
3. 應由金融機構設立，須為股份有限公司，最低資本額 10 萬元。

業務：

發行受益證券或資產基礎證券、其他資產證券化相關業務，不得兼營其他非資產證券化業務。

受益證券	由特殊目的信託之受託機構發行：表彰受益人享有該信託財產本金或其所生利益、孳息及其他收益之受益權持分之權利憑證或證書。
資產基礎證券	由特殊目的公司發行：表彰持有人對該受讓資產所享權利之權利憑證或證書。 向非特定人公開招募資產基礎證券時，應向證券主管機關申請核准或申報生效。

借入款項：

以信託財產借入款項，應以配發利益、孳息或其他收益為限。

● **受益證券**

申請核准：受託機構應檢具申請書或申報書及下列文件，向銀行法之主管機關申請核准或申報生效

1. **資產信託證券化計畫**。
   主要記載：契約存續期間、受託機構及監察人權利義務、信託財產評價方法等。
2. **特殊目的信託契約書**。
   主要紀載：信託目的、信託財產收益分配、受益證券之發行方式及其轉讓限制等。
3. 信託財產之管理及處分方法說明書，如委任服務機構則提供委任契約書或其他證明文件。
4. 有關之避險計畫與文件及其他經主管機關規定之文件。

發行方式：可以帳簿劃撥方式交付，得不印製實體證券，應為記名式。

轉讓規定：應以記名背書方式為之，非將受讓人姓名記載於受益證券，不得對抗第三人。

遺失處理：受益證券喪失時，受益人得為公示催告之聲請。

應記載項目：發行日與到期日、受益證券發行總額、存續期間等。

公開募集	應提供公開說明書，對於所移轉的特定金融資產，強制需信評機構評等。
私募	對象：應募人<35 人 1. 銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業等。 2. 法人資產 5,000 萬或自然人資產 3,000 萬。 應提供投資說明書。

殘值受益人：指受益證券或資產基礎證券清償後，對資產池之賸餘財產享有利益之人。

殘值受益人之受益權非以受益證券表彰。

- **信用增強機制**

由於投資人收益來自特定金融資產之現金流，因此必須注重債務人的信用，有以下方法：

內部增強機制	**優先劣後架構**：將發行證券分不同順位，通常由創始機構擔任次順位，幫投資人吸收一定損失。若其所佔比重不符合信用增強之目的，可能構成逃漏營利事業所得稅。 **提供超額資產**：提供比發行金額更高的資產。 **準備金帳戶或利差帳戶**：提撥準備金。
外部增強機制	投保信用保險、由金融機構提供保證、提供擔保、利率換約等。 利率換約：受託機構與利率交換相對人簽定利率交換契約，規避利差風險。

- **監督機制**

特殊目的信託由信託監察人與受益人會議監督。

信託監察人	1. **選任**：信託監察人得由特殊目的信託契約約定或受益人會議決議選任，非強制設置。 2. **規定**：受託機構之利害關係人、職員、受僱人或創始機構不得擔任信託監察人。 3. **權限**：召集或出席受益人會議、請求受託機構停止其違反法令或契約之行為。 信託監察人之報酬、因處理事務所支出之必要費用及非可歸責於自己事由所受損害之補償，得由受託機構以信託財產充之。
受益人會議	1. **決議方式**：應有表決權總數二分之一以上受益人之出席，出席受益人表決權過半數之同意行之。 2. **請求規定**： 各受益人、信託監察人或因受託機構處理特殊目的信託事務所生債務之債權人，得請求閱覽、抄錄或影印特殊目的信託契約書之副本或謄本及受益人名冊。若為持有本金持分 3%以上受益人還可以書面請求下列事項： (1) 閱覽財務報告、各類帳簿、文書及表冊。 (2) 請求受託機構或信託監察人於召集受益人會議，受託機構或信託監察人應於 15 日內召集。
主管機關	主管機關得隨時派員或委託適當機構，就資產信託證券化計畫或資產證券化計畫之執行狀況及其他相關事項，檢查受託機構、特殊目的公司、創始機構、服務機構或其他關係人之業務、財務或其他有關事項，或令其於限期內據實提報財務報告、財產目錄或其他有關資料及報告。檢查費用由受託機構負擔。

- **金融資產證券化稅務相關規定**

1. 受益證券或資產基礎證券之買賣按公司債之稅率課徵證券交易稅。
2. 信託利益為受益人之所得，採分離課稅(10%)，以受託機構為扣繳義務人。
3. 金融資產證券化中的資產移轉，相關稅費(印花稅、營業稅、契稅)免繳或緩課。

● **練習題**

題號	題目	答案
	可供證券化金融資產	
1.	有關金融資產證券化資產之種類，下列何者錯誤？ (A)企業應收帳款債權 (B)以既存資產為限不包括將來債權 (C)對於企業貸款之債權 (D)房屋貸款債權或其他不動產擔保貸款債權及其擔保物權	B
2.	有關可作為金融資產證券化之資產，下列何者正確？ A.汽車貸款債權 B.房屋貸款債權 C.租賃債權 (A)僅 AB (B)僅 BC (C)僅 AC (D)ABC	D
3.	下列何者非屬金融資產證券化商品？ (A)不動產抵押放款證券(Mortgage-Backed Securities, MBS) (B)擔保放款債權(Collateralised Loan Obligations, CLO) (C)可轉讓定期存單(Negotiable Certificate of Deposit, NCD) (D)擔保債券債權(Collateralised Bond Obligations, CBO)	C
4.	下列何種資產非屬金融資產證券化條例之金融資產？ (A)汽車貸款債權 (B)信用卡債權 (C)不動產資產 (D)房屋貸款債權	C
5.	依現行規定，下列何種標的資產非屬符合一定條件可作為金融資產證券化條例規定之債權？ (A)國內特別股 (B)外國公司債 (C)外國證券化債券 (D)外國特別股	D
6.	有關信託業得辦理之信託業務，下列何者錯誤？ (A)指定金錢信託 (B)特定金錢信託投資國內外共同基金 (C)管理型有價證券信託 (D)以特殊目的公司進行不動產資產信託	D
7.	債權屬外國保本型連動債券，其符合一定條件者，亦可作為金融資產證券化條例規定之債權，但其約定到期時保本比率不得低於原幣別交易價金之多少比例，且於計算商品收益、解約或到期結算時，不得有影響市場價格公平性，或損及投資人權益之情事？ (A)百分之百 (B)百分之九十九 (C)百分之九十八 (D)百分之九十七	A
	金融資產證券化架構	
8.	有關我國金融資產證券化條例所採行之導管體，下列敘述何者正確？ (A)僅採特殊目的公司體制 (B)僅採特殊目的信託體制 (C)特殊目的公司與特殊目的信託之雙軌制體制 (D)特殊目的公司、特殊目的信託及無限合夥三體制	C
9.	有關金融資產證券化對金融機構之可能效益，下列何者錯誤？ (A)擴大資產負債規模 (B)提高自有資本比率及經營績效 (C)擴大金融機構資金調度之管道 (D)提高金融資產之流動性及資金使用效率	A
10.	依金融資產證券化條例規定，有關金融資產證券化對金融機構之效益，下列敘述何者錯誤？ (A)降低原債務人違約之風險 (B)擴大金融機構資金調度之管道 (C)提高金融機構之自有資本比率及經營績效 (D)提高金融資產之流動性及資金使用效率	A
11.	下列何者非屬金融資產證券化之效益？ (A)提高金融資產之流動性 (B)降低資金調度之成本 (C)改善不良授信政策 (D)提供投資人多元化之投資工具	C
12.	除經主管機關核定外，下列何者非屬得為金融資產證券化之創始機構？ (A)銀行 (B)票券金融公司 (C)保險業 (D)證券投資信託事業	D
13.	甲銀行將五十億元之房貸債權及其擔保物權信託證券化，則甲銀行不得擔任下列何者角色？ (A)創始機構 (B)服務機構 (C)受託機構 (D)信用增強機構 為了達到破產隔離之目的，甲銀行(創始機構)不得擔任受託機構。	C

14.	特殊目的信託契約係由下列何者所成立？ (A)創始機構與受益人 (B)創始機構與服務機構 (C)創始機構與受託機構 (D)受託機構與服務機構	C
15.	甲銀行為將總額新台幣五十億元之企業擔保貸款及抵押權透過乙受託機構進行證券化，以發行受益證券，則甲銀行與乙受託機構間應簽訂下列何種契約？ (A)特殊目的信託契約 (B)證券投資信託契約 (C)不動產投資信託契約 (D)委任契約	A
16.	下列何者為金融資產證券化條例所定義之將金融資產信託與受託機構辦理證券化之機構？ (A)創始機構 (B)服務機構 (C)監督機構 (D)信用評等機構	A
17.	金融資產證券化過程中，應由下列何者移轉信託資產給受託機構？ (A)服務機構 (B)信用評等機構 (C)創始機構 (D)承銷機構	C
18.	委託人依金融資產證券化條例規定，將金融資產移轉予受託機構時，該金融資產在委託人之會計處理上應屬下列何者？ (A)出售資產 (B)借入款項 (C)同業往來 (D)票據貼現 出售才能達到破產隔離的目的。	A
19.	以特殊目的信託架構作為金融資產證券化之導管體，委託人係指下列何者？ (A)投資人 (B)創始機構 (C)服務機構 (D)承銷商	B
20.	下列何者無法使創始機構之金融資產移轉，取得對抗債務人之效力？ (A)依民法第二百九十七條之規定，通知債務人 (B)向債務人寄發已依法公告之證明書者 (C)創始機構受受託機構之委任而擔任服務機構，負責向債務人收取債權，並依規定公告 (D)受託機構與債務人於契約約定寄發依金融資產證券化條例所定公告之證明書者	D
21.	創始機構為進行金融資產證券化，使其金融資產之轉移，取得對抗債務人之效力，下列敘述何者錯誤？ (A)依民法規定，通知債務人者 (B)向債務人寄發已為金融資產證券化條例所定公告之證明書者 (C)創始機構與債務人於契約約定不另行通知或寄發公告之證明書者 (D)創始機構仍受受託機構之委任，而擔任服務機構者，負責向債務人收取債權，並已依規定為公告者 參考金融資產證券化條例 第 6 條 本題白話就是問下列哪個情況不需要再通知債務人，即可對抗債務人。	C
22.	依金融資產證券化條例規定，有關金融資產證券化案件之創始機構將最高限額抵押權轉為一般抵押權，應檢具之文件，下列敘述何者錯誤？ (A)主管機關之證明 (B)債權額決算確定證明書 (C)相關契約文件 (D)抵押人或債務人之同意書	D
23.	有關金融資產證券化之特性，下列敘述何者正確？ (A)由創始機構發行有價證券 (B)信用評等之基礎為特殊目的機構之信用評等 (C)投資人之收益來自特定金融資產之現金流量 (D)得採提供超額資產、利差帳戶、現金準備帳戶等外部信用增強機制	C
24.	有關金融資產證券化之特性，下列敘述何者錯誤？ (A)由創始機構發行有價證券 (B)特定金融資產為信用評等之基礎 (C)現金流量可委由服務機構代為管理 (D)投資人的收益來自特定金融資產之現金流量	A
25.	有關金融資產證券化之敘述，下列何者正確？ (A)特定金融資產為信用評等之基礎 (B)投資人之收益來自於創始機構之信用 (C)現金流量不可委由服務機構代為管理 (D)不得採用避險計畫，以免增加創始機構之信用風險	A
26.	有關金融資產證券化所具特性，下列敘述何者錯誤？ (A)創始機構為信用評等之基礎 (B)發行有價證券之機構為特殊目的機構 (C)創始機構應移轉資產與特殊目的機構 (D)特殊目的機構可委託創始機構向債務人收取本金及利息	A
27.	有關我國金融資產證券化，如受託機構是對非特定人公開招募受益證券時，下列敘述何者正確？ (A)受益證券不須信用評等 (B)受益證券可由受託機構評估是否要辦理信用評等	C

	(C)受益證券應由經主管機關認可之信用評等機構辦理信用評等 (D)受益證券需經標準普爾公司評定長期債務信用評等達 BBB 級以上	
28.	下列何者非屬金融資產證券化之特性？ (A)創始機構應移轉資產予特殊目的機構 (B)由特殊目的機構發行有價證券 (C)投資人之收益來自創始機構之經營績效 (D)現金流量可委由服務機構代為管理	C
29.	下列何者非屬金融資產證券化之市場參與者？ (A)投資人 (B)信用評等機構 (C)不動產估價師 (D)特殊目的機構	C
	特殊目的公司	
30.	有關金融資產證券化特殊目的公司之敘述，下列何者錯誤？ (A)股東最多以三人為限 (B)公司組織形態為股份有限公司 (C)其與創始機構不得為同一關係企業 (D)特殊目的公司應於其名稱中標明特殊目的公司之字樣	A
31.	若以特殊目的信託為導管體進行金融資產證券化，則受託機構之資格應以下列何者為限？ (A)證券投資信託事業，並經主管機關認可之信用評等機構評等達一定等級以上者 (B)信託業法上之信託業，並經主管機關認可之信用評等機構評等達一定等級以上者 (C)期貨信託事業，並經主管機關認可之信用評等機構評等達一定等級以上者 (D)特殊目的公司，並經主管機關認可之信用評等機構評等達一定等級以上者為限	B
32.	依金融資產證券化條例規定，有關特殊目的公司之組織型態，下列何者正確？ (A)股份有限公司 (B)有限公司 (C)兩合公司 (D)無限公司	A
33.	依金融資產證券化條例規定，有關特殊目的公司之設立，下列敘述何者錯誤？ (A)特殊目的公司之股東應有二人以上 (B)特殊目的公司應由金融機構組織成立 (C)創始機構與特殊目的公司不得為同一關係企業 (D)特殊目的公司之組織型態為股份有限公司	A
34.	有關金融資產證券化發行有價證券導管體之敘述，下列何者錯誤？ (A)國外導管體之形式較我國為多樣 (B)受託機構指信託業法所稱之信託業 (C)受託機構之信用評等等級並無特別限制 (D)我國係採特殊目的公司及特殊目的信託之雙軌制體例	C
35.	依特殊目的公司設立及許可準則規定，特殊目的公司最低實收資本額為新臺幣多少元？ (A)十萬元 (B)一百萬元 (C)五百萬元 (D)一千萬元	A
36.	依金融資產證券化條例規定，下列何者非屬特殊目的公司得辦理之業務？ (A)特定資產之管理處分 (B)發行資產基礎證券 (C)受讓金融資產等特定資產 (D)兼營其他非資產證券化業務	D
37.	下列何者為特殊目的信託之受託機構依資產信託證券化計畫所發行，以表彰受益人享有該信託資產本金或其所生利益、孳息及其他收益之受益權持分之權利憑證或證書？ (A)受益憑證 (B)信託憑證 (C)受益證券 (D)資產基礎證券	C
38.	依金融資產證券化條例規定，特殊目的公司發行用以表彰持有人對受讓資產所享權利之權利憑證或證書為下列何者？ (A)受益證券 (B)受益憑證 (C)信託憑證 (D)資產基礎證券	D
39.	有關特殊目的公司發行資產基礎證券，下列敘述何者錯誤？ (A)採核准或申報生效 (B)提出資產信託證券化計畫 (C)資產信託證券化計畫應記載創始機構之名稱 (D)承諾資產基礎證券之收益率 販售金融商品不得承諾收益率。	D
40.	依金融資產證券化條例規定，我國金融資產證券化採特殊目的信託架構者，下列敘述何者正確？ (A)得為信託標的之資產僅限既存債權 (B)性質屬於民事信託之一種 (C)須向主管機關申請核准或申報生效 (D)受託機構得不與創始機構簽訂書面信託契約	C
41.	特殊目的公司依資產證券化計畫向非特定人公開招募資產基礎證券時，應向下列何者申請	B

	核准或申報生效？ (A)中央銀行 (B)證券主管機關 (C)經濟部 (D)內政部	
42.	依金融資產證券化條例規定，有關特殊目的公司借入款項之敘述，下列何者錯誤？ (A)絕對不得借入款項 (B)借入款項應經全體董事同意 (C)得依資產證券化計畫之規定借入款項 (D)借入款項應依資產證券化計畫以配發或償還利益、本金、利息或其他利益為限	A
43.	有關金融資產證券化借入款項之用途，下列何者正確？ (A)配發孳息 (B)短期投資 (C)經全體常務董事通過後為之 (D)償還創始機構債務	A
44.	有關金融資產證券化借入款項之目的，下列何者錯誤？ (A)配發利益 (B)配發孳息 (C)短期投資 (D)配發其他收益	C
	受益證券	
45.	依金融資產證券化條例規定，應由下列何者向主管機關提出資產信託證券化計畫？ (A)創始機構 (B)服務機構 (C)受託機構 (D)承銷商	C
46.	依金融資產證券化條例規定，受益證券以私募方式發行時，其主管機關為下列何者？ (A)中央銀行 (B)銀行法之主管機關 (C)證券交易所 (D)經濟部	B
47.	資產信託證券化計畫應記載事項，下列敘述何者錯誤？ (A)特殊目的信託契約之存續期間 (B)受託機構及信託監察人之職權及義務 (C)信託財產之評價方法 (D)受益證券之發行方式及其轉讓限制	D
48.	有關金融資產證券化受益權與受益證券之敘述，下列何者錯誤？ (A)可設計為權利層次不同之受益權 (B)殘值受益人無需藉由受益證券表彰所享有之受益權 (C)實體受益證券得設計為無記名式 (D)實體受益證券應由受託機構之代表人簽名、蓋章，並經簽證	C
49.	有關受託機構依資產信託證券化計畫所發行之受益證券，下列敘述何者錯誤？ (A)受益證券應為記名式 (B)受益證券之轉讓應以記名背書方式為之 (C)受益證券不得以無實體方式發行 (D)受益證券轉讓後，應將受讓人之姓名或名稱、住所通知受託機構，始能對抗受託機構	C
50.	有關金融資產證券化受益證券之敘述，下列何者正確？ (A)受益證券得為記名式或無記名式 (B)受益證券不得以帳簿劃撥方式交付 (C)實體受益證券免經簽證機構簽證 (D)受益證券喪失時，受益人得為公示催告之聲請	D
51.	依金融資產證券化條例規定，金融資產證券化採特殊目的信託架構者，受託機構對非特定人公開招募受益證券時，應向買受人或應募人提供下列何種文件？ (A)公開說明書 (B)投資說明書 (C)營業計畫書 (D)產品說明暨風險預告書	A
52.	受託機構依資產信託證券化計畫提供投資人之公開說明書，所應充分揭露事項，下列何者正確？ (A)受託機構保證信託財產之價值 (B)受益證券受中央存保公司存款保險之保障 (C)受益證券持有人之可能投資風險 (D)受益證券與創始機構之存款或其他負債有關	C
53.	依金融資產證券化條例規定，受益證券於何種情形下應經信用評等機構評定其評等等級？ (A)向特定人私募時 (B)未採取信用增強機制時 (C)對非特定人公開招募時 (D)未設置信託監察人時	C
54.	特殊目的機構對特定對象進行受益證券或資產基礎證券之私募，下列敘述何者錯誤？ (A)得對銀行業進行私募 (B)得對保險業進行私募 (C)得對信託業進行私募 (D)得對最近經會計師查核簽證之財務報表總資產新臺幣三千萬元之法人進行私募	D
55.	以私募方式發行金融資產證券化之受益證券時，有關該受益證券持有人轉讓該受益證券之敘述，下列何者錯誤？ (A)得轉讓與銀行業 (B)得轉讓與票券業 (C)得轉讓與信託業 (D)其轉讓對象不受任何限制 私募本身就有對象限制，所以轉讓對象也會有所限制。	D

56.	受託機構因辦理金融資產證券化，而向符合主管機關所定條件之特定人私募，其應募人總數不得超過多少人？ (A)三十五人 (B)五十人 (C)一百人 (D)二百人	A
57.	有關募集金融資產證券化受益證券之敘述，下列何者錯誤？ (A)向特定人私募受益證券必須依規定交付公開說明書 (B)公開招募時應向證券主管機關申請核准或申報生效 (C)符合主管機關所定條件之應募，其人數上限目前為三十五人 (D)公開招募時應強制接受信用評等	A
58.	有關金融資產證券化條例所稱殘值受益人之敘述，下列何者錯誤？ (A)殘值受益人係指受益證券清償後，對資產池之賸餘財產享有利益之人 (B)殘值受益人係指資產基礎證券清償後，對資產池之賸餘財產享有利益之人 (C)殘值受益人對特殊目的信託受益權之行使，應以表彰該受益權之受益證券為之 (D)受託機構於受益證券清償後，資產池之賸餘財產應依資產信託證券化計畫分配與殘值受益人	C
59.	受託機構依資產信託證券化計畫清償受益證券後，資產池之賸餘財產應分配予下列何者？ (A)信託監察人 (B)服務機構 (C)殘值受益人 (D)優先順位受益證券之受益人	C
60.	有關金融資產證券化受益權之敘述，下列何者錯誤？ (A)可分為量的分割及質的分割 (B)依受償順位及期間之區分屬於質的分割 (C)依各受益人本金持分比例之區分屬於量的分割 (D)殘值受益人之受益權須以受益證券表彰	D
61.	依金融資產證券化條例所發行之受益證券，其轉讓得以空白背書方式為之者，發行期間應為幾年以下？ (A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年 台財融(四)字第 0938010105 號令 茲規定金融資產證券化條例發行一年期以下受益證券…… 短期受益證券之轉讓，得以空白背書方式為之。	A
62.	依金融資產證券化條例發行一年期以下受益證券，其轉讓方式得為下列何種方式？ A.記名背書 B.帳簿劃撥 C.空白背書 (A)僅 A (B)僅 A、B (C)僅 B、C (D) A、B、C 一般受益證券為帳簿劃撥交付、可記名背書轉讓，本題條件是一年期以下受益證券，所以還可以空白背書。	D
	信用增強機制	
63.	有關金融資產證券化之內部信用增強機制，下列何者正確？ (A)承諾或信用狀 (B)投保信用保險 (C)金融機構提供保證 (D)運用優先劣後架構	D
64.	有關國內外最常採用之內部信用增強方法，下列何者錯誤？ (A)提供擔保 (B)利差帳戶 (C)更換部分資產 (D)運用優先劣後架構	A
65.	金融資產證券化必要時得採信用增強機制，下列何者非屬內部增強機制？ (A)提供超額資產 (B)金融機構提供保證 (C)運用優先劣後架構 (D)更換部分資產	B
66.	為避免特定金融資產之收益不足清償受益證券或資產基礎證券之債務，下列何者為較常見之外部信用增強機制？ (A)運用優先劣後架構 (B)提供超額資產 (C)準備金帳戶 (D)投保信用保險	D
67.	有關信用增強機制，下列敘述何者正確？ (A)次順位受益證券由受益人持有 (B)投保信用保險是內部增強機制 (C)次順位受益證券，若其所佔比重不符合信用增強之目的，可能構成逃漏營利事業所得稅 (D)提供超額資產，是使投資人自受託機構所提供之超額資產中獲得補償，俾提高資產之信用等級	C
68.	金融資產證券化過程為規避利差風險，應由下列何機構與利率交換相對人簽訂利率交換契約？ (A)服務機構 (B)諮詢顧問機構 (C)受託機構 (D)承銷商	C

監督機制－信託監察人		
69.	有關金融資產證券化架構上設置之信託監察人，下列敘述何者錯誤？ (A)創始機構不得擔任 (B)受託機構得依特殊目的信託契約之約定選任 (C)受託機構之利害關係人不得擔任 (D)為保護原債務人（即創始機構之借款人）之權益	D
70.	依金融資產證券化條例規定，下列何者得擔任金融資產證券化之信託監察人？ (A)創始機構 (B)受託機構之職員 (C)受託機構之利害關係人 (D)受益人會議決議選任者	D
71.	下列何者得為金融資產證券化之信託監察人？ (A)創始機構 (B)受託機構之受僱人 (C)受託機構之職員 (D)獨立之法人	D
72.	甲銀行與乙銀行所簽訂之特殊目的信託契約約定，選任 A 擔任信託監察人，則下列何者不屬於 A 得行使之權限？ (A)召集受益人會議 (B)請求受託機構停止其違反法令或特殊目的信託契約之行為 (C)同意受託機構之辭任 (D)出席受益人會議	C
73.	依金融資產證券化條例規定，下列何者受託機構不得以信託財產充之？ (A)信託監察人之報酬 (B)因處理事務所支出之必要費用 (C)可歸責於自己事由所受損害之補償 (D)非可歸責於自己事由所受損害之補償	C
監督機制－受益人會議		
74.	依金融資產證券化條例規定，若特殊目的信託契約並未另有約定，則受益人會議決議指定新受託機構，應以下列何種決議方式為之？ (A)應有表決權總數三分之二以上受益人之出席，出席受益人表決權過半數之同意行之 (B)應有表決權總數二分之一以上受益人之出席，出席受益人表決權三分之二之同意行之 (C)應由全體受益人同意為之 (D)應有表決權總數二分之一以上受益人之出席，出席受益人表決權過半數之同意行之	D
75.	依金融資產證券化條例規定，受託機構應於本機構，備置特殊目的信託契約書之副本或謄本及受益人名冊，下列何者不得請求閱覽，抄錄或影印上述之文書？ (A)受益人 (B)信託監察人 (C)受益人之利害關係人 (D)因受託機構處理特殊目的信託事務所生債務之債權人	C
76.	有關金融資產證券之受益人集體行使帳簿閱覽權，其至少持有本金持分總數之比例，下列何者正確？ (A)百分之二 (B)百分之三 (C)百分之四 (D)百分之五	B
77.	依金融資產證券化條例規定，持有本金持分總數至少多少以上之受益人，為受益人之共同利益事項，得以書面記明提議事項及理由，請求有召集權之人召集受益人會議？ (A)百分之一 (B)百分之二 (C)百分之三 (D)百分之五	C
78.	金融資產證券化符合資格之受益人，提出召集受益人會議之請求後，原則上有召集權之人至遲應於幾日內召集受益人會議？ (A) 5 日 (B) 10 日 (C) 15 日 (D) 20 日	C
監督機制－主管機關		
79.	主管機關得隨時派員檢查資產證券化計畫之執行狀況，檢查的對象不包括下列何者？ (A)創始機構 (B)受託機構 (C)服務機構 (D)私募之特定受益人	D
80.	依金融資產證券化條例規定，主管機關於必要時，得委託專門職業及技術人員，就資產信託證券化計畫之執行狀況，檢查受託機構之業務及財務，其費用應由下列何者負擔？ (A)服務機構 (B)受託機構 (C)主管機關 (D)創始機構	B
金融資產證券化稅務相關規定		
81.	依金融資產證券化條例規定，有關金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券之買賣，除經主管機關核定為短期票券者外，有關其租稅優惠措施，下列敘述何者正確？ (A)印花稅、契稅免徵或緩課 (B)營業稅適用銀行業之稅率 (C)僅按公司債之稅率課徵證券交易稅 (D)受益證券或資產基礎證券分配之利息按分配額扣取 20%	C

82.	依金融資產證券化條例申請核准或申報生效之資產信託證券化計畫所為之資產移轉，除受託機構處分不動產時應繳納之契稅外，其因移轉資產而生之相關稅費規定為何？ (A)應課徵營業稅 (B)應課徵印花稅 (C)應課徵契稅 (D)一律免徵印花稅、營業稅及契稅	D
83.	投資人持有金融資產證券化受益證券之利息所得，係採下列何種課稅方式？ (A)併入綜合所得稅計算 (B)採分離課稅 (C)併入營利事業所得稅計算 (D)不用課稅	B
84.	有關信託相關稅負之敘述，下列何者正確？ (A)個人經由特定金錢信託投資國內基金，分配所得之收益均免納所得稅 (B)參加企業員工持股信託，投資標的除權後所配得之股利，免納所得稅 (C)投資不動產投資信託受益證券分配所得之孳息，於次年需申報所得稅 (D)投資金融資產證券化受益證券之利息所得，採分離課稅方式	D
85.	特殊目的信託之利息所得採分離課稅方式，由下列何者為扣繳義務人？ (A)創始機構 (B)受託機構 (C)服務機構 (D)安排機構	B
86.	投資下列何種證券之孳息收益係採分離課稅？ A.不動產投資信託受益證券 B.不動產資產信託受益證券 C.金融資產證券化受益證券 (A)僅 AB (B)僅 BC (C)僅 AC (D) ABC	D

價值筆記

第七章 保管業務規定

信託業附屬業務中，其中一項即為辦理保管業務，本章就是在說明信託業擔任保管機構的相關規範。

● 保管銀行

定義：任何經核准開辦有價證券保管業務之金融機構。

1. 應以善良管理人之注意義務及忠實義務，本誠實信用原則保管基金資產。
2. 應設立獨立之帳戶，與自有資產分別獨立保管。
3. 信託業自行辦理各類信託，可以自行保管信託資產。

● 全球保管銀行

定義：為客戶提供超越所在地區及所使用通貨之多種貨幣保管、交割及報告之服務。

基本服務項目	資產之保管、交易之確認、有價證券買賣之交割、收益之領取、公司重大資訊之通知、報表之提供、股東權利之行使(代理投票、新股認購、認股權證轉換)、可轉換債券轉換。
附加服務項目	有價證券之借貸、績效分析之評估(績效評估、比較、分析)、現金餘額管理之服務、即時資訊系統之提供、稅務之管理、會計及淨值計算。

● 證券投資信託基金保管

投信公司與保管機構(信託業或銀行信託部)簽訂證券投資信託契約，將資金交由保管機構保管。

投信公司運用基金資產前，應指示保管機構以 XX 受託保管 XX 投信基金專戶名義開設帳戶。

信託架構：委託人是投信公司，受託人是保管機構，投資人是受益人。

投資人 → 投資資金 → / ← 共同基金受益憑證 ← **投信公司** → 資金 → / → 指示資金如何運用 → **保管機構**

	共同信託基金	**證券投資信託基金(共同基金)**
發行者	信託業	證券投資信託事業
保管	可由信託業自行保管(無須指定保管銀行)	需交由(指定)其他保管機構保管

保管機構業務

保管機構：主管機關核准且信評達一定等級之兼營信託業務的銀行或信託公司。

服務項目：帳戶開設、資產保管、銷售款項調撥、買賣交割、收益分配、簽署受益憑證及費用支付等。

1. 帳戶開設：開設活期存款及支票存款，戶名為基金保管機構之基金專戶名義。
2. 資產保管：應與自有財產分別獨立，並依基金帳戶分別獨立設帳。
3. 簽署年度財報：基金應於會計年度終了 2 個月內編具年度財務報告，並經基金保管機構簽署。
4. 其他：
   (1) 投信公司無法擔任清算人時，由基金保管機構擔任清算人。
   (2) 投信公司如因故意或過失，致損害基金之資產時，保管機構應為該基金向投信公司追償。如為信託業兼營投信業務，信託業自行保管基金資產，則由信託監察人向信託業追償。

保管機構規定

信託公司或兼營信託業務之銀行有下列情形之一，除經金管會核准外，不得擔任各該證券投資信託事業之基金保管機構：

1. 投資於證券投資信託事業已發行股份總數達10%以上。
2. 擔任證券投資信託事業董事或監察人；或其董事、監察人擔任證券投資信託事業董事、監察人或經理人。
3. 證券投資信託事業持有其已發行股份總數達10%以上。
4. 由證券投資信託事業或其代表人擔任董事或監察人。
5. 擔任基金之簽證機構。
6. 與證券投資信託事業屬於同一金融控股公司之子公司，或互為關係企業。
7. 其他經金管會為保護公益規定不適合擔任基金保管機構。

基金受益人大會

1. 原則為證券投資信託事業召開，若不召開則基金保管機構、受益人、主管指定之人也能召開。
2. 就召開會議所生之費用，原則上應由證券投資信託基金負擔。
3. 更換保管銀行，得經受益人大會之決議為之。

交割作業

由於證券投資信託基金主要投資有價證券，因此會有一些交割相關業務規定。

交割前	1. 基本資料之建立。 2. 投信公司可以書面或電子指示保管機構交割，不可口頭指示。 應於交割日當日保管機構營業時間開始以前指示。 指示內容不明確時，應拒絕辦理交割，並於1小時內通知投信公司，並陳報主管機關。 3. 保管機構應取得投信公司簽章樣本及密碼，若交易異常則向投信公司確認。 4. 基金資產交割款項以票據或匯款方式支付，應由保管機構同意。委任人之全權委託投資資金(產)遭法院命令查封、扣押或強制執行等時，保管機構於知悉時應即通知委任人及受任人；除有可歸責於受任人之情形外，委任人應自行履行交割義務。
交割時	保管機構以帳簿劃撥方式辦理交割。 款券同時交割，若存款不足則保管機構不得墊款、不得抵用待交換票據。
交割後	不論交割完成與否，皆以書面回報投信公司，並將記錄保存至少5年。 若為櫃買業務取得證券，保管機構應向櫃買中心申報。

支付費用

保管機構得依投信公司指示及證券投資信託契約規定自基金資產支付費用，項目包含：
證券投資信託公司之報酬、保管機構之報酬、取得或處分基金資產之經紀商佣金與其他直接成本。

收益領取與分配

1. 若收益來自現金股息，會以匯撥或支票寄發；股票股利多以劃撥轉帳。
2. 可分配收益應以 XX 基金可分配收益專戶存入獨立帳戶，不再視為基金資產之一部分，但所生孳息應併入原基金資產。
3. 保管機構應依經理公司提供之收益分配數據，擔任基金收益分配之給付人與扣繳義務人。
   可分配收益是由基金公司計算，由保管機構發放並扣繳，並應於會計年度終了後 6 個月內分配。

受益憑證

1. 可印製實體，需由投信公司單獨發行並經保管機構共同簽署。
2. 保管銀行應於投資人買回請求到達之次一營業日起 5 個營業日內給付買回價金。
   基金受益憑證之買回價格，係以買回請求到達投信公司之次一營業日之基金淨資產價值核算。
3. 贖回款項限匯入受益人本人帳戶或受益人指定申購之原投信公司的基金專戶。

價值筆記

● **全權委託投資保管**

一、 全權委託投資架構

投資人

保管機構(可委任或信託)
保管機構由委任人自行指定
保管機構與投資人簽訂保管契約以及委任或信託契約，開立保管或信託帳戶

↕

證券或期貨商
保管機構與證券或期貨商簽訂受託買賣契約，開立證券或期貨帳戶

三方權益協定書
↔

全權委託業者(可委任或信託)
(投信投顧業、信託業、證券經紀商等)
簽訂全權委託投資契約

委任	信託
受任人以委任人名義進行法律行為	受託人以自己名義進行法律行為 委託人需移轉信託財產於受託人
客戶與全權委託保管機構簽訂委任契約者，投資買賣帳戶、出席股東會應以客戶(委任人)名義為之。	客戶與全權委託保管機構簽訂信託契約者，投資買賣帳戶、出席股東會應以保管機構名義為之。

二、 保管機構業務

原則上，每一全權委託投資帳戶之全權委託保管機構以 1 家為限。
保管機構：主管機關核准且信評達一定等級之兼營信託業務的銀行或信託公司。
服務項目：帳戶開設、資產保管、帳務處理、收益領取、買賣交割、越權交易處理等。
股權行使：若為委任關係則由客戶行使、若為信託關係則由保管機構行使。

業務規定：

1. 除法令或金管會另有規定外，不得接受共同委任或信託
2. 不同全權委託投資帳戶不得相互辦理款券轉撥。
3. 接受單一客戶委託資產金額不得低於 500 萬，應於簽約時一次全額存入全權委託保管機構。
4. 客戶將資產信託移轉予全權委託保管機構時，保管機構應按客戶別設帳管理。客戶於同一保管機構之信託財產，同時委任不同受任人執行全權委託投資時，保管機構應按受任人別設帳管理。
5. 信託業兼營全權委託投資業務，得自行保管信託財產，並應指定專責人員辦理。
6. 保管機構應將投資保管帳戶之有價證券明細表於次月 5 個營業日交付委任人。

三、 越權交易

當交割指示逾越法令或契約，保管機構應於**成交日次一營業日上午 11 時前**，出具越權交易通知書，分別通知委任人、受任人、證券商、交易對象、投信投顧公會。雖仍由保管機構辦理交割，但受任人應負履行責任，相關損失、稅費由受任人負擔，但利益歸屬客戶。

四、 違反契約

全權委託保管機構發現受任人違反全權委託投資契約時，應即通知投信投顧公會及委任人。

- **營業保證金保管**

依投信投顧法、證券交易法，投信投顧、證券、期貨商應向保管機構提存營業保證金。

營業保證金可以現金、銀行存款、政府債券、金融債券提存，不得設定質權或以任何方式提供擔保，且不得分散提存於不同金融機構。如以無實體公債充當營業保證金，保管機構應以 XX 銀行保管 XX 營業保證金專戶開立中央登錄債券帳戶。

- **保管機構信用評等**

基本上擔任各項保管業務的保管機構之信用評等要求相同：

信用評等機構	長期債務信用評等	短期債務信用評等
Standard &Poors Corp	達 BBB-級(含)以上	達 A-3 級(含)以上
Moodys Investors Service	達 Baa3 級(含)以上	達 P-3 級(含)以上
Fitch Ratings Ltd.	達 BBB-級(含)以上	達 F3 級(含)以上
中華信用評等股份有限公司	達 twBBB-級(含)以上	達 twA-3 級(含)以上
英商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司	達 BBB-(twn)級(含)以上	達 F3(twn)級(含)以上
穆迪信用評等股份有限公司	達 Baa3.tw 級(含)以上	達 TW-3 級(含)以上

簡易記法：信用評等數字有 3 或三個英文字母，如 BBB-、Baa3.tw、Baa3、A-3、twA-3 等。

- **外國人投資國內有價證券保管**

投資規定：

1. 外國投資人投資國內證券，應於臺灣證券交易所登記，即可開戶投資。
2. 投資本金、收益、已實現資本利得、已實現股票股利等，得申請結匯。
3. 境外華僑及外國人投資國內證券，應指定國內代理人或代表人，若保管機構符合資格，得同時擔任僑外資之國內代理人。
4. 持有公開發行公司股份未達 30 萬股者，得不指派人員出席股東會；於持有公開發行公司股份達三十萬股以上者，其表決權之行使，得由指定之國內代理人或代表人依境外外國機構投資人之授權，指派國內代理人或代表人以外之人出席為之。
5. 境外華僑及外國人投資國內證券，其投資本金、投資收益及以借券方式賣出有價證券之價金，得申請結匯。但資本利得及股票股利部分，以已實現者為限。

保管規定：

1. 境外華僑及外國人投資國內證券，應指定經金管會核准之銀行或證券商擔任保管機構。
2. 僑外資保管機構服務項目：款券保管、代理投資、辦理結匯、交易確認、買賣交割、資料申報、帳務處理與報表提供、出席股東會、提供公司重大資訊通知等。

   外資管理辦法：保管機構應於 T(交易日)+1 日確定交易明細，T+2 日進行交割。

   申報：應於每月終了 10 日內申報資料。
3. 境外華僑及外國人投資國內證券及其資金運用，限以保管機構受託保管專戶之名義，在國內金融機構開設活期存款或活期儲蓄存款之新臺幣帳戶。
4. 僑外資及陸資取得之國內股息由扣繳義務人按給付金額扣繳 20%稅款，無須再辦理結算申報。

- **保管業務比較**

角色	服務項目
全球保管銀行	資產之保管、交易之確認、有價證券買賣之交割、收益之領取、公司重大資訊之通知、報表之提供、股東權利之行使(代理投票、新股認購、認股權證轉換)、可轉換債券轉換等。
證券投資信託基金保管	帳戶開設、資產保管、銷售款項調撥、買賣交割、收益分配、簽署受益憑證及費用支付等。
全權委託投資保管	帳戶開設、資產保管、帳務處理、收益領取、買賣交割、越權交易處理等。
僑外資保管機構	款券保管、代理投資、辦理結匯、交易確認、買賣交割、資料申報、帳務處理與報表提供、出席股東會、提供公司重大資訊通知等。

- **練習題**

題號	題目	答案
1.	下列何者為我國信託業法之附屬業務？ (A)金錢信託業務 (B)動產信託業務 (C)辦理保管業務 (D)租賃權信託業務	C
2.	依我國現行法令規定，下列何者毋須指定保管機構？ (A)期貨商依規定繳存之營業保證金 (B)臍帶血預繳保管費交付信託之資金 (C)證券投資信託事業募集發行之證券投資信託基金 (D)證券投資顧問事業經營全權委託投資業務，其委任人委託投資之資產	B
3.	依現行法令規定，下列何種資產得毋須另委由保管機構保管？ (A)證券商之營業保證金 (B)僑外資投資國內之有價證券 (C)證券投資信託事業發行之基金 (D)信託業以信託關係辦理之全權委託投資資產	D
4.	依我國法令規定，下列何者不須指定保管機構？ (A)境外華僑及外國人與大陸地區投資人所投資之國內有價證券 (B)信託資金集合管理運用帳戶之資產 (C)證券商提存之營業保證金 (D)保險公司銷售之投資型保險商品專設帳簿之資產	B
5.	下列何者依法必須存放於保管機構？ A.信託業募集發行貨幣市場共同信託基金之資產 B.表彰海外存託憑證而提存之有價證券 C.期貨交易輔助人之營業保證金 D.委任關係全權委託投資之資產 (A) BCD (B) ACD (C) ABC (D) ABD	A
6.	依我國現行規定，下列何者必須指定保管銀行？ (A)證券投資信託基金 (B)共同信託基金 (C)特定金錢信託 (D)員工持股信託	A
7.	有關證券投資信託基金之保管，下列敘述何者錯誤？ (A)應由基金保管機構保管 (B)應設立獨立之基金帳戶 (C)應與保管機構之自有資產分別獨立保管 (D)得與保管機構之自有資產合併保管	D
8.	主管機關為保障公共利益或維護市場秩序，得隨時要求基金保管銀行或其關係人為何種處置？ (A)提高賠償準備金成數 (B)檢查其財務業務狀況 (C)提高營業保證金成數 (D)提高資本適足率	B
全球保管銀行		
9.	有關保管銀行提供之基本服務項目，下列何者錯誤？ (A)收益之領取 (B)資料申報 (C)有價證券之借貸 (D)公司重大資訊之通知	C
10.	有關全球保管銀行提供之服務，下列何者非屬附加服務項目？ (A)有價證券之借貸 (B)績效分析之評估 (C)報表之提供 (D)稅務之管理	C

11.	全球保管銀行應為投資人行使之股東權利不包括下列何者？ (A)有價證券之借貸 (B)代理投票 (C)認股權證轉換 (D)可轉換債券轉換	A
12.	全球保管銀行可以經由提供下列何種服務以增加收益？ (A)有價證券借貸 (B)有價證券買賣交割 (C)公司重大資訊提供 (D)報表提供	A
證券投資信託基金保管		
13.	保管機構保管證券投資信託基金應與委任之證券投資信託公司簽署下列何種契約？ (A)保管契約 (B)委任契約 (C)委託投資契約 (D)證券投資信託契約	D
14.	有關證券投資信託基金之保管機構，下列敘述何者正確？ (A)應由其他之證券投資信託公司擔任 (B)得由募集基金之證券投資信託公司本身擔任 (C)得經受益人大會決議由證券投資顧問公司擔任 (D)主要由信託業或銀行信託部擔任	D
15.	有關擔任證券投資信託基金保管機構之資格，下列敘述何者正確？ (A)須擔任證券投資信託事業監察人 (B)須為銀行法第二十條所稱之銀行或信託業法第二條所稱之信託業 (C)須投資於證券投資信託事業已發行股份總數百分之十以上 (D)須擔任證券投資信託事業董事	B
16.	有關證券投資信託基金保管機構辦理有價證券之買賣交割，係依下列何者之指示？ (A)投資人 (B)證券投資信託事業 (C)受益人 (D)證券投資顧問事業	B
17.	甲證券投資信託公司於運用基金持有資產前，應先指示乙保管銀行以何者名義開設資產運用帳戶？ (A)甲證券投資信託公司 (B)乙銀行總行名義 (C)乙銀行受託經管甲證券投資信託基金專戶 (D)甲證券投資信託公司負責人	C
18.	有關證券投資信託基金保管機構之規定，下列敘述何者正確？ (A)應取得中央銀行之許可 (B)應取得證券投資信託公司之信用評等 (C)其資本額最低應達新臺幣二百億元以上 (D)應經主管機關認可之信用評等機構評等達一定等級以上	D
19.	有關擔任證券投資信託基金保管機構之義務，下列何者正確？ (A)即時投資資訊系統之提供 (B)協助基金經理人選擇適當投資標的 (C)定期公告基金之財務報表 (D)盡善良管理人之注意義務保管基金資產	D
20.	有關目前國內證券投資信託基金保管銀行所提供之主要服務項目，下列何者正確？ (A)績效分析之評估 (B)買賣之交割 (C)代理行使股東權利 (D)即時資訊系統之提供	B
21.	下列何者非屬我國證券投資信託基金保管銀行之服務事項？ (A)買賣之交割 (B)收益之分配 (C)受益憑證之簽署 (D)績效分析之評估	D
22.	有關證券投資信託基金保管銀行，下列敘述何者錯誤？ (A)出席股東會行使表決權 (B)辦理有價證券之買賣交割 (C)副署證券投資信託公司編製之各項月報表 (D)擔任證券投資信託基金收益分配之給付人及扣繳義務人	A
23.	當證券投資信託基金經核准募集後，保管機構於金融機構開設活期存款及支票存款，其戶名為何？ (A)保管機構名稱 (B)投信公司名稱 (C)投信公司與保管機構聯名 (D)主管機關核准之基金專戶名稱	D
24.	證券投資信託事業所募集之證券投資信託基金，其保管機構應以下列何種名稱於金融機構開設活期存款帳戶？ (A)個別受益人 (B)全體受益人 (C)證券投資信託事業 (D)基金保管機構之基金專戶名義	D
25.	退撫基金釋出二十億元之額度，分別由甲、乙兩證券投資信託公司得標而為其操盤，同時皆選定丙為保管機構，則丙應如何設帳？ (A)因委任人相同，故甲、乙合併設帳 (B)因保管機構相同，故不須獨立設帳 (C)針對甲、乙個別獨立設帳 (D)須設立甲、乙、丙、退撫基金四個帳戶	C

26.	有關證券投資信託基金收益分配，下列敘述何者錯誤？ (A)由投信公司擔任基金收益分配扣繳義務人 (B)每次分配之總金額存入「○○基金可分配收益專戶」 (C)可分配收益存入其專戶後即不再視為基金資產之一部分 (D)依證券投資信託契約約定應分配收益除經主管機關核准外，應於會計年度終了後六個月內分配	A
27.	有關證券投資信託基金收益之分配，下列敘述何者錯誤？ (A)可分配收益數據係由保管銀行計算 (B)保管銀行為收益分配之給付人與扣繳義務人 (C)基金收益專戶所生之孳息應併入證券投資信託基金 (D)每次分配之總金額，應由保管銀行以「○○基金可分配收益專戶」之名義存入獨立帳戶	A
28.	依證券投資信託及顧問法規定，下列何者為證券投資信託契約之受託人？ (A)投資人 (B)基金保管機構 (C)證券投資信託事業 (D)證券投資顧問事業	B
29.	擔任證券投資信託基金之保管機構所提供之服務，不包括下列何者？ (A)交易對象之選定 (B)年度財務報表之簽署 (C)受益憑證買回價款之支付 (D)受益憑證之簽署	A
30.	擔任證券投資信託基金之保管機構，其日常應提供之服務不包括下列何者？ (A)帳戶之開設 (B)資產之保管 (C)交割款項之墊付 (D)銷售款項之調撥	C
31.	有關證券投資信託基金保管機構提供之服務，下列何者錯誤？ (A)帳戶之開設 (B)銷售款項之調撥 (C)出席股東會 (D)費用之支付	C
32.	有關證券投資信託基金保管機構之敘述，下列何者錯誤？ (A)應由證券投資信託事業分別設帳保管 (B)應由證券投資信託事業選定保管機構 (C)基金資產應獨立於保管機構自有財產之外 (D)應確認交易內容與證券投資信託事業之指示是否相符	A
33.	有關證券投資信託基金之清算人，下列何者錯誤？ (A)由投信公司擔任 (B)投信公司無法擔任時，應由基金保管機構擔任 (C)投信公司無法擔任時，亦不得委由基金保管機構擔任 (D)主要任務包含了結現務、處分資產、收取債權等	C
34.	有關證券投資信託基金保管機構之敘述，下列何者正確？ (A)基金受益人大會不得決議更換保管機構 (B)保管機構應於證券商開立集中保管劃撥帳戶 (C)投信公司如因故意或過失，致損害基金之資產時，保管機構應為該基金向投信公司追償 (D)保管機構複委任集保公司代為保管證券投資信託基金購入之有價證券時，有關費用由證券投資信託基金負擔	C
35.	信託業兼營證券投資信託業務，如因故意或過失致生損害於經核准自行保管之基金資產者，下列何者依規定應為基金受益人之權益向該信託業追償？ (A)信託受託人 (B)信託監察人 (C)信託受益人 (D)信託委託人	B
36.	甲銀行持有乙證券投資信託事業百分之十五股權，如欲擔任乙所募集基金之保管機構者，須經下列何機關之核准？ (A)臺灣證券交易所 (B)經濟部 (C)金管會 (D)證券暨期貨市場發展基金會	C
37.	甲銀行擔任乙證券投資信託事業之法人董事，如欲擔任乙所募集基金之保管機構者，須先經下列何機關之核准？ (A)金管會 (B)台灣證券交易所 (C)證券暨期貨發展基金會 (D)臺灣證券集中保管公司	A
38.	除經主管機關核准者外，有下列何種情形之一者，不得擔任證券投資信託基金之保管機構？ (A)擔任該基金之簽證機構 (B)證券投資信託事業持有其已發行股份總數百分之一 (C)投資於證券投資信託事業已發行股份總數百分之五 (D)曾依證券投資基金管理辦法第一百十五條規定處分，處分期限已屆滿	A
39.	依證券投資信託及顧問法規定，除經主管機關核准者外，下列何者非屬不得擔任各該證券投資信託事業基金保管機構之情形？ (A)擔任該證券投資信託基金之簽證機構 (B)與證券投資信託事業屬於同一金融控股公司之子公司 (C)由證券投資信託事業擔任董事或監	D

	察人之保管機構 (D)證券投資信託事業持有該保管機構已發行股份總數百分之五者	
40.	除經主管機關核准者外，當銀行投資於證券投資信託事業已發行股份總數達下列何者比率以上時，不得擔任該事業所發行基金之保管機構？ (A)1% (B)3% (C)5% (D)10%	D
41.	下列何者不得召開證券投資信託基金受益人大會？ (A)受益人 (B)基金保管機構 (C)證券投資信託事業 (D)信託業商業同業公會	D
42.	若證券投資信託公司無法召開受益人大會時，保管銀行得依主管機關之指示及信託契約有關「受益人大會規則」規定，召開受益人大會，其費用由下列何者負擔？ (A)證券投資信託基金 (B)保管銀行 (C)受益人 (D)委託人	A
43.	證券投資信託基金保管銀行之更換，關於新保管銀行之指定，下列敘述何者正確？ (A)由原保管機構指定 (B)由財政部指定 (C)由中央銀行指定 (D)得經受益人大會之決議為之	D
證券投資信託基金保管－交割作業		
44.	證券投資信託基金投資於國內有價證券，交割日若為Ｔ＋１日時，除經雙方協議者外，則交割指示之合理到達保管銀行之時間至遲應為下列何者？ (A)Ｔ＋２日保管銀行營業時間結束以前 (B)Ｔ＋１日保管銀行營業時間開始以前 (C)Ｔ＋１日保管銀行營業時間結束以前 (D)Ｔ日下午一時前	B
45.	證券投資信託基金之保管機構辦理基金資產交割作業，下列敘述何者正確？ (A)基金存款不足時，應先墊款 (B)應先建立交易對象之基本資料 (C)對交易事項原則上應先付款後收券 (D)投信公司指示雖尚未送達，但可與交易對象確認後，進行交割	B
46.	有關證券投資信託基金保管機構辦理基金資產之交割作業，下列敘述何者錯誤？ (A)交割如已完成即毋須再回報投信公司 (B)應先核對交割指示函之有權人員簽樣 (C)必須取得交易對象之銀行存款帳號 (D)交割標的為公司債時，應取得其樣張	A
47.	有關保管機構辦理證券投資信託基金交割作業，下列敘述何者錯誤？ (A)應確認交易對象 (B)應確認有權人員簽章 (C)不論交割完成與否，均應以書面回報投信公司 (D)交割指示內容不明確，保管機構仍應依交割指示辦理交割，並儘速通知投信公司	D
48.	有關證券投資信託基金保管銀行辦理有價證券買賣交割之敘述，下列何者錯誤？ (A)確認有權人員之簽章 (B)確認交易內容與投信公司之指示是否相符 (C)存款不足時，保管銀行不得抵用待交換票據 (D)交割指示如未於規定時間內送達者，保管銀行得拒絕辦理交割，惟應於交割指示到達之時起二十四小時內通知投信公司	D
49.	依證券投資信託基金保管機構辦理基金資產交割作業準則規定，保管機構倘拒絕依交易指示內容辦理交割，至遲應於交割指示到達之時起多久內通知投信公司？ (A)一小時 (B)二小時 (C)三小時 (D)三十分鐘	A
50.	為確保交割作業安全，證券投資信託基金保管機構應先取得投信公司之何種文件以確認交割指示資料之有效性？ (A)銀行存款帳號 (B)有權人員之簽章樣本或（及）密碼 (C)交易標的之樣張或印模 (D)營利事業登記證影本	B
51.	有關證券投資信託基金保管機構辦理基金資產交割，下列敘述何者錯誤？ (A)應取得投信公司有權人員之簽章樣本及密碼 (B)原則上應款券同時交割 (C)交割指示內容不明確時，應拒絕辦理交割 (D)交割未完成才需回報投信公司及交易對象，並做成書面紀錄	D
52.	有關證券投資信託基金保管業務，下列何者錯誤？ (A)發放股票股利以帳簿劃撥方式為主 (B)發放現金股利以直接匯撥或支票寄發方式為主 (C)由保管銀行向主管機關申請募集許可 (D)保管機構對交易事項原則上應款券同時交割由投信事業申請募集。	C
53.	依證券投資信託基金保管機構辦理基金資產交割作業準則規定，基金資產交割款項係以票	A

	據或匯款方式支付，應由下列何者決定？ (A)保管機構 (B)投信公司 (C)交易對象 (D)台灣證券集中保管公司	
54.	全權委託投資資產，如遭法院扣押或強制執行時，除可歸責於受任人之情形外，下列何者應履行交割義務？ (A)保管機構 (B)委任人（客戶） (C)受任人 (D)交易對象	B
55.	證券投資信託基金保管機構在上市股票買賣部份，係以下列何種方式辦理交割？ (A)保管條 (B)實體股票 (C)帳簿劃撥 (D)向台灣證券集中保管公司借券	C
56.	有關「證券投資信託基金保管機構辦理基金資產交割作業準則」中之規定，下列敘述何者錯誤？ (A)為確認交割指示資料之有效性，保管機構應取得投信公司所有權人之簽章樣本或密碼 (B)保管機構不論交割完成與否，均應以書面回報投信公司 (C)基金存款不足時，保管機構不得先行墊款，但得抵用待交換票據 (D)保管機構應以善良管理人之注意義務辦理交割事宜	C
57.	保管銀行辦理證券投資信託基金交割作業，發生存款不足交割時，下列何者正確？ (A)不得墊款亦不得抵用待交換票據 (B)得抵用待交換票據 (C)保管銀行為完成交割手續得代墊款項 (D)得於證券投資信託公司提供擔保品後代墊款項	A
58.	有關證券投資信託基金保管機構辦理基金資產交割作業之敘述，下列何者錯誤？ (A)交割指示未於合理時間內送達者，保管機構得拒絕交割 (B)交割作業所作成之書面記錄及交割指示函至少保存三年 (C)基金存款不足時，保管機構不得墊款亦不得抵用待交換票據 (D)保管機構應於投信公司擬交易對象通知送達十個營業日內完成相關交易之基本資料建檔並回報投信公司	B
59.	我國證券商在其營業處所因經營櫃檯買賣業務所取得之實體債券，應存放於該證券商指定之保管銀行，且該保管銀行應向下列何者申報，嗣後變更時亦同？ (A)中華民國證券櫃檯買賣中心 (B)臺灣證券交易所 (C)金融監督管理委員會 (D)財政部	A
證券投資信託基金保管－支付費用		
60.	保管銀行應依投信公司之指示及證券投資信託契約規定支付之款項，不包括下列何者？ (A)基金經理人之薪資 (B)投信公司之報酬 (C)保管銀行之報酬 (D)處分基金資產所產生之直接成本	A
61.	下列何者非屬保管機構得依證券投資信託公司之指示及證券投資信託契約之規定自基金資產支付之費用項目？ (A)證券投資信託公司之報酬 (B)保管機構之報酬 (C)取得或處分基金資產之經紀商佣金 (D)銷售人員業務推廣之報酬	D
證券投資信託基金保管－收益領取與分配		
62.	有關證券投資信託基金保管機構於執行收益分配時，將每次分配之總金額存入以「○○基金可分配收益專戶」名義設置之獨立帳戶，下列敘述何者正確？ (A)該專戶視為基金資產，所生孳息應併入基金 (B)該專戶不視為基金資產，所生孳息不併入基金 (C)該專戶視為基金資產，所生孳息不併入基金 (D)該專戶不視為基金資產，所生孳息應併入基金	D
證券投資信託基金保管－受益憑證		
63.	投信公司依主管機關規定印製實體證券投資信託基金受益憑證，應由下列何者簽署後發行？ (A)投信公司單獨簽署 (B)保管銀行單獨簽署 (C)金管會證期局單獨簽署 (D)投信公司與保管銀行共同簽署	D
64.	我國證券投資信託基金受益憑證之買回價格，係以買回請求到達投信公司或其代理機構之第幾個營業日之基金淨資產價值核算？	A

	(A)次一營業日 (B)次二營業日 (C)次三營業日 (D)該營業日	
全權委託投資保管－全權委託投資架構		
65.	全權委託投資之三方權義協定書係由哪三方共同簽訂？ A.受任人 B.委任人 C.證券公司 D.全權委託保管機構 (A) ABC (B) BCD (C) ABD (D) ACD	C
66.	證券投資信託事業經營全權委託投資業務，應與委任人簽訂下列何種契約？ (A)證券投資信託契約 (B)代理契約 (C)居間契約 (D)全權委託投資契約	D
67.	有關全權委託投資業務之三方權義協定書，下列何者不屬於簽約當事人？ (A)保管銀行 (B)委任人 (C)證券商 (D)證券投資顧問事業或證券投資信託事業	C
68.	目前國內依法可從事全權委託投資業務之事業，不包括下列何者？ (A)證券投資信託事業 (B)證券投資顧問事業 (C)兼營證券投資顧問業務之信託業 (D)保險事業	D
69.	下列何者屬證券投資信託事業得經營之業務種類？ A.證券投資信託業務 B.全權委託投資業務 C.證券投資顧問業務 D.保管銀行業務 (A)僅 A、C (B)僅 A、B (C)僅 A、D (D)僅 C、D	B
70.	全權委託投資業務以委任關係辦理者，係由下列何者代理委任人（客戶）開立投資買賣帳戶或期貨交易帳戶？ (A)保管機構 (B)投信公司 (C)投顧公司 (D)金管會	A
71.	證券投資信託事業及證券投資顧問事業經營全權委託投資業務時，其客戶與保管銀行之法律關係為何？ (A)承攬或信託 (B)僱傭或委任 (C)行紀或僱傭 (D)委任或信託	D
72.	全權委託投資業務之保管銀行，應由下列何者指定？ (A)委任人（客戶） (B)受任人 (C)銀行公會 (D)投信投顧公會	A
73.	客戶(委任人)與全權委託保管機構簽訂委任契約者，投資買賣帳戶應以下列何者名義為之？ (A)證券投顧事業 (B)證券投資信託事業 (C)客戶 (D)保管機構	C
74.	全權委託投資保管業務以委任關係辦理者，其投資買賣帳戶所持有國內發行公司股票之出席股東會及行使表決權，應由下列何者為之？ (A)保管機構 (B)委任人（客戶） (C)證券投資顧問事業 (D)證券商	B
75.	以委任關係辦理全權委託投資業務時，全權委託保管機構應辦理下列何事宜？ A.有價證券投資或證券相關商品交易之開戶 B.款券保管 C.保證金與權利金之繳交 D.出席股東會 (A)僅 ABC (B)僅 ABD (C)僅 BCD (D) ABCD	A
76.	甲為委任人，乙為受任人，丙為保管機構，其全權委託投資帳戶之名稱應為下列何者？ (A)甲全權委託乙投資帳戶 (B)乙全權委託丙保管帳戶 (C)甲全權委託丙保管帳戶 (D)甲全權委託丙投資帳戶	A
77.	客戶（委任人）與全權委託保管機構簽訂信託契約者，關於保證金與權利金收付及結算買賣交割，應以下列何者為代理人？ (A)集保公司 (B)保管機構 (C)證券公司 (D)證券投顧事業或證券投資信託事業	B
全權委託投資保管－保管機構業務		
78.	原則上，每一全權委託投資帳戶之全權委託保管機構以幾家為限？ (A)一家 (B)兩家 (C)三家 (D)四家	A
79.	全權委託投資之資金應由「保管機構」保管，此保管機構是指經主管機關核准得辦理保管業務，信用評等機構評等並達一定等級以上之下列何者？ (A)證券公司 (B)證券投資信託事業 (C)保險公司 (D)兼營信託業務之銀行或信託公司	D

80.	下列何者非屬全權委託保管銀行所提供之服務？ (A)帳戶之開設 (B)帳務之處理 (C)收益之領取 (D)收益率之保證	D
81.	以委任關係擔任全權委託投資有價證券保管機構之作業，下列何者錯誤？ (A)帳務之處理 (B)帳戶之開設 (C)收益之領取 (D)股權之行使 委任關係應由委任人(客戶)行使股權。	D
82.	全權委託投資業務中，有關保管銀行作業內容，下列何者錯誤？ (A)買賣之交割 (B)越權交易之處理 (C)投資之指示 (D)保管帳戶之開設	C
83.	有關證券投資信託基金保管機構提供之服務，下列敘述何者錯誤？ (A)須處理越權交易 (B)簽署年度財務報表 (C)支付受益憑證買回價款 (D)與證券投資信託事業共同簽署受益憑證 「證券投資信託基金」保管機構與「全權委託投資」保管機構兩者業務稍有不同。	A
84.	除全權委託投資契約另有約定外，有關同一委任人不同全權委託投資帳戶間辦理買賣交割之規定，下列何者正確？ (A)不得相互辦理款券轉撥 (B)現金部位得相互移轉 (C)未沖銷部位得相互移轉 (D)由保管機構視情況辦理轉撥	A
85.	有關全權委託投資業務保管銀行之敘述，下列何者錯誤？ (A)客戶得將委託投資資產信託移轉予保管銀行 (B)被指定之保管銀行不得為受任之證券投顧事業之董事 (C)客戶如為信託業時，可自行保管委託投資之資產 (D)除法令或金管會另有規定外，不得接受共同委任	B
86.	全權委託投資業務以委任關係辦理者，下列何者錯誤？ (A)委任人委託資金應於簽約時存入保管銀行 (B)原則上每一全權委託投資帳戶之保管銀行以一家為限 (C)越權交易所需交割之款券，原則上應由委任人負責撥入保管帳戶 (D)除法令或主管機關另有規定外，原則上不得接受共同之委任	C
87.	接受單一全權委託投資客戶（委任人）委託投資資產之最低金額，目前規定為何？ (A)新臺幣五千萬元 (B)新臺幣三千萬元 (C)新臺幣一千萬元 (D)新臺幣五百萬元	D
88.	全權委託投資之保管機構如保管同一委任人由不同受任人執行之全權委託資產時，其保管資產應按下列何者予以區隔，分戶設帳？ (A)受任人別 (B)證券商別 (C)委任人別 (D)保管銀行別	A
89.	信託業兼營全權委託投資業務者，下列何項正確？ A.得自行保管信託財產 B.若自行保管信託財產，則受委託之資產操作應委外 C.若自行保管信託財產，應指定專責人員辦理 (A)僅 A (B)僅 AB (C)僅 AC (D)ABC	C
90.	保管機構辦理全權委託投資之保管業務時，應將其每月最後營業日製作之委任人投資保管帳戶有價證券明細表，至遲於次月幾日內交付委任人？ (A)三個營業日 (B)五個營業日 (C)七個營業日 (D)十個營業日	B
全權委託投資保管－越權交易		
91.	全權委託投資發生越權交易且受任人或保管機構任一方對於越權交易有爭議時，下列敘述何者正確？ (A)交由投信投顧公會處理 (B)依金管會證期局指示辦理 (C)依受任人之意見辦理 (D)依保管機構出具之越權交易通知書內容辦理	D
92.	全權委託投資之保管機構，如認為受任人有越權交易且無法及時協商解決時，最遲應於何時出具越權交易通知書？ (A)成交日次二營業日上午十時前 (B)成交日次二營業日上午十一時前 (C)成交日次一營業日上午十時前 (D)成交日次一營業日上午十一時前	D
93.	全權委託投資業務以委任關係辦理者，有關全權委託投資越權交易通知書之通知對象，不包括下列何者？	C

	(A)委任人 (B)受任人 (C)台灣證券交易所 (D)交易對象及投信投顧公會	
94.	全權委託投資之保管銀行如認為受任人有越權交易且無法及時協商解決時，應出具越權交易通知書，下列何者非屬應通知之對象？ (A)交易對象 (B)受任人 (C)投信投顧公會 (D)銀行公會	D
95.	全權委託投資業務以委任關係辦理者，發生越權交易之情事時，原則上，下列何者應負交割履行之責任？ (A)受任人 (B)保管機構 (C)委任人 (D)證券商	A
96.	甲委任人指派乙投信公司擔任其全權委託投資之受任人並指派丙銀行為其保管機構，該全權委託投資發生越權交易之情事時，原則上應由下列何者負交割履行責任？ (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)交易對象	B
97.	保管銀行如發現受任人違反全權委託投資契約時，應即通知下列何者？ (A)委任人及金管會證期局 (B)委任人及受任人 (C)委任人及投信投顧公會 (D)受任人及金管會證期局	C
98.	有關全權委託投資有價證券之保管銀行作業，當受任人之交割指示函發生越權交易時，下列敘述何者正確？ (A)所產生利益歸屬客戶 (B)所產生損失由客戶負擔 (C)交易稅費由保管機構負擔 (D)保管機構無代理客戶向受任人追償之權限	A
營業保證金保管		
99.	我國證券投資信託及顧問法未規定者，應優先適用下列何項規定？ (A)證券交易法 (B)民法 (C)信託法 (D)信託業法	A
100.	有關目前我國保管銀行所辦理之業務項目，下列何者錯誤？ (A)證券商營業保證金 (B)期貨商營業保證金 (C)中小企業信用保證基金 (D)期貨交易輔助人營業保證金	C
101.	下列何項不得作為提存證券商營業保證金之標的？ (A)無實體公債 (B)股票 (C)金融債券 (D)定存單	B
102.	我國證券商營業保證金不得以下列何種方式提存於受託保管銀行？ (A)現金 (B)政府債券 (C)金融債券 (D)公司債券	D
103.	有關營業保證金之提存，下列敘述何者錯誤？ (A)更換提存之金融機構，應先函報證期局核准 (B)營業保證金得分別提存於不同金融機構 (C)營業保證金應向主管機關核准得辦理保管業務且達一定信評以上之金融機構提存 (D)營業保證金應以現金、定存單、政府債券、金融債券提存	B
104.	有關營業保證金之提存，下列敘述何者錯誤？ (A)更換提存之金融機構，應先函報證期局核准 (B)保管機構得對營業保證金逕行抵銷、質設 (C)營業保證金應向主管機關核准得辦理保管業務且達一定信用評等以上之金融機構提存 (D)營業保證金應以現金、定存單、政府債券、金融債券提存	B
保管機構信用評等		
105.	擔任證券投資信託基金保管機構，其信用評等如係經 Standard & Poor'sCorp.評定者，其長期債務信用評等至少應達下列何種等級以上？ (A) BBB (B) BBB- (C) A-3 (D) A-2	B
106.	有關申請設置集合管理運用帳戶之信託業，應符合標準普爾公司之短期債務信用評等何種等級以上？ (A) A-3 (B) P-3 (C) F3 (D) F4 因與擔任證券投資信託基金保管機構要求一樣，可一起記。	A
107.	擔任證券投資信託基金之保管銀行如係經由 Moody's Investors Service 評等，其評定之長期債務信用評等應至少達下列何等級以上？ (A) Baa3 (B) Ba1 (C) Ba2 (D) Ba3	A
108.	下列何者一定不得擔任證券投資信託基金之保管機構？ (A)經 Fitch Ratings Ltd.評定，長期債務信用評等為 BBB-者 (B)經 Moody's Investors Service 評定，短期債務信用評等為 P-4 級者 (C)經中華信用評等股份有限公司評定，短期債務信用評等達 twA-3 級以上 (D)經中	B

	華信用評等股份有限公司評定，長期債務信用評等達 twBBB-級以上	
109.	擔任全權委託投資業務之保管銀行，應符合一定之信用評等，下列何者不屬於金管會規定之信用評等機構？ (A) Morning Star (B) Moody's Investors Service (C) Standard & Poor's Corp (D)中華信用評等（股）公司	A
110.	有關信用評等之規定，下列敘述何者錯誤？ (A)經中華信用評等股份有限公司評定，長期債務信用評等達 twBBB-級以上，短期債務信用評等達 twA-3 級以上者，得申請設置集合管理運用帳戶 (B)經中華信用評等股份有限公司評定，長期債務信用評等達 twBBB-級以上，短期債務信用評等達 twA-3 級以上者，得擔任證券投資信託基金保管機構 (C)經中華信用評等股份有限公司評定，長期債務信用評等達 twBBB-級以上，短期債務信用評等達 twA-3 級以上者，得擔任金融資產證券化之受託機構 (D)經中華信用評等股份有限公司評定，長期債務信用評等達 twBBB-級以上債務人所發行之短期票券，得為信託資金集合管理運用管理辦法規定可投資之短期票券	D
外國人投資國內有價證券保管－投資規定		
111.	現今外國投資人直接投資我國證券交易市場，應於何處完成登記即可開戶進行投資？ (A)臺灣證券交易所 (B)中央銀行 (C)金管會 (D)集保公司	A
112.	境外華僑及外國人投資國內證券，應向下列何者申請辦理登記？ (A)中央銀行 (B)經濟部 (C)財政部 (D)臺灣證券交易所	D
113.	有關擔任境外外國機構投資人之國內保管銀行，下列何者正確？ (A)限為外商銀行在台分行 (B)不可同時擔任境外外國機構投資人之國內代理人 (C)需處理越權交易 (D)應提供證券商開戶之服務	D
114.	有關境外華僑及外國人投資國內證券之資金，下列何項不得申請結匯？ (A)投資本金 (B)投資收益 (C)已實現股票股利 (D)未實現資本利得	D
115.	甲外國機構投資人來台投資，委任乙銀行擔任其保管機構及國內代理人，乙銀行不得為甲之下列何種款項申請結匯？ (A)投資本金 (B)投資收益 (C)未實現之股票股利 (D)以借券方式賣出有價證券之價金	C
116.	境外外國機構投資人投資國內有價證券所持有公開發行公司之股份者，其表決權之行使，除法令另有規定外，原則上應指派下列何者出席為之？ (A)原公開發行公司 (B)國內代理人或代表人 (C)證券商 (D)證券集保公司	B
117.	有關華僑及外國人投資國內有價證券之敘述，下列何者錯誤？ (A)境外外國自然人應指定國內保管機構 (B)境外外國機構投資人應指定國內代理人或代表人 (C)境內外國自然人無須指定國內保管機構 (D)境外華僑無須指定國內代理人或代表人	D
外國人投資國內有價證券保管－保管規定		
118.	境外華僑及外國人投資國內有價證券之保管銀行所提供服務項目，下列何者錯誤？ (A)資料之申報 (B)股東會之出席 (C)召開受益人大會 (D)帳務處理與報表之提供	C
119.	有關目前我國僑外資保管機構所辦理之事項，下列何者錯誤？ (A)證券商開戶 (B)結匯申請 (C)股東會出席 (D)買賣下單	D
120.	有關擔任僑外資保管機構應提供之服務，下列敘述何者錯誤？ (A)上市（櫃）公司重大資訊之通知 (B)依規定辦理結匯事宜 (C)辦理交易確認事宜 (D)至遲於每月終了五日內申報資料	D
121.	有關僑外資投資國內有價證券之保管機構得提供之服務，下列何者錯誤？ (A)交易之確認 (B)代理投資之登記 (C)召開受益人大會 (D)結匯之申請	C
122.	有關擔任僑外資保管機構提供之服務，下列何者錯誤？	D

	(A)證券商之開戶 (B)交易之確認 (C)結匯之申請 (D)應於每月終了七日內申報資料	
123.	依外資管理辦法規定，保管機構應辦理證券商交易明細之確認事宜，並於交易日（T 日）之下列何時辦理交割？ (A)T＋1 日 (B)T＋2 日 (C)T＋3 日 (D)T 日當天下午	B
124.	投信公司運用證券投資信託基金所持有之資產應以下列何者名義登記？ (A)投信公司 (B)基金保管機構 (C)證券集保公司 (D)基金保管機構之保管基金專戶	D
125.	甲外國機構投資人來台投資，委任乙銀行擔任其保管機構，實務上應以下列何者名義開設新臺幣活期存款帳戶？ (A)甲 (B)甲之國外保管機構 (C)乙銀行 (D)乙銀行受託保管甲外國機構投資專戶	D
126.	有關擔任華僑及外國人投資國內有價證券保管機構之作業，下列敘述何者錯誤？ (A)提供上市櫃公司重大資訊之通知 (B)帳務處理實務採權責發生制 (C)保管機構不得擔任僑外資之國內代理人 (D)以保管機構受託保管專戶名義開設帳戶	C
127.	有關擔任僑外資投資我國有價證券之保管機構，下列敘述何者正確？ (A)不得同時擔任僑外資之國內代理人 (B)應為經中央銀行核准得經營保管業務之銀行 (C)應提供交易確認之服務 (D)毋須提供公司重大資訊通知之服務	C
128.	依「規範境外外國機構投資人持有股票表決權之方式」規定，境外外國機構持有公開發行公司股份未達多少股者，得不指派人員出席股東會？ (A) 50 萬股 (B) 40 萬股 (C) 35 萬股 (D) 30 萬股	D
129.	境外外國機構投資人持有公開發行公司之股份者，有關行使表決權之敘述，下列何者正確？ (A)持股未達三十萬股者，得不指派人員出席 (B)持股達三十萬股以上者，應一律親自出席參與表決 (C)一律不得以書面或電子方式行使表決 (D)無論持股數多寡，均應指派國內代理人或代表人出席	A
130.	境外外國機構投資人持有公開發行公司五十萬股者，應如何行使表決權？ (A)應一律親自出席參與表決 (B)應由外國保管機構出席參與表決 (C)得指派國內代理人或代表人以外之人出席 (D)應一律以通訊投票方式參與表決	C
131.	甲銀行擔任境外外國機構投資人之國內代理人辦理有關匯出入款項之作業，下列敘述何者錯誤？ (A)投資本金得申請結匯 (B)股票股利之匯出須以已實現者為限 (C)投資款項須於核准後三個月內匯入 (D)應向外匯業務主管機關通報資金匯入出情形	C
132.	僑外資直接投資國內證券所取得之股利及股息收入等，扣繳義務人於給付時，應按給付金額扣繳多少比率稅額，無須再辦理結算申報？ (A)百分之十 (B)百分之二十 (C)百分之二十五 (D)百分之三十	B
133.	有關僑外資投資國內有價證券之資金結匯申請，下列何者需由其委託國內代理人檢附繳納稅捐之證明文件或稽徵機關出具之完稅證明代理結匯之申請？ (A)投資本金之匯出款項 (B)投資收益之匯出款項 (C)投資額度內之匯入款項 (D)超過投資額度之匯入款項 華僑及外國人投資證券及其結匯辦法 第 6 條 華僑及外國人就其投資證券之收益申請結匯時，應由依第十六條規定指定之代理人或代表人檢附前項經稽徵機關核准委託代理申報及繳納稅捐之證明文件，或該管稽徵機關出具之完稅證明，依外匯相關法令規定辦理結匯。……	B

第八章 集合管理運用帳戶

● 集合管理運用帳戶

信託資金集合管理運用，謂信託業受託金錢信託，依信託契約約定，委託人同意其信託資金與其他委託人之信託資金集合管理運用者，由信託業就相同營運範圍或方法之信託資金設置集合管理運用帳戶，集合管理運用。

集合管理帳戶	共同基金
不得對不特定投資人公開廣告	可提供不特定投資人投資

集合管理並非向不特定人募集，類型有下表右側三種：

受託人對信託財產**有決定運用權**	委託人指定營運範圍	指定集合管理運用
	委託人不指定營運範圍	不指定集合管理運用
受託人對信託財產**無決定運用權**	委託人保留決定運用權或委任第三人	特定集合管理運用

優點：可節省受託人管理成本、彙集小資金及高效率、分散信託資金投資風險。

其他：

1. 不指定營運範圍金錢信託不可投資上市櫃股票、受益憑證、不動產。
2. 受託人無運用決定權之集合管理運用帳戶：
   不受信託資金集合管理運用管理辦法之規範，設置時無須經主管機關核准。

● 帳戶設置

集合管理運用帳戶，指信託業就營運範圍或方法相同之信託資金為集合管理運用所分別設置之帳戶。

相關法源為信託業法(非信託法)，辦理集合管理運用帳戶規定如下：

1. 可採自益或他益方式為之。
2. 申請書需先送交信託公會審查。
3. 約定條款由信託公會擬定範本，報請主管機關核定。
   條款包含當事人責任、加入日、退出時的信託財產交付或返還方式與期限等。
4. 帳戶名稱不得違反其運用範圍及地區，且不得使人誤信能擔保本金或最低收益率。
5. 帳戶之設置，委託人為非專業投資人者採核准制。
6. 集合管理運用帳戶之信託財產應以信託業之信託財產名義表彰之。但信託財產運用於境外之投資標的時，其名義記載得依信託業與境外相關訂約機構之約定辦理。

- **轉讓、中止與合併**

轉讓	受益權不得轉讓。
中止	原因：依約定條款、主管機關命令(需公告)、信託監察人報請終止(需公告)。 終止時，信託業應於主管機關核准或備查清算後，3 個月內完成集合管理運用帳戶之清算，並將清算後之信託財產依信託受益權之比例分派與各受益人。信託業應將清算及分配之方式向主管機關申報及公告，並通知受益人，且應於清算程序終結後 2 個月內，將處理結果函報主管機關備查並通知受益人。
合併	若需合併應公告，讓委託人及受益人決定是否合併。
其他	不得拒絕受益人退出信託資金，除了非因例假日而停止交易、通訊中斷、匯兌受限。 若拒絕受益人退出，事後應立即報請信託業主管機關核備。

- **管理與資金運用**

可投資標的：信評達一定等級公債、公司債、金融債、短期票券、上市櫃股票、承銷中股票。
不可投資標的：未上市櫃股票、放款、擔保、信用交易，各帳戶不可互為交易。

流動性資產：辦理信託資金集合管理及運用業務，應保持適當流動性，其持有流動性資產範圍如下：現金及銀行存款、公債、短期票券、其他經主管機關洽商中央銀行同意之資產。
持有流動性資產占所設置個別集合管理運用帳戶淨資產價值之最低比率為 5%。

淨資產價值：由信託業同業公會擬訂計算標準，報請金管會核定。

	集合管理運用帳戶	共同信託基金
存放在同一金融機構資產	不得超過全體帳戶資產 30% 及該金融機構淨值 10%	不得超過全體帳戶資產 20% 及該金融機構淨值 10%
投資任一有價證券金額	不超過投資公司實收資本額 10%	
投資任一公司股票、短票、公司債	不得超過個別帳戶淨資產 10%	
投資任一投資信託基金受益憑證	不得超過個別帳戶淨資產 10%	

- **帳戶監理**

應行公告事項

1. 集合管理運用帳戶之管理及運用計畫變更。
2. 集合管理運用帳戶約定條款變更。
3. 主管機關命令終止集合管理運用帳戶。
4. 信託監察人基於受益人之利益報請主管機關終止集合管理運用帳戶或為其他必要處置。

信託監察人

1. 非為集合管理運用帳戶受託人的信託業，得擔任信託監察人。
2. 若選任自然人為信託監察人，則其必須具備下列資格之一：
   領有會計師執照並具實務經驗 5 年；教授國內外金融、會計、法律、信託相關課程 5 年；
   與信託業務有關之金融行政管理工作經驗 2 年。
3. 信託監察人有變更時，應報請主管機關(金管會)備查。

- **會計處理**

1. 信託業每一營業日就各集合管理帳戶計算價值，計算標準由信託公會擬定報請主管機關核定。
2. 因管理產生的費用，得自該帳戶之信託財產中扣除；因運用產生損益均歸屬該帳戶。
3. 應於會計年度終了後 4 個月內，就集合管理運用帳戶編具決算報告。
4. 受託機構應分別於每營業年度終了及資產信託證券化計畫執行完成後 4 個月內，就特殊目的信託之信託財產作成資產負債表、損益表、信託財產管理及運用之報告書，向信託監察人報告，並通知各受益人。

- **信託報酬**

在不重複收取之原則下，可以信託契約約定信託報酬收取標準，得約定於集合管理運用帳戶項下之信託財產扣除支應。

價值筆記

● **練習題**

題號	題目	答案
	集合管理運用帳戶	
1.	有關信託資金集合管理運用帳戶之特性，下列敘述何者錯誤？ (A)投資報酬免稅 (B)小額資金參與投資 (C)節省受託人管理運用成本 (D)依受益權比例分享信託利益	A
2.	信託業辦理信託資金集合管理運用係屬下列何種信託？ (A)有價證券之信託 (B)金錢債權之信託 (C)動產之信託 (D)金錢之信託	D
3.	有關信託業辦理「金錢信託」業務，下列敘述何者錯誤？ (A)得依個別委託人契約採分別管理 (B)得與委託人以契約約定採集合管理、分別記帳 (C)受託人具運用決定權之信託資金集合管理運用應依主管機關所定之管理辦法辦理 (D)集合管理運用得發行受益證券向不特定多數人募集資金運用	D
4.	信託資金以集合管理運用方式辦理者，有關其分類，下列何者錯誤？ (A)不指定集合管理運用金錢信託 (B)不特定集合管理運用金錢信託 (C)指定集合管理運用金錢信託 (D)特定集合管理運用金錢信託	B
5.	有關信託資金集合管理運用之架構，下列敘述何者錯誤？ (A)係由信託業就相同之營運範圍之信託資金設置集合管理運用帳戶 (B)係由委託人以契約約定方式，同意信託業得應多數委託人之請求，將其信託資金與其他委託人之信託資金集合管理運用 (C)受益人可依受益權比例分享信託利益 (D)信託資金集合管理帳戶限採公益方式為之	D
6.	信託業設置指定信託資金集合管理運用帳戶，下列何者對該帳戶具有運用決定權？ (A)受託人 (B)受益人 (C)委託人本人 (D)委託人指定之第三人	A
7.	不指定集合管理運用金錢信託之營運範圍包括下列何者？ A.公債 B.公司債 C.短期票券 D.上市股票 E.金融債券 (A) ABCDE (B)僅 ABCD (C)僅 ABCE (D)僅 ABDE	C
8.	有關受託人無運用決定權之集合管理運用帳戶，下列敘述何者錯誤？ (A)依委託人或其委任第三人之指示管理運用 (B)不受信託資金集合管理運用管理辦法之規範 (C)設置時均應逐一經主管機關核准 (D)設置時無須經主管機關核准	C
9.	集合管理運用帳戶之運用計畫有重大變更時，於公告期間內信託受益權是否繼續參加或退出集合管理運用帳戶，在受益人不特定時應由下列何者決定？ (A)法院 (B)受託人 (C)委託人 (D)信託公會 受益人不特定則委託人權利最大。	C
	帳戶設置	
10.	信託業就運用於不同種類投資標的之信託資金分別設置集合管理運用帳戶集合管理運用，有關不同集合管理運用帳戶之帳務應如何管理？ (A)以合併記帳方式管理 (B)以分別記帳方式管理 (C)由信託業自行決定 (D)以部分合併記帳、部分分別記帳方式管理	B
11.	依信託資金集合管理運用管理辦法規定，信託業申請設置集合管理運用帳戶時，申請書件應先送交下列何者審查？	C

	(A)財政部 (B)金管會證期局 (C)中華民國信託業商業同業公會 (D)中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會	
12.	集合管理運用帳戶設置後，有關其管理運用計畫或約定條款之變更，下列何者正確？ (A)報經信託公會同意後即可變更 (B)報經信託監察人同意後即可變更 (C)經受益人大會決議通過後即可變更，無須經主管機關核准 (D)原則上應函送信託公會審查後，由公會檢送審查意見轉報主管機關核准	D
13.	信託資金集合管理運用之約定條款範本係由下列何者擬訂？ (A)證期局 (B)財政部 (C)信託公會 (D)證券交易所	C
14.	有關集合管理運用帳戶之名稱，下列何者錯誤？ (A)不得使人誤信擔保本金及最低收益率 (B)名稱如涉及「全球」、「國際」時，其運用地區或國家須跨二洲以上 (C)集合管理運用帳戶之名稱得與運用範圍及地區有明顯區隔 (D)集合管理運用帳戶之名稱得表彰某個國家或市場；惟其運用於該國家或市場應達帳戶淨資產價值60%以上	C
15.	信託業依信託資金集合管理運用管理辦法規定，設置非專業投資人得委託投資之集合管理運用帳戶，係採下列何種方式？ (A)報備制 (B)核准制 (C)申報生效制 (D)自動生效制	B
16.	信託資金集合管理運用帳戶之信託財產運用於國內投資標的時，應以下列何者之信託財產名義表彰？ (A)受益人 (B)委託人 (C)信託監察人 (D)信託業	D
17.	有關集合管理運用帳戶之信託財產，原則上應以下列何者之信託財產名義表彰之？ (A)委託人及受託人 (B)委託人 (C)受託人 (D)受益人	C
	轉讓、中止與合併	
18.	有關集合管理運用帳戶信託受益人之受益權轉讓，下列何者正確？ (A)不得轉讓 (B)經委託人同意即可轉讓 (C)經受託人同意即可轉讓 (D)可視其需要轉讓或不轉讓	A
19.	有關信託資金集合管理運用帳戶之信託受益權轉讓之規定，下列何者正確？ (A)由委託人背書轉讓 (B)集合管理運用帳戶之信託受益權不得轉讓 (C)由受益人背書轉讓 (D)由原受益人通知受託人劃撥轉讓予新受益人	B
20.	有關信託業設置之集合管理運用帳戶終止方式，下列敘述何者錯誤？ (A)依約定條款之規定終止 (B)由信託監察人報請主管機關核准終止 (C)信託業主管機關命令終止 (D)中華民國信託業商業同業公會命令終止	D
21.	有關集合管理運用帳戶之設置及終止，下列何者錯誤？ (A)帳戶之設置，委託人為非專業投資人者，係採核准機制 (B)信託業可一次同時申請數個帳戶 (C)信託業得任意終止帳戶 (D)受託機構之信用評等須達一定等級	C
22.	有關集合管理運用帳戶之作業，下列敘述何者錯誤？ (A)信託業應於會計年度終了後四個月內，編製年度決算報告，經會計師查核簽證後函報主管機關備查，並通知委託人及受益人 (B)信託業應將清算後之信託財產依信託受益權之比例分派與各受益人 (C)集合管理運用帳戶終止時，信託業應於主管機關核准清算後，六個月內完成清算 (D)信託業應於集合管理運用帳戶清算程序終結後兩個月內，將處理結果函報主管機關備查並通知受益人	C
23.	依信託資金集合管理運用管理辦法規定，信託業終止信託資金集合管理運用帳戶時，最遲應於主管機關核准或備查清算後多久期限內完成清算？	C

	(A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)四個月	
24.	證券投資信託契約終止時，原則上，清算人應於主管機關核准清算後多久完成證券投資信託基金之清算？ (A)三個月內 (B)五個月內 (C)六個月內 (D)一年內 證券投資信託及顧問法 第 47 條 證券投資信託契約終止時，清算人應於主管機關核准清算後三個月內，完成證券投資信託基金之清算，並將清算後之餘額，依受益權單位數之比率分派予各受益人。	A
25.	信託業應將集合管理運用帳戶終止之清算及分配之方式，於清算程序終結後至遲多久內將處理結果函報主管機關備查並通知受益人？ (A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)四個月	B
26.	依信託資金集合管理運用管理辦法及其相關規定，集合管理運用帳戶約定條款有重大變更時，原則上應由下列何者決定是否退出集合管理運用帳戶？ (A)受託人即可 (B)受託人及受益人 (C)委託人及受託人 (D)委託人及受益人 條款是由受託人變更，所以委託人及受益人可決定是否退出。	D
27.	有關信託業拒絕受益人退出信託資金集合管理運用帳戶之規定，下列敘述何者錯誤？ (A)因匯兌交易受限制，得暫時拒絕受益人退出之請求 (B)因通常使用之通訊中斷，得暫時拒絕受益人退出之請求 (C)拒絕受益人退出之請求，應於事後立即報請同業公會核備 (D)集中交易市場非因例假日而停止交易期間，得暫時拒絕受益人退出之請求	C
28.	當信託業得暫時拒絕受益人退出集合管理運用帳戶之事由發生時，應於事後立即報請下列何者核備？ (A)證券主管機關 (B)信託業主管機關 (C)投信投顧公會 (D)信託公會	B
	管理與資金運用	
29.	有關信託資金集合管理運用帳戶之運用範圍及限制，下列敘述何者正確？ (A)得以信託資金辦理放款 (B)不得投資於上櫃之次順位公司債 (C)可投資於櫃檯買賣第二類股票 (D)運用範圍以具有次級交易市場之投資標的為原則 信託資金集合管理運用管理辦法 第 9 條 ……信託資金集合管理運用，以具有次級交易市場之投資標的為原則……	D
30.	除經主管機關核准外，集合管理運用帳戶得運用之範圍，下列何者錯誤？ (A)證券投資信託基金受益憑證 (B)未上市、未上櫃股票 (C)具有次級交易市場之金融債券 (D)已獲准上市、上櫃而正辦理承銷中股票	B
31.	有關信託業辦理信託資金集合管理運用之運用範圍，下列敘述何者正確？ (A)得辦理放款 (B)得從事證券信用交易 (C)不得辦理放款且不得從事證券信用交易 (D)得向公營行庫提供擔保，但不得從事證券信用交易	C
32.	有關信託業辦理非專業投資人得委託投資之信託資金集合管理運用，下列敘述何者正確？ (A)經信託契約載明者，得提供擔保 (B)以具有次級交易市場之投資標的為原則 (C)經主管機關核准者，得從事證券信用交易 (D)除已獲准上市（櫃）而正辦理承銷中之股票外，其他未上市（櫃）股票亦得投資	B
33.	除經主管機關核准外，下列何者可作為信託資金集合管理運用帳戶之流動性資產項目？ (A)基金受益憑證 (B)上市股票 (C)可轉換公司債 (D)短期票券	D
34.	依信託資金集合管理運用管理辦法規定，信託業辦理信託資金集合管理運用帳戶，除經主管機關核准者外，下列何者非屬信託資金集合管理運用帳戶得持有之流動性資產？	B

	(A)公債 (B)公司債 (C)短期票券 (D)銀行存款	
35.	有關信託業辦理集合管理運用金錢信託之流動性資產範圍，下列何者錯誤？ (A)公債 (B)短期票券 (C)共同基金 (D)現金及銀行存款	C
36.	主管機關對集合管理運用帳戶之流動性資產範圍及比率，於必要時得洽商下列何者後訂之？ (A)財政部 (B)中央銀行 (C)信託公會 (D)銀行公會	B
37.	依集合管理運用金錢信託流動性資產範圍及比率準則規定，集合管理運用帳戶持有現金及銀行存款、公債、短期票券及其他經主管機關洽中央銀行同意之資產合計占所設置個別集合管理運用帳戶資產價值之最低比率為多少？ (A)百分之三 (B)百分之五 (C)百分之七 (D)百分之十 集合管理運用金錢信託流動性資產範圍及比率準則 第 3 條 持有流動性資產占所設置個別集合管理運用帳戶淨資產價值之最低比率為 5%。	B
38.	信託業辦理信託資金集合管理運用之運用範圍，存放於同一金融機構之存款、投資其發行之金融債券與其保證之公司債 及短期票券金額，合計不得超過投資當日全體集合管理運用帳戶淨資產總價值百分之三十及該金融機構淨值之多少？ (A)百分之五 (B)百分之十 (C)百分之二十 (D)百分之三十	B
39.	同一信託業所設置之全體集合管理運用帳戶，投資於任一資產證券化計畫所發行之受益證券之金額，合計至多不得超過投資當日該資產證券化計畫所發行之受益證券總額百分之多少？ (A)五 (B)十 (C)十五 (D)二十	B
40.	依信託資金集合管理運用管理辦法規定，個別集合管理運用帳戶，投資於同一公司股票、短期票券或公司債（次順位公司債投資金額應併入）之金額，分別不得超過個別集合管理運用帳戶投資當日淨資產總價值之百分之多少？ (A)百分之一 (B)百分之五 (C)百分之十 (D)百分之二十	C
41.	有關信託業辦理信託資金集合管理帳戶會計制度之敘述，下列何者錯誤？ (A)信託業就各個帳戶，應以分別記帳方式管理之 (B)集合管理運用帳戶因管理運用所生之稅捐，信託業得自該帳戶之信託財產中扣除支應 (C)集合管理運用帳戶信託財產之淨資產價值計算標準應由銀行公會擬訂報請財政部核定 (D)信託業就各個帳戶分別造具帳簿備查	C
	帳戶監理	
42.	依信託資金集合管理運用管理辦法規定，下列何者非屬信託業應辦理公告之事由？ (A)更換集合管理運用帳戶經理人 (B)集合管理運用帳戶約定條款變更 (C)集合管理運用帳戶運用計畫變更 (D)經主管機關命令終止集合管理運用帳戶	A
43.	信託業辦理集合管理運用帳戶發生下列何事項時，信託業應即辦理公告？ (A)淨資產價值跌幅達 10% (B)淨資產價值跌幅達 20% (C)帳戶約定條款變更 (D)受益人不特定	C
44.	依信託資金集合管理運用管理辦法規定，下列何者得擔任集合管理運用帳戶之信託監察人？ (A)財團法人 (B)社團法人 (C)保險公司 (D)信託業，但不得為該帳戶之受託人	D
45.	依信託資金集合管理運用管理辦法之相關規定，有關自然人擔任集合管理運用帳戶信託監察人之敘述，下列何者錯誤？ (A)曾任金融機構總機構副理以上，且具有信託業務經驗達五年以上，成績優良者 (B)領有會計師或律師執照且具有實務工作經驗達五年以上者 (C)曾於國內外專科以上學校教授信託相關課程達三年以上者 (D)擔任與信託業務有關之金融行政管理工作經驗達二年以上，並曾任薦任九職等以上者	C

46.	依信託資金集合管理運用管理辦法及其相關規定，下列何者得擔任集合管理運用帳戶之信託監察人？ (A)信託業之職員 (B)信託業之利害關係人 (C)曾任國內外專科以上學校教授金融、會計、法律、信託等相關課程達五年以上者 (D)領有律師執照具有實務工作經驗達三年者	C
47.	信託業集合管理運用帳戶信託監察人變更時，應報請下列何者備查？ (A)金管會 (B)信託公會 (C)中央銀行 (D)受益人大會	A
	會計處理	
48.	依信託資金集合管理運用管理辦法規定，集合管理運用帳戶除約定條款另有約定外，信託業應於何時計算其每一信託受益權之淨資產價值？ (A)每一營業日 (B)每二營業日 (C)每週 (D)每個月	A
49.	有關集合管理運用帳戶之相關會計處理，下列何者正確？ (A)集合管理運用帳戶因運用所生之收益均歸屬於信託業者 (B)淨資產價值之計算標準由信託公會擬訂報請主管機關核定 (C)為處理信託事務所生之費用，信託業不得自該帳戶之信託財產中扣除支應 (D)因管理運用集合管理運用帳戶所生之稅捐，信託業不得逕自該帳戶之信託財產中扣除支應	B
50.	集合管理運用帳戶信託財產之淨資產價值的計算標準，應由下列何者擬訂？ (A)信託業 (B)信託公會 (C)信託監察人 (D)受益人大會	B
51.	信託業應於會計年度終了後至遲幾個月內，就各集合管理運用帳戶分別編具集合管理運用信託財產年度決算報告？ (A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)四個月	D
52.	受託機構至遲應於每營業年度終了及資產信託證券化計畫執行完成後多久內，就特殊目的信託之信託財產作成資產負債表、損益表、信託財產管理及運用之報告書，向信託監察人報告，並通知各受益人？ (A)二個月內 (B)三個月內 (C)四個月內 (D)六個月內	C
53.	受託機構應分別於每營業年度終了及資產信託證券化計畫執行完成後四個月內，作成下列何種書表，向信託監察人報告，並通知各受益人？ A.資產負債表 B.損益表 C.資產信託證券化計畫書 D.信託財產管理及運用之報告書 (A) A、B、C (B) A、B、D (C) A、C、D (D) B、C、D	B
	信託報酬	
54.	有關信託業集合管理運用帳戶之信託報酬收取規定，下列敘述何者錯誤？ (A)可以信託契約約定信託報酬收取標準 (B)可於信託契約及集合管理運用帳戶分別收取 (C)信託契約已收取者，集合管理運用帳戶不得另收 (D)得約定於集合管理運用帳戶項下之信託財產扣除支應	B
55.	有關信託業辦理集合管理運用帳戶信託報酬收取之規定，下列何者錯誤？ (A)不得重複收取 (B)得依約定條款之約定另行重複酌收 (C)在不重複收取之原則下，應可以信託契約約定信託報酬收取標準 (D)在不重複收取之原則下，得於信託契約中約明信託報酬於集合管理運用帳戶之信託財產扣取	B